

1. généralités

1.1 Qu'est-ce qu'un contrat de maîtrise d'œuvre ?

1.1.1 En quoi consiste un contrat de maîtrise d'œuvre ?

Il s'agit du contrat par lequel un maître d'ouvrage confie à un prestataire intellectuel (architecte, bureau d'études techniques (BET), ingénieur) une mission de maîtrise d'œuvre.

Il peut être conclu avec :

- un intervenant, personne physique (ex. un architecte exerçant en libéral) ou morale (ex. un bureau d'études) ;
- ou un groupement constitué pour les besoins de l'opération et réunissant plusieurs intervenants (ex. un architecte et un BET).

Le contrat définit l'étendue de la mission confiée au maître d'œuvre, qui peut être amené notamment à :

- concevoir un projet répondant au programme détaillé et aux contraintes du maître d'ouvrage en termes de prestations, coûts et délais prévisionnels ;
- constituer un dossier de demande d'autorisation d'urbanisme ;
- constituer un dossier d'appel d'offres ;
- analyser les offres des entreprises ;
- viser les plans et documents des entreprises ;
- diriger l'exécution des marchés de travaux ;
- vérifier les situations mensuelles transmises par les entreprises ;
- proposer la réception des ouvrages ;
- dresser la liste des réserves à la réception et assister le maître d'ouvrage dans leur levée.

Le contrat de maîtrise d'œuvre constitue un « contrat de louage d'ouvrage » (ou contrat d'entreprise) au sens de l'[article 1779 du Code civil](#).

Par conséquent, le maître d'œuvre est un « constructeur » au sens de l'[article 1792-1 du Code civil](#) ; il est débiteur de la garantie décennale et doit s'assurer à ce titre.

1.1.2 Peut-on requalifier un contrat ?

L'intitulé du contrat choisi par les parties est sans incidence sur sa qualification.

Le juge va analyser la mission confiée pour déterminer la nature du contrat. S'il considère qu'il s'agit d'une mission de maîtrise d'œuvre, il retiendra la qualification de contrat de maîtrise d'œuvre, même si les parties pensaient avoir conclu un contrat d'une autre nature.

La requalification du contrat conduira le juge à appliquer à son titulaire les règles relatives aux maîtres d'œuvre, à commencer par celles issues des [articles 1792 et suivants du Code civil](#) relatives aux garanties légales des constructeurs.

Focus

Focus sur le risque de requalification du contrat d'AMO en contrat de maîtrise d'œuvre :

Il est fréquent que les assistants à maîtrise d'ouvrage (AMO), qui ne sont pas des constructeurs au sens de l'[article 1792-1 du Code civil](#), se voient confier des missions assimilables à de la maîtrise d'œuvre, ce qui conduit les juges à requalifier leurs contrats.

Exemples de contrats requalifiés :

- l'AMO devait procéder à un contrôle des travaux ([CE, 21 février 2011, Centre hospitalier Andrée Bouron, n° 330515, Rec. CE](#)) ;
- l'AMO était l'interlocuteur direct des différents participants, s'était vu confier une mission de direction de l'exécution des travaux et assistait le maître d'ouvrage dans le cadre des opérations de réception ([CE, 9 mars 2018, Commune de Rennes-les-Bains, n° 406205, Rec. CE tables](#)) ;
- l'AMO avait pour mission de donner des ordres aux différentes entreprises intervenantes, en leur rappelant les tâches à accomplir, et devait établir les comptes rendus des réunions de chantier (CA Grenoble, 24 mai 2021, n° 17/01009).

Le juge considère alors l'AMO comme un maître d'œuvre et, en cette qualité, comme un constructeur débiteur de la garantie décennale, tenu de s'assurer à ce titre.

Focus

Focus sur le risque de requalification du contrat de maîtrise d'œuvre en CCMI :

Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte (professionnel et d'habitation), ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître d'ouvrage, doit conclure avec son client un contrat de construction de maison individuelle (CCMI).

Si le constructeur fournit le plan de la maison (il procède à une mise en relation du maître d'ouvrage avec le professionnel chargé d'élaborer le plan), il est conclu un « CCMI avec fourniture de plan ». Le constructeur peut réaliser les démarches nécessaires à l'obtention du permis de construire. Ce contrat est conclu à prix et délais convenus.

Si le maître d'ouvrage fournit le plan et qu'une même entreprise réalise tous les travaux ou, au minimum, ceux de gros-œuvre, de mise hors d'eau et hors d'air, il est conclu un « CCMI sans fourniture de plan ». Le cas échéant, les lots secondaires (plomberie, électricité, chauffage, etc.) font l'objet de marchés de travaux conclus en direct entre le maître d'ouvrage et les entreprises concernées.

Dans les deux cas, le contenu du contrat est réglementé ([CCH, art. L. 231-2 et suivants](#)) : indication du prix global et forfaitaire dans le contrat, modalités de paiement, fourniture d'une garantie de livraison à prix et délai convenus par le constructeur, etc.

Il ne peut être dérogé à cette réglementation, qui est d'ordre public.

Certains professionnels, se présentant ou croyant intervenir comme des maîtres d'œuvre, vont bien au-delà de leur mission, exerçant une activité de construction de maison individuelle sans en respecter les obligations. Ils s'exposent à une requalification de leur contrat et un refus de garantie de la part de leur assureur.

Exemple de contrat requalifié : constitue un CCMI le contrat de maîtrise d'œuvre conclu pour un prix global incluant le coût des travaux et les honoraires de maîtrise d'œuvre, par lequel le professionnel se réserve le choix des entreprises, s'engage sur le délai d'exécution des travaux, règle directement les entreprises, la signature des marchés ne constituant qu'une formalité ([Cass. 3^{ème} civ., 1^{er} avril 1992, n° 90-12587, Bull.](#)).

1.2 Qu'est-ce qu'un contrat global ?

Il s'agit du contrat par lequel un maître d'ouvrage choisit de confier à un groupement d'entreprises une mission composite – conception, réalisation, voire exploitation et maintenance du bâtiment – au lieu de passer des marchés distincts.

Le groupement est classiquement composé d'un architecte, de bureaux d'études techniques et d'une entreprise générale, ainsi que, suivant l'objet du contrat, d'un exploitant et d'un mainteneur.

En marchés privés, les contrats globaux ne sont pas encadrés par la loi. Les maîtres d'ouvrage peuvent donc y recourir pour tous types de projets de construction.

En marchés publics, les contrats globaux sont en principe incompatibles avec les règles d'attribution des marchés publics (principe d'allotissement, mise en concurrence des opérateurs économiques, et séparation des missions de maîtrise d'œuvre et de construction).

Il existe toutefois des dérogations :

- les marchés de conception-réalisation ;
- les marchés globaux de performances ;
- les marchés globaux sectoriels ;
- les marchés de partenariat.

1.3 Comment s'exerce la maîtrise d'œuvre dans un rapport de sous-traitance ?

1.3.1 Qu'est-ce qu'un contrat de sous-traitance ?

La sous-traitance est l'opération par laquelle le titulaire d'un contrat, appelé « traitant principal », confie sous sa responsabilité à une autre personne, appelée « sous-traitant », l'exécution de tout ou partie du contrat qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage ([loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, art. 1](#)).

La sous-traitance implique donc l'intervention de trois personnes et la conclusion consécutive d'au moins deux contrats :

- le contrat principal conclu entre le maître d'ouvrage et le traitant principal ;
- le contrat de sous-traitance conclu entre le traitant principal et le sous-traitant.

Le sous-traitant n'a pas de lien contractuel avec le maître d'ouvrage.

Un maître d'œuvre peut être :

- traitant principal : il donne en sous-traitance tout ou partie de ses prestations ;
- sous-traitant : il prend en sous-traitance tout ou partie des prestations dues par le traitant principal.

1.3.2 Quelles prestations de maîtrise d'œuvre peuvent être sous-traitées ?

Les prestations de maîtrise d'œuvre peuvent être sous-traitées sous deux réserves.

Interdiction de sous-traiter ou prendre en sous-traitance la mission PC

Le maître d'œuvre, s'il est architecte, ne peut ni sous-traiter ni prendre en sous-traitance la mission d'élaboration du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire.

Il s'agit là d'une obligation déontologique ([Code de déontologie des architectes, art. 37](#)).

Il appartient en effet à l'architecte de définir lui-même les plans du projet, de décider de l'implantation des bâtiments, de leur composition, de leur organisation, mais également de l'expression de leurs volumes ainsi que du choix des matériaux et des couleurs.

En toutes circonstances, cette mission doit impérativement faire l'objet d'un contrat directement entre le maître d'ouvrage et l'architecte.

A défaut, l'architecte s'expose à une procédure disciplinaire, voire à un refus de garantie de son assureur en cas de sinistre pour contournement de la loi.

Interdiction de la sous-traitance totale en marchés publics

En marchés publics, le titulaire du marché a l'interdiction de sous-traiter l'intégralité de ses prestations ([loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, art. 1^{er}](#)).

La loi ne donne pas de précision sur un seuil ou pourcentage que le titulaire du marché doit conserver.

A noter que le maître d'ouvrage public peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire ([CCP, art. L. 2193-3](#)).

1.3.3 Le contrat de maîtrise d'œuvre peut-il limiter le recours à la sous-traitance ?

Le maître d'ouvrage peut toujours, dans le cadre du contrat qu'il conclut avec le maître d'œuvre, lui imposer d'exécuter personnellement tout ou partie des prestations confiées.

Plus particulièrement, en marchés publics, le maître d'ouvrage peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire ([CCP, art. L. 2193-3](#)).

Le maître d'ouvrage peut également autoriser le recours à la sous-traitance, mais interdire l'intervention de sous-traitants de second rang (hypothèse dans laquelle le sous-traitant fait lui-même appel à un sous-traitant).

En tout état de cause, s'il entend recourir à la sous-traitance, le maître d'œuvre doit faire accepter son sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement du contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage ([loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, art. 3](#)).

1.3.4 Un maître d'œuvre peut-il intervenir en qualité de sous-traitant d'une entreprise de travaux ?

Rien ne s'oppose légalement à ce qu'un maître d'œuvre intervienne en qualité de sous-traitant d'une entreprise de travaux.

Ce montage contractuel n'est toutefois pas du tout recommandé car il place le maître d'œuvre dans une situation de conflit d'intérêts.

En effet, en qualité de sous-traitant, l'architecte se retrouve à la fois tenu :

- de respecter ses engagements contractuels à l'égard de l'entreprise avec laquelle il a conclu le contrat de sous-traitance; l'entreprise est son donneur d'ordres, de sorte que se crée entre eux un lien de subordination ;
- d'exercer son devoir de conseil à l'égard du maître d'ouvrage.

Or, les intérêts de l'entreprise et du maître d'ouvrage pourront diverger en de nombreuses occasions.

1.3.5 Quelles sont les clauses spécifiques aux contrats de sous-traitance ?

Contenu de la mission du sous-traitant

Les missions confiées au sous-traitant doivent être précisément détaillées, pour faciliter l'imputabilité technique des désordres et la répartition des responsabilités entre le traitant principal et le sous-traitant en cas de sinistre.

Le titulaire du contrat principal doit veiller à répercuter dans le contrat de sous-traitance les exigences du maître d'ouvrage, afin qu'elles soient opposables au sous-traitant dans l'exécution de ses prestations.

Relations entre le maître d'ouvrage, le traitant principal et le sous-traitant

Le contrat décrit les circuits d'information et de transmission entre le maître d'ouvrage et le sous-traitant.

Il peut interdire au sous-traitant tout contact en direct avec le maître d'ouvrage, afin que le traitant principal conserve le contrôle des échanges. A fin de ne pas créer de déséquilibre contractuel, le contrat doit alors prévoir que le traitant principal effectuera toutes les démarches nécessaires auprès du maître d'ouvrage dans les meilleurs délais, pour permettre au sous-traitant d'accomplir correctement sa mission et être rémunéré dans un délai raisonnable.

Assurances du sous-traitant

Le sous-traitant n'a pas légalement la qualité de constructeur car il n'a pas de lien direct avec le maître d'ouvrage. Il n'est donc pas soumis au régime de l'assurance obligatoire décennale.

Pour autant, il engage sa responsabilité civile à l'égard du traitant principal et du maître d'ouvrage.

Le contrat doit donc exiger du sous-traitant une couverture d'assurance adaptée :

- [Garantie de la responsabilité civile décennale du sous-traitant](#) : cette garantie facultative couvre le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale apparus après réception ;
- Garantie de la responsabilité civile générale du sous-traitant autre que décennale (autrement appelée « responsabilité civile professionnelle ») : cette garantie facultative couvre notamment les dommages causés aux tiers et la responsabilité civile d'exploitation du sous-traitant ; elle comporte également souvent un volet dommages couvrant l'effondrement, les erreurs d'implantation, etc.

Outil: Modèle de contrat de sous-traitance

Outil: Clause assurances à intégrer dans un contrat de sous-traitance

1.4 Pourquoi et comment relire son contrat ?

1.4.1 Pourquoi relire son contrat ?

 Il est essentiel que le maître d'œuvre relise l'ensemble de ses contrats avant de les signer afin d'identifier ses obligations.

Le contrat encadre les relations du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre.

Son contenu s'impose aux parties (et au juge en cas de procédure judiciaire).

S'il est équilibré et énonce clairement les engagements des parties, il contribue à la sécurité juridique du projet. En cas de conflit, les parties pourront s'y reporter pour connaître l'attitude à tenir.

Exemple : en cas de travaux modificatifs ayant nécessité une reprise d'études, le maître d'œuvre peut exiger des honoraires complémentaires si le contrat prévoit que les études en lien avec des travaux modificatifs seront rémunérées. Si ces travaux n'ont pas nécessité une reprise d'études, le temps passé par le maître d'œuvre pour les prendre en compte ne pourra pas être valorisé.

En cas de sinistre, le contrat pourra être exploité dans la défense du maître d'œuvre.

Exemple : le contrat comporte une clause d'exclusion de l'in solidum. L'avocat désigné pour assurer la défense du maître d'œuvre pourra s'en prévaloir pour s'opposer à la demande du maître d'ouvrage de condamner le maître d'œuvre solidairement avec les autres constructeurs.

En revanche, si le contrat est approximatif, n'anticipe pas les situations à risque ou met à la charge de la maîtrise d'œuvre des obligations excessives, il peut se retourner contre le maître d'œuvre.

Exemple : alors que le projet porte sur des travaux de rénovation, le contrat ne prévoit pas que le coût des travaux supplémentaires qui résulteraient de découvertes fortuites en cours de chantier sera à la charge du maître d'ouvrage. Considérant qu'il n'a pas été informé de ce risque par le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage obtient sa condamnation en justice au paiement des travaux.

1.4.2 Comment relire son contrat ?

Une lecture exhaustive du contrat et de ses annexes s'impose.

 Les annexes ne doivent pas être négligées, car elles comportent souvent des informations clé (ex. tableau de répartition des tâches en cas de groupement).

Certains contrats comportent plusieurs pièces qui forment un « ensemble contractuel » :

- en marchés privés : conditions générales, conditions particulières, annexes, etc. ;
- en marchés publics : acte d'engagement, CCAP, CCTP, annexe financière, etc.

Les pièces contractuelles sont alors hiérarchisées entre elles au moyen d'une « clause de préséance ». En cas de contradiction entre deux pièces, la pièce contractuelle supérieure prime.

Quelques bons réflexes de relecture :

- Il est important que la dénomination des parties, telle que prévue en page de garde, soit conservée tout au long du contrat pour éviter une confusion des rôles.

Exemple : si le contrat confie une prestation au « maître d'œuvre », alors qu'interviennent sur cette opération un « architecte » et des « bureaux d'études », dénommés comme tels en tête du contrat, une incertitude pourrait naître sur le débiteur de cette prestation ;

- Une attention particulière doit être portée aux clauses :
 - relatives à la mission du maître d'œuvre ;
 - qui contractualisent une obligation de résultat ;
 - prévoyant des sanctions financières (ex. pénalités) ;
- Le contrat forme un tout : une clause défavorable, prise isolément, peut être rendue acceptable à raison d'une autre clause en atténuant la portée.

Exemple : la maîtrise d'œuvre est débitrice d'une obligation de performance énergétique, mais le contrat comporte par ailleurs une clause limitative de responsabilité ;

- Le contrat ne doit pas être déséquilibré, que ce soit à l'avantage du maître d'ouvrage ou du maître d'œuvre. Chaque partie doit faire des concessions pour garantir un équilibre contractuel.

Il n'aurait aucun sens de contester l'ensemble des clauses créant des obligations à la charge de la maîtrise d'œuvre (ex. respect des délais contractuels).

Seules les clauses portant excessivement atteinte à l'équilibre contractuel doivent être discutées (ex. application de pénalités sur le délai d'exécution des travaux).

Il est d'ailleurs important de hiérarchiser les clauses défavorables avant d'entrer en négociation afin d'identifier celles qui ne pourront faire l'objet d'aucune concession.

Focus

Focus sur les contrats d'adhésion :

L'[article 1110 du Code civil](#) distingue deux types de contrat :

- le contrat de gré à gré, dont le contenu est négociable entre les parties ;
- le contrat d'adhésion « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».

En présence d'un contrat d'adhésion, toute clause « qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas. A noter que le déséquilibre significatif ne peut porter « ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation » ([C. civ., art. 1171](#)).

Lorsqu'un maître d'ouvrage impose son contrat-type et refuse de prendre en compte les modifications du maître d'œuvre, les parties concluent un contrat d'adhésion.

En cas de conflit aggravé avec le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre pourrait s'en prévaloir pour refuser d'appliquer une clause du contrat.

1.5 Quels sont les contrats type susceptibles d'être utilisés ?

1.5.1 Quels sont les contrats-type proposés par l'Ordre des architectes ?

La MAF est régulièrement associée à la rédaction des contrats-type de l'Ordre des architectes, lesquels se caractérisent par une recherche d'équilibre contractuel entre les parties.

Ils comportent par ailleurs l'ensemble des clauses indispensables à la protection des intérêts des architectes, telle que la clause d'exclusion de l'in solidum.

Plusieurs modèles de contrats sont proposés :

- En marchés privés :
 - [Contrat-type pour clientèle privée non professionnelle de la construction](#) : ce modèle de contrat, adapté aux particuliers, reprend notamment l'ensemble des dispositions impératives du Code de la consommation ;
 - [Contrat-type pour maîtrise d'ouvrage professionnelle](#) : ce modèle de contrat est adapté aux promoteurs immobiliers, bailleurs sociaux, entreprises, etc. ;
 - [Contrat-type « Mon Accompagnateur Rénov' »](#) : ce modèle de contrat couvre la mission MAR, à ne pas confondre avec une mission de maîtrise d'œuvre ;
- En marchés publics : [modèle de marché public de maîtrise d'œuvre](#) (construction neuve et réhabilitation) adapté au CCAG-Mœ.

1.5.2 Focus sur le contrat type de rénovation globale proposé par l'Ordre des architectes

Elaboré par l'Ordre des architectes, en collaboration étroite avec la CAPEB et la MAF, ce contrat global offre une solution clé en main aux particuliers souhaitant effectuer des travaux de rénovation notamment énergétique.

Il s'agit d'un montage contractuel innovant, associant un architecte et des entreprises au sein d'un groupement. Le particulier, maître d'ouvrage, ne conclut ainsi qu'un seul contrat dans une logique de simplification des démarches.

Ce cadre contractuel favorise une coordination des acteurs et une intervention rapide et efficace (particulièrement nécessaire s'agissant de travaux réalisés la plupart du temps en site occupé).

Le mandataire du groupement est le seul interlocuteur du maître d'ouvrage.

Le [contrat-type de rénovation globale](#) se décompose en deux parties distinctes et complémentaires :

- Un contrat d'architecte pour la réalisation d'études préalables à des travaux de rénovation :

L'architecte réalise un diagnostic de l'existant et formule des préconisations de travaux de rénovation et/ou d'amélioration de la performance énergétique.

Un rapport de synthèse est remis au maître d'ouvrage en fin de mission.

Des missions optionnelles peuvent également être confiées à l'architecte (assistance du maître d'ouvrage pour la demande d'autorisation d'urbanisme, audit énergétique éligible au financement Ma Prime Rénov', etc.).

- Un marché global pour les travaux de rénovation :

Ce contrat combine des prestations de maîtrise d'œuvre et une offre de travaux.

Il est particulièrement adapté aux projets de rénovation courants, sans intervention lourde.

Ici, les entreprises ne sont pas mises en concurrence entre elles par l'architecte comme le prévoit un contrat de maîtrise d'œuvre classique.

L'architecte se charge du suivi et de la coordination de la réalisation des travaux, il vérifie leur avancement et s'assure que les demandes de paiement de ses cotraitants sont cohérentes.

Le marché global s'accompagne d'une [convention de cotraitance](#).

1.5.3 Le contrat type du CFAI dédié aux architectes d'intérieur

L'architecte d'intérieur a pour vocation de créer et d'aménager les espaces intérieurs tels qu'ils sont définis par la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture ([art. 4](#)).

Le Conseil français des architectes d'intérieur (CFAI), association représentative du métier d'architecte d'intérieur, propose un [contrat-type dédié aux architectes d'intérieur](#).

1.5.4 Le contrat-type adapté aux bureaux d'études proposé par la MAF

Afin de tenir compte des spécificités des missions confiées aux BET, la MAF met à disposition de ses adhérents bureaux d'études un modèle de contrat.

Outil: Contrat-type adapté aux bureaux d'études

1.5.5 Le contrat-type adapté aux missions d'AMO proposé par la MAF

Afin de tenir compte des spécificités des missions confiées aux AMO, la MAF met à disposition de ses adhérents un modèle de contrat.

Outil: Contrat-type adapté aux AMO

1.5.6 Le contrat-type adapté aux missions d'OPC proposé par la MAF

Afin de tenir compte des spécificités des missions d'OPC, la MAF met à disposition de ses adhérents un modèle de contrat.

Outil: Contrat-type adapté aux missions d'OPC

1.5.7 Focus sur les outils contractuels pour les projets en BIM proposés par la MAF

Les projets de construction en building information model (BIM) sont en pleine croissance.

Le principal risque du BIM réside dans la confusion des tâches imparties aux différents intervenants : le concepteur travaillant en BIM, le BIM manager et l'AMO BIM. Chacune de ces tâches définit un rôle auquel est rattachée une responsabilité spécifique.

Afin de cadrer le rôle du BIM manager et de l'AMO BIM, la MAF propose quatre modèles de contrat qui traitent de la définition des missions, le phasage des tâches, la délimitation des responsabilités des intervenants, les processus d'échanges, la protection de la propriété intellectuelle, etc.

Outil: Conditions générales de la convention de BIM manager

Outil: Convention de BIM manager – tableaux de répartition des tâches

Outil: Conditions générales de la mission complémentaire de BIM manager

Outil: Conditions générales du contrat d'AMO BIM

1.6 Quelles sont les règles déontologiques à respecter par les architectes dans leurs contrats ?

Le contrat d'architecte doit respecter les règles déontologiques de la profession d'architecte telles que décrites dans la [loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture](#) et le [Code de déontologie des architectes](#) issu du décret du 20 juin 1980.

1.6.1 Exigence d'un contrat écrit

L'établissement d'un contrat écrit constitue une obligation déontologique : « tout engagement professionnel de l'architecte doit faire l'objet d'une convention écrite préalable, définissant la nature et l'étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération » ([Code de déontologie des architectes, art. 11](#)).

La signature d'un contrat écrit participe du devoir d'information de l'architecte.

Les juges peuvent, en l'absence de contrat écrit, considérer que l'architecte n'est pas recevable à former une action en paiement de ses honoraires, le maître d'ouvrage n'ayant pas été correctement informé sur les conditions financières de son intervention.

1.6.2 Interdiction de sous-traiter la mission PC

L'architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission portant sur l'établissement du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire ([Code de déontologie des architectes, art. 37](#)).

Le projet architectural définit, par les plans et documents écrits, l'implantation du bâtiment, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs ([loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture, art. 3 al. 2](#)).

S'il ne respecte pas cette interdiction, l'architecte s'expose à une procédure disciplinaire et à un refus de garantie de la part de son assureur à raison d'un exercice anormal de la profession.

1.6.3 Interdiction de réaliser une mission PC sans élaboration du projet architectural

Suivant l'[article 5 du Code de déontologie des architectes](#), « un architecte qui n'a pas participé à l'élaboration d'un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite ».

L'architecte doit avoir un contrat de mission en direct avec le maître d'ouvrage.

La mission qui consisterait pour un architecte à apposer sa signature sur des plans conçus par un tiers (concepteur non-architecte, architecte étranger n'ayant pas l'autorisation d'exercer en France, constructeur de maisons individuelles ou de bâtiments industriels, etc.) portant sur des bâtiments ou ouvrages soumis à l'obligation de recourir à un architecte est donc prohibée.

Cette mesure constitue une protection pour la profession mais également pour le maître d'ouvrage et l'environnement. En effet, les architectes qui acceptent de signer un dossier de permis de construire par complaisance permettent aux constructeurs et autres maîtres d'œuvre de capter des opérations de construction au détriment des architectes alors qu'elles relèvent de leur domaine, mais également au détriment de la sécurité du maître d'ouvrage et de la qualité architecturale.

La signature de complaisance est un faux, constitutif d'une infraction pénale ([Code pénal, art. 441-1](#)).

Elle expose l'architecte à une procédure disciplinaire, ainsi qu'à un refus de garantie de la part de son assureur à raison d'un exercice anormal de la profession. L'architecte assume par sa signature toutes les conséquences des erreurs et manquements d'un projet dont il n'est pas l'auteur.

1.6.4 Interdiction de cumuler les fonctions d'architecte et de maître d'ouvrage délégué

Le maître d'ouvrage peut confier à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de ses attributions.

Ce mandataire intervient en qualité de maître d'ouvrage délégué .

A noter qu'en marchés publics, le mandat de maîtrise d'ouvrage est incompatible avec toute mission de maîtrise d'œuvre portant sur la même opération ([CCP, art. L. 2422-11](#)).

Plus généralement, le cumul des fonctions de maîtrise d'ouvrage déléguée et de maîtrise d'œuvre se heurte au principe suivant lequel « l'architecte doit éviter les situations où il est juge et partie » ([Code de déontologie des architectes, art. 9](#)).

1.6.5 Conditions de cumul des fonctions d'architecte et d'assistant à maîtrise d'ouvrage

Le maître d'ouvrage peut également se faire assister dans la réalisation du projet par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO).

L'AMO a un rôle de conseil et de proposition, à l'exclusion de toute fonction de représentation du maître d'ouvrage ; il ne prend pas de décision à la place du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.

Maître d'œuvre de conception puis AMO

Si rien ne s'oppose légalement à ce qu'un maître d'œuvre chargé d'une mission de conception change de qualité en cours d'opération pour devenir AMO à compter de l'attribution des marchés de travaux, ce cumul de fonctions est toutefois déconseillé.

L'AMO doit être indépendant des autres intervenants au projet, compte tenu des intérêts qu'il partage avec le maître d'ouvrage.

Or, dans le cadre de sa mission, l'AMO peut être amené à porter un jugement sur les prestations du maître d'œuvre de conception (ex. en cas d'études erronées ou incomplètes, dont les conséquences sont impactantes en cours de chantier).

Il n'est pas exclu par ailleurs que l'AMO soit sollicité, sous sa casquette de maître d'œuvre de conception en cas d'évolution programmatique du projet, nécessitant une reprise des études et plans.

Cette confusion des genres ne peut qu'amener à des situations de conflit d'intérêts, outre la requalification du contrat de l'AMO en contrat de maîtrise d'œuvre.

AMO puis maître d'œuvre

Cette situation ne présente pas de difficulté en marchés privés.

En marchés publics, en revanche, la circonstance que le maître d'œuvre bénéficie d'informations privilégiées en sa qualité passée d'AMO serait de nature à créer une distorsion de concurrence.

1.6.6 Conditions de cumul des fonctions de maître d'œuvre, maître d'ouvrage et/ou entreprise de travaux

L'architecte peut cumuler plusieurs activités économiques y compris pour l'opération dont il assure la maîtrise d'œuvre à certaines conditions :

- il ne peut accomplir des actes de commerce (ex. achat de meubles) : toute activité commerciale est en effet incompatible avec le caractère réglementé de sa profession ;
- lorsqu'il cumule les activités, celles-ci doivent être parfaitement distinctes et indépendantes. Ce cumul doit être de notoriété publique, afin qu'il n'y ait aucune méprise ou tromperie à l'égard du maître d'ouvrage.

L'architecte doit déclarer préalablement à tout engagement professionnel ses liens d'intérêt personnels et professionnels avec toute personne physique ou morale exerçant une activité dont l'objet est de tirer profit, directement ou indirectement de la construction ([loi du 3 janvier 1977, art. 18](#)).

Les activités visées sont celles liées directement à l'acte de bâtir (entreprises de travaux, BET d'ingénierie, etc.) et indirectement telles que celles de l'immobilier.

Les liens de parenté visés concernent les ascendants, descendants ou collatéraux au premier ou deuxième degré, de l'architecte et de son conjoint ([Code de déontologie des architectes, art. 29](#)). Les liens avec une personne morale concernent une participation à la gestion ou la détention d'au moins 10 % du capital de l'entreprise.

Lorsqu'il cumule plusieurs activités, l'architecte est tenu de :

- déclarer à son Conseil régional de l'Ordre des architectes, ses clients et son assureur ses liens d'intérêt avant tout engagement professionnel ;
- créer une société dédiée à son activité commerciale (maître d'ouvrage, entreprise de travaux, etc.) ;
- souscrire une extension de garantie auprès de son assureur, pour couvrir ce risque supplémentaire.

1.6.7 Recommandations en cas de succession d'architectes

L'architecte qui succède à l'un de ses confrères doit, avant d'entamer sa mission :

- informer par écrit l'architecte initial de son intervention, lui demander s'il est à jour du paiement de ses honoraires, et l'informer des modifications qu'il va apporter au projet ;

- informer par écrit le maître d'ouvrage de l'obligation de paiement de l'architecte initial s'il ne l'a pas encore réglé et lui rappeler qu'il dispose d'un droit moral sur son œuvre ;
- informer par écrit le Conseil régional de l'Ordre des architectes de la situation, et lui transmettre une copie des courriers adressés au maître d'ouvrage et à l'architecte initial.

Dans le cadre de son contrat, l'architecte peut utilement intégrer une clause par laquelle le maître d'ouvrage s'engage à régler intégralement les honoraires de l'architecte initial, outre le prix de cession de ses droits d'auteur s'il n'est pas compris dans ses honoraires.

Contracter en groupement

2.1 En quoi consiste un groupement ?

2.1.1 Qu'est-ce que... ?

Un groupement

Lorsqu'un projet de construction nécessite de réunir les compétences de plusieurs intervenants (concepteurs, réalisateurs, exploitant, mainteneur, etc.) et que le maître d'ouvrage n'entend conclure qu'un seul contrat, il peut être constitué un groupement momentané d'entreprises.

Ce groupement est constitué pour une durée limitée correspondant à celle de l'opération pour laquelle il a été créé.

Il n'a pas de personnalité juridique.

Les membres du groupement, également appelés « cotraitants », doivent conclure une convention de groupement qui définit les modalités de son fonctionnement.

Un groupement de maîtrise d'œuvre

Un groupement de maîtrise d'œuvre est constitué lorsque les prestations confiées font exclusivement appel à des compétences architecturales et techniques.

Il est composé d'un ou plusieurs architecte(s) et de bureaux d'études spécialisés (structures, fluides, acoustique, etc.).

Img



×



Un groupement dans le cadre d'un contrat global

Dans le cadre d'un contrat global, le groupement est constitué d'entreprises choisies pour leurs compétences complémentaires (conception, réalisation, exploitation-maintenance) afin de répondre aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage (performances, équipements spécifiques, etc.).

Il est ainsi classiquement composé d'un architecte, de bureaux d'études et d'une entreprise générale, mais peut également comprendre, suivant l'objet du contrat, un exploitant, un mainteneur, etc.

Img



×



Un sous-groupement

Dans le cadre d'un contrat global, il peut être constitué un ou plusieurs sous-groupements au sein du groupement principal : sous-groupement de conception réunissant l'équipe de maîtrise d'œuvre, sous-groupement de réalisation, etc.

Img



×



Un maître d'œuvre peut ainsi être à la fois membre du groupement principal et d'un sous-groupement de conception.

Une convention est signée pour définir les règles de fonctionnement de chaque sous-groupement, en parallèle de la convention de groupement.

Un mandataire

Les cotraitants désignent l'un d'entre eux, qui assume la fonction de mandataire du groupement.

A défaut, le maître d'ouvrage désigne le mandataire ; le plus souvent, il choisira le cotraitant qui dispose de la plus grande part d'intérêt dans l'opération.

Le mandataire est l'interlocuteur unique du maître d'ouvrage, il représente l'ensemble des membres à son égard et coordonne les prestations des cotraitants.

L'étendue des pouvoirs confiés au mandataire est définie dans la convention de groupement, mais il arrive que le maître d'ouvrage impose une mission-type au mandataire dans le contrat principal.

Un groupement conjoint ou solidaire

Le groupement peut être conjoint ou solidaire :

- groupement conjoint avec mandataire non-solidaire : chacun de ses membres s'engage à exécuter uniquement les prestations qui lui sont attribuées dans le contrat ;

- groupement conjoint avec mandataire solidaire : chaque membre s'engage à exécuter uniquement les prestations qui lui sont attribuées, à l'exception du mandataire du groupement qui est tenu de pallier l'éventuelle défaillance de l'un des cotraitants ;
- groupement solidaire avec mandataire solidaire : les cotraitants s'engagent financièrement pour la totalité des prestations confiées par le contrat, y compris en cas de défaillance de l'un d'entre eux.

Texte de référence : [CCP, art. R. 2142-20](#)

2.1.2 Un maître d'œuvre peut-il être contraint d'intégrer un groupement ?

En marchés privés, le maître d'ouvrage peut imposer la constitution d'un groupement lorsqu'il ne souhaite pas multiplier les interlocuteurs ou lorsque le projet nécessite une collaboration étroite des intervenants dès la conception.

Le maître d'œuvre demeure libre de refuser la mission si ce montage contractuel ne lui convient pas, notamment lorsqu'il n'a pas la faculté de choisir ses cotraitants.

En marchés publics, les candidats sont libres de présenter leurs offres seuls ou en groupement.

La liberté de se grouper implique la liberté de choisir la forme du groupement (conjoint ou solidaire) pour la présentation d'une candidature ou d'une offre. Toutefois, après l'attribution du marché, le maître d'ouvrage peut imposer une forme au groupement s'il justifie dans les documents de la consultation que cela est nécessaire à sa bonne exécution ([CCP, art. R. 2142-22](#)).

A noter que les contrats globaux recoupent des missions variées et complémentaires (conception, réalisation, exploitation, etc.), nécessairement exécutées par des entités distinctes qui doivent se réunir en groupement.

2.1.3 Le maître d'œuvre peut-il être membre de plusieurs groupements candidats pour le même marché ?

En cas d'appel d'offres, un maître d'œuvre peut être tenté de se porter candidat individuellement et/ou à travers plusieurs groupements afin d'augmenter ses chances d'être sélectionné.

En marchés publics, les documents de la consultation peuvent interdire aux candidats de présenter plusieurs candidatures en tant que candidat individuel et/ou membre d'un ou plusieurs groupements ([CCP, art. R. 2142-21](#)). A défaut de précision, rien ne lui interdit de le faire.

En revanche, un maître d'œuvre ne peut candidater en tant que mandataire de plusieurs groupements ([CCP, art. R. 2142-23](#)).

A noter qu'au sein d'un même groupement, les cotraitants peuvent s'interdire de présenter une offre concurrente à celle du groupement. Dans ce cas, la convention de groupement (qui est souvent à ce stade une convention préliminaire de groupement) comporte une clause par laquelle les cotraitants s'engagent à ne pas présenter d'autre candidature pour la même opération.

En marchés privés, en l'absence d'interdiction légale, un maître d'œuvre peut candidater à un même marché à titre individuel et/ou en tant que membre d'un ou plusieurs groupements ; là encore, sous réserve que la convention de groupement ne contienne pas une clause d'exclusivité.

2.2 Quels sont les risques associés aux groupements ?

2.2.1 La composition du groupement

Les membres d'un groupement deviennent des partenaires pour plusieurs mois, voire des années.

Une fois le groupement constitué, il n'est pas toujours possible d'en modifier la composition.



Il est donc essentiel de bien choisir ses cotraitants.

Focus

Focus sur le choix des cotraitants :

Il est recommandé aux maîtres d'œuvre de s'assurer, avant de présenter une offre commune, de la fiabilité technique, structurelle et financière de leurs cotraitants :

- capacité technique à exécuter les prestations conformément aux besoins exprimés par le maître d'ouvrage ;
- capacité technique et financière de traiter les volumes confiés (moyens humains, organisation et outils internes, etc.) ;
- garanties et assurances nécessaires à l'exécution du marché ;
- solvabilité du cotraitant : état des inscriptions des créances disponible au registre des commerces et des sociétés, existence éventuelle d'une procédure collective, évolution du résultat, régularité du dépôt des comptes annuels, etc.

D'autres critères peuvent entrer en ligne de compte : relations antérieures de travail, confiance, monopole ou non du cotraitant sur un métier considéré, techniques particulières, etc.

2.2.1.1 En marchés privés

Les parties sont libres de faire évoluer la composition du groupement en cours d'opération, avec l'accord du maître d'ouvrage.

Cette modification s'effectue au moyen de deux avenants :

- un avenant au contrat de maîtrise d'œuvre ;
- et un avenant à la convention de groupement.

A noter toutefois que certains contrats et/ou convention de groupement l'interdisent.

Afin de ne pas créer des situations de blocage, il est recommandé de prévoir dans le contrat principal une clause par

laquelle le maître d'ouvrage autorise, dès la signature du contrat, la substitution d'un cotraitant défaillant.

Exemple de clause à insérer dans le contrat principal :

« En cas de défaillance avérée de l'un des cotraitants (mise en demeure par LRAR de respecter ses engagements contractuels dans un délai de 15 jours demeurée infructueuse), le mandataire du groupement proposera au maître d'ouvrage, avec l'accord de la majorité des cotraitants non défaillants :

- une autre entreprise présentant toutes les garanties nécessaires (compétences, solidité financière, assurances, etc.) en substitution du cotraitant défaillant ;
- une nouvelle répartition des prestations entre les cotraitants si l'un ou plusieurs d'entre eux sont en mesure d'assumer les prestations incombant initialement au cotraitant défaillant.

Le maître d'ouvrage pourra s'y opposer s'il justifie d'un motif grave et légitime.

Un avenant sera conclu au présent contrat entérinant l'évolution des limites de prestations et de la répartition des honoraires entre les cotraitants. »

2.2.1.2 En marchés publics

Un principe d'intangibilité du groupement s'applique.

Au stade de la candidature

Entre la remise des candidatures et la signature du marché, la composition du groupement ne peut pas être modifiée.

Sous réserve que le maître d'ouvrage donne son accord, ce principe connaît deux exceptions ([CCP, art. R. 2142-26](#)) en cas de défaillance de l'un des membres du groupement ayant pour origine :

- une opération de restructuration (rachat, fusion ou acquisition) ;
- ou son impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait.

En cours de marché

De même qu'avant la signature du marché, la composition du groupement ne peut être modifiée qu'en cas de défaillance de l'un de ses membres ayant pour origine :

- une opération de restructuration ;
- ou son impossibilité, pour une cause extérieure, d'exécuter ses obligations contractuelles.

La modification de la composition du groupement ne peut toutefois avoir lieu sans une nouvelle procédure de mise en concurrence, sauf si les conditions visées aux [articles L. 2194-1](#) et [R. 2194-6 du Code de la commande publique](#) sont remplies ([CE. 16 mai 2022, Société hospitalière d'assurances mutuelles, n° 459408](#)) :

- si le marché comporte une clause de réexamen ;
- ou en cas de restructuration du cotraitant initial.

Img



×



2.2.2 La solidarité

La solidarité présente un risque majeur en cas de défaillance de l'un des cotraitants.

Elle peut peser sur l'ensemble des cotraitants (groupement solidaire) ou uniquement sur le mandataire (groupement conjoint avec mandataire solidaire).

2.2.2.1 Comment savoir si le groupement est solidaire ?

La solidarité ne se présume pas ([C. civ., art. 1310](#)) : le groupement est considéré comme étant conjoint si le contrat principal n'en précise pas la nature.

Cette situation est toutefois peu fréquente, les maîtres d'ouvrage prenant soin de qualifier la nature du groupement dans leurs contrats (en marchés publics, cette précision est généralement apportée dans l'acte d'engagement).  Des engagements solidaires peuvent être stipulés dans le contrat, quand bien même il serait par ailleurs précisé que le groupement est conjoint.

A noter que, dans les contrats globaux, alors que le groupement principal est conjoint, il est fréquent que l'entreprise réalisatrice (mandataire du groupement principal) impose à l'équipe de maîtrise d'œuvre de former un sous-groupement solidaire ou dont le mandataire est solidaire des autres concepteurs.

Ce montage a pour effet de recréer de la solidarité aux dépens de la maîtrise d'œuvre.

2.2.2.2 Quelles précautions doit prendre le maître d'œuvre ?

Dans la mesure du possible, le maître d'œuvre ne doit pas s'engager dans le cadre d'un groupement solidaire, au risque de devoir pallier la défaillance éventuelle de ses cotraitants.

Dans un contrat global, la défaillance d'un cotraitant est d'autant plus problématique lorsque celui-ci s'est vu confier la réalisation de travaux ou de prestations d'exploitation-maintenance, lesquelles ne sont pas garanties par l'assureur du maître d'œuvre.

Le maître d'ouvrage sera confronté à une situation de blocage puisque le maître d'œuvre ne pourra pas substituer l'entreprise réalisatrice ou exploitante, directement ou en sous-traitance, à défaut d'être assuré à ce titre.

Le maître d'œuvre ne doit pas davantage accepter un mandat solidaire si le groupement est conjoint.

Si le maître d'ouvrage insiste pour que le mandataire soit solidaire et que cette prérogative revient au maître d'œuvre, il est dans ce cas préférable que le groupement soit solidaire plutôt que conjoint. A défaut, le mandataire maître d'œuvre supportera seul la défaillance de ses cotraitants à l'égard du maître d'ouvrage.

Il est recommandé aux maîtres d'œuvre d'être particulièrement vigilants sur le contenu des pièces contractuelles afin d'écarter toute forme de solidarité.

En cas de solidarité, le contrat principal conclu avec le maître d'ouvrage doit :

- d'une manière générale, préciser que la solidarité n'est stipulée qu'au profit du seul maître d'ouvrage ;
- dans les contrats globaux, définir le périmètre et les effets de la solidarité pour chaque cotraitant :
 - périmètre d'exécution (ex. un maître d'œuvre n'a pas les moyens de réaliser des travaux) ;
 - périmètre financier (ex. un maître d'œuvre n'a pas la surface financière pour constituer une garantie à première demande).

Lors des négociations, les maîtres d'œuvre doivent faire valoir que leur structuration économique, contrairement à celles des autres cotraitants (notamment les entreprises réalisatrice et exploitante) ne leur permet pas d'absorber les effets d'une solidarité financière sauf à porter atteinte à leur pérennité.

2.3 Que doit contenir la convention de groupement ?

2.3.1 Qu'est-ce qu'une convention de groupement ?

Une convention de groupement est un contrat qui lie les membres du groupement.

Il s'agit d'un contrat distinct du contrat principal conclu avec le maître d'ouvrage. Il n'est pas partie à la convention.

La convention de groupement définit les modalités de fonctionnement du groupement.

Elle doit notamment prévoir :

- l'objet et la durée de la convention ;

- la nature du groupement (solidaire ou conjoint ; si le groupement est conjoint, bien préciser si le mandataire est solidaire ou non) ;
- les modalités de fonctionnement du groupement (prises de décision, transmission des documents et demandes au maître d'ouvrage, conditions de paiement des cotraitants, etc.) ;
- la répartition des prestations entre les cotraitants (grille de répartition des tâches) ;
- les obligations des cotraitants entre eux, à l'égard du maître d'ouvrage et des tiers (application et répartition des pénalités, responsabilités, etc.) ;
- les modalités d'intervention du mandataire (désignation et mission, rémunération, durée de ses fonctions, modalités de révocation, etc.) ;
- les modalités de gestion des aléas et des imprécisions ;
- les modalités de gestion de la défaillance d'un cotraitant ou du mandataire ;
- les modalités de règlement des différends.

[OUTIL : Modèle de convention de groupement \(Ordre des architectes\)](#)

2.3.2 Quand doit-on conclure une convention de groupement ?

Dès lors qu'un groupement est constitué, une convention de groupement doit impérativement être conclue.

La loi n'encadrant pas le fonctionnement des groupements momentanés d'entreprises, il est en effet indispensable que les membres du groupement concluent une convention qui régira leurs rapports, notamment en cas de litige avec le maître d'ouvrage ou de défaillance de l'un d'entre eux.

Lorsque le groupement compte au moins deux architectes, la rédaction d'une convention de groupement est obligatoire.

Texte de référence : [Code de déontologie des architectes, art. 21](#)

La convention de groupement doit être rédigée au plus tôt, avant que soit déposé le dossier de candidature, afin d'éviter toute confusion sur les rôles et engagements des membres du groupement s'il est retenu pour déposer une offre.

2.3.3 Focus sur la grille de répartition des tâches

Il est indispensable d'annexer une grille de répartition des tâches :

- à la convention de groupement ;
- au contrat principal conclu avec le maître d'ouvrage afin de lui rendre opposable.

Il ne faut pas confondre la grille de répartition des tâches et l'échéancier de paiement.

L'échéancier de paiement détermine les dates de paiement des honoraires par le maître d'ouvrage en lien avec les différentes phases de l'opération.

Il ne remplace pas un descriptif précis des prestations et de leur répartition entre les cotraitants. D'ailleurs, le montant des honoraires par échéance et par cotraitant ne reflète pas toujours leur participation effective à chaque phase.

 Toutefois, si le juge ne dispose pas d'un autre document pour déterminer les limites de prestations de chaque cotraitant, il fixera les quotes-parts de responsabilité sur la base du seul échéancier de paiement, ce qui pourra conduire à des décisions inéquitables.

En outre, en l'absence de tableau de répartition des tâches, le juge pourra reconstituer une solidarité de fait entre les cotraitants, au moment de déterminer les responsabilités, même si le groupement est conjoint.

Il est donc indispensable d'annexer une grille de répartition des tâches, même si un échéancier de paiement a été contractualisé.

La grille de répartition des tâches doit être rédigée avec soin : l'exécutant de chaque tâche doit être clairement désigné.

On évitera de multiplier les fonctions (« exécute », « participe », « coordonne », « informe », etc.), au risque de créer une confusion des rôles qui pourra conduire à un saupoudrage des quotes-parts de responsabilité en cas de sinistre.

Dans les contrats globaux, il est recommandé d'associer les entreprises réalisatrice, exploitante et de maintenance aux phases de conception, afin qu'en cas de difficulté, elles ne tentent pas de reporter leur responsabilité sur la maîtrise d'œuvre sous prétexte que leurs attentes n'auraient pas été prises en compte dans les études de conception.

[OUTIL : Modèle d'annexe de répartition des tâches \(Ordre des architectes\)](#)

Outil: Modèle de grille de répartition des tâches dans le cadre d'un contrat global

2.3.4 La convention de groupement peut-elle encadrer le recours à la sous-traitance ?

S'il souhaite sous-traiter une partie de sa mission, chaque cotraitant peut individuellement conclure un contrat de sous-traitance, dans les conditions et limites prévues par le contrat liant le groupement au maître d'ouvrage (interdiction éventuelle de la sous-traitance, agrément du sous-traitant par le maître d'ouvrage, etc.).

Img



x



Exemple de clause relative à la sous-traitance dans un groupement (convention-type de l'Ordre des architectes) :

« Chaque membre du groupement peut recourir à la sous-traitance dans les conditions législatives et réglementaires en vigueur (notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance et l'article 37 du code de déontologie des architectes).

Il s'assure que ses sous-traitants qu'il soumet au mandataire pour validation en cours d'exécution du marché présentent les garanties et qualifications professionnelles nécessaires.

Il reste seul responsable des prestations sous-traitées. »

La convention de groupement peut également encadrer le recours à la sous-traitance :

- limiter la sous-traitance en chaîne ;

Exemple : le cotraitant peut sous-traiter sous réserve d'interdire à son sous-traitant de recourir lui-même à la sous-traitance.

- imposer au cotraitant de faire agréer son sous-traitant par le mandataire et/ou l'ensemble des membres du groupement.

2.3.5 A quelles obligations sont tenus les cotraitants ?

Chaque cotraitant est tenu de contribuer au bon fonctionnement du groupement.

Dans cette perspective, il est recommandé de prévoir dans la convention de groupement que chaque cotraitant sera tenu notamment de :

- exécuter la part des prestations qui lui est attribuée dans les délais contractuels qui lui sont impartis ;
- informer dans les meilleurs délais le mandataire en cas de difficultés actuelles ou à venir dans l'exécution de ses prestations, qu'elles aient ou non un impact sur l'exécution des prestations des autres cotraitants ;
- collaborer avec le mandataire en lui adressant tous les documents et toutes les informations dont il aurait besoin dans l'exercice de sa mission ;
- respecter le mandat de représentation du mandataire en s'abstenant de négocier directement avec le maître d'ouvrage ;
- prendre à sa charge les dommages causés de son propre fait au maître d'ouvrage, à des tiers et à ses cotraitants ;
- souscrire une police d'assurance adaptée aux exigences du contrat principal (ex. techniques non courantes, réemploi, etc.), couvrant sa responsabilité décennale et sa responsabilité civile professionnelle ;
- tout mettre en œuvre (outils, logiciels, formations, etc.) pour respecter les engagements pris dans le contrat principal (ex. réemploi, BIM, etc.).

 Si un compte prorata est ouvert, ses modalités de gestion ne doivent pas être prévues dans la convention de groupement. Il est préférable que les maîtres d'œuvre ne contractualisent pas d'obligation au titre du compte prorata. Pour éviter toute confusion, la gestion du compte prorata doit faire l'objet d'une convention distincte, laquelle pourra utilement se référer, en marchés privés, à la norme NF P 03-001 (art. 14) et ses annexes.

2.3.6 Comment sont rémunérés les cotraitants ?

La rémunération due à chaque cotraitant est définie dans le tableau de répartition des honoraires, annexé à la convention de groupement.

La convention de groupement peut prévoir au choix que :

- chaque cotraitant sera directement rémunéré par le maître d'ouvrage ;
- le maître d'ouvrage règlera entre les mains du mandataire l'ensemble des prestations exécutées par les cotraitants, à charge pour lui de rétrocéder les sommes revenant à chacun.

 Cette seconde option présente un risque en cas de litige avec le mandataire, qui pourra faire pression sur le cotraitant concerné en retenant les sommes qui lui sont dues. Il est donc recommandé d'opter pour un paiement direct du maître d'ouvrage qui pourra outrepasser un éventuel blocage du mandataire non justifié.

Si un compte commun est ouvert, la convention de groupement doit prévoir les modalités de gestion de ce compte.

2.3.7 Comment se répartissent les pénalités entre les cotraitants ?

La convention de groupement doit prévoir les modalités de répartition des pénalités.

Classiquement, les cotraitants s'accordent sur une répartition à l'aune des responsabilités de chacun. En cas de désaccord, le mandataire procède à une répartition au prorata des honoraires de chaque membre.

Si la convention de groupement instaure un comité directeur, décisionnaire sur cette question, chaque membre de la maîtrise d'œuvre doit veiller à disposer d'un droit de vote et que le mode de scrutin ne le place pas en situation de dépendance des autres membres.

Si la convention ne prévoit pas les modalités de répartition des pénalités, il revient au mandataire de procéder à cette répartition. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il prend le risque de supporter seul le montant global des pénalités.

Les pénalités seront appelées dans le cadre des acomptes, puis du décompte général.

2.3.8 Comment gère-t-on la défaillance d'un cotraitant ?

Un cotraitant est considéré comme défaillant lorsqu'il n'exécute pas ses obligations contractuelles dans les délais impartis, après mise en demeure du maître d'ouvrage et/ou du mandataire restée infructueuse.

La convention de groupement doit prévoir :

- les modalités de constat de la défaillance du cotraitant : [constat de chantier](#) ou constat de commissaire de justice (ex-huissier) le cas échéant, envoi d'une mise en demeure par LRAR, constat contradictoire de l'avancement des prestations du cotraitant défaillant, etc. ;
- les sanctions : exclusion du cotraitant défaillant, application de pénalités, etc. ;
- la procédure à suivre en cas d'exclusion du cotraitant défaillant : substitution par un tiers (en cotraitance ou en sous-traitance) ou un autre membre du groupement, etc. ;
- le règlement des conséquences dommageables résultant de cette défaillance : mise à la charge du cotraitant défaillant des pénalités, frais et préjudices avérés.

Focus sur la résiliation partielle du contrat principal à l'égard du cotraitant défaillant :

La première difficulté tient à l'acceptation par le cotraitant défaillant de la résiliation du contrat en ce qui le concerne. Un terrain d'entente doit être trouvé avec les autres membres du groupement.

A défaut, le groupement par la voix de son mandataire doit solliciter le maître d'ouvrage pour qu'il prenne l'initiative de cette résiliation.

Seul le maître d'ouvrage peut procéder à la résiliation : le mandataire ne peut le faire à sa place.

La seconde difficulté réside dans les conditions de reprise des prestations du cotraitant défaillant.

Elles doivent être entérinées par la conclusion d'un avenant à la fois au contrat de maîtrise d'œuvre et à la convention de groupement.

Trois options s'offrent au groupement :

- la substitution du cotraitant défaillant par un tiers qui intégrera le groupement. Dans ce cas, l'avenant se borne à constater cette substitution (sur les conditions de remplacement d'un cotraitant défaillant en marchés publics) ;
- une nouvelle répartition des prestations et des honoraires est définie entre les membres du groupement qui poursuivent l'opération, de manière à substituer le cotraitant défaillant ;
- l'un des membres du groupement fait appel à un sous-traitant pour prendre en charge la mission du cotraitant défaillant.

Dans tous les cas, cette nouvelle répartition des prestations doit tenir compte des compétences de chacun et de ses conditions d'assurance.

Si le groupement ou le mandataire est solidaire, il sera d'autant plus tenu de trouver une solution de substitution, au risque sinon d'engager sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage.

L'avenant doit régler, autant que faire se peut, les incidences financières et de délai liées à la défaillance du cotraitant, afin de purger ce sujet.

Pour anticiper une situation de blocage liée au refus du cotraitant défaillant de quitter le projet, il peut utilement être prévu au contrat de maîtrise d'œuvre une clause par laquelle le maître d'ouvrage s'engage à résilier le contrat à l'égard du cotraitant défaillant sur demande des autres membres du groupement.

2.4 Quel est le rôle du mandataire du groupement ?

2.4.1 Qui est le mandataire ?

Le groupement désigne parmi ses membres un mandataire. A défaut, le maître d'ouvrage désigne le mandataire ; le plus souvent, il choisira le cotraitant qui dispose de la plus grande part d'intérêt dans l'opération.

Le mandataire est l'interlocuteur unique du maître d'ouvrage, il représente l'ensemble des membres et coordonne les prestations des cotraitants.

En marchés publics, le maître d'ouvrage peut exiger que le mandataire du groupement ait un profil spécifique, à condition :

- de l'avoir mentionné dans les documents de la consultation ([CCP, art. R. 2142-27](#)) ;
- que cette exigence soit justifiée par l'objet du marché et les responsabilités du mandataire (à propos d'un appel d'offres imposant que le mandataire du groupement soit un bureau d'études : [CAA Douai, 3^{ème} ch., 6 octobre 2016, n° 14DA02026](#)).

2.4.2 Le mandataire est-il toujours solidaire des autres cotraitants ?

Non, le mandataire n'est pas nécessairement solidaire des autres cotraitants.

Il le devient dans deux hypothèses :

- si le groupement est solidaire : au même titre que les autres cotraitants, le mandataire est solidaire de l'exécution de la totalité des prestations confiées au groupement ;
- si le groupement est conjoint mais que le maître d'ouvrage exige que le mandataire soit solidaire (groupement conjoint avec mandataire solidaire).

Ce montage contractuel expose le mandataire à assumer seul la défaillance de ses cotraitants ; il est donc fortement déconseillé aux maîtres d'œuvre intervenant en qualité de mandataires.

A noter qu'en marchés publics, il est recommandé de se référer au CCAG Mœ, qui précise que la solidarité du mandataire d'un groupement conjoint cesse à la date à laquelle ses obligations contractuelles prennent fin ([CCAG Mœ, art. 3.5.2](#)).

Lorsqu'un cotraitant maître d'œuvre est mandataire, il lui est recommandé :

- d'intervenir en qualité de mandataire non-solidaire d'un groupement conjoint ;
- si le maître d'ouvrage exige que le mandataire soit solidaire : d'exiger que le groupement soit solidaire (pour ne pas être le seul à supporter l'éventuelle défaillance d'un autre cotraitant).

Si le maître d'œuvre ne parvient pas à convaincre le maître d'ouvrage et doit intervenir en tant que mandataire solidaire d'un groupement conjoint, il est recommandé de prévoir dans la convention de groupement qu'il sera garanti par les autres cotraitants en cas de mise en jeu de la solidarité.



Exemple de clause :

« Lorsque, par suite de la mise en jeu de la solidarité, le mandataire est recherché pour des prestations incombant aux autres membres, ceux-ci s'engagent à en faire immédiatement leur affaire personnelle et à le couvrir de toutes les conséquences financières ou autres pouvant résulter des décisions, réclamations ou mesures coercitives du maître d'ouvrage. Les autres membres, les tiers, les sous-traitants, les fournisseurs ne peuvent se prévaloir de la solidarité incombant au mandataire. »

2.4.3 Quelle est la mission du mandataire ?

La convention de groupement, mais parfois également le contrat principal conclu avec le maître d'ouvrage, indiquent l'étendue de la mission du mandataire.

Classiquement, sans que cette liste soit impérative ou limitative, le mandataire :

- présente la candidature du groupement au maître d'ouvrage ;

- signe le marché et ses éventuels avenants au nom et pour le compte de tous les cotraitants ;
- transmet au maître d'ouvrage les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément de leurs conditions de paiement ;
- transmet au maître d'ouvrage les plans et documents techniques réalisés par les cotraitants ;
- joue le rôle d'intermédiaire entre le maître d'ouvrage et les cotraitants ;
- reçoit les situations mensuelles, le projet de décompte final et le décompte final des cotraitants qu'il transmet au maître d'ouvrage, élabore le projet de décompte final du groupement ;
- répartit, avec leur accord, les pénalités entre les cotraitants ;
- établit le calendrier des travaux en accord avec les co-traitants ;
- contrôle le respect des délais contractuels par les cotraitants.

2.4.4 La mission du mandataire est-elle rémunérée ?

La mission du mandataire peut ou non faire l'objet d'une rémunération.

Le cas échéant, le marché principal et la convention de groupement précisent les modalités de la rémunération du mandataire. Elle est intégrée dans le tableau de répartition des honoraires.

Elle doit être proportionnelle à l'étendue des missions et aux responsabilités confiées au mandataire.

2.4.5 Comment prévenir les éventuels abus de pouvoir du mandataire ?

Lorsque le maître d'œuvre n'est pas le mandataire du groupement, il peut se retrouver en situation de dépendance vis-à-vis d'un mandataire doté de larges pouvoirs. Il en va souvent ainsi dans les contrats globaux.

Exemple : les abus sont fréquents lors de l'établissement du décompte du groupement, en particulier en ce qui concerne la répartition des honoraires complémentaires ou des pénalités. Il revient en effet au mandataire de relayer auprès du maître d'ouvrage les demandes d'honoraires complémentaires de ses cotraitants, mais il peut être tenté de privilégier ses propres prétentions.

Pour éviter cette situation préjudiciable, il est important de contrôler l'étendue du mandat confié tel que contractualisé.

L'action du mandataire s'inscrit en effet dans le cadre d'un mandat exprès qui lui est donné par les cotraitants ([C.civ. art. 1984](#)) par le biais de la convention de groupement. Tout acte accompli par le mandataire en dehors de ce cadre contractuel n'engage pas les autres cotraitants.

La convention de groupement doit donc détailler précisément les missions confiées au mandataire.

Il peut également être utile de limiter les pouvoirs confiés au mandataire afin d'éviter les situations de dépendance des autres membres à son égard et de contrôler son action :

- privilégier le choix d'un paiement direct des cotraitants par le maître d'ouvrage et, en cas de paiement direct du maître d'ouvrage, ne pas le conditionner au visa du mandataire ;
- imposer au mandataire de mettre les cotraitants concernés en copie de ses échanges lorsqu'il communique sur des sujets importants avec le maître d'ouvrage ;
- identifier les sujets à propos desquels le mandataire devra obligatoirement consulter les cotraitants avant de se mettre en rapport avec le maître d'ouvrage (ex. projet de décompte final du groupement) ;
- si le mandataire est habilité à prendre des décisions ou signer des actes juridiques au nom et pour le compte des cotraitants, prévoir des critères ou seuils au-delà desquels il est obligé de solliciter l'accord préalable des cotraitants concernés ;

- créer des instances de décision internes au groupement pour les questions majeures, etc.

2.4.6 Quand la mission du mandataire prend-elle fin ?

La durée de la mission du mandataire est généralement calquée sur celle du contrat principal conclu avec le maître d'ouvrage.

Il est recommandé de déterminer dans la convention de groupement la date à laquelle la mission du mandataire prendra fin.

La convention de groupement doit également prévoir les conditions de son éventuelle révocation en cours de mission :

- les motifs de révocation : défaillance dans l'exercice de sa mission, exclusion du contrat principal, liquidation judiciaire, incapacité physique ou décès du mandataire, etc. ;
- les modalités de révocation : décision des autres cotraitants prise à la majorité ou à l'unanimité, de manière automatique dans certaines hypothèses (ex. en cas d'exclusion du contrat principal par le maître d'ouvrage ou de décès), etc.

2.4.7 Comment gérer la défaillance éventuelle du mandataire ?

La défaillance du mandataire résulte de l'inexécution de ses fonctions de mandataire après mise en demeure du maître d'ouvrage et/ou d'un ou plusieurs membres du groupement restée infructueuse.

Elle est de nature à impacter sensiblement le déroulement de l'opération. Afin d'éviter une situation de blocage, la convention de groupement doit prévoir les modalités de son remplacement :

- les modalités de constat de la défaillance du mandataire : envoi d'une mise en demeure par LRAR par un membre du groupement ou le maître d'ouvrage, constat contradictoire des prestations relevant du mandat non exécutées, etc. ;
- les sanctions : révocation du mandat, exclusion du groupement, application de pénalités, etc. ;
- la procédure de remplacement : par un autre cotraitant, un tiers intégrant le groupement, etc. ;
- la prise en charge des conséquences dommageables résultant de cette défaillance : mise à la charge du mandataire défaillant des pénalités, frais et préjudices supportés par les autres cotraitants.

En marchés publics, lorsqu'il est fait référence au CCAG Mœ, si la mise en demeure qu'il a adressée au mandataire reste sans suite, le maître d'ouvrage invite les membres du groupement à désigner, sous trente jours, un autre mandataire parmi eux. A défaut, et à l'issue de ce délai, le cotraitant exécutant la part financière la plus importante restant à réaliser d'ici la fin du marché devient le nouveau mandataire ([CCAG Mœ, art. 3.5.4](#)).

2.5 Focus sur les conventions de groupement dans le cadre de contrats globaux

Les groupements en contrats globaux associent des maîtres d'œuvre à des entreprises dont le poids économique et la part d'intérêt dans l'opération sont sans commune mesure avec ceux d'une agence d'architecture ou d'un bureau d'études.

Sans être toujours leaders dans les décisions relatives à l'opération et à la vie du groupement, les maîtres d'œuvre supportent pourtant les mêmes engagements que leurs cotraitants aux termes du contrat principal (engagements de performance, pénalités, garanties financières, etc.).

La convention de groupement doit donc être rédigée, dans la mesure de possible, dans l'optique de rétablir un équilibre contractuel entre les cotraitants.

2.5.1 Comment s'effectue la prise de décision au sein du groupement ?

Les décisions sont généralement confiées à des comités internes au groupement qui peuvent être :

- sur les opérations d'ampleur, un comité de pilotage constitué d'opérationnels pour les décisions relatives à la bonne conduite du projet ;
- plus souvent un comité directeur constitué des représentants des cotraitants disposant d'un pouvoir d'engagement qui statue sur les décisions majeures (ex. répartition des tâches, allocation de moyens humains supplémentaires, répartition des pénalités, défaillance d'un cotraitant, etc.).

La constitution de ces comités permet d'organiser la prise de décision au sein du groupement, de ne pas laisser un blanc-seing au mandataire et de l'obliger à rendre des comptes sur sa gestion.

Elle perd toutefois tout intérêt pour les maîtres d'œuvre s'ils ne sont pas correctement représentés dans ces instances ou que le mode de scrutin ne leur permet pas de faire valoir leur position.

La convention de groupement doit ainsi préciser :

- les modalités de saisine et les pouvoirs de ces comités ;
- leur composition en intégrant les maîtres d'œuvre ;
- les conditions de vote (mode de scrutin, attribution des voix, droits de veto, etc.).

 Les maîtres d'œuvre doivent être vigilants sur l'attribution des voix et le mode de scrutin car ces comités peuvent être amenés à prendre des décisions majeures. Ils ne doivent pas se retrouver en minorité face aux entreprises réalisatrice et exploitante.

Il est fréquent que le sous-groupement de conception dispose d'une seule voix face à l'entreprise réalisatrice et à l'exploitant et se trouve ainsi en minorité. Pour éviter cette situation, il est recommandé de prévoir que :

- chaque cotraitant maître d'œuvre sera représenté au comité et disposera d'une voix ;
- les décisions ayant un impact financier seront prises à l'unanimité.

2.5.2 Comment se répartissent les pénalités entre les membres du groupement ?

La répartition des pénalités est un sujet central dans les contrats globaux, lesquels sont souvent assortis d'engagements de performance sanctionnés, en cas de non-respect, par des pénalités dont le montant peut être très élevé.

Les modalités de répartition des pénalités prévues dans la convention de groupement doivent donc faire l'objet d'une attention toute particulière, afin que les maîtres d'œuvre ne soient pas exposés au paiement de pénalités disproportionnées.

Le montant des pénalités est généralement en rapport avec la rémunération du groupement, mais il ne faut pas oublier qu'au sein du groupement, ce sont les entreprises réalisatrice et exploitante qui vont principalement bénéficier de cette rémunération.

Outre les recommandations communes à tous les contrats, il est recommandé de :

- dans la mesure du possible, exonérer les maîtres d'œuvre de toute pénalité ou prévoir un plafond au titre des pénalités et des responsabilités susceptibles d'être retenues contre les maîtres d'œuvre, en rappelant que :
 - ils ne sont en principe débiteurs que d'une obligation de moyen (et non de résultat) ;
 - leur structuration économique ne leur permet pas d'absorber des pénalités sauf à porter atteinte à leur pérennité ;
 - les pénalités ne sont pas assurables ;
- si les autres cotraitants refusent d'exonérer les maîtres d'œuvre :
 - bien dissocier les périmètres d'application des pénalités (ex. si les pénalités concernent l'exploitation de l'ouvrage, seule l'entreprise exploitante doit les supporter) ;
 - prévoir une répartition des pénalités en lien avec la part d'intérêt de chaque cotraitant dans un souci d'équité.

Lors des négociations, l'objectif est de convaincre que les maîtres d'œuvre ne tentent pas de se déresponsabiliser en écartant l'application de pénalités à leur égard, mais uniquement de rétablir un équilibre contractuel.

L'application de pénalités à l'égard d'un cotraitant n'empêche d'ailleurs pas ce dernier d'effectuer un recours contre le maître d'œuvre qui aurait commis une faute à l'origine de cette pénalité (ex. erreur de conception ayant généré une difficulté d'exploitation).

2.5.3 Faut-il accepter de recourir au mandat tournant ?

Le « mandat tournant » est une pratique qui consiste à désigner un maître d'œuvre, généralement l'architecte, comme mandataire du groupement en phase de conception, puis l'entreprise principale en phase d'exécution des travaux.

Cette pratique permet au maître d'œuvre d'être l'interlocuteur privilégié du maître d'ouvrage dans la phase de conception afin de garantir la qualité architecturale du projet.

Elle doit cependant être encadrée.

Pour rappel, lorsque le maître d'œuvre est mandataire solidaire, il doit se substituer aux cotraitants défaillants, en exécutant les prestations lui-même ou en les sous-traitant.

En phase de conception, les entreprises réalisatrice et exploitante contribuent à la conception ; elles sont considérées comme des « concepteurs ».

Leur substitution par le maître d'œuvre mandataire si elles venaient à être défaillantes ne poserait donc pas de difficulté particulière en termes de qualifications, d'assurances et de déontologie.

La difficulté tient au fait que ce montage va perdurer dans le temps : alors que le mandat aurait dû tourner, le maître d'œuvre va devoir le conserver en phase d'exécution des travaux et assumer la réalisation de l'ouvrage.

Or, au-delà de sa capacité à le faire, il n'est pas assuré pour réaliser des travaux . Sans compter que, si le maître d'œuvre mandataire est un architecte, sa déontologie le lui interdit.

Le recours au mandat tournant n'est donc envisageable qu'à condition que le contrat principal conclu avec le maître d'ouvrage comporte une clause de réexamen.

Cette clause doit prévoir qu'en cas de défaillance des entreprises réalisatrice et exploitante, le maître d'ouvrage entérinera l'intégration d'une nouvelle entreprise dans le groupement pour réaliser les travaux.



Exemple de clause de réexamen en cas de défaillance d'un cotraitant :

« Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d'exécution :

Sur proposition du mandataire, le maître d'ouvrage pourra substituer un des membres du groupement afin de le remplacer.

Le maître d'ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d'un des cas d'interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le maître d'ouvrage acceptera ou non la substitution.

Cette substitution ne pourra emporter d'autres modifications substantielles au marché.

Le remplaçant proposé pourra être soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.

Le remplacement pourra intervenir, après accord du mandataire du groupement et du maître d'ouvrage, dans les hypothèses suivantes :

- cessation d'activité ;
- cession de contrat ;
- décès ;
- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou risquant d'empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles ;
- défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles ;
- sortie volontaire d'un membre du groupement. »

Contenu et durée de la mission

3.1 Qui fait quoi ?

L'acte de construire réunit plusieurs intervenants :

- un maître d'ouvrage, éventuellement représenté par un maître d'ouvrage délégué et/ou assisté d'un ou plusieurs assistant(s) à maîtrise d'ouvrage : il assume la conduite de l'opération ;
- une équipe de maîtrise d'œuvre (architecte et bureaux d'études) : elle conçoit et contrôle la conformité des ouvrages aux prescriptions des marchés de travaux ;
- des entreprises : elles construisent ;
- le cas échéant, un contrôleur technique : il vérifie que les ouvrages sont réalisés conformément aux normes en vigueur, à la réglementation, aux avis techniques et aux règles de l'art.

Outil: Organigramme des relations contractuelles

3.1.1 Le maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage est la personne pour qui le projet est réalisé.

Il s'agit le plus souvent du propriétaire du terrain sur lequel le projet est réalisé.

Il assume la conduite de l'opération (obligations du maître d'ouvrage) ou la délègue.

3.1.2 Le maître d'ouvrage délégué

Le maître d'ouvrage peut confier l'exercice de tout ou partie de ses attributions à un maître d'ouvrage délégué (MOD).

Il s'agit d'un mandat conférant une fonction de représentation au MOD. Son titulaire n'a pas la qualité de constructeur.

En marchés publics, le maître d'ouvrage peut uniquement déléguer :

- la définition des conditions administratives et techniques sur lesquelles l'ouvrage sera étudié et exécuté ;
- la conclusion et la gestion du marché du maître d'œuvre approuvé par le maître d'ouvrage ;
- l'approbation des avant-projets et accord sur le projet ;
- la conclusion et la gestion des marchés des entreprises retenues par le maître d'ouvrage ;
- le versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre et des travaux ;
- la réception de l'ouvrage.

Texte de référence : [CCP, art. L. 2422-6](#)  Il n'est pas envisageable pour un maître d'œuvre d'accepter des missions de MOD, en raison du conflit d'intérêts existant. En tout état de cause, les maîtres d'œuvre ne sont pas assurés à ce titre.

Focus

Focus sur le contrat de promotion immobilière vs la contractance générale :

Le contrat de promotion immobilière est un mandat par lequel une société de projet confie à un promoteur, qui prend la qualité de maître d'ouvrage, la réalisation de l'ensemble de son projet immobilier moyennant un prix convenu.

Le promoteur assume la responsabilité de la coordination des opérations d'étude, d'exécution et de mise à disposition des usagers du programme ([C. civ., art. 1831-1](#)).

Ce montage contractuel, qui implique une délégation de la maîtrise d'ouvrage, ne doit pas être confondu avec le cas particulier de la contractance générale.

Lorsque le maître d'ouvrage fait appel à un contractant général, il conclut un contrat d'entreprise (et non un mandat) par lequel il lui confie l'intégralité des études et des travaux à prix et délais convenus.

Il peut s'agir d'une entreprise ou d'un architecte s'il a monté une structure commerciale dédiée à cette activité.

Le contractant général, qui a la qualité de constructeur, aura lui-même recours à la sous-traitance pour tout ou partie de ses missions.

Img



×



3.1.3 L'assistant à maîtrise d'ouvrage

Le maître d'ouvrage peut se faire assister par un assistant à maîtrise d'ouvrage (AMO), « notamment en ce qui concerne tout ou partie de l'élaboration du programme, la fixation de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération ou le conseil spécialisé dans un domaine technique, financier, juridique ou administratif » ([CCP art. L. 2422-2](#)).

En marchés publics comme en marchés privés, l'AMO a un rôle de conseil et de proposition vis-à-vis du maître d'ouvrage, à l'exclusion de toute fonction de représentation ; il ne prend pas de décision à la place du maître d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre.

L'AMO n'a pas la qualité de constructeur.

A noter que la frontière entre les missions d'AMO et de maîtrise d'œuvre est parfois délicate à tracer. Il existe donc un fort risque de requalification du contrat d'AMO en contrat de maîtrise d'œuvre.

Outil: Contrat-type d'AMO

3.1.4 Le bureau d'études techniques

Les missions réalisées par les bureaux d'études techniques (BET) peuvent être rangées en deux catégories :

- Les études techniques par spécialité : le BET est sollicité en tant que spécialiste d'un sujet tel que les structures, la thermique, les fluides, l'acoustique, etc.

Les BET peuvent être missionnés pour des lots techniques avec plusieurs spécialités, sous réserve de disposer des garanties d'assurances correspondantes ;

- La maîtrise d'œuvre : le BET est sollicité pour une mission générale, qu'il s'agisse de la conception sur les aspects techniques de l'ouvrage à réaliser ou du suivi global du chantier. Cette mission peut comporter les mêmes éléments de mission que ceux confiés à un architecte.

Le contrat conclu par le BET directement avec le maître d'ouvrage lui confère la qualité de constructeur.

Outil : Contrat-type adapté aux bureaux d'études

3.1.5 Le contrôleur technique

En quoi consiste la mission du contrôleur technique ?

Le contrôleur technique a notamment pour mission de :

- contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages ;
- intervenir à la demande du maître d'ouvrage et lui donner son avis sur les problèmes d'ordre technique. Cet avis porte notamment sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes ; des missions complémentaires peuvent lui être confiées.

Le contrôleur technique est directement rattaché au maître d'ouvrage. Il a la qualité de constructeur.

Les missions de contrôle technique font l'objet d'une dénomination codifiée commune à tous les contrôleurs techniques. De même que leurs modalités d'exécution, elles sont détaillées dans la norme NFP P03-100.

Par définition, le contrôleur technique est maître de sa mission.

Le maître d'œuvre doit-il contrôler les prestations du contrôleur technique ?

Il appartient au maître d'œuvre de tenir compte, dans sa conception, des avis du contrôleur technique et de favoriser la levée des avis suspendus qui peuvent faire obstacle à la réception des travaux.

En revanche, il n'a pas à contrôler la bonne exécution par le contrôleur technique de ses prestations.



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre s'assure que le bureau de contrôle rédige son rapport final sans réserve, et met les moyens en œuvre pour atteindre ce résultat. A défaut, il en assumera l'entière responsabilité. »

Le maître d'œuvre doit uniquement s'assurer que les entreprises prennent en compte les avis du bureau de contrôle.



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre est chargé de vérifier que l'entreprise fournit tous les documents au contrôleur technique, que ce dernier donne son avis dans les délais qui lui sont impartis et que l'entreprise suit les avis émis par le contrôleur technique. »

Si un arbitrage est nécessaire à raison d'un avis contesté, il est recommandé au maître d'œuvre de :

- demander au contrôleur technique d'explicitier son avis ;
- au besoin, en informer la maîtrise d'ouvrage afin qu'elle prenne position sur les suites à lui donner.

Dans tous les cas, il est périlleux de s'écarter des avis du contrôleur technique. Le recours à des études complémentaires peut permettre de trancher la difficulté.

3.2 Comment la mission doit-elle être décrite dans le contrat ?

Le contrat doit détailler les limites de prestations du maître d'œuvre, constituées par :

- le périmètre de son intervention ;

Exemple de clause : « La mission du maître d'œuvre portera exclusivement sur le bâtiment A, à l'exclusion du bâtiment B. »

- la typologie de ses missions.

Quelques bons réflexes de rédaction :

- Les expressions « liste non-exhaustive », « notamment », « etc. », qui sous-entendent que les prestations ne sont pas décrites de manière limitative, sont à proscrire ;
- Il ne faut pas hésiter à exclure expressément les prestations que le maître d'œuvre n'entend pas prendre en charge, surtout si le maître d'ouvrage ne les confie pas à un autre intervenant (ex. études géotechniques) ;
- Le descriptif de la mission peut faire l'objet d'une annexe au contrat (ex. grille détaillée des prestations) pour alléger le corps principal du contrat ;

- L'échéancier de paiement ne remplace pas un descriptif précis des prestations.
En effet, si les différentes phases de la mission y sont rappelées en lien avec les échéances de paiement, les prestations propres à chaque phase n'y sont généralement pas détaillées.
Par ailleurs, le montant des honoraires par échéance ne reflète pas toujours la participation effective du prestataire à chaque phase.

Plus le contrat est précis, plus il est sécurisant :

- Les limites de prestations, telles qu'elles sont décrites dans le contrat, vont orienter le juge lorsqu'il devra déterminer les responsabilités en cas de sinistre.

Exemple : si le contrat confie au maître d'œuvre l'établissement des seules pièces techniques des marchés de travaux, il ne pourra lui être reproché les omissions et imprécisions des pièces administratives.

- Le maître d'ouvrage ne pourra pas exploiter l'imprécision du contrat pour contraindre le maître d'œuvre à exécuter une tâche qu'il estimerait comprise dans son forfait d'honoraires, alors qu'elle devrait en réalité donner lieu à un complément de rémunération.

Exemple : si le contrat exclut le visa technique des études d'exécution, le maître d'ouvrage ne peut pas l'imposer au maître d'œuvre sans lui octroyer en parallèle un honoraire complémentaire.

- Si le contrat emploie le conditionnel à propos d'un élément de mission, celui-ci ne revêt pas un caractère définitif sauf à ce que le maître d'ouvrage en exige l'exécution.

Exemple : il ne peut être reproché au maître d'œuvre un manquement à son devoir de conseil en lien avec l'examen des offres des entreprises si le contrat employait le conditionnel à propos de cette prestation et que le maître d'ouvrage n'a pas levé l'option.

- Il ne faut pas hésiter à contextualiser la mission dans le préambule du contrat.

En cas de contestation sur le sens d'une clause, les juges recherchent l'intention des parties ([C. civ., art. 1189](#)). Il peut donc être utile de « raconter l'histoire du contrat ».

Exemple : le contrat fait-il suite à des études préliminaires ?

3.3 Qu'est-ce qu'une mission de maîtrise d'œuvre ?

3.3.1 Quels sont les éléments de mission susceptibles d'être confiés à un maître d'œuvre ?

Le rôle du maître d'œuvre dépend des missions qui lui sont confiées contractuellement par le maître d'ouvrage. C'est donc au regard de l'étendue de la mission souscrite que son rôle est défini. Il est ainsi fondamental de considérer d'abord les termes du contrat.

Tant en marchés publics qu'en marchés privés, les parties se réfèrent classiquement aux éléments de mission définis aux [articles R. 2431-4 et suivants du Code de la commande publique](#) :

- les études d'esquisse (ESQ) ;
- les études d'avant-projet (AVP) qui regroupent :
 - les études d'avant-projet sommaires (APS) ;

- les études d'avant-projet détaillées (APD) ;
- le dossier de demande de permis de construire (PC) ;
- les études de projet (PRO) ;
- l'assistance du maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT) ;
- la direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ;
- l'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception (AOR) et pendant la période de garantie de parfait achèvement (GPA), qui peut inclure la constitution du dossier des ouvrages exécutés (Dœ) ;
- l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par une entreprise chargée des travaux (VISA) ou les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre (EXE).

Le maître d'œuvre peut également se voir confier des missions complémentaires, telles que :

- des études de diagnostic pour les opérations de réhabilitation de bâtiment (DIAG) ;
 - le dossier de Travaux Modificatifs Acquéreurs (TMA) ;
 - la synthèse (SYN) ;
 - l'Ordonnancement, le Pilotage et la Coordination du chantier (OPC).
-  Les contrats-type de l'Ordre des architectes incluent un certain nombre de missions, qui devront être respectées par le maître d'œuvre s'il les souscrit. Il lui appartient donc de s'assurer, en amont de la conclusion de son contrat, de sa capacité à prendre en charge ces missions et livrables. Si tel n'est pas le cas, il lui est recommandé d'adapter les conditions de son intervention afin de ne pas être placé en difficulté.

3.3.2 Quels sont les livrables produits par la maîtrise d'œuvre ?

Les livrables désignent les documents devant être remis par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage. Ils représentent le projet.

La liste des livrables doit être déterminée par les parties au regard de la nature du projet, des attentes du maître d'ouvrage et de la capacité du maître d'œuvre à les produire.

Exemple : dans le cadre d'une opération pour un particulier, la liste des livrables peut se limiter aux documents principaux tels que les études, le dossier de demande de permis de construire, les comptes-rendus de chantier, etc.

 Lorsque le contrat comporte une liste de livrables, le maître d'œuvre est susceptible d'engager sa responsabilité contractuelle s'il ne les transmet pas.

Il doit donc évaluer objectivement et avant la signature du contrat sa capacité à les produire, en tenant compte de leur nature, de leur format (que le maître d'ouvrage peut imposer) et des délais de transmission.

 En toutes circonstances, le maître d'œuvre ne doit pas s'engager sur la transmission de livrables dont il n'a pas la maîtrise (ex. un rapport géotechnique).

Le contrat peut prévoir les modalités et délais dans lesquels les livrables seront transmis.  Exemple de clause issue du contrat-type de l'Ordre des architectes :

« Les prestations sont remises de façon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d'en attester la date de remise.

Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre conviennent des formats informatiques des prestations remises de manière dématérialisée.

Les prestations suivantes peuvent faire l'objet d'une remise matérialisée (dossier papier) en un seul exemplaire : [à compléter] »

3.3.3 Quels sont les niveaux de définition des études de conception ?

Le niveau de définition se précise au fur et à mesure des études .

Etudes Niveau de définition
(CCTP-type de l'Ordre des architectes)

ESQ Formalisation graphique de la solution préconisée :
- plan de masse au 1/500^e
- plans des niveaux significatifs établis à l'échelle de 1/500^e avec éventuellement certains détails significatifs au 1/200^e
- expression de la volumétrie d'ensemble avec éventuellement une façade significative au 1/200^e

APS Plans, coupes et élévations des constructions à l'échelle du 1/200^e avec certains détails significatifs au 1/100^e

APD Formalisation graphique de la solution architecturale préconisée :
- plans d'insertion dans l'environnement, de masse et de toitures, aux échelles adaptées au projet
- plans, coupes et élévations des constructions à l'échelle du 1/100^e avec certains détails au 1/50^e

Formalisation graphique des solutions techniques préconisées sur la base des plans architecturaux :

- plans de principes des structures et leurs prédimensionnements
- tracés unifilaires de réseaux et terminaux au 1/100^e (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.)
- tracés des réseaux extérieurs

- PRO Documents graphiques (notamment) :
- Formalisation graphique du projet sous forme de plans, coupes et élévations de l'ouvrage et de ses abords extérieurs à l'échelle de 1/50^e, incluant les plans ou schémas des ouvrages de second œuvre, ainsi que les détails significatifs de conception architecturale à une échelle variant de 1/20^e à 1/2
 - Plans des fondations, des ouvrages d'infrastructure, y compris terrassements généraux, tracés des canalisations enterrées, et de structure, avec principaux diamètres, dimensionnement et niveaux du 1/100^e au 1/50^e des fondations superficielles et profondes (ouvrages principaux), plans des différents niveaux du 1/100^e au 1/50^e
 - Plans de chauffage, climatisation et plomberie sanitaire avec prédimensionnement des machineries diverses, tracés unifilaires des principaux réseaux et implantation des terminaux au 1/100^e
 - Plans d'électricité, courants forts et courants faibles, précisant les tracés des principaux chemins de câbles, l'implantation des tableaux et appareillages du 1/100^e au 1/50^e

Outil: Tableau indicatif des niveaux de définition

3.4 En quoi consistent les missions de faisabilité ? (DIAG/ESQ)

3.4.1 Quel est l'enjeu des études de faisabilité ?

Les études de faisabilité déterminent le caractère réalisable ou non du projet. C'est sur leur base que le maître d'ouvrage va décider de poursuivre ou d'abandonner l'opération.

Elles ne se substituent pas à des études de conception approfondies et ne permettent donc pas d'engager des travaux.

Il est important de sensibiliser le maître d'ouvrage sur l'utilisation qui pourra en être faite, notamment si le projet se poursuit avec un autre maître d'œuvre que leur auteur, en insérant une clause spécifique dans le contrat de maîtrise

d'œuvre (de même que sur les études et plans).  Exemple de clause sur l'utilisation des études de faisabilité :

« La présente étude a pour seul objet de vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site. Elle ne se substitue pas à la réalisation d'études de conception plus approfondies, lesquelles permettront d'engager des travaux. Elle n'engage pas la responsabilité de son auteur sur l'utilisation qui en serait faite par un tiers intervenant. »

3.4.2 En quoi consiste la mission de diagnostics (DIAG) ?

3.4.2.1 Qu'est-ce qu'un diagnostic réglementaire ? Qu'est-ce qu'un diagnostic technique ?

Il ne faut pas confondre les diagnostics réglementaires et les diagnostics techniques.

Les diagnostics réglementaires

Obligatoires pour le maître d'ouvrage (propriétaire, acquéreur ou preneur d'un bien immobilier), ils consistent à établir des états, diagnostics ou constats techniques prévus par les textes législatifs et réglementaires (ex. amiante, plomb, etc.).

Ces diagnostics ne relèvent pas de la mission du maître d'œuvre ; ils sortent d'ailleurs de son champ de compétence.

Si le maître d'œuvre contractualise une mission de diagnostics réglementaires, il lui appartient, pour certains d'entre eux, de justifier d'une attestation de compétence et de souscrire une garantie d'assurance spécifique.

Outil: Tableau synthétique des diagnostics réglementaires

Les diagnostics techniques

En lien avec la faisabilité de l'opération, ils permettent d'avoir une bonne connaissance du site, des matériaux en place, des structures existantes et des réseaux suivant les nécessités du programme.

Ces diagnostics ont pour objet, sans que cette liste soit exhaustive, de :

- connaître les existants en vue d'adapter le projet à la performance acoustique recherchée ;
- anticiper l'accessibilité des existants aux personnes à mobilité réduite (PMR) ;
- identifier la nature du sol, notamment la présence éventuelle d'argiles gonflantes susceptibles de déstabiliser les ouvrages insuffisamment fondés ;
- connaître la structure des existants (fondations, murs, poteaux et planchers) et notamment leur résistance aux séismes ;
- mesurer la géométrie tridimensionnelle des ouvrages, leurs aplombs et leurs déformations éventuelles ;
- identifier la présence d'amiante dans les ouvrages de bâtiment (panneaux de façade, joints, réseaux, revêtements, équipements, etc.) ;
- identifier la présence éventuelle de radon (gaz radioactif d'origine naturelle provenant surtout des sols granitiques et volcaniques) ;
- calculer la performance thermique de l'enveloppe du bâtiment, des équipements de production, de distribution, d'émission de chaleur et de froid, etc. afin de l'améliorer ;
- connaître l'état des réseaux de gaz, d'électricité, d'eau, d'évacuation et autres fluides, etc. et des équipements associés ;
- connaître l'état des installations de sécurité incendie.

Certains d'entre eux peuvent être réalisés par un architecte (ex. mesurage des volumes et des surfaces), mais ils relèvent bien souvent de la compétence exclusive de bureaux d'études (ex. diagnostic structure).

Le maître d'œuvre doit informer le maître d'ouvrage de leur caractère indispensable, pour qu'il prenne en considération le coût correspondant dans l'établissement de son budget.

Il s'agit de missions complémentaires que le maître d'œuvre peut ou non contractualiser, en fonction de son champ de compétence.

S'il ne réalise par ces missions, deux options sont envisageables :

- soit le maître d'ouvrage confie la mission directement à un autre spécialiste, par contrat distinct ;
- soit le maître d'œuvre contractalise la mission, qu'il sous-traitera en veillant à bien la valoriser.

A noter toutefois que ce montage contractuel conduit le maître d'œuvre, en sa qualité de donneur d'ordres à l'égard du sous-traitant, à assumer en première ligne la responsabilité des études.

Focus

Focus sur les diagnostics techniques dans une copropriété :

En cas de travaux dans une copropriété, le périmètre d'intervention du maître d'œuvre est limité au(x) lot(s) de copropriété, objet des travaux.

Le diagnostic du maître d'œuvre ne consiste pas à se prononcer sur l'état des parties communes, mais il doit en revanche se préoccuper de l'ensemble des contraintes techniques inhérentes à l'immeuble (ex. capacité portante du plancher sur lequel les travaux seront réalisés).

Le maître d'œuvre invite donc le maître d'ouvrage à se rapprocher du syndic pour connaître les caractéristiques techniques de l'immeuble. Ces caractéristiques constituent une donnée d'entrée que doit fournir le maître d'ouvrage, composante à part entière de son programme.

3.4.2.2 Qu'est-ce qu'un diagnostic de désamiantage ?

Le diagnostic de désamiantage ou repérage amiante avant travaux (RAAT), que doit faire réaliser le maître d'ouvrage, consiste à rechercher les matériaux susceptibles de contenir de l'amiante avant tous travaux de réhabilitation d'un bâtiment, afin de prévenir les risques d'exposition des travailleurs et/ou des occupants du site.

Ce diagnostic revêt un caractère obligatoire.

Sauf à disposer d'une qualification spécifique (obtention d'un certificat de compétences délivré par le comité français d'accréditation), les maîtres d'œuvre ne peuvent se voir confier une telle mission.

Cette mission de diagnostic avant travaux doit être bien distinguée de la mission de maîtrise d'œuvre de désamiantage.

Elle consiste à définir la méthodologie d'intervention et les choix de traitement de l'amiante, ainsi qu'à assurer le suivi des travaux d'exécution de désamiantage.

Cette mission peut être prise en charge par le maître d'œuvre de l'opération, sous réserve toutefois qu'il soit formé et spécifiquement qualifié à ce titre.

3.4.2.3 Qu'est-ce qu'un diagnostic produits, équipements, matériaux et déchets (PEMD) ?

Le diagnostic PEMD, institué par la [loi n° 2020-105 relative à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire du 10 février 2020](#), tend à encourager le réemploi des matériaux de construction et à développer les filières locales d'économie circulaire.

Le diagnostic PEMD, autrement dénommé « diagnostic ressources », est obligatoire depuis le 1^{er} juillet 2023 pour tous travaux de réhabilitation et de rénovation portant sur :

- une surface cumulée de plancher de plus de 1 000 m² ;
- au moins un bâtiment ayant accueilli une activité agricole, industrielle ou commerciale et ayant été le siège de l'utilisation, stockage, fabrication ou distribution d'une ou plusieurs substances classées dangereuses ([C. trav., art. R. 4411-6](#)).

Les arrêtés du 26 mars 2023 relatif [au diagnostic PEMD](#) et [à la plateforme PEMD](#) déterminent le champ d'application du diagnostic PEMD en définissant les notions de démolition et de rénovation significative.

Il n'est pas nécessaire de justifier d'une compétence particulière pour prendre en charge une telle mission.

Les maîtres d'œuvre peuvent donc réaliser ce diagnostic, sous réserve de souscrire une assurance obligatoire de responsabilité civile spécifique.

3.4.2.4 Quand est-il nécessaire de recourir à un géotechnicien ?

L'étude géotechnique constitue un élément programmatique.

Le contrat de maîtrise d'œuvre doit en conséquence prévoir que le maître d'ouvrage fournira une étude géotechnique avant que le maître d'œuvre ne commence sa mission.

A l'heure actuelle, les assureurs exigent au minimum la fourniture d'une étude G2 PRO, pour obtenir une assurance dommages-ouvrage.

Par définition, une mission géotechnique ne relève pas de la maîtrise d'œuvre ; elle nécessite en effet des compétences et une couverture d'assurance spécifiques.

Les études géotechniques ne peuvent donc en aucun cas être confiées à un maître d'œuvre, même si ce dernier prévoit de les sous-traiter car il en demeurera pour autant responsable en première ligne sans être assuré.

Il appartient au maître d'ouvrage de confier cette mission, par contrat distinct, à un géotechnicien dûment assuré pour ce type de prestations.

Il peut être nécessaire, en fonction de la complexité des interactions sol-structure, de faire réaliser en phases conception et réalisation du projet des [études géotechniques complémentaires](#).

3.4.3 En quoi consiste la mission d'esquisse (ESQ) ?

La mission ESQ correspond aux études préliminaires, qui ont pour objet de déterminer la faisabilité du projet.

A cette étape, le maître d'œuvre traduit, sous forme d'esquisse, les éléments majeurs du programme :

- détermination des surfaces (surface de plancher, surface habitable et surface utile brute) détaillées de tous les éléments du programme, notamment :
 - les surfaces en superstructure et en infrastructure ;
 - la répartition des surfaces par niveau ;
 - la répartition des surfaces par affectation (ex. bureaux, espaces communs, restaurant, locaux techniques, etc.) ;

- établissement des plans des niveaux significatifs et, éventuellement, certains détails et croquis permettant d'exprimer la volumétrie d'ensemble.

Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à une échelle comprise entre 1/200^e et 1/500^e, selon le type et la dimension du projet ;

- première vérification de l'adéquation du budget au programme défini par le maître d'ouvrage, sous forme de ratios.

3.5 En quoi consistent les missions d'études d'avant-projet (AVP) ?

3.5.1 En quoi consiste la mission d'avant-projet sommaire (APS) ?

La mission APS consiste à :

- vérifier le respect des différentes réglementations liées à l'opération ;
- préciser la conception générale en plan et en volume.

Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle maximale de 1/200^e, avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/100^e ;

- proposer les dispositions architecturales les plus à même de répondre au programme ;
- arrêter les dimensions principales de l'ouvrage ainsi que son aspect général ;
- établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux ;
- établir une première estimation du délai d'exécution des travaux.

A cette étape, en cas d'incompatibilité du budget avec le programme, le maître d'œuvre doit inciter le maître d'ouvrage à prendre position sur la poursuite du projet (révision de son budget et/ou du programme, abandon du projet).

Afin qu'il ne lui soit pas reproché un manquement à son devoir de conseil, le maître d'œuvre peut utilement intégrer dans son contrat une clause par laquelle le maître d'ouvrage s'engage à prendre position sur la poursuite de l'opération à l'issue de la mission APS.



Exemple de clause :

« Sur la base de l'estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux, le maître d'ouvrage est tenu de prendre position sur la poursuite de l'opération à l'issue de la mission APS : révision de son budget et/ou du programme ou abandon du projet. »

3.5.2 En quoi consiste la mission d'avant-projet détaillée (APD) ?

La mission APD consiste à :

- vérifier le respect des différentes réglementations liées à l'opération ;
- déterminer les surfaces de tous les éléments du programme ;
- arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage.

Le niveau de définition correspond généralement à des documents graphiques établis à l'échelle de 1/100^e, avec certains détails significatifs à l'échelle de 1/50^e ;

- préciser l'aspect de l'ouvrage et justifier les solutions architecturales retenues ;
- déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ;
- établir la notice descriptive précisant la nature des matériaux, des installations techniques et des équipements ;
- établir une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux ;
- établir une estimation du délai d'exécution des travaux.

3.6 En quoi consiste la mission de permis de construire (PC) ?

3.6.1 Quelles sont les limites de la mission PC ?

La mission PC, à ne pas confondre avec la mission de conception générale, porte uniquement sur :

- l'établissement des documents graphiques et des pièces écrites nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire ;
- l'assistance du maître d'ouvrage durant la période d'instruction de la demande de permis.



Exemple de clause relative à une mission PC :

« L'architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire, comportant l'ensemble des pièces exigibles réglementaires indiquées dans le Cerfa, qu'il propose à la signature du maître d'ouvrage.

Il assiste le maître d'ouvrage dans ses démarches et consultations préalables nécessaires à l'obtention du permis de construire.

Le maître d'ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques. Cette formalité vaut approbation par lui du dossier de permis de construire. Il dépose le dossier de demande de permis de construire auprès des services instructeurs et transmet une copie du récépissé de dépôt à l'architecte.

L'architecte assiste le maître d'ouvrage dans ses relations avec les administrations, pendant toute la durée de l'instruction et postérieurement au dépôt du permis de construire.

Le maître d'ouvrage informe l'architecte de toutes correspondances avec l'administration et des éventuels recours contre le permis de construire.

Dès réception du permis de construire, il transmet à l'architecte copie de l'arrêté et de ses annexes, et procède à l'affichage réglementaire sur le terrain. »

3.6.2 La mission PC est-elle comprise dans la mission de conception générale ?

Non, la mission de conception générale s'inscrit dans la continuité de la mission PC mais ne se confond pas avec elle.

Elle consiste, une fois le permis de construire obtenu, à préciser les choix du maître d'ouvrage et à les formaliser dans le détail en vue de la consultation des entreprises.

La mission de conception générale inclut les études de projet, mais également la constitution du dossier de consultation des entreprises et la mise au point des marchés de travaux .

3.6.3 Le contrat doit-il encadrer l'utilisation des plans de permis ?

Oui, le contrat doit comporter une clause par laquelle le maître d'ouvrage s'engage à ne pas utiliser les plans de permis en vue de construire.

L'objectif est de protéger le titulaire d'une mission PC, dont les plans auraient été utilisés comme plans d'exécution par les entreprises, d'une action en responsabilité à raison de l'inexactitude de ses plans.  Exemple de clause encadrant l'utilisation des plans de permis :

« Les documents constituant le dossier de demande de permis de construire ne peuvent être utilisés pour un autre usage que l'obtention de l'autorisation d'urbanisme. Le maître d'ouvrage s'engage notamment à ne pas utiliser les plans du dossier de permis de construire en vue de réaliser les travaux, dès lors qu'ils ne constituent pas des plans d'exécution. »

3.6.4 La mission PC inclut-elle les demandes de permis modificatifs ?

Non, sauf si le contrat comporte une clause en sens contraire.

 Exemple de clause :

« L'architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire et ses suites (comprenant notamment les éventuelles demandes de permis de construire modificatifs). »

Il est recommandé de prévoir dans le contrat le versement d'un honoraire complémentaire si le maître d'œuvre doit déposer une demande de permis de construire modificatif.  Exemple de clause valorisant les demandes de permis modificatif :

« Les honoraires relatifs à la constitution de dossiers de demande de permis de construire modificatifs ne sont pas inclus dans le s honoraires. Toute demande de permis modificatif, non imputable à une faute du maître d'œuvre, sera rémunérée au prix forfaitaire de [XX] € par demande / au temps passé sur la base d'un taux horaire de [XX] € , rémunération qui intégrera les éventuelles études complémentaires nécessaires. »

3.6.5 Peut-on contractualiser une mission de « permis balai » ?

Certains contrats anticipent le dépôt d'une demande de permis modificatif à l'achèvement des travaux afin de régulariser d'éventuelles non-conformités au permis de construire initial.  Cette mission est problématique dans la mesure où les travaux ne devraient jamais être engagés avant d'avoir été autorisés.

Aucune clause n'est de nature à exonérer totalement le maître d'œuvre de sa responsabilité s'il cédait à la demande du maître d'ouvrage d'apporter des modifications en cours de chantier sans avoir obtenu préalablement un permis modificatif.

En pratique, [le « permis balai »](#) est généralisé et doit donc être encadré contractuellement.

Le contrat doit ainsi rappeler au maître d'ouvrage que :

- aucune modification ne peut être apportée en cours de chantier sans avoir été préalablement autorisée par un permis modificatif ;
- si le permis modificatif devait être refusé, le maître d'ouvrage serait tenu de démolir l'ouvrage et pourrait faire l'objet d'une condamnation pénale.



Exemple de clause encadrant les permis « balai » :

« La constitution d'un (1) dossier de demande de permis modificatif est comprise dans les honoraires.

Il est toutefois rappelé au maître d'ouvrage que toutes modifications en cours de chantier ayant une incidence sur le respect du permis de construire initialement délivré doit donner lieu, avant sa mise en œuvre, à l'obtention d'un permis de construire modificatif purgé de tout recours.

A défaut, si le permis modificatif n'est finalement pas obtenu, le maître d'ouvrage sera tenu de régulariser la construction et supporter les surcoûts et autres conséquences en découlant (arrêt de chantier, PV d'infraction, responsabilité pénale, démolition, etc.).

Toute demande supplémentaire de permis modificatif non imputable à une faute du maître d'œuvre sera rémunérée au prix forfaitaire de [XX] € par demande / au temps passé sur la base d'un taux horaire de [XX] €, rémunération qui intégrera les éventuelles études complémentaires nécessaires. »

3.6.6 Peut-on contractualiser une mission limitée au dépôt d'une demande de permis modificatif ?

Oui, si l'architecte qui dépose la demande de permis modificatif contribue à l'établissement du projet architectural. A défaut, il pourrait lui être reproché une signature de complaisance.

Par précaution, lorsqu'un architecte est contacté pour procéder au dépôt d'une demande de permis modificatif, il lui est recommandé :

- d'orienter le maître d'ouvrage vers l'architecte du permis initial ;
- de n'accepter cette mission qu'en cas d'indisponibilité de l'architecte initial.



Cette mission comporte un fort risque pour l'architecte qui succède à un confrère : il peut être mis en cause à raison du permis de construire initialement délivré.

Afin de prévenir ce risque, le contrat doit précisément encadrer ses conditions d'intervention :

- définir le périmètre de la mission confiée, ce qui implique de lister les modifications faisant l'objet de la demande de permis ;
- prévoir que la responsabilité professionnelle de l'architecte ne pourra en aucun cas être recherchée par le maître d'ouvrage à raison de la conception du projet, du permis de construire initial ou de la direction des travaux déjà exécutés.

3.6.7 Peut-on contractualiser une mission relative au dépôt d'une demande de permis de régularisation ?

En principe, toute construction doit faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme préalable. Lorsqu'une construction a été réalisée sans autorisation ou en méconnaissance du permis délivré, sa régularisation est toutefois admise au moyen d'une demande de permis de régularisation.

 L'architecte chargé d'établir un dossier de permis de construire en régularisation d'un ouvrage existant doit être vigilant avant d'accepter la mission et notamment s'assurer que :

- la construction est conforme à la réglementation en vigueur au jour de la demande de régularisation. Au besoin, il peut exiger du maître d'ouvrage un rapport d'un contrôleur technique confirmant la conformité du bâtiment à la réglementation (incendie, accessibilité, etc.) ;
- la régularisation est possible au regard des règles d'urbanisme en vigueur au jour de la demande.

Si la régularisation est possible, le contrat de l'architecte doit préciser que :

- sa mission est strictement limitée à l'établissement des documents nécessaires à la demande de permis de construire ;
- l'architecte n'est intervenu ni dans la conception architecturale et technique, ni dans la direction des travaux exécutés ;
- la responsabilité professionnelle de l'architecte ne pourra en aucun cas être recherchée par le maître d'ouvrage du fait de l'absence de permis de construire, de la conception architecturale et technique ou de la direction des travaux exécutés, et que tout refus de l'administration de délivrer le permis de régularisation ne saurait lui être imputé.

3.6.8 Peut-on imposer au maître d'ouvrage d'informer le maître d'œuvre en cas de recours formé contre les autorisations d'urbanisme obtenues ?

Oui et cela est même recommandé.

Le contrat peut comporter une clause par laquelle le maître d'ouvrage s'engage à :

- notifier au maître d'œuvre tout recours contre les autorisations d'urbanisme obtenues (recours administratif ou requête devant le tribunal administratif) ;
- lui adresser une copie du recours et des pièces qu'il recevrait dans un très court délai.

L'objectif est double :

- ne pas laisser les travaux démarrer alors que les autorisations d'urbanisme ne sont pas définitives ;
- permettre au maître d'œuvre de participer à la défense : dans de nombreux cas, une intervention volontaire du maître d'œuvre à la procédure devant le tribunal administratif permet de « sauver » l'autorisation d'urbanisme, l'expérience révélant que les maîtres d'ouvrage opposant parfois une défense inefficace.

 Exemple de clause d'information du maître d'œuvre en cas de recours :

« En cas de recours contre les autorisations d'urbanisme obtenues (recours administratif, déféré préfectoral, recours devant le tribunal administratif, etc.), le maître d'ouvrage en informe le maître d'œuvre sans délai.

Dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification qui lui en est faite, le maître d'ouvrage transmet au maître d'œuvre une copie du recours et des pièces. »

3.6.9 Quelles attestations peuvent être exigées du maître d'œuvre lors du dépôt de la demande de permis de construire ?

Depuis le 1^{er} janvier 2024, doivent être fournies dans le dossier de demande de permis de construire, lorsque le projet de construction est exposé à un certain risque :

- une attestation relative au respect des règles relatives aux risques sismiques ;
- une attestation relative au respect des règles relatives aux risques cycloniques.

Ces attestations sont établies par un contrôleur technique.

Lorsque le projet porte sur une maison individuelle, elles peuvent l'être par « tout constructeur au sens de l'[article 1792-1 du Code civil](#) », ce qui inclut les maîtres d'œuvre.

Il leur est toutefois déconseillé de contractualiser cette mission s'ils ne sont pas spécialisés dans l'étude et la prévention des risques sismiques et cycloniques.

Une attestation de prise en compte de la réglementation thermique (RT 2012) ou environnementale (RE 2020) doit également être jointe si le projet de construction relève du champ d'application de l'une ou l'autre de ces réglementations.

Elle est établie par le maître d'ouvrage. En pratique, elle est rédigée par le maître d'œuvre avec l'appui d'un bureau d'études thermiques et signée du maître d'ouvrage.

Textes de référence :

- [CCH, art. L. 122-8](#) (risques sismiques et cycloniques)
- [CCH, art. R. 122-22](#) (RT 2012)
- [CCH, art. R. 122-24-1](#) (RE 2020)

Outil: Tableau récapitulatif des attestations dues par la maîtrise d'œuvre

3.7 En quoi consiste la mission d'études de projet (PRO) ?

Les études de projet doivent permettre aux entreprises consultées d'apprécier la nature, la quantité, la qualité et les limites de leurs prestations, ainsi que d'établir leurs offres.

A cette étape, le maître d'œuvre :

- précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ;
- reprend l'implantation et l'encombrement des éléments de structure et des équipements techniques, tels que transmis par les bureaux d'études, et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet ;
- valide l'ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d'un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) comprenant, pour chaque corps d'état :

- un document écrit descriptif des ouvrages, précisant leurs spécifications techniques; s'il est commun à plusieurs marchés, ce document fixe les limites de chaque marché ;
- des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins les dispositions particulières des ouvrages à réaliser ;
- établit une estimation définitive du coût prévisionnel des travaux décomposée par corps d'état ;
- établit un calendrier enveloppe des travaux.

Les documents graphiques sont établis à l'échelle maximale de 1/50° avec tous les détails significatifs de conception architecturale aux échelles appropriées.

3.8 En quoi consiste la mission d'assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT) ?

A cette étape, le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage dans :

- l'établissement du dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
- l'analyse des offres des entreprises ayant candidaté ;
- la mise au point des marchés de travaux.

3.8.1 Qui dresse la liste des entreprises à consulter ?

Le contrat de maîtrise d'œuvre comporte souvent une clause par laquelle le maître d'œuvre s'engage à dresser la liste des entreprises à consulter, éventuellement en concertation avec le maître d'ouvrage.  Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre propose au maître d'ouvrage une liste des entreprises à consulter. »

S'il est fréquent que le maître d'œuvre suggère au maître d'ouvrage de faire appel à des entreprises avec lesquelles il a déjà travaillé, cette pratique ne doit pas donner lieu à un engagement contractuel mais faire l'objet d'une recommandation orale.

La responsabilité du maître d'œuvre pourrait en effet être engagée si l'entreprise retenue, présentée par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage, s'avérait finalement défaillante.

Le contrat doit donc rappeler que la liste des entreprises à consulter est dressée uniquement par le maître d'ouvrage.

 Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage examine avec le maître d'œuvre les modalités de réalisation de l'ouvrage, décide du mode de consultation des entreprises et de dévolution des marchés de travaux et dresse la liste des entreprises à consulter. »

3.8.2 Qui rédige le dossier de consultation des entreprises (DCE) ?

Le DCE comporte les pièces nécessaires à la consultation des entreprises candidates, dont les pièces marché (acte d'engagement, CCAP, CCTP, etc.).

Le contrat de maîtrise d'œuvre prévoit souvent que le maître d'œuvre établira l'ensemble des pièces constitutives du DCE, sans distinguer les pièces techniques des pièces administratives.



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre procède à la mise au point des marchés de travaux : rédiger le DCE, analyser les offres, mettre au point les marchés dans le respect de la réglementation afin d'éviter les contentieux. »

Certains contrats procèdent à la distinction, mais n'hésitent pas à mettre à la charge du maître d'œuvre la rédaction des pièces administratives :



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre peut établir les pièces complémentaires administratives accompagnant le projet et constituant le dossier de consultation : règlement particulier d'appel d'offres (RPAO), cahier des clauses administratives particulières (CCAP), projet de marché ou d'acte d'engagement, liste des documents contractuels avec leur ordre de priorité, etc. »

Les maîtres d'œuvre ne disposent pourtant pas des compétences nécessaires, notamment juridiques, pour établir les pièces administratives du DCE.

Il est donc important de détailler la mission du maître d'œuvre, à savoir qu'il :

- rédige uniquement les pièces techniques du DCE ;
- fournit au maître d'ouvrage les informations techniques qui seraient nécessaires à l'établissement des pièces administratives du DCE.

Lorsque la rédaction des pièces techniques fait intervenir un architecte et des bureaux d'études, il est également recommandé d'intégrer, dans leurs contrats respectifs, un tableau de répartition des pièces et informations attendues de chacun.

3.8.3 Qui vérifie la régularité des entreprises au regard du droit du travail ?

Certains contrats prévoient que le maître d'œuvre doit vérifier la régularité des entreprises au regard du droit du travail, afin de lutter contre le travail illégal.



Exemple de clause sur la régularité des entreprises en matière de travail dissimulé :

« Afin de permettre au maître d'ouvrage d'exercer le contrôle que lui imposent les articles L.8222-1 à L.8222-7 du Code du travail, le maître d'œuvre s'assure de la remise par l'ensemble des entreprises, tant pour elles-mêmes que pour leurs sous-traitants, tous les six mois jusqu'à la fin de leur exécution [...] »

Il s'agit d'une clause toxique, à écarter fermement.



L'objectif de cette clause est de transférer au maître d'œuvre les obligations de vigilance et de diligence qui pèsent sur le maître d'ouvrage, en sa qualité de donneur d'ordre, et les sanctions qui en découlent ([C. trav., art. L. 8222-1 et suivants](#)).

Parmi ces sanctions, le maître d'ouvrage est tenu solidairement au paiement des sommes dues par l'entreprise en infraction : impôts, taxes et cotisations obligatoires, majorations et pénalités de retard, remboursement des aides publiques, rémunération, indemnités et charges pour les salariés dissimulés et sans titre de travail.

3.8.4 Qui vérifie la solvabilité et les garanties d'assurances des entreprises ?

Pour [déterminer l'offre la mieux-disante](#), le maître d'œuvre prend en compte le prix, mais également les compétences, références et qualifications des entreprises, leur solvabilité et la justification d'une assurance apte à couvrir leurs risques professionnels.

Cela n'exonère pas pour autant le maître d'ouvrage, commanditaire des travaux, de vérifier la situation financière et les conditions d'assurances des entreprises avec lesquelles il contracte.

Cette vérification s'impose d'autant plus au maître d'ouvrage professionnel, dont l'activité le conduit à passer régulièrement des contrats.

Le contrat doit rappeler le rôle central du maître d'ouvrage dans le choix des entreprises, afin d'éviter un report de responsabilité sur la maîtrise d'œuvre en cas de disparition d'une entreprise et/ou du refus de son assureur de la couvrir.



Exemple de clause relative au choix des entreprises par le maître d'ouvrage :

« L'architecte assiste le maître d'ouvrage lors du dépouillement des offres des entreprises, et, s'il y a lieu, des variantes à ces offres, établit son rapport, propose au maître d'ouvrage la liste des entreprises à retenir et met au point les pièces graphiques constitutives des marchés de travaux.

En cas de variante, le maître d'ouvrage met le maître d'œuvre en mesure de réaliser les études complémentaires nécessaires. Il s'engage à lui verser une rémunération complémentaire à ce titre, ainsi qu'à accepter un ajustement du calendrier d'exécution de ses prestations.

Le maître d'ouvrage s'assure de la bonne situation financière et juridique, ainsi que des garanties d'assurance de l'entreprise susceptible d'être retenue pour réaliser tout ou partie des travaux.

Le maître d'ouvrage et l'entreprise retenue par lui signent les pièces du marché et les éventuels avenants. »

3.8.5 Le contrat de maîtrise d'œuvre peut-il anticiper le contenu des marchés de travaux ?

Oui, le contrat de maîtrise d'œuvre peut comporter des clauses par les quelles le maître d'ouvrage s'engage à prévoir dans les marchés de travaux des obligations spécifiques favorisant le travail de la maîtrise d'œuvre.

Exemples :

- L'entreprise doit justifier de garanties d'assurance adaptées si le maître d'ouvrage souhaite avoir recours à une technique non courante (ex. réemploi) ;
- En cas d'augmentation du délai d'exécution des travaux, les entreprises se verront appliquer une pénalité de retard qui sera reversée au maître d'œuvre en compensation de l'allongement de la durée de sa mission ;
- Les entreprises seront redevables d'une pénalité de retard si elles ne transmettent pas leurs Dœ dans un délai compatible avec la propre obligation du maître d'œuvre de remettre un Dœ complet au maître d'ouvrage à l'issue du chantier ;

- Les marchés de travaux ne pourront pas déroger au principe de la réception unique.

[Les réceptions partielles](#) ont pour effet d'alourdir le travail du maître d'œuvre chargé d'assister le maître d'ouvrage à la réception et compliquent la gestion des délais des garanties légales ;

- Les marchés de travaux devront comporter une clause relative aux modalités d'émission des ordres de service identique à celle insérée dans le contrat de maîtrise d'œuvre.

Le contrat de maîtrise d'œuvre peut également prévoir que le maître d'ouvrage veillera à la cohérence des différentes pièces contractuelles de l'opération.

Exemple : si le contrat de maîtrise d'œuvre stipule que les ordres de service sans enjeu financier seront établis par la maîtrise d'œuvre, les marchés de travaux doivent faire de même.

3.8.6 Qui signe les pièces marché ?

Il est fréquent que le maître d'œuvre s'engage contractuellement à signer les pièces marché.

Cette pratique, qui tend à faire du maître d'œuvre le garant des engagements des entreprises (et non simplement à l'en informer comme le soutiennent certains maîtres d'ouvrage), est à prohiber.

En contresignant les marchés de travaux, le maître d'œuvre :

- est associé aux obligations des entreprises et pourrait voir sa responsabilité engagée en cas de défaillance de l'une d'entre elles.

Alors qu'il n'est tenu que d'une obligation de moyen, le maître d'œuvre serait ainsi « englobé » dans l'obligation de résultat des entreprises ;

- pourrait se voir reprocher de ne pas avoir contrôlé l'exactitude des pièces marché.

3.9 En quoi consiste la mission VISA ?

3.9.1 Quelles sont les limites de la mission VISA ?

La mission VISA consiste à contrôler la conformité des études d'exécution produites par les entreprises aux marchés de travaux, aux pièces graphiques, aux autorisations administratives obtenues et aux règles de l'art.

Cette mission ne conduit pas le maître d'œuvre à vérifier l'intégralité des documents établis par les entreprises, mais uniquement à détecter d'éventuelles anomalies.

 Exemple de clause inspirée du guide de la MIQCP à l'intention des maîtres d'ouvrages publics pour la négociation des rémunérations des maîtrises d'œuvre :

« L'examen de conformité au projet comporte la détection des anomalies, normalement décelables par un homme de l'art. Il ne comprend ni le contrôle, ni la vérification intégrale des documents établis par les entreprises. La délivrance du visa ne dégage pas l'entreprise de sa propre responsabilité ».

3.9.2 Comment distingue-t-on un lot architectural d'un lot technique ?

Tous les ouvrages ont une dimension architecturale et technique, ce qui conduit à distinguer :

- les lots architecturaux, qui reçoivent un visa de l'architecte du projet ;
- des lots techniques, qui sont visés par les bureaux d'études.

Cette distinction n'est pas toujours aisée en pratique.

Exemples :

- Lot « gros œuvre » : relèvent d'un visa technique la présence de ferrailages et de chainages, et les dimensions des fers à béton. En parallèle, l'architecte peut être amené à émettre un visa architectural à propos des côtes prévues au permis de construire.
- Lot « électricité » : relèvent d'un visa technique les plans de cheminement des câbles, le type de câbles et leur résistance au feu. L'altimétrie à laquelle ils sont posés, qui détermine la hauteur sous faux-plafond, donne lieu à un visa architectural.

Certains lots sont en revanche purement architecturaux ou techniques.

Ainsi, les lots « menuiseries extérieures », « revêtements de sol », « serrurerie », etc. sont des lots purement architecturaux, le bureau d'études n'ayant pas vocation à se prononcer dessus.



Lorsque l'architecte et les bureaux d'études sont amenés à intervenir sur les mêmes lots, il est recommandé d'annexer au contrat de chacun d'entre eux un tableau permettant de distinguer les lots architecturaux et techniques, et l'attribution des visas.

3.10 En quoi consiste la mission de suivi de la conformité architecturale ?

3.10.1 Quelles sont les limites de la mission de suivi de la conformité architecturale ?

La mission de suivi de la conformité architecturale permet à l'architecte, auquel n'a pas été confiée la mission de direction des travaux (DET), de vérifier que la construction en cours de réalisation est bien conforme au projet architectural dont il est l'auteur et à l'autorisation d'urbanisme obtenue.

Elle comporte deux volets :

- un visa de conformité architecturale : l'architecte s'assure que les plans d'exécution des entreprises respectent les dispositions de son projet architectural et l'autorisation d'urbanisme obtenue ;
- le suivi de la conformité architecturale des ouvrages (qui n'est pas une mission DET) : l'architecte s'assure que les ouvrages en cours de réalisation sont conformes à son projet architectural.

L'architecte contrôle uniquement la conformité des plans d'exécution et des ouvrages au « projet architectural faisant l'objet de la demande de permis construire », tel que défini par l'[article L. 431-2 du Code de l'urbanisme](#) :

- l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs ;
- l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords.

 L'architecte n'a pas à signaler les défauts d'exécution, sauf s'il existe un risque pour la sécurité des intervenants en cours de chantier ou des futurs occupants.

 Exemple de clause :

« L'architecte, dans le cadre de son suivi architectural, contrôle l'exécution des ouvrages des lots « façades », « clos », « couvert » par des visites devant être effectuées, au minimum une fois par mois, à partir du démarrage des façades. »

3.10.2 Comment sécuriser l'intervention de l'architecte ?

 Cette mission peut être risquée pour l'architecte si le maître d'ouvrage ne désigne pas un maître d'œuvre d'exécution (MœX) en charge de la mission DET.

En effet, en l'absence de MœX, l'architecte est généralement pris à parti sur des sujets relevant de la direction des travaux et engage sa responsabilité à ce titre, alors même qu'il n'est pas titulaire de la mission DET et ne perçoit pas les honoraires correspondants.

Il est donc recommandé à l'architecte de n'accepter la mission de suivi de la conformité architecturale qu'à la triple condition que :

- l'architecte ne soit pas tenu contractuellement d'accomplir des prestations relevant de la mission DET.

Il doit être particulièrement attentif au libellé des prestations qui lui sont confiées sous couvert d'une mission de suivi de la conformité architecturale :

- L'architecte n'intervient pas lors des réunions de chantier.

S'il y est contraint à raison d'un ordre du jour en lien avec le projet architectural (ex. choix d'un coloris), le compte rendu de la réunion doit préciser que l'architecte n'était présent qu'au titre de sa mission de suivi de la conformité architecturale.

Il est recommandé à l'architecte d'effectuer ses visites en dehors des réunions de chantier, de préférence en fin de journée lorsque les ouvriers ne sont plus sur site ;

- L'architecte ne vise pas les situations de travaux ;
- L'architecte n'assiste pas aux opérations de réception.

Avant les opérations préalables à la réception, l'architecte remet au maître d'ouvrage (copie au MœX) un rapport de conformité architecturale, qui mentionne les éventuels écarts constatés et non rectifiés entre le projet architectural et les travaux réalisés, en précisant si ces écarts constituent des non-conformités au permis de construire accordé.

 Exemple de clause :

« Le titulaire de la mission de contrôle de la conformité architecturale participe aux visites de pré-réception et aux visites de réception organisées par le maître d'œuvre d'exécution et assiste ce dernier sur les aspects architecturaux. » ;

- L'architecte n'établit et ne signe pas la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT).

L'[article R. 462-1 du Code de l'urbanisme](#) prévoit en effet que la DAACT ne peut être signée par l'architecte qu'à condition qu'il ait dirigé les travaux. A défaut, il appartient au maître d'ouvrage de la signer.



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre de conception assiste le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre d'exécution dans toutes les démarches utiles à l'obtention de l'attestation de non-contestation de la conformité des travaux. La mission du maître d'œuvre de conception prend fin à l'obtention de l'attestation de non-contestation de la conformité. »

- le maître d'ouvrage s'engage à désigner un tiers intervenant (et non l'un de ses employés comme souvent dans le secteur de la promotion immobilière) auquel il confiera la mission DET ;
- l'architecte soit rémunéré au titre de la mission de suivi de la conformité architecturale.

Si le maître d'ouvrage refuse ces trois conditions, il est recommandé de ne pas accepter la mission.

A noter que l'[article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture](#) oblige le maître d'ouvrage, en tout état de cause, à mettre en mesure l'architecte de s'assurer que l'ouvrage construit respecte les dispositions du projet architectural qu'il a conçu, qu'il ait ou non contractualisé une mission de suivi de la conformité architecturale.



Exemple de clause issue du contrat-type de l'Ordre des architectes :

« La mission de suivi de la conformité architecturale comporte l'avis architectural sur les études d'exécution et le suivi architectural de la réalisation de l'ouvrage.

Cette mission a pour objet de donner les moyens à l'architecte, auteur du projet architectural, de vérifier, au stade de la réalisation, que les documents d'exécution et l'ouvrage respectent les dispositions du projet architectural qu'il a conçu.

En aucun cas, l'avis et le suivi de la conformité architecturale confiés à l'architecte ne sauraient engager la responsabilité de celui-ci au titre d'une validation technique des études d'exécution ou d'un contrôle de la réalisation des travaux.

a) Avis architectural sur les documents d'exécution

Pour donner son avis sur les études d'exécution l'architecte analyse l'impact, d'un point de vue architectural, des choix techniques sur la volumétrie, les matériaux et les finitions ainsi que la conformité des prestations proposées avec le projet architectural.

L'architecte est tenu de remettre au maître d'ouvrage son avis de conformité architecturale dans un délai de [...] jours à compter de la date de remise des études d'exécution. L'absence d'observations écrites dans ce délai vaut validation tacite.

b) Suivi architectural de la réalisation de l'ouvrage

L'architecte assure le suivi architectural de la réalisation qui a pour objet de contrôler la bonne exécution de l'ouvrage au regard de son projet architectural et des avis qu'il a délivré sur les documents d'exécution.

Cette mission de contrôle ne se substitue pas à la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux qui peut être confiée par le maître d'ouvrage à un autre prestataire (dûment identifié et assuré pour la mission de maîtrise d'œuvre d'exécution).

L'architecte établit des notes de visites qu'il remet au maître d'ouvrage. Ces documents ont pour objet de signaler les éventuels écarts entre la réalisation de l'ouvrage et le projet architectural accompagné des avis émis sur les documents d'exécution.

Si l'architecte participe aux réunions de chantier, il intervient alors dans le seul cadre de sa mission d'avis de la conformité architecturale et du suivi de la réalisation de l'ouvrage. Il ne participe pas aux opérations de réception et ne signe pas la DAACT prévue à l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.

En fin de travaux, avant la réception, l'architecte établit un rapport de conformité architecturale qui mentionne les éventuels écarts constatés et non rectifiés entre le projet architectural ayant fait l'objet de la demande de permis de construire et les travaux réalisés, en précisant si ces écarts constituent des non-conformités au permis de construire accordé.

L'architecte doit être informé de toute modification du programme en cours de chantier. »

3.11 En quoi consiste la mission de direction de l'exécution des contrats de travaux (DET) ?

3.11.1 Quel est le rôle du maître d'œuvre en phase chantier ?

Considéré à tort comme le « chef d'orchestre » du chantier, le maître d'œuvre engage trop souvent sa responsabilité au titre d'un défaut de suivi de l'exécution des travaux.

Cette approche révèle une méconnaissance du rôle de la maîtrise d'œuvre en phase chantier de la part des juges et doit être corrigée par une description appropriée de la mission DET dans le contrat.

Le maître d'œuvre est en charge de la direction de l'exécution des contrats de travaux, et non du suivi et de la surveillance du chantier :

- il n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier ;
- il ne se substitue pas aux entreprises dans le contrôle de la qualité des travaux : c'est aux entreprises d'effectuer leurs autocontrôles internes, afin de satisfaire à leur obligation de résultat.



Exemple de clause relative à la mission DET :

« La direction de l'exécution des marchés de travaux a pour objet de :

- s'assurer, par des inspections périodiques ou inopinées, que les documents produits par les entreprises, ainsi que l'exécution des travaux sont conformes aux études et aux marchés de travaux.

Le maître d'œuvre n'est pas astreint à une présence constante sur le chantier. Ses contrôles ne dégagent pas les entreprises de leurs obligations contractuelles et de leurs responsabilités d'études techniques, de mise en œuvre, de surveillance et de sécurité ;

- délivrer les ordres de service, établir les procès-verbaux nécessaires à l'exécution des marchés de travaux, procéder aux constats contradictoires ;
- organiser et diriger des réunions de chantier hebdomadaires, rédiger et transmettre les comptes-rendus des réunions de chantier ;
- [si la mission n'est pas confiée à un économiste] vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par les entreprises, établir les états d'acomptes, vérifier le projet de décompte final et établir le décompte général ;
- assister le maître d'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux. »

3.11.2 La mission de suivi de la conformité architecturale peut-elle se substituer à une mission DET ?

Non, la mission de suivi de la conformité architecturale n'est pas une mission DET allégée.

Afin d'éviter à l'architecte une requalification de sa mission de suivi de la conformité architecturale en DET et de voir sa responsabilité engagée au titre d'une mission qu'il n'a pas accomplie et pour laquelle il n'a pas été rémunéré, il lui est recommandé :

- d'exiger du maître d'ouvrage qu'il désigne un MœX et que soit insérée dans son contrat la clause-type de l'Ordre des architectes relative à la mission de suivi de la conformité architecturale ;
- de ne pas céder, dans les faits, aux demandes du maître d'ouvrage qui correspondraient à des prestations relevant d'une mission DET.

3.11.3 Quel est le rôle du maître d'œuvre en matière de sécurité et d'hygiène sur le chantier ?

Le maître d'œuvre participe, avec le maître d'ouvrage et le coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS), à faire respecter les principes généraux de prévention définis par le Code du travail portant sur la sécurité et la protection de la santé des intervenants sur le chantier.

Sur délégation du maître d'ouvrage, pour les opérations situées dans les communes (ou groupements de communes) de moins de 5 000 habitants, le maître d'œuvre peut prendre en charge la coordination SPS ([C. trav., art. L. 4531-2](#)).

Sauf cette hypothèse particulière, le maître d'ouvrage désigne un coordonnateur SPS, avec lequel le maître d'œuvre coopère tout au long de l'opération :

- le maître d'œuvre met le coordonnateur SPS en mesure d'assister à toutes les réunions organisées par lui ;
- il lui adresse copie de tous les plans et études ;
- il répond à ses demandes dans l'élaboration du plan général de coordination (PGC) ;
- il tient compte de ses éventuelles observations et en réfère sans délai au maître d'ouvrage en cas de désaccord ;
- il participe à sa demande aux réunions du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT).

A noter que le CISSCT est obligatoire pour les chantiers dépassant un volume de 10 000 hommes-jours et dont le nombre d'entreprises est supérieur à 10 ;

- il répond aux demandes du coordinateur SPS pour l'élaboration du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO) et lui transmet le dossier des ouvrages exécutés (Dœ).

A noter que le maître d'ouvrage est principalement responsable de la sécurité sur le chantier, aux côtés du maître d'œuvre, du coordonnateur SPS et des entreprises.

Il est donc recommandé de combattre toute clause par laquelle le maître d'ouvrage chercherait à transférer ses propres responsabilités sur la maîtrise d'œuvre.



Exemple de clause en matière de sécurité :

« Le maître d'œuvre s'engage notamment à veiller au respect des principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé énoncés par le Code du travail, à savoir :

- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- tenir compte de l'état de l'évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou le cas échéant par ce qui est moins dangereux ;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle.

En outre et d'une manière générale, le maître d'œuvre veillera à ce que soient prises toutes les mesures propres à assurer la sécurité des biens et des personnes de telle sorte que le maître d'ouvrage ne soit ni recherché, ni inquiété. »

3.11.4 Le maître d'œuvre peut-il avoir pour mission de gérer le compte prorata ?

Lorsque plusieurs entreprises interviennent sur un même chantier, il est tenu compte des dépenses communes nécessaires à la bonne exécution des travaux (base vie, clôtures, panneaux de chantier, branchements provisoires, nettoyage, gardiennage, etc.).

Ces dépenses peuvent être imputées à un lot déterminé ou au compte-prorata.

La gestion du compte prorata est généralement assurée par le titulaire du lot principal ou le mandataire en cas de groupement d'entreprises, mais rien ne l'impose. Elle peut donc tout à fait être confiée à un tiers, tel que le maître d'œuvre.

Il est souhaitable que l'organisation, la gestion et le règlement du compte prorata, source de nombreux litiges, fassent l'objet d'une convention.

En marchés privés, cette convention peut utilement se référer à la norme NF P 03-001 (art. 14) et ses annexes, qui détaillent les modalités de gestion du compte prorata (rôle du gestionnaire, comité de contrôle, appels de fonds, imputation des dépenses, solde, traitement des litiges, etc.).

En pratique, de nombreux chantiers se déroulent toutefois sans convention de compte-prorata.



Il est recommandé aux maîtres d'œuvre de ne pas contractualiser d'obligations au titre du compte prorata, notamment de ne pas en assurer la gestion, même lorsqu'une convention de compte prorata est établie.

Il est en effet préférable qu'ils demeurent extérieurs aux éventuels litiges qui pourraient opposer les entreprises à ce sujet. Ainsi, ils se prémunissent de toute action en responsabilité au titre du compte prorata.

3.11.5 Le titulaire de la mission DET doit-il émettre les ordres de service destinés aux entreprises ?

L'ordre de service (OS) est le document écrit, signé, daté et en principe numéroté par lequel le maître d'œuvre donne au titulaire d'un marché un ordre relatif à l'exécution de ses travaux ([CCAG Travaux, art. 3.8](#) ; norme NF P 03-001 , art. 3.2.19).

Les OS peuvent être émis aussi bien par le maître d'œuvre que le maître d'ouvrage.

Les modalités d'émission des OS doivent être précisées dans le contrat de maîtrise d'œuvre.

En marchés publics, un accord préalable du maître d'ouvrage est exigé pour les OS :

- modifiant les conditions d'exécution des marchés de travaux notamment en termes de délai d'exécution, durée et montants ([CCAG Travaux, art. 3.8.1](#)) ;
- déterminant des prix nouveaux en vue du règlement des travaux supplémentaires ou modificatifs ([CCAG Travaux, art. 13.4](#)) ;
- prescrivant des mesures pour déceler des vices de construction présumés ([CCAG Travaux, art. 39.1](#)).

De manière générale, pour les OS importants, il est préférable de prévoir que le maître d'ouvrage :

- soit donne son accord écrit préalablement à l'émission de l'OS par le maître d'œuvre ;
- soit que l'OS est contresigné par le maître d'ouvrage.



Exemple de clause relative aux ordres de service :

« Dans le cadre de sa mission DET, le maître d'œuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service à destination des entreprises, avec copie au maître d'ouvrage.

Les ordres de service seront établis, signés, datés et numérotés par le maître d'œuvre et comporteront les informations suivantes : date d'exécution des travaux, délai de réalisation, impact planning et budgétaire.

Dans les cas définis ci-après, le maître d'œuvre ne pourra émettre d'ordre de service qu'avec l'accord préalable du maître d'ouvrage :

- notification de la date de commencement des travaux ;
- passage à l'exécution d'une tranche conditionnelle stipulée aux marchés de travaux le cas échéant ;
- notification de prix nouveaux aux entreprises concernant des ouvrages ou travaux non prévus dans les marchés de travaux lors de leur signature ;
- interruption ou ajournement des travaux ;
- travaux modificatifs ou supplémentaires. »

3.11.6 Le contrat peut-il anticiper les effets de variantes sur l'étendue de la mission DET ?

Les variantes sont des modifications, à l'initiative des entreprises, de spécifications prévues dans la solution de base décrites dans les pièces marché.

A noter que les entreprises peuvent également présenter des variantes en cours d'appel d'offres, avant la conclusion des marchés de travaux.

La mission du maître d'œuvre est nécessairement impactée par la présentation de variantes, qu'il lui appartient d'analyser, au besoin au moyen d'études complémentaires.

Le contrat de maîtrise d'œuvre doit anticiper cette mission élargie par :

- l'allocation d'une rémunération complémentaire ;
- la prise en compte de l'incidence des variantes sur le planning général et les délais d'exécution des prestations du maître d'œuvre.



Exemple de clause relative aux variantes :

« En cas de variantes, le maître d'ouvrage met le maître d'œuvre en mesure de réaliser les études complémentaires nécessaires.

Il s'engage à lui verser une rémunération complémentaire à ce titre, ainsi qu'à prendre en compte l'incidence des variantes sur le planning général et les délais d'exécution des prestations du maître d'œuvre. »

3.12 En quoi consiste la mission d'assistance aux opérations de réception (AOR) ?

3.12.1 Quelles sont les limites de la mission AOR ?

A cette étape, le maître d'œuvre organise :

- les opérations préalables à la réception des travaux (OPR) :
 - vérification de la bonne exécution des ouvrages réalisés et du fonctionnement des équipements selon les prescriptions des marchés de travaux ;
 - établissement pour chaque marché de travaux de la liste des réserves ;
 - proposition de réception au maître d'ouvrage ;
 - établissement des documents administratifs nécessaires à la réception des travaux par le maître d'ouvrage ;
- la réception : il organise une visite contradictoire de l'ouvrage et rédige les procès-verbaux, assortis éventuellement d'une liste des réserves formulées par le maître d'ouvrage.
- La réception est prononcée par le maître d'ouvrage, avec ou sans réserve.

3.12.2 Le maître d'œuvre doit-il signer les procès-verbaux de réception ?

De nombreux contrats prévoient que le maître d'œuvre signera les procès-verbaux de réception.



Exemple de clause :

« L'achèvement des travaux sera constaté par un procès-verbal de réception. Ce document sera établi contradictoirement entre le maître d'œuvre et les entreprises de travaux dans les conditions ci-après convenues et signé par le maître d'œuvre. »

Cette pratique est contraire à l'[article 1792-6 du Code civil](#), lequel prévoit que « la réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ».

La réception est un acte unilatéral du maître d'ouvrage qui accepte ou non de recevoir l'ouvrage ; lui seul peut signer les procès-verbaux de réception.

Le maître d'œuvre ne fait que proposer la réception au maître d'ouvrage et ne peut en aucun cas se substituer à lui. Il ne doit donc pas signer les procès-verbaux de réception.

3.12.3 La mission AOR inclut-elle la constitution du dossier des ouvrages exécutés (Dœ) ?

La mission AOR comporte souvent l'obligation pour le maître d'œuvre de constituer et transmettre au maître d'ouvrage le dossier des ouvrages exécutés (Dœ).

Il est important d'encadrer contractuellement cette mission, qui implique une action concertée de la maîtrise d'œuvre et des entreprises.

Ce sont en effet les entreprises qui produisent les plans « tels que construits », le maître d'œuvre se bornant à les collecter dans le cadre de son obligation de moyen.



Exemple de clause relative à la constitution du Dœ :

« Dans le cadre de son obligation de moyen, le maître d'œuvre collecte auprès des entreprises, en vue de l'exploitation et de l'entretien des ouvrages, les plans d'ensemble et de détails conformes à l'exécution, c'est-à-dire tous les documents graphiques des ouvrages "tels que construits".

Les pièces du Dœ sont transmises, par le maître d'œuvre, en un exemplaire au maître d'ouvrage au fur et à mesure de leur réception et au plus tard à la réception de l'ouvrage.

Il informe le maître d'ouvrage en cas de carence des entreprises, qui pourra user des moyens dont il dispose pour les contraindre à s'acquitter de leurs obligations (ex. mises en demeure , pénalités, etc.).

Le maître d'œuvre ne peut être tenu responsable de la carence des entreprises. »

-
-
-

3.13 En quoi consiste la mission d'assistance du maître d'ouvrage pendant la garantie de parfait achèvement (GPA) ?

3.13.1 Comment limiter contractuellement la mission GPA ?

La garantie de parfait achèvement est l'une des garanties légales auxquelles est tenue l'entreprise vis-à-vis du maître d'ouvrage : elle consiste en une obligation de parfaire l'ouvrage réceptionné.

Cette garantie incombe uniquement aux entreprises, s'agissant d'une obligation de faire.

Certains contrats imposent malgré tout au maître d'œuvre de lever les réserves ou, plus subtilement, subordonnent le paiement de leur solde d'honoraires à la levée de la dernière réserve.



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre assume la responsabilité de l'exécution des travaux en lien avec la garantie de parfait achèvement et rend compte au maître d'ouvrage de la bonne exécution de ces travaux. »

Il est important de rappeler dans le contrat que le maître d'œuvre, s'il accepte une mission GPA :

- n'est pas débiteur de la GPA qui incombe aux seules entreprises ;
- assiste le maître d'ouvrage dans le suivi de la levée des réserves, mais ne se substitue pas à lui dans les démarches à accomplir à l'égard d'une entreprise défaillante (ex. mise en demeure, décision de lui substituer une autre entreprise à ses frais, etc.) ;
- n'a pas vocation à se rendre sur site pour s'assurer de la bonne exécution des travaux de levée de l'ensemble des réserves.

3.13.2 La mission du maître d'œuvre inclut-elle la prolongation de la GPA ?

La garantie de parfait achèvement dure un an à compter de la réception.

En marchés publics, ce délai peut être prolongé sur décision du maître d'ouvrage si les réserves ne sont pas levées à l'expiration du délai de garantie initial ([CCAG Travaux, art. 44.2](#)).

En marchés privés, le délai peut être prolongé par un acte interruptif de prescription, en l'occurrence une assignation, pour les désordres signalés durant l'année de GPA et visés dans l'assignation.

Dans les deux cas, il appartient au maître d'ouvrage d'être vigilant à l'approche de l'expiration du délai et de prendre la mesure adéquate s'il entend conserver le bénéfice de la GPA.

Il en va de même des [retenues de garantie](#) qui auraient été constituées.

En marchés privés, l'expiration de la GPA oblige le maître d'ouvrage à libérer les retenues de garantie, sauf s'il s'y est opposé par lettre RAR motivée par l'inaction des entreprises à lever les réserves.

A noter qu'en marchés publics, la retenue de garantie n'est remboursée qu'après la levée des réserves, même si le délai de la GPA est expiré ([CCP, art. R. 2191-35](#)).

Le contrat peut utilement rappeler les conséquences de l'expiration de la GPA et les modalités de sa prolongation, afin qu'il ne puisse être reproché au maître d'œuvre de ne pas avoir correctement exercé son devoir de conseil.



Exemple de clause relative à la prolongation de la GPA :

« Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par le maître d'œuvre qu'avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an à compter de la réception, si l'ensemble des réserves ne sont pas levées, il lui appartient de [en marchés publics] prendre une décision de prolongation / [en marchés privés] assigner en justice l'entreprise qui n'a pas levé les réserves lui incombant s'il entend conserver le bénéfice de cette garantie.

[en marchés privés] Il déclare avoir également été informé que, quand bien même les réserves n'auraient pas été levées, le maître d'ouvrage doit libérer la retenue de garantie s'il n'a pas notifié, avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement, par lettre RAR, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entreprise. »

3.13.3 Qui signe la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) ?

Le contrat ne peut mettre à la charge du maître d'œuvre la signature de la DAACT qu'à condition qu'il ait dirigé l'exécution des travaux ([C. urb., art. R. 462-1](#)).

A défaut, il appartient au maître d'ouvrage de la signer.

Certains maîtres d'ouvrage imposent contractuellement au maître d'œuvre de fournir une attestation de « pré-DAACT », sur la base de laquelle le maître d'ouvrage établira la DAACT.

Cette pratique est frauduleuse puisqu'elle tend à contourner la règle posée par l'[article R. 462-1 du Code de l'urbanisme](#), et doit être combattue.

3.13.4 Quelles attestations peuvent être exigées du maître d'œuvre en fin d'opération ?

Certains maîtres d'ouvrage professionnels tentent par tous moyens de reporter sur la maîtrise d'œuvre des obligations leur incombant, afin de pouvoir engager sa responsabilité en cas de difficulté.

Ce transfert de responsabilité prend de plus en plus souvent la forme d'attestations mises à la charge du maître d'œuvre contractuellement pour :

- l'administration fiscale (ex. attestation d'achèvement des travaux, attestation sur le périmètre des travaux neufs et des travaux de rénovation pour déterminer le montant de TVA, etc.) ;
- l'assureur dommages-ouvrage (ex. attestation sur le périmètre des travaux non-dissociables de l'existant) ;
- l'obtention de labels (ex. attestation sur les performances acoustiques de l'ouvrage) ;
- les organismes garants en cas de ventes d'immeubles à construire ou à rénover (ex. attestation d'achèvement des travaux en application de l'[article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation](#)), etc.

Il est important de ne pas céder à la pression du maître d'ouvrage lorsque ces attestations :

- ne relèvent pas de la compétence exclusive du maître d'œuvre et peuvent donc être établies par un tiers intervenant ;
- font peser sur le maître d'œuvre des engagements exorbitants pour lesquels il n'est pas couvert par son contrat d'assurance (argument dont le maître d'œuvre peut se prévaloir auprès du maître d'ouvrage).

Outil: Tableau récapitulatif des attestations dues par la maîtrise d'œuvre

3.14 Quelles missions complémentaires peuvent-être confiées au maître d'œuvre ?

3.14.1 En quoi consiste la mission d'études d'exécution (EXE) ?

Les études d'exécution, complémentaires aux études de projet, sont composées de notes de calcul et de plans à l'usage du chantier.

Elles permettent aux entreprises d'exécuter les travaux.

Souvent établies par les entreprises, elles peuvent toutefois être confiées en totalité ou en partie à la maîtrise d'œuvre si elle justifie des compétences requises.

A noter que les études d'exécution ne se substituent pas aux plans d'atelier et de chantier (PAC) qui incombent aux seules entreprises. Les PAC peuvent être visés par le maître d'œuvre, auquel cas cette prestation doit être valorisée dans ses honoraires.

3.14.2 En quoi consiste la mission relative aux travaux modificatifs acquéreurs (TMA) ?

La mission TMA consiste pour le maître d'œuvre à étudier les demandes de modifications émanant des acquéreurs.

Le contrat définit les contours de la mission au gré des exigences du maître d'ouvrage : évaluation de la faisabilité des modifications, production des plans modifiés, estimation du coût engendré, demande de devis aux entreprises, validation des devis (en tenant compte du coût, du délai de réalisation des travaux, de l'incidence planning, etc.), suivi de l'exécution des travaux, etc.

La mission TMA n'est pas toujours valorisée, certains maîtres d'ouvrage considérant qu'il ne s'agit pas d'une mission complémentaire.



Exemple de clause :

« Au cas où les acquéreurs du maître d'ouvrage désireraient faire réaliser certains travaux modificatifs ou supplémentaires, et que le maître d'ouvrage ait donné son accord de principe, le maître d'œuvre devra, dans le cadre de sa mission et sans rémunération complémentaire, vérifier que ces travaux sont conformes aux documents des marchés, au permis de construire et ses modificatifs éventuels, aux labels et/ou certifications visés, ainsi qu'aux normes et règlements en vigueur. Il établira les plans de vente ou dossiers modificatifs de vente correspondants. »

Il est important de négocier un forfait d'honoraires par demande de TMA (et non par acquéreur), afin que le maître d'œuvre soit rémunéré en fonction du nombre de demandes et du temps effectif qu'il devra y consacrer.



Exemple de clause relative à la rémunération de la mission TMA :

« Le maître d'œuvre est rémunéré pour chaque plan modifié, relatif à un logement donné, selon une rémunération forfaitaire à prix unitaire (par logement) de [XX] € HT. »

3.14.3 En quoi consiste la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ?

La mission OPC est indispensable lorsque plusieurs entreprises interviennent sur le chantier, afin que leurs prestations soient ordonnancées, pilotées et coordonnées.

Elle s'articule autour des trois temps forts du chantier : sa préparation, l'exécution des travaux et les opérations préalables à la réception.

L'OPC peut également, dans certains cas, être consulté en amont du chantier pour donner son avis sur les délais de réalisation de l'ouvrage, l'organisation et la planification du chantier, voire contribuer à la rédaction des pièces marchés (cahiers des charges des installations et dispositions communes de chantier, calendriers, plans de phasage, etc.).

La mission OPC consiste à :

- analyser les tâches élémentaires de construction et déterminer leurs enchaînements ;
- harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux et lors des opérations de réception.

Textes de référence :

- [CCP, art. R. 2431-17](#)
- Norme NF P 03-001, art. 3.1.4

Le maître d'ouvrage peut confier cette mission au maître d'œuvre ou à un autre intervenant.

Si la mission OPC n'est pas confiée au maître d'œuvre, son contrat et celui de l'OPC doivent précisément déterminer la répartition des tâches entre le titulaire de la mission DET (MœX) et l'OPC.

L'OPC œuvre quotidiennement dans l'intérêt général du chantier :

- organisation du chantier (ex. bibliothèque commune des documents liés au chantier, organisation des zones de stockage) ;
- contrôle des effectifs, en nombre et en localisation en fonction des hypothèses du planning ;
- liaisons entre les différents intervenants ;
- mise au point d'un planning détaillé, recalé selon l'avancement des travaux et les aléas du chantier ;
- information sur les dysfonctionnements éventuels afin que le MœX prenne toutes mesures utiles en application des marchés de travaux (ex. pénalités de retard), etc.

Le MœX dirige l'exécution des contrats de travaux :

- organisation et animation d'une réunion de chantier hebdomadaire ;
- coordination des études d'exécution ;
- contrôle de la conformité des ouvrages et de leur aspect architectural ;

- suivi administratif (ex. établissement des ordres de service, vérification des demandes d'agrément des sous-traitants) ;
- suivi financier (ex. établissement des états d'acompte, analyse et instruction des devis), etc.

En particulier, les arbitrages entre la position de la maîtrise d'œuvre et celle de l'OPC appartiennent à la direction des travaux, qui peut le cas échéant solliciter l'avis du maître d'ouvrage.

Outil: Contrat-type d'OPC

3.14.4 En quoi consiste la mission de synthèse (SYN) ?

[La synthèse](#) a pour but d'établir une cohérence spatiale entre les plans d'exécution des différents corps d'état, dans le respect architectural, technique, de maintenance et d'exploitation du projet.

La mission de synthèse consiste à :

- compiler les documents d'exécution des entreprises en les comparant avec les données du projet ;
- détecter les conflits de positionnement de chacun des ouvrages à réaliser (corps d'état architecturaux, réseaux, terminaux, organes de coupure et trappes, etc.), à partir des études préliminaires établies par les entreprises ;
- provoquer, avec l'arbitrage de la maîtrise d'œuvre, les rectifications nécessaires à transcrire par les entreprises sur les plans d'exécution ;
- produire les plans de synthèse qui serviront de base à la finalisation des plans d'exécution et à les faire signer par l'ensemble des entreprises pour prise en compte par chacune d'elles des attendus de la synthèse dans leurs études.

Les études de synthèse peuvent être réalisées par la maîtrise d'œuvre (mission complémentaire), l'entreprise principale (en général le lot « gros œuvre » ou « CVC ») ou un prestataire extérieur.

La synthèse confiée au maître d'œuvre permet une continuité du travail de conception, mais l'implique fortement dans le processus des études d'exécution.

 La mission du BIM manager relative à la gestion des conflits dans la maquette numérique ne se substitue aucunement à la mission de synthèse.

Lorsque la synthèse est réalisée par une entreprise ou un prestataire extérieur, il est recommandé de rappeler dans le contrat du maître d'œuvre que :

- le titulaire de la mission SYN ne se substitue pas à la maîtrise d'œuvre pour ce qui concerne ses études de conception, et aux entreprises pour ce qui concerne leurs études d'exécution ;
- le maître d'œuvre ne vise pas les plans de synthèse ;
- le maître d'œuvre participe aux réunions de synthèse si des arbitrages impliquent sa présence.

Le contrat peut également prévoir une procédure d'intervention de la [maîtrise d'œuvre au titre de la synthèse](#).

3.14.5 En quoi consiste la mission d'économiste ?

Cette mission a pour objet d'informer le maître d'ouvrage sur l'évolution du coût prévisionnel des travaux au fur et à mesure de l'avancement des études.

Elle consiste à établir les quantitatifs ou les cadres de bordereaux, ainsi qu'à élaborer des estimations prévisionnelles provisoires et définitives des travaux à partir de la description technique des ouvrages.

Dans la phase d'exécution, l'économiste participe à la maîtrise des coûts. Il peut être chargé d'établir des états de situation au regard des marchés approuvés, d'actualiser et réviser les prix.

3.14.6 En quoi consiste la mission de coordination des études ?

Le maître d'œuvre peut être chargé de coordonner les études des autres prestataires missionnés par le maître d'ouvrage, qui participent à la conception et à la maîtrise d'œuvre du projet.

Dans le cadre de cette mission complémentaire :

- il organise les réunions de coordination et établit les comptes-rendus ;
- il compile et met en ordre les études des autres prestataires, pour constituer le dossier des livrables attendus. A cette occasion, il donne un avis sur la complétude des prestations fournies par les autres prestataires.

Cette mission ne doit pas conduire le maître d'œuvre à contrôler les études des autres intervenants.

Si tel était le cas, le coordonnateur des études serait susceptible d'engager sa responsabilité à raison de l'insuffisance des prestations des autres intervenants.



Exemple de clause :

« Le coordinateur des études est chargé de la coordination, du contrôle et de la direction des études de conception de tous les intervenants jusqu'en phase PRO/DCE selon les missions définies au présent contrat. »



Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage confie au maître d'œuvre une mission de coordination de l'ensemble des prestataires qui participent à ses côtés à la conception et à la maîtrise d'œuvre du projet.

[Variante 1 (marchés privés)]

Le maître d'ouvrage choisit, en concertation avec le maître d'œuvre, ces prestataires et établit un document définissant la répartition des prestations et des responsabilités de chacun d'entre eux.

[Variante 2 (marchés publics des bailleurs sociaux)]

Le maître d'ouvrage communique au maître d'œuvre la liste nominative des prestataires avec lesquels il a passé des contrats séparés ainsi que le contenu de leurs missions respectives. Il établit un document définissant la répartition des prestations et des responsabilités de chacun d'entre eux.

Le maître d'ouvrage mentionne dans chaque contrat qui le lie avec ces prestataires la mission de coordination qu'il a confiée au maître d'œuvre, son contenu et les obligations dont chaque prestataire est tenu vis-à-vis du maître d'œuvre.

Le maître d'œuvre assure la cohérence, avec le projet architectural, des études réalisées par chacun des prestataires sans toutefois en contrôler la validité technique.

Cette mission de coordination peut être complétée par une mission de représentation qui permet au maître d'ouvrage de n'avoir qu'un seul interlocuteur, le maître d'œuvre, chaque prestataire devant lui confier par mandat, le pouvoir de les représenter auprès du maître d'ouvrage. »

3.14.7 En quoi consiste la mission d'assistance à la commercialisation ?

Le maître d'œuvre établit les plans nécessaires à la commercialisation du programme :

- lors des études d'avant-projet, il établit un dossier de pré-commercialisation des lots destinés à la vente, généralement sur un modèle fourni par le maître d'ouvrage ;
- lors des études de projet, l'architecte établit un dossier de plans de vente définitifs avec détail des surfaces, hors équipements techniques (électricité, chauffage, etc.).

Cette mission, distincte des études de conception, peut s'avérer chronophage et doit donc faire l'objet d'une rémunération spécifique.

3.14.8 En quoi consiste la mission d'assistance du maître d'ouvrage à la livraison ?

Dans le cadre d'une opération de promotion immobilière, le maître d'ouvrage conclut des contrats de vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) avec les acquéreurs.

La livraison des logements aux acquéreurs donne lieu à un procès-verbal de livraison, lequel peut comporter une liste de réserves.

Il ne faut pas confondre la « livraison » des logements avec la « réception » de l'ouvrage.

La réception est l'acte par lequel le maître d'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves au contradictoire des entreprises. Elle donne également lieu à un procès-verbal de réception, lequel peut être assorti d'une liste de réserves.

Dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, les entreprises sont tenues de lever les réserves à la réception. Les réserves à la livraison ne bénéficient pas de cette protection légale.

Img



×



Les promoteurs mettent souvent à la charge du maître d'œuvre une mission d'assistance aux opérations de livraison (AOL).



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre assistera le maître d'ouvrage lors des mises à disposition anticipées, lors des opérations préalables à la livraison ainsi que lors de la livraison aux utilisateurs et investisseurs, principalement en présence d'un syndic de copropriété ou d'un client institutionnel ; il assurera le suivi de la reprise des réserves consignées dans le PV de livraison jusqu'à la réparation et la production des quitus afférents. »

Cette mission peut s'avérer complexe et chronophage pour le maître d'œuvre, confronté à des listes de réserves souvent exponentielles et à l'immobilisme des entreprises (sauf à ce que les marchés de travaux prévoient l'application de pénalités de retard).

Par ailleurs, certaines tâches relèvent davantage du périmètre d'un syndic que de la maîtrise d'œuvre (ex. collecte des quitus).

Il est donc recommandé aux maîtres d'œuvre de ne pas contracter une mission d'assistance du maître d'ouvrage à la livraison.

 Certains contrats créent une confusion entre la mission AOR et la mission complémentaire AOL en visant indifféremment les réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception et de livraison.

Le maître d'œuvre peut alors être induit en erreur sur le périmètre de sa mission.

Cette confusion pose d'autant plus de difficulté qu'en pratique, le maître d'œuvre ne dispose pas des mêmes moyens incitatifs pour contraindre les entreprises à intervenir suivant le type de réserve.

 Exemple de clause associant les missions AOR/AOL :

« Dans le cadre d'une démarche continue d'amélioration de la qualité, le maître d'ouvrage a établi un processus pour les opérations de livraison à ses clients, de réception avec les entreprises et de lever des réserves.

Les principales étapes de ce processus sont ci-après décrites :

- organisation des visites de pré-livraison un mois avant les livraisons des parties privatives ;
- les opérations de pré-livraison auront lieu une semaine avant les opérations de réception ;
- les opérations de réception devront être effectuées 3 semaines avant les livraisons des parties privatives permettant ainsi la levée d'un maximum de réserves ;
- les parties communes du programme seront livrées au syndicat ou au représentant de l'ASL ou de l'AFUL une semaine avant les parties privatives ;
- des journées portes ouvertes de levée de réserves seront organisées 3 semaines et 7 semaines suivant la livraison des parties privatives ;
- assurer le nettoyage des parties privatives et des parties communes préalablement aux opérations de pré livraison et de livraison ;
- installer entre la livraison des parties communes et celle des premières parties privatives un ensemble de protection des parties communes (escaliers, hall, ascenseurs etc.).

En outre et en vue d'exécuter cette mission, le maître d'œuvre s'oblige à utiliser les outils et applications informatiques du maître d'ouvrage. »

3.15 Quelles sont les missions spécifiques aux bureaux d'études ?

Les bureaux d'études peuvent se voir confier :

- des études techniques par spécialité, en tant que spécialistes d'un sujet (ex. structure, thermique, acoustique, VRD, etc.).
Ils peuvent être missionnés pour des lots techniques avec plusieurs spécialités, sous réserve de disposer des garanties d'assurances correspondantes ;
- une mission de maîtrise d'œuvre générale : qu'il s'agisse de la conception sur les aspects techniques de l'ouvrage à réaliser ou du suivi global du chantier, cette mission peut comporter les mêmes éléments de mission que ceux confiés à un architecte à l'exception de la mission PC.

Dans tous les cas, le contrat doit précisément fixer leurs limites de prestations.

Descriptif des prestations par spécialité

Acoustique

- Relevé de la source et du niveau des bruits existants
- Définition du niveau de performance acoustique du projet
- Rédaction du cahier des charges

Ascenseur

- Définition du nombre, des caractéristiques et des dimensions des différents appareils élévateurs, compris plateforme PMR et escalators

Environnement/énergie

- Calculs nécessaires aux démarches de certification et labélisation
- Contrôle des choix de systèmes CVC et des dimensionnements des équipements techniques

Espaces verts

- Conception des espaces verts

Façades

- Conception des façades menuisées du bâtiment, des systèmes de nettoyage et d'occultations

Fluides

- Conception des lots climatisation, ventilation, chauffage, plomberie, protection incendie, courants forts, courants faible, énergie de secours, gestion technique du bâtiment (GTB)
- Présynthèse technique

Prévention et sécurité incendie (cette mission est nécessairement mise en œuvre dans le cas de composantes programme nécessitant un passage en commission de sécurité)

- Assistance dans les domaines de la réglementation sécurité incendie
- Démarches de prévalidation par les autorités compétentes des dispositions envisagées

Structure

- Conception de la structure générale du bâtiment et des fondations

Outil: Mission-type structures

Outil: Mission-type fluides

3.16 Quelles sont les missions ne pouvant en aucun cas être contractualisées ?

3.16.1 Les études géotechniques

Certains maîtres d'ouvrage confient au maître d'œuvre la réalisation des études géotechniques, à charge pour eux de les sous-traiter.

Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre réalisera toutes études et analyses, tous sondages et constats qu'il jugera nécessaire sur le terrain et son environnement afin qu'il puisse en acquérir une connaissance suffisante et vérifier, dès le démarrage de sa mission, ainsi que tout au long de son exécution, l'adéquation entre le projet, les contraintes éventuelles du terrain et de son environnement, les exigences du maître d'ouvrage et le coût objectif ».

Les [études géotechniques](#) nécessitent toutefois des compétences et une couverture d'assurance spécifiques dont ne disposent pas les maîtres d'œuvre.

Elles ne peuvent donc en aucun cas relever de la maîtrise d'œuvre, même si elles sont sous-traitées car le maître d'œuvre reste responsable en première ligne des prestations qu'il sous-traite sans être assuré à ce titre.

De la même manière, le géotechnicien ne peut être membre d'un groupement de maîtrise d'œuvre.

Le maître d'œuvre doit donc fermement refuser cette mission et inviter le maître d'ouvrage à la confier, par contrat distinct, à un géotechnicien dûment assuré pour ce type de prestations.

Outil: Tableau chronologique des missions de géotechnique et de maîtrise d'œuvre

3.16.2 L'assistance du maître d'ouvrage au montage assurantiel

Le maître d'œuvre n'est pas un courtier. Il n'a pas les compétences nécessaires pour accompagner le maître d'ouvrage dans la souscription et la gestion des polices d'assurance.

Toute clause de son contrat mettant à sa charge une mission d'assistance du maître d'ouvrage à ce titre doit être fermement combattue.

Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre assistera la maîtrise d'ouvrage pour la constitution du dossier assurances auprès des différents interlocuteurs et entreprises mandatés par le maître d'ouvrage. »

Exemple de clause :

« La maîtrise d'œuvre devra assistance au maître d'ouvrage pour tous les problèmes liés à l'application des polices d'assurance garantissant le chantier, et notamment :

- elle devra veiller à l'assurabilité des matériaux et/ou de système constructifs mis en œuvre ;
- elle informera le maître d'ouvrage de toutes les difficultés rencontrées à ce sujet, par la rédaction de notes et rapports appropriés ;

- elle devra fournir tous documents et explications, assister à toutes réunions, aussi bien dans le cadre de la mise en place des polices d'assurances spécifiques à l'opération, que dans le cadre de la résolution des sinistres pouvant survenir en cours de travaux et pendant la garantie de parfait achèvement. »

Cette dernière clause, fréquente dans les contrats-type de maîtrise d'œuvre des promoteurs, est particulièrement dangereuse : en cas de sinistre, si l'assureur de l'un des intervenants refusait de mobiliser ses garanties, le maître d'œuvre serait susceptible d'engager sa responsabilité.

Exemple : les contrats d'assurance des entreprises excluent le plus souvent l'utilisation de techniques non courantes et la pose de produits sans avis technique. Un sinistre survient à raison d'un produit dont l'avis technique était périmé lors de sa mise en œuvre. L'assureur de l'entreprise oppose un refus de garantie. Le maître d'ouvrage forme un recours à l'encontre du maître d'œuvre pour manquement à ses obligations contractuelles, dès lors que l'assurabilité d'un matériau est discutée.

3.16.3 L'assistance du maître d'ouvrage au montage financier

Le maître d'œuvre n'est pas un expert-comptable, ni un banquier.

Il ne dispose pas des compétences nécessaires pour accompagner le maître d'ouvrage dans le montage financier de l'opération (ex. constitution du dossier banque lorsque le maître d'ouvrage recourt à un emprunt, attribution d'aides et de subventions, etc.).

Toute clause de son contrat mettant à sa charge une mission d'assistance du maître d'ouvrage à ce titre doit être fermement combattue.

Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre assistera le maître d'ouvrage dans la recherche de financements : informations sur les aides à la rénovation énergétique (Ma Prim'Renov, CEE, PTZ, taxe foncière, etc.), estimation du montant mobilisable, conseils dans le processus d'obtention des aides. »

Focus

Focus sur le contrat Mon Accompagnateur Rénov' (MAR) :

Afin de convaincre les particuliers de procéder à des travaux de rénovation énergétique de leurs logements, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif d'accompagnement comprenant un appui à la réalisation d'un plan de financement et d'études énergétiques, ainsi qu'une assistance à la sélection des professionnels ([C. énergie, art. L. 232-3](#)).

Les architectes peuvent, sous réserve de l'obtention d'un agrément, réaliser une mission MAR pour toutes les étapes d'un projet de rénovation énergétique éligible au financement Ma Prime Rénov'.

A cet effet, l'Ordre des architectes propose un contrat-type, qui peut être utilisé comme pièce constitutive du dossier de demande d'agrément déposé par un architecte auprès des services de l'ANAH.

Ce contrat-type ne porte pas sur des missions de maîtrise d'œuvre en lien avec le projet de rénovation énergétique. Si le client souhaite confier à l'Accompagnateur Rénov' des prestations de maîtrise d'œuvre de conception et d'exécution, celles-ci doivent faire l'objet d'un contrat distinct.

A noter que dans le cadre d'une mission MAR, qui implique l'assistance du maître d'ouvrage au montage financier, l'architecte n'intervient pas en qualité de maître d'œuvre.

3.16.4 La mission PC prise en sous-traitance

Le maître d'œuvre, s'il est architecte, ne peut ni sous-traiter ni prendre en sous-traitance la mission d'élaboration du projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire .

Il s'agit là d'une obligation déontologique, prévue à l'[article 37 du Code des devoirs professionnels](#).

Cette mission doit impérativement faire l'objet d'un contrat directement entre le maître d'ouvrage et l'architecte.

3.17 Le contrat peut-il encadrer la durée de la mission ?

3.17.1 Comment limiter la durée de la mission ?

Le contrat doit comporter une clause fixant la durée de la mission, notamment la date à laquelle elle s'achève, afin d'éviter que le maître d'œuvre ne soit indéfiniment lié au maître d'ouvrage.

En cas de mission partielle, le contrat s'achève à la remise des livrables dus par le maître d'œuvre (ex. études de projet, rapport d'analyse des offres, etc.).

En cas de mission de base, le contrat s'achève :

- à la réception en l'absence de réserves ;
- ou à la levée des réserves ;
- en tout état de cause à l'issue du délai de la garantie de parfait achèvement (GPA) (d'une durée d'un an à compter de la réception), y compris si des réserves restent à lever.

Trop souvent, le maître d'ouvrage se prévaut du défaut de levée des réserves pour refuser de solder les honoraires du maître d'œuvre, alors que seules les entreprises sont débitrices de la GPA. Fixer un terme au contrat à l'issue de la GPA, déconnecté de la levée des réserves, permet d'échapper à cette pratique.

Plus généralement, l'achèvement de la mission du maître d'œuvre ne peut dépendre :

- d'un évènement dont il n'a pas la pleine maîtrise (ex. constitution du Dœ) ;



Exemple de clause :

« La mission du maître d'œuvre s'achève à la plus tardive des deux dates suivantes : soit après la levée des éventuelles réserves, soit après la remise du Dœ au maître d'ouvrage. »

- du règlement définitif des comptes ou des litiges relatifs à l'exécution des marchés de travaux qui, si les parties ne parviennent pas à un accord, pourra prendre une tournure judiciaire durable.



Exemple de clause :

« La convention entre en vigueur au jour de sa signature. Elle prendra automatiquement fin, de plein droit, au

terme du règlement de tous comptes, différends ou litiges éventuels relatifs à l'exécution des marchés de travaux. »

3.17.2 La mission peut-elle se poursuivre au-delà de la garantie de parfait achèvement ?

Certains maîtres d'ouvrage intègrent dans leurs contrats-type des garanties contractuelles élargies.

Le maître d'œuvre est ainsi lié contractuellement au maître d'ouvrage sur du long terme, au détriment d'autres projets.

Il est recommandé aux maîtres d'œuvre de ne pas souscrire des obligations susceptibles de les engager au-delà du délai de la garantie de parfait achèvement, telles que :

- une mission d'assistance du maître d'ouvrage jusqu'à l'expiration de la garantie décennale.

A noter que le maître d'œuvre est lui-même débiteur de la garantie décennale ; il serait donc placé dans une situation de conflit d'intérêts s'il devait assister le maître d'ouvrage à propos d'un sinistre pour lequel sa responsabilité pourrait être engagée ;



Exemple de clause :

« Les membres du groupement de maîtrise d'œuvre devront procéder à l'examen et à l'analyse des désordres signalés par le maître d'ouvrage durant l'année de parfait achèvement et en assurer le suivi jusqu'à la réparation, ainsi que pendant les deux années de la garantie de bon fonctionnement et les dix ans de la garantie décennale. »



Exemple de clause :

« A l'expiration de l'année de parfait achèvement, le maître d'œuvre est tenu d'assurer les obligations de sa mission découlant des responsabilités biennale et décennale. »

- un engagement sur les performances de l'ouvrage durant son exploitation.

Cette situation se rencontre fréquemment dans les contrats globaux de longue durée confiés à des groupements d'entreprises (dont un maître d'œuvre), incluant l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage.

Dans ce cas, il est recommandé au maître d'œuvre de négocier, dans la convention de groupement qui le lie à ses cotraitants, un aménagement de sa responsabilité (ex. exonération de la maîtrise d'œuvre au titre des pénalités qui seraient appliquées au groupement en cas de non-atteinte des objectifs de performance).

A cet effet, il peut se prévaloir des limites de son contrat d'assurance, lequel ne couvre que les prestations de maîtrise d'œuvre, à l'exclusion des actes d'exploitation et de maintenance.

4. Marchés privés Rémunération

4.1 Comment calcule-t-on la rémunération du maître d'œuvre ?

4.1.1 Quelles sont les modalités de calcul de la rémunération ?

En marchés privés, la rémunération est fixée librement par les parties.

A noter que la rémunération au forfait n'est pas obligatoire, sauf pour les architectes en charge de l'élaboration du projet architectural lorsqu'ils interviennent pour une personne physique déclarant vouloir édifier ou modifier pour elle-même une construction dont la surface est inférieure à 150 m² ([C. déonto., art. 47](#)).

Dans les faits, la rémunération au forfait est très pratiquée notamment par les promoteurs, mais il est possible de prévoir d'autres modalités de rémunération.

Le contrat fixe l'option retenue, au choix :

- Rémunération au forfait : le forfait prend en compte l'étendue de la mission, le coût prévisionnel et le degré de complexité de l'opération.

Une fois fixé dans le contrat, le forfait ne pourra être modifié que :

- d'un commun accord entre les parties ;
- en raison d'une modification du programme ou de la mission.
- Afin d'assouplir ce principe d'intangibilité, le contrat peut comprendre des clauses de variation du prix (ex. clause de révision) ;
- Rémunération au pourcentage : elle est calculée en appliquant un pourcentage au coût des travaux prévisionnel ou définitif, selon les termes du contrat.

Si le pourcentage s'applique sur le montant définitif des travaux, qui ne sera en réalité connu qu'à l'achèvement des travaux, la rémunération est donc provisoire au moment de la signature du contrat.

Il est important que les modalités de revalorisation des honoraires soient précisées dans le contrat, de préférence sur la base du montant définitif des travaux ;

- Rémunération au temps passé : le montant des honoraires est fixé en fonction du coût horaire du maître d'œuvre, lequel peut varier suivant la complexité de l'opération, le contenu et l'étendue de la mission confiée ;
- Rémunération à la vacation : adaptée aux prestations uniques (état des lieux, relevé, etc.), elle consiste à facturer une intervention ponctuelle, généralement sur la base du coût horaire pratiqué par le maître d'œuvre ou sur la base des frais réels pour les architectes ([C. déonto., art. 46](#)).

4.1.2 Comment valoriser la complexité de l'opération ?

La complexité de l'opération peut exercer une influence sur le déroulement de la mission et le volume d'heures qui y sera consacré.

La rémunération du maître d'œuvre peut en tenir compte.

Afin d'apprécier le degré de complexité d'une opération, on peut s'inspirer de la pratique en marchés publics qui dégage plusieurs critères :

- les contraintes physiques et l'environnement du projet : qualité du sol, nuisances et risques spécifiques, contexte urbain et réglementaire (ex. évolution du plan local d'urbanisme en cours de projet, nécessité d'obtenir une autorisation environnementale, opération de réhabilitation dans un quartier urbain ancien), etc. ;
- la nature et les spécificités du projet : multiplicité et imbrication des fonctions (ex. bâtiment relevant pour partie de la réglementation des établissements recevant du public), adaptabilité et modularité (ex. capacité du bâtiment à être modifié dans le futur pour un autre usage), caractère innovant et expérimental, niveau de performances, technicité des équipements, etc. ;
- les techniques employées : réemploi (identification des matériaux, suivi du processus de validation des matériaux, etc.), nécessité d'obtenir une ATEx pour répondre à une exigence programmatique du maître d'ouvrage, etc. ;
- les exigences contractuelles : organisation de la maîtrise d'ouvrage (ex. co-maîtrise d'ouvrage), méthodologie de travail (ex. BIM), certifications, délais et phasage des études et des travaux, exigences économiques, mode de dévolution des travaux, gestion des variantes, sujétions de chantier, etc. ;
- pour les ouvrages d'infrastructures : localisation du site, durée de la prestation, contraintes liées à des sous-sols particuliers, environnement urbain et naturel, technologies employées, qualités esthétiques, fractionnement des missions, etc.

A titre indicatif, en marchés publics, il est appliqué un taux de complexité pouvant aller jusqu'à 1,8.

4.2 Quelles sont les clauses de nature à verrouiller la rémunération ?

4.2.1 Clause prévoyant un forfait non révisable et non actualisable

Lorsque la rémunération est forfaitaire, le contrat peut ou non prévoir que le forfait sera révisable et/ou actualisable.

La révision et l'actualisation constituent des mécanismes de réévaluation de la rémunération : le contrat prévoit que les honoraires seront automatiquement réajustés à échéance ou lors de la survenance d'un événement.

L'objectif est de prendre en compte les variations économiques dans le calcul de la rémunération (à la hausse, plus rarement à la baisse).

- L'actualisation opère une revalorisation globale des honoraires sur la base d'un indice publié ayant une relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité de l'une des parties (ex. indice ING pour les marchés de maîtrise d'œuvre), lorsqu'un délai anormalement long s'est écoulé entre la fixation du montant initial des honoraires et la réalisation de la prestation ;
- La révision permet de réajuster le prix tout au long de l'exécution du contrat :
 - soit de manière périodique, en appliquant à échéance (ex. mois par mois, ou acompte par acompte) une formule de révision prévue dans le contrat (intégrant le plus souvent un indice publié en lien avec l'objet du contrat ou l'activité des parties) au montant initial d'honoraires ;
 - soit en lien avec la survenance d'un événement, à la suite duquel les parties sont tenues de se rencontrer pour négocier une éventuelle réévaluation des honoraires.

En marchés privés, bien que cette pratique soit contestable, le maître d'ouvrage anticipe souvent toute évolution postérieure du prix en imposant un forfait verrouillé.



Exemple de clause :

« Les conditions financières indiquées au contrat sont fermes, non actualisables et non révisables pendant toute la durée du contrat. »

Dans ce cas, il est recommandé de négocier l'intégration d'un mécanisme de réajustement des honoraires, étant précisé que la révision et l'actualisation peuvent être cumulées.



Exemple de clause de révision (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« La rémunération forfaitaire, hors frais, est révisée au fur et à mesure de l'avancement de la mission, selon la formule suivante :

Montant définitif = $P_o \times (I_m / I_o)$, dans laquelle :

P_o = Montant initial du forfait HT

I_o = Indice ING du mois de la signature du contrat.

I_m = Indice ING du mois de remise des livrables ou de réalisation des prestations. »



Exemple de clause d'actualisation :

« L'actualisation du prix intervient lorsqu'un délai de plus de [X] mois entre la signature du contrat et l'ordre de service de démarrage des prestations s'est écoulé, conformément à la formule suivante :

Prix actualisé = prix initial $\times$ (indice à la date de l'OS) / indice à la date de signature du contrat (indice : Index ING) »

A noter que certains contrats mineurent la révision des honoraires si l'écart entre le coût objectif des travaux et le coût des travaux issu des marchés des entreprises est trop significatif. Dans ce cas, le maître d'œuvre doit rediscuter le coût objectif qui sera contractualisé.

4.2.2 Clause imposant une définition restrictive de la force majeure

La force majeure permet à l'une des parties d'imposer une renégociation des termes du contrat et de le résilier à défaut d'accord.

Les contrats de maîtrise d'œuvre, lorsqu'ils font référence à la force majeure, renvoient :

- soit à [l'article 1218 du Code civil](#) selon lequel relève de la force majeure l'évènement « échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat [...] dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées [et qui] empêche l'exécution de son obligation par le débiteur » ;
- soit aux critères dégagés par les juges : l'évènement doit être imprévisible, irrésistible et extérieur ;
- soit à une définition contractuelle, souvent plus restrictive que celle retenue par le Code civil et les juges.

Il est recommandé de ne pas contractualiser une définition trop limitative de la force majeure, afin de faciliter la renégociation des conditions d'intervention du maître d'œuvre si un évènement impactant la bonne poursuite de l'opération devait se produire.

Bien plus, il peut être intéressant de proposer une définition moins restrictive de la force majeure que celle figurant dans la loi, de manière à imposer au juge la définition retenue par les parties et limiter sa marge d'appréciation.

Les parties peuvent intégrer à cette définition des événements classiquement exclus du champ de la force majeure par les juges (ex. la grève).



Exemple de clause sur la force majeure :

« Les parties définissent la force majeure comme tout événement imprévisible, irrésistible et résultant de circonstances extérieures, rendant impossible l'exécution du présent contrat.

Sont notamment qualifiés de force majeure des événements tels que la guerre, la grève générale de travail, les maladies épidémiques, la mise en quarantaine, les troubles résultant d'hostilités, d'attentats, de cataclysmes, d'accidents de chantier, d'inondations, d'incendies, de crues exceptionnelles, la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques sur le site, les injonctions administratives et judiciaires, ou d'autres événements indépendants de la volonté des deux parties.

Les parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations en cas de survenance d'un cas de force majeure.

En cas de survenance d'un cas de force majeure le présent contrat sera suspendu jusqu'à disparition, extinction ou cessation du cas de force majeure. Toutefois, si dans un délai de [XX] jours la situation n'est toujours pas rétablie, les parties se rapprocheront afin de discuter des conditions de révision du présent contrat.

En cas d'échec des discussions, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité de part et d'autre, par la partie la plus diligente et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'autre partie. »

4.2.3 Clause imposant une définition restrictive des travaux modificatifs

Les travaux modificatifs ouvrent droit à une rémunération complémentaire pour la maîtrise d'œuvre s'ils génèrent une surcharge de travail (ex. reprise d'études), sauf s'ils sont exclusivement consécutifs à une erreur du maître d'œuvre.

Dans certains contrats, la révision de la rémunération est limitée aux modifications « substantielles ».

Cette notion relativement subjective peut être à l'origine de désaccords entre les parties.



Exemple de clause :

« Toutes modifications au projet demandées par le maître d'ouvrage en cours d'études ou de travaux, doivent être intégrées par le titulaire dans sa mission sans rémunération complémentaire, sauf si ces modifications sont substantielles. »

Afin d'éviter de tels désaccords, il est recommandé de :

- prioritairement revoir les cas d'ouverture d'un complément de rémunération (ex. reprise d'études et/ou allongement de la durée de la mission) ;
- éventuellement expliciter ce qu'il faut entendre par « modifications substantielles », au moyen d'exemples concrets.

- Si les modifications concernent le niveau des prestations prévues au programme (ex. qualité d'une moquette), elles n'ouvriront pas droit à un complément d'honoraires.

Si les modifications concernent l'ajout de prestations et/ou nécessitent de réaliser des études (ex. modification du principe de climatisation), elles ouvriront droit à un complément d'honoraires.



Exemple de clause définissant les modifications substantielles :

« On entend par « modification substantielle » toute modification du projet de nature à remettre en cause la conception générale du projet telle que définie au contrat et/ou impliquant l'obtention d'un permis de construire modificatif distinct de celui initialement envisagé à la signature du contrat et/ou impliquant la reprise des études (ex. modification du principe de climatisation, incidence sur les éléments de structure, le cloisonnement, les réseaux, l'obtention de labels, etc.). »

Plus généralement, il est recommandé d'intégrer au contrat une clause dédiée aux travaux modificatifs.

A défaut, le maître d'ouvrage refusera certainement d'octroyer un complément d'honoraires, même si les travaux modificatifs impactent de manière avérée la charge de travail du maître d'œuvre.



Exemple de clause sur la prise en compte des travaux modificatifs dans la rémunération du maître d'œuvre :

« Les modifications apportées au projet, non imputables exclusivement au maître d'œuvre, ouvrent droit à un complément d'honoraires, dès lors qu'elles emportent une reprise d'études et/ou ont un impact sur la durée de la mission du maître d'œuvre.

Ce complément de rémunération est entériné par voie d'avenant avant tout commencement d'exécution des prestations liées aux travaux modificatifs. »

4.2.4 Clause dérogeant à la théorie de l'imprévision

L'[article 1195 du Code civil](#) pose le principe d'une renégociation du contrat lorsqu'un « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat [en] rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque ». En cas d'échec des négociations, le contrat peut être résilié.

Ce dispositif présente un intérêt pour le maître d'œuvre qui serait confronté à un contexte très défavorable.

Certains contrats incluent toutefois une clause de renonciation à la théorie de l'imprévision :



Exemple de clause :

« Les parties conviennent expressément de renoncer irrévocablement aux dispositions de l'article 1195 du Code civil. »

L'[article 1195 du Code civil](#) n'étant pas d'ordre public, une telle clause est valable.

A noter que, dans le cadre d'un marché à forfait, le maître d'œuvre ne pourrait, en tout état de cause, pas se prévaloir de la théorie de l'imprévision.

Par ailleurs, le recours à une clause de renégociation plutôt qu'à l'article 1195 du Code civil s'avère en pratique plus efficace.

Il est donc préférable de négocier l'insertion d'une telle clause plutôt que de s'arc-bouter sur la clause de renonciation à la théorie de l'imprévision.

4.3 Comment sont rémunérées les prestations liées aux travaux modificatifs acquéreur ?

Dans le cadre d'un projet de promotion, donnant lieu à la conclusion de ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA), les acquéreurs peuvent solliciter des travaux modificatifs propres à leur logement, qui nécessiteront l'intervention de la maîtrise d'œuvre (ex. reprise de plans, aménagements intérieurs, etc.).

Ces Travaux Modificatifs Acquéreur (TMA) sont généralement compris dans le forfait de rémunération initial, quel que soit le volume de prestations en résultant pour le maître d'œuvre.



Exemple de clause :

« S'agissant des TMA, il est convenu que la rémunération de base versée à l'architecte inclut une prise en compte de ces modifications par logement. »

Il peut être intéressant de négocier un autre mode de calcul des honoraires pour cette mission, d'autant que le promoteur refacturera probablement le montant de vos honoraires à l'acquéreur :

- une rémunération forfaitaire par demande de TMA, s'appliquant dès la première demande.



Exemple de clause :

« Les parties conviennent que chaque demande de TMA fera l'objet d'une rémunération forfaitaire de [XX] € TTC par demande. »



Exemple de clause :

« Les parties conviennent que chaque demande de TMA fera l'objet d'une rémunération selon les modalités suivantes :

-Modifications n'entraînant pas la redistribution de l'appartement : [XX] € HT par logement ;

-Modifications partielles de l'appartement en distribution validées définitivement par l'acquéreur [XX] € HT par logement ;

-Modifications à la suite de la redistribution complète validées définitivement par l'acquéreur : [XX] € HT par logement. »

- une rémunération hybride : un nombre limité de TMA est inclus dans le forfait, le surplus des demandes faisant l'objet d'une rémunération supplémentaire.



Exemple de clause :

« Les honoraires relatifs aux TMA sont inclus dans les honoraires dans la limite de [X] demandes. Au-delà, toute demande supplémentaire sera rémunérée au prix forfaitaire de [XX] € TTC par demande. »

- une rémunération au temps passé, en fixant un tarif horaire.

En tout état de cause, le contrat doit encadrer les demandes de TMA, afin qu'elles ne se multiplient pas.



Exemple de clause issue du contrat type de l'Ordre des architectes :

« Seul le maître d'ouvrage gère les demandes de travaux modificatifs acquéreurs. Il les transmet ensuite à l'architecte pour que les plans soient mis en cohérence. Le seul interlocuteur de l'architecte est le maître d'ouvrage. L'architecte n'a pas de relations avec les clients acquéreurs.

Dans le cadre du présent contrat, l'architecte peut s'engager à la demande du maître d'ouvrage, à réaliser un dossier modificatif par logement. Au titre de ce dossier modificatif, le promoteur obtient de l'acquéreur que ce dernier formule l'intégralité de ses demandes en une seule fois. Une rémunération supplémentaire est due à l'architecte au titre de ce dossier modificatif. »

4.4 Quels sont les frais annexes à exclure des honoraires du maître d'œuvre ?

Les frais annexes doivent être pris en charge par le maître d'ouvrage. Ils ne sont donc pas compris dans la rémunération du maître d'œuvre.

Ces frais couvrent notamment :

- la rémunération d'autres intervenants (bureaux d'études techniques, contrôleur technique, coordonnateur SPS, géomètre, géotechnicien, expert judiciaire ou commissaire de justice en cas de constats avant-travaux, etc.) ;
- le coût des assurances souscrites par le maître d'ouvrage, y compris au bénéfice des constructeurs ;
- les frais, taxes et redevances de raccordement ;
- les taxes et autres impositions liées à la délivrance des autorisations administratives ;
- les frais relatifs aux documents photographiques ou graphiques du site, maquettes, perspectives ou insertions spécifiques demandés par le maître d'ouvrage, autres que ceux nécessaires à la constitution des demandes d'autorisations administratives.

4.5 Quelle clause peut protéger le maître d'œuvre confronté à des circonstances imprévisibles ?

L'équilibre contractuel peut être impacté en cas de circonstances imprévisibles, rendant la poursuite du contrat difficile voire dommageable pour la maîtrise d'œuvre.

Une renégociation du contrat peut permettre de rétablir l'équilibre perdu.

Dans cette perspective, il est recommandé de prévoir dans le contrat une clause de renégociation (ou « clause de hardship »), imposant aux parties de rediscuter les conditions d'exécution du contrat et notamment la rémunération du maître d'œuvre.

Cette clause n'engage pas le maître d'ouvrage sur le principe d'une rémunération supplémentaire.

En cas d'échec des négociations, l'une des parties peut prendre l'initiative de résilier le contrat.

La clause de renégociation, qui contribue à la loyauté des relations contractuelles, présente un réel intérêt pratique.

Elle n'est pas défavorable au maître d'ouvrage : elle lui permet de rétablir un équilibre contractuel et d'écarter le risque d'une relation conflictuelle et d'une éventuelle défaillance du maître d'œuvre, dont le remplacement pourrait s'avérer onéreux et impacterait forcément le projet (allongement des délais de réalisation, surcoûts liés à la substitution de maître d'œuvre, etc.).



Exemple de clause de renégociation :

« Dans le cas où les données d'entrée sur lesquelles est basé le présent contrat seraient modifiées dans des proportions telles que l'une des parties rencontrerait des difficultés sérieuses et imprévisibles à la date de conclusion du présent contrat à exécuter ses engagements contractuels, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre se consulteront et feront preuve de compréhension mutuelle en vue de faire les ajustements nécessaires afin que soient rétablies les conditions d'un accord équitable.

La partie qui considèrerait que les conditions d'exécution du présent contrat présenteraient, pour elle, un déséquilibre significatif en avisera l'autre partie par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception afin que soient discutées les conditions d'une révision du présent contrat.

Sont notamment considérés comme cause de déséquilibre significatif l'augmentation de [XX] % du coût des matières premières, un changement de technologie, une évolution de la législation, [à compléter].

En cas d'échec des discussions, le présent contrat sera résilié de plein droit, sans indemnité de part et d'autre, par la partie la plus diligente et par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée à l'autre partie. »

4.6 Peut-on prévoir que le maître d'ouvrage prendra en charge un éventuel ajustement de la prime d'assurance ?

Oui, il est recommandé d'intégrer au contrat une clause par laquelle le maître d'ouvrage s'engage à prendre en charge l'ajustement de la prime d'assurance du maître d'œuvre.



Exemple de clause sur la prise en charge par le maître d'ouvrage du complément d'assurance :

« Le maître d'ouvrage s'engage, en cas d'augmentation du coût réel des travaux HT par rapport au coût prévisionnel, à rembourser au maître d'œuvre, l'ajustement de la prime d'assurance qu'engendrerait pour ce dernier cette augmentation. Un justificatif émanant de la compagnie d'assurances sera transmis au maître d'ouvrage. »

Dans les contrats d'assurance de responsabilité professionnelle, le risque de l'assureur est calculé sur le montant des travaux. C'est la raison pour laquelle la prime d'assurance est elle-même calculée sur le coût des travaux. S'il venait à augmenter, cette clause conduirait à revaloriser automatiquement la cotisation.

Il est dans l'intérêt du maître d'ouvrage de prendre en charge cet éventuel ajustement, s'il ne veut pas s'exposer à l'application d'une règle proportionnelle de garantie que tout assureur peut opposer en cas de déclaration partielle du risque. En cas de sinistre, l'assureur est ainsi autorisé, à n'indemniser qu'à proportion du montant de la prime payée.

4.7 Comment rédiger l'échéancier de paiement ?

L'échéancier de paiement détermine les dates de paiement des honoraires.

Une attention particulière doit y être portée.

Il est préférable que le montant des versements soit en relation avec le volume des prestations réalisées à chaque échéance, afin que le maître d'œuvre soit justement rémunéré à chaque étape du projet et qu'au minimum ses charges fixes soient couvertes.

Par ailleurs, il est indispensable que les versements ne dépendent pas d'événements dont le maître d'œuvre n'aurait pas la maîtrise (ex. purge des délais de recours, levée des réserves, constitution des dossiers des ouvrages exécutés, etc.).



Exemple de clause :

ECHEANCES	MONTANT	RATIO
Déclenchement des factures à chaque évènement	(€ HT)	(%)
TOTAL	705 800	100
Phase 1 : APS-PC	141 160	20
Au dépôt du permis de construire	70 580	10
A l'obtention du permis de construire	35 290	5
A la purge des délais de recours	35 290	5



A noter qu'en subordonnant une échéance de paiement à la réalisation d'un événement précis (ex. obtention du permis de construire), le contrat génère implicitement une obligation de résultat en lien avec cet événement.

4.8 Dans quel délai le maître d'ouvrage doit-il régler les factures ?

Le délai de règlement des honoraires, qui court à compter de la réception par le maître d'ouvrage de la facture du maître d'œuvre, est librement fixé dans le contrat.

S'il n'est pas respecté, le contrat peut prévoir des pénalités de retard à la charge du maître d'ouvrage.



Exemple de clause issue du contrat type de l'Ordre des architectes :

« Le maître d'ouvrage verse les sommes dues à l'architecte pour l'exercice de sa mission, en application du présent contrat, et ce dans un délai maximum de [XX] jours à compter de la date de réception de la facture.

En cas de désaccord sur le montant d'une facture, son règlement est effectué sur la base provisoire des sommes admises par le maître d'ouvrage, qui doit motiver sa contestation par écrit dans un délai de 15 jours. En l'absence de contestation dans ce délai, la facture est considérée comme acceptée et payable immédiatement. Lorsque les sommes payées sont inférieures à celles qui sont finalement dues à l'architecte, ce dernier a droit à l'indemnité de retard définies à l'article [XX] calculée sur la différence.

La survenance d'un sinistre avant l'achèvement de la mission ne fait pas obstacle aux règlements des prestations de maîtrise d'œuvre.

Les retards de paiement ouvrent droit au paiement de pénalités de retard à la maîtrise d'œuvre, qui sont exigibles de plein droit le jour suivant l'expiration du délai de paiement.

Le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles est de [XX] %, ce taux ne pouvant être inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur. Il s'applique sur le montant de la facture en retard.

A ces pénalités s'ajoute une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. »

A noter que, dans les contrats-type des promoteurs, la force majeure est parfois considérée comme un motif légitime de retard de paiement. La notion de force majeure fait alors l'objet d'une définition extensive dans le contrat.

4.9 Le maître d'œuvre peut-il demander des acomptes ?

Oui, rien ne s'oppose à ce que les contrats de maîtrise d'œuvre prévoient des acomptes, de la même manière que les marchés de travaux.

Les maîtres d'œuvre y ont tout intérêt et ne doivent pas hésiter à négocier le versement d'acomptes.

Un acompte est un paiement partiel et non définitif, représentant une fraction de la valeur totale de la prestation.

Il appartient aux parties de déterminer la périodicité des acomptes, qui pourra être mensuelle ou fixée en tenant compte de la durée prévisionnelle des prestations.

Exemple de clause sur le versement d'acomptes :

« Le règlement des missions décrites aux présentes se fait par le versement d'acomptes mensuels. Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement. »

« Le montant de chaque acompte est déterminé par la valeur totale de la prestation considérée divisé par sa durée d'exécution prévisionnelle. Chaque acompte fait l'objet d'une demande de paiement. »

4.10 Le maître d'œuvre peut-il être contraint de restituer ses honoraires ?

Oui, dans un cas spécifique.

Lorsque le maître d'œuvre conclut un contrat avec un particulier, ce dernier bénéficie du dispositif protecteur de la loi Scrivener.

Il en résulte qu'en cas de non-obtention du prêt grâce auquel le maître d'ouvrage entend financer son projet, le maître d'œuvre est tenu de rembourser les honoraires qu'il aurait perçus, peu importe qu'il ait déjà entamé ses prestations.

4.11 Le maître d'œuvre peut-il suspendre sa mission en cas de retard ou non-paiement par le maître d'ouvrage ?

Oui, en application de l'[article 1219 du Code civil](#), une partie peut refuser d'exécuter ses obligations contractuelles si l'autre n'exécute pas les siennes.

Le maître d'œuvre peut donc, en principe, suspendre ses prestations en cas de retard ou non-paiement de ses honoraires par le maître d'ouvrage.

Afin de ne pas créer une telle situation de blocage, préjudiciable aux deux parties, il est recommandé d'insérer au contrat une clause de suspension de l'exécution du contrat .

Exemple de clause issue du contrat-type de l'Ordre des architectes :

« La suspension de la mission peut être demandée par l'une ou l'autre des parties, soit en cas d'événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l'opération, soit en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations contractuelles (retard dans le règlement de la rémunération due au maître d'œuvre, non-respect des délais de remise ou d'approbation des documents, retard manifeste du maître d'ouvrage dans la formalisation d'un avenant, etc.).

Dans ce cas, la suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, restée infructueuse dans les 15 jours suivant sa réception par l'autre partie. »

5. Marchés privés Obligations du maître d'ouvrage

5.0 Préambule

Les obligations du maître d'ouvrage sont souvent assimilées au seul paiement des honoraires du maître d'œuvre et des travaux.

Si cette obligation est essentielle, le rôle du maître d'ouvrage est en réalité bien plus important : il assume la conduite de l'opération.

A ce titre, il s'assure de la faisabilité et de l'opportunité de son projet, en détermine la localisation, définit le programme, arrête l'enveloppe financière prévisionnelle globale de l'opération, assure le financement et conclue les contrats nécessaires aux études et à l'exécution des travaux.

5.1 Est-ce que les obligations du maître d'ouvrage sont renforcées s'il est un professionnel ?

Oui, les obligations du maître d'ouvrage, telles que précisées dans le contrat, vont nécessairement varier suivant la qualité du maître d'ouvrage.

Le niveau d'exigence en termes d'implication dans le suivi du projet, de définition du programme, ou encore de production de pièces techniques et juridiques sera plus faible si le maître d'ouvrage n'est pas un professionnel.

En revanche, le contrat peut être contraignant à l'égard d'un maître d'ouvrage dont l'activité même est de réaliser des programmes de construction ou de négocier des contrats.

La Cour de cassation considère qu'un maître d'ouvrage ayant conclu un contrat de maîtrise d'œuvre ayant un rapport direct avec son activité professionnelle, « peu important ses compétences techniques dans le domaine de la construction », est un professionnel ([Cass. Civ. 3^{ème}, 25 mai 2023, n° 21-20.643, publié](#)).

5.2 Quel est le rôle du maître d'ouvrage dans la définition du programme ?

Le maître d'ouvrage doit un descriptif suffisant de son projet, qui prendra la forme d'un programme plus ou moins détaillé suivant l'ampleur de l'opération.

Le programme doit être contractualisé. Il peut faire l'objet d'une annexe au contrat.

A défaut, notamment en l'absence d'assistant à maîtrise d'ouvrage, le maître d'œuvre doit interroger le maître d'ouvrage sur ses besoins et les contraintes du site. Cette obligation sera appréciée strictement par les juges si le maître d'ouvrage n'est pas un professionnel.

Parmi les éléments essentiels du programme, doivent être précisés :

- les données et contraintes du site (localisation, limites de propriété, surface, servitudes, constructions existantes, etc.) ;
- la définition du projet (inventaire et typologie des espaces, surfaces des locaux, nombre de logements ou de bureaux envisagés, équipements, performances, contraintes d'exploitation particulières, etc.) ;
- les travaux hors périmètre des prestations du maître d'œuvre (confiés à un autre intervenant ou que le maître d'ouvrage souhaite se réserver) ;
- les attentes du maître d'ouvrage en termes de délais et phasages de l'opération (site occupé, multiplicité de bâtiments, etc.) ;
- les attentes du maître d'ouvrage en termes de matériaux (biosourcés, réemploi, etc.) ;
- le souhait d'inscrire l'opération dans une démarche BIM ;
- les labels ou certifications que le maître d'ouvrage souhaiterait obtenir ;
- l'enveloppe financière dont il dispose (y compris les modalités de financement) notamment pour les travaux.

 En les contractualisant, le maître d'ouvrage s'engage sur ces éléments programmatiques. S'ils venaient à évoluer en cours d'opération, le maître d'œuvre serait ainsi légitime à exiger un avenant à son contrat actant les incidences de cette évolution sur le coût des travaux, les délais et les honoraires de maîtrise d'œuvre.

5.3 Quelles sont les informations que le maître d'ouvrage doit fournir ?

Dans le cadre de son devoir de conseil, le maître d'œuvre doit lister de manière exhaustive l'ensemble des pièces nécessaires au projet.

Il est donc recommandé d'imposer contractuellement au maître d'ouvrage qu'il transmette au maître d'œuvre, à la signature du contrat ou dès que possible, les pièces indispensables (liste non limitative) :

- les données juridiques, notamment :
 - les titres de propriété, éventuelles servitudes ;
 - les certificats d'urbanisme ;
 - les règlements de copropriété, cahiers des charges et règlements de lotissement ;
 - les données cadastrales ;
 - les autorisations nécessaires à l'exécution des travaux (copropriété, DRIRE, CDAC, etc.) ;
- les données contractuelles :
 - les contrats de mission des assistants à maîtrise d'ouvrage, des bureaux d'études, du contrôleur technique, du géotechnicien, du géomètre-expert, du coordonnateur SPS, etc. ;
 - le programme d'assurance envisagé par le maître d'ouvrage (assurance dommages-ouvrages, assurance TRC, CCRD, assurance responsabilité civile promoteur, etc.).
- les données techniques :
 - les études antérieures ;
 - les levés de géomètre (plan cadastral, périmétrique et foncier, plan topographique et de nivellement, relevés des existants, des héberges, des abords, des plantations et des réseaux de rejets, servitudes de sols, de sous-sols, aériennes, etc.) ;
 - les résultats des recherches concernant d'éventuels éléments construits ou enterrés, cavités, carrières, réseaux et ouvrages enterrés divers, vestiges archéologiques ;
 - les résultats des études géotechniques, ainsi que l'engagement du maître d'ouvrage de confier au géotechnicien toute mission complémentaire nécessaire au regard de la complexité de l'opération (enchaînement des missions suivant la norme NF P 94-500 du 30 novembre 2013) ;

- les plans d'exposition aux risques naturels ou technologiques, etc. ;
- tous documents permettant d'appréhender l'intégration du projet dans le site ;
- les règles particulières applicables au projet dont le maître d'ouvrage a connaissance (monuments historiques, établissements de tourisme, etc.) ;
- les diagnostics techniques.

Outil: Liste indicative de pièces à obtenir du maître d'ouvrage

Focus

Focus sur les relevés de géomètre :

Le relevé des limites de propriété du terrain et le relevé topographique du terrain naturel avant travaux font partie des pièces essentielles que le maître d'ouvrage doit fournir au maître d'œuvre dès le début du projet.

Il est donc recommandé de prévoir dans le contrat que :

- le maître d'ouvrage transmettra ces relevés et/ou les fera réaliser par un géomètre-expert à ses frais ;
- le maître d'œuvre n'entamera les études de conception et les délais d'exécution des prestations de maîtrise d'œuvre ne commenceront à courir qu'à réception par le maître d'œuvre de relevés de géomètre contradictoires .

Bien souvent, le maître d'ouvrage ne fournit les relevés contradictoires qu'au démarrage des travaux. La mise à jour des plans par le maître d'œuvre peut alors s'avérer compliquée (notamment en ce qui concerne les prospects) et engendrer un surcroît de travail important.

Toute clause qui tendrait à faire supporter au maître d'œuvre la collecte d'informations incombant en principe au maître d'ouvrage est à proscrire :



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre devra s'assurer de la parfaite implantation du projet sur le terrain tant au regard des règles d'urbanisme qu'au regard des règles de droit privé ainsi que du respect de toute servitude publique et/ou privée qu'il lui appartiendra de rechercher, notamment en sollicitant les renseignements d'urbanisme et en interrogeant les impôts fonciers. »

De même, toute clause engageant la responsabilité exclusive du maître d'œuvre en cas de pièce non réclamée doit être combattue :



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre, de sa propre initiative, doit solliciter toute réunion et demander toutes informations jugées par lui nécessaires à l'exécution de sa mission. Il ne pourra se prévaloir du défaut d'informations qu'il n'aurait pas préalablement demandées pour justifier d'erreurs ou d'omissions dans la conception ou l'exécution des ouvrages. »



Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage s'oblige à remettre au maître d'œuvre tout document qui serait en sa possession ou toute information utile dont il aurait connaissance, dès la signature du présent contrat pour les éléments dont il dispose déjà puis dès réception s'il en est rendu destinataire en cours d'opération. »

5.4 Comment impliquer contractuellement le maître d'ouvrage dans son rôle de donneur d'ordres ?

En sa qualité de donneur d'ordres, le maître d'ouvrage doit s'impliquer dans les moments clé de l'opération.

Le contrat doit ainsi prévoir que le maître d'ouvrage :

- donnera son accord préalable à l'émission des ordres de service ayant une incidence en termes de coût et de délais : modification des conditions d'exécution des marchés de travaux (recalage de planning, prix nouveaux, etc.), mesures à prescrire pour déceler des vices de construction, etc. ;



Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes pour clientèle privée non professionnelle) :

« Le maître d'ouvrage contresigne l'ordre de service établi et signé par le maître d'œuvre, ordonnant l'ouverture du chantier aux entreprises. Il signe le planning général de déroulement de l'opération établi par le maître d'œuvre avec les entreprises et les éventuels avenants aux contrats de travaux. »

- sera associé aux échanges relatifs notamment à :
 - un risque de dépassement de l'enveloppe financière (travaux supplémentaires, aléas, renchérissement du coût d'un matériau, etc.) ;
 - des évolutions du programme quelle qu'en soit l'origine (y compris en cas de variantes, d'Atex, etc.) ;
 - un décalage de planning (disparition d'entreprise, pénurie de matériau, etc.) ;
 - l'interprétation des documents contractuels, notamment en cas de contradiction ;
 - les procédures de constats contradictoires ;



- Exemple de clause :

« Préalablement à toute intervention sur site, le maître d'ouvrage fait procéder aux éventuels constats avant-travaux nécessaires (constat d'huissier, référé préventif, etc.). »

- la défaillance d'un intervenant (entreprise, bureau d'études, cotraitant ou mandataire dans le cadre d'un groupement) ;
- validera les études au fur et à mesure de l'avancement de la mission de maîtrise d'œuvre.

Le contrat peut utilement prévoir qu'en l'absence de réponse du maître d'ouvrage dans un délai fixé par les parties, les études seront considérées comme acceptées par ce dernier et le maître d'œuvre autorisé à démarrer l'élément de mission suivant ;



Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage examine, en vue de leur approbation, les documents que lui soumet le maître d'œuvre à chaque élément de mission. Il les valide par écrit dans un délai de deux semaines. En l'absence de contestation motivée du maître d'ouvrage dans le délai, ou en cas de paiement de la mission par le maître d'ouvrage, l'approbation est réputée acquise. »

- en cas de groupement, si l'un des cotraitants ou le mandataire est défaillant et que le groupement ne parvient pas à s'accorder sur la poursuite des opérations, devra pallier l'absence de décision des cotraitants en lui substituant un intervenant tiers.

5.5 Quelles clauses caractérisent une immixtion du maître d'ouvrage ?

Il y a immixtion du maître d'ouvrage [renvoi BOC point 17.1] toutes les fois où il prend des initiatives techniques ou financières à l'égard des entreprises, sans en informer et avoir recueilli l'aval du maître d'œuvre, ou s'ingère dans l'organisation de la maîtrise d'œuvre.

Les clauses du contrat favorisant les actes d'immixtion, qui désorganisent la maîtrise d'œuvre, doivent être combattues.

Immixtion en cours d'exécution des travaux

Les actes d'immixtion peuvent prendre plusieurs formes :

- ordres donnés aux entreprises en l'absence du maître d'œuvre ;
- intervention d'autres entreprises hors marché à l'initiative du maître d'ouvrage ;
- règlement de situations de travaux sans passer par le maître d'œuvre ;
- interventions intempestives et non concertées avec le maître d'œuvre au cours des réunions de chantier ;
- réception prononcée malgré le désaccord du maître d'œuvre, etc.



Exemple de clause caractérisant l'immixtion du maître d'ouvrage :

« Le maître d'ouvrage s'autorise avec accord du maître d'œuvre toute immixtion dans la réalisation du projet ainsi que de donner directement des instructions aux entreprises et aux intervenants techniques. »



Exemple de clause interdisant l'immixtion du maître d'ouvrage :

« Pendant la phase d'exécution des travaux, le maître d'ouvrage s'interdit de donner directement des ordres aux entreprises ou d'imposer des choix de technique ou de matériaux, sous peine d'être seul responsable des conséquences dommageables de son intervention. »

Immixtion dans l'organisation de la maîtrise d'œuvre

Il est fréquent que le contrat comporte des clauses permettant au maître d'ouvrage de s'ingérer dans l'organisation interne de la maîtrise d'œuvre, notamment dans le choix des collaborateurs.



Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre soumettra au préalable à l'agrément du maître d'ouvrage les noms de ses collaborateurs et tout changement de l'un d'entre eux. »



Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage pourra demander, à tout moment et sans motif, au maître d'œuvre le changement de son représentant et, dans ce cas, le maître d'ouvrage précisera dans sa demande le délai maximum imparti au maître d'œuvre pour procéder au changement requis. »

En principe, ces clauses ne sont pas acceptables.

En revanche, si le remplacement d'un collaborateur identifié ou l'intervention d'un maître d'œuvre tierce en support du maître d'œuvre titulaire fait suite à une défaillance avérée ou une mésentente impactant sérieusement le déroulement de l'opération, l'intervention du maître d'ouvrage peut se justifier.



Exemple de clause :

« Dans l'hypothèse où, en cours d'exécution du présent contrat, le maître d'œuvre s'avérerait défaillant dans la réalisation d'une partie bien spécifique et détachable de sa mission de maîtrise d'œuvre, il sera tenu, après mise en demeure préalable du maître d'ouvrage laissant au maître d'œuvre un délai de quinze jours pour remédier à sa défaillance, de s'adjoindre les services d'un confrère spécialisé choisi en concertation avec le maître d'ouvrage (justifiant des compétences et garanties requises), travaillant sous sa responsabilité et dont les honoraires seront à sa charge comme faisant partie de la rémunération forfaitaire du maître d'œuvre. »

Certains contrats prévoient également que le maître d'ouvrage pourra, à tout moment, exercer un droit de visite dans les locaux de leurs prestataires et/ou procéder à un audit de leurs outils de travail.



Exemple de clause :

« Des audits pourront être effectués par le maître d'ouvrage sur le site de chacun des cotraitants du groupement sous réserve de les en avoir averti au moins quarante-huit (48) heures préalablement et ce, pendant les heures normales d'ouverture, dans tous les locaux.

Les audits auront pour objet (i) le contrôle du respect des dispositions du contrat et de ses annexes, et au code de conduite fournisseurs du groupe [XXX], et/ou (ii) le contrôle du respect des réglementations relatives à l'hygiène, la santé, la sécurité, la sûreté, au droit du travail, à l'environnement et à la performance industrielle.

A l'issue de cet audit, le maître d'ouvrage établira une note de synthèse relevant toute non-conformité éventuelle avec le contrat constatée et pourra mettre en demeure le cotraitant concerné de mettre en œuvre toute action corrective nécessaire afin de s'y conformer, dans un délai déterminé et raisonnable.

A défaut de remède apporté aux non-conformités constatées dans ce délai, le contrat pourra être résilié. »

Cette pratique est bien entendu inacceptable.

5.6 Peut-on prévoir une clause par laquelle le maître d'ouvrage accepte de supporter son risque ?

Le contrat constitue un élément de preuve non discutable de l'intention des parties ; en le signant, les parties donnent leur consentement sur son contenu.

Il est donc intéressant d'y reporter l'ensemble des engagements pris par les parties, notamment celui du maître d'ouvrage qui, parfaitement informé, aurait délibérément accepté d'assumer certains risques identifiés de l'opération.



Exemple de clause d'acceptation délibérée des risques en matière géotechnique :

« Le maître d'ouvrage, notoirement compétent en bâtiment, déclare avoir été parfaitement informé des risques et conséquences de ne pas avoir fait réaliser l'étude de sol recommandée par le maître d'œuvre et lui donne quitus quant à l'accomplissement de son devoir de conseil. Il fera son affaire personnelle y compris à l'égard des acquéreurs successifs de toutes les conséquences de tout sinistre lié à cette absence d'étude géotechnique.

Le maître d'ouvrage reconnaît être totalement informé des risques inhérents à l'absence d'études géotechniques et en assumer pleinement la responsabilité et les conséquences pour lui-même et les acquéreurs successifs en se portant fort de toutes réclamations qui pourraient être faites par des tiers à l'encontre du maître d'œuvre. »



Exemple de clause d'acceptation délibérée en cas de permis de construire de régularisation :

« Le maître d'ouvrage reconnaît avoir réalisé les travaux, objets du présent contrat, sans autorisation d'urbanisme, en dehors de toute intervention du maître d'œuvre que ce soit au titre de la conception architecturale et technique ou de la direction des travaux. Il reconnaît être totalement informé du risque de refus de l'administration de délivrer un permis de régularisation et s'engage à en assumer pleinement la responsabilité, de telle sorte que celle du maître d'œuvre ne puisse en aucun cas être recherchée. »

A noter que ces clauses pourraient toutefois ne pas être considérées comme totalement exonératoires notamment en présence d'un maître d'ouvrage non professionnel.



Toute clause exonératoire ayant un lien avec la sécurité des personnes est à proscrire (garde-corps non conforme, non-respect de la réglementation relative à la sécurité incendie, etc.).

6.1 Le maître d'œuvre est-il tenu d'une obligation de moyen ou de résultat ?

Il existe deux types d'obligations contractuelles :

- l'obligation de moyen ([C. civ., art . 1197](#)) : le maître d'œuvre s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires dont il dispose pour réaliser les objectifs et prestations de services prévus au contrat.

Le maître d'ouvrage devra démontrer que le maître d'œuvre n'a pas été diligent pour engager sa responsabilité ;

- l'obligation de résultat ([C. civ., art . 1231-1](#)) : le maître d'œuvre prend un engagement ferme sur un résultat.

Sa responsabilité sera engagée, peu importe les moyens mis en œuvre, si le résultat attendu par le maître d'ouvrage n'est pas atteint.

Les maîtres d'œuvre ne sont tenus que d'une obligation de moyen, en raison de la nature même de la prestation fournie, à savoir une prestation intellectuelle.

L'obligation de résultat suppose en effet une maîtrise totale de la chaîne de fabrication de l'ouvrage, dont seules les entreprises peuvent être débitrices.

Textes de référence :

- [Cass. 3^{ème} civ., 21 juin 2018, n° 17-17.932](#) (dans le cadre de sa mission DET) : « le maître d'œuvre n'étant, pour sa part, tenu que d'une obligation de moyens n'exigeant pas une présence constante sur le chantier pour la direction des travaux » ;
- [Cass. 3^{ème} civ., 3 octobre 2001, n° 00-13.718](#) (dans le cadre d'une mission complète) : « qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la faute de l'architecte qui n'était tenu que d'une obligation de moyens dans l'accomplissement de ses missions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ».

Les maîtres d'œuvre ne sont tenus que d'une obligation de moyen, sauf s'ils contractualisant une obligation de résultat.

Les maîtres d'œuvre doivent fermement s'opposer à cette pratique, qui est fréquente chez les maîtres d'ouvrage professionnels, notamment les promoteurs.

Elle prend la forme :

- soit d'une clause unique généralisant l'obligation de résultat à l'ensemble des engagements pris par le maître d'œuvre ;
- soit de clauses qui assortissent certains engagements d'une obligation de résultat.

Exemple de clause comportant une obligation de résultat :

« Le maître d'œuvre s'engage à réaliser sa mission dans le respect des objectifs définis dans l'annexe, sans dégrader la qualité du projet. Ces objectifs sont rappelés ci-dessous :

- Respect de la programmation et des surfaces

- Respect du coût prévisionnel des travaux
- Respect de l'insertion du programme immobilier
- Respect des performances, des exigences réglementaires, des labels et certifications du programme immobilier
- Respect des délais du planning prévisionnel

Le maître d'œuvre est tenu d'une obligation de résultat, tout au long de la conception et de la réalisation du projet dans le cadre de la mission qui lui est confiée, afin d'atteindre ces objectifs. »

Exemple de clause comportant une obligation de résultat :

« Garanties des travaux exécutés : le maître d'œuvre s'engage à réaliser le contrat dans le cadre d'une obligation de résultat afin de répondre exactement : aux exigences de sécurité, qualité et de fonctionnalité spécifiées par le maître d'ouvrage délégué ; aux exigences ressortant de dispositions légales et/ou réglementaires applicables au contrat. »

Exemple de clause comportant une obligation de résultat :

« Commission de sécurité (mission DET) : le maître d'œuvre assiste le maître d'ouvrage lors de la commission de sécurité et aura une obligation de résultat afin d'obtenir un avis favorable à l'ouverture du site. »

6.2 Quels sont les engagements que le maître d'œuvre doit impérativement refuser de prendre ?

Le maître d'œuvre ne doit en aucun cas contractualiser des engagements « exorbitants ».

On entend par là tout engagement mettant à la charge de l'une des parties une obligation à la fois étrangère, par sa nature, aux règles qui régissent habituellement les contrats et excessive dans ses effets, de telle sorte qu'elle crée un déséquilibre entre les parties.

Les conséquences de ces engagements ne sont pas couvertes par les contrats d'assurance et exposent donc lourdement les maîtres d'œuvre sur leurs fonds propres, argument dont le maître d'œuvre peut se prévaloir pour s'y opposer.



Exemple de clause constitutive d'un engagement exorbitant en matière d'appel d'offres :

« Le maître d'œuvre communiquera au maître d'ouvrage sous deux semaines après la date de réception des offres un tableau d'analyse complet mentionnant poste par poste les quantitatifs, les prix unitaires et les prix globaux ainsi que les incohérences relevées. Au moins trois offres par lots devront être obtenues dès le premier tour d'appel d'offre. A la fin de l'appel d'offre, les offres recalées devront être intégralement conforme au dossier DCE, cohérentes en termes de prestation et donc parfaitement comparables. Si ce délai et ces exigences ne sont pas respectés par le maître d'œuvre ou l'architecte, la rémunération de cette prestation pourra être minorée suivant les pénalités décrites dans le présent contrat.»

6.2.1 Le maître d'œuvre peut-il s'engager sur un coût objectif ?

Non, le maître d'œuvre ne doit pas s'engager sur un coût objectif, particulièrement dans un contexte économique défavorable (inflation, pénurie de matériaux, etc.) ne permettant aucune visibilité sur le coût réel des travaux.



Exemple de clause :

« Dans l'hypothèse où le montant total des travaux lors de la réception des ouvrages excéderait de plus de 2 % le coût de réalisation des travaux (montant total des marchés signés avec les entrepreneurs), hors TM et TMA, le maître d'œuvre sera redevable au maître d'ouvrage d'une pénalité égale à 1 % du montant total de ses honoraires pour chaque pourcentage de dépassement, sans pouvoir toutefois excéder 5 %. »

Si le maître d'ouvrage insiste pour contractualiser un engagement ferme sur le coût des travaux, le maître d'œuvre doit absolument négocier un taux de tolérance pour en atténuer la portée.



Exemple de clause :

« Le montant global résultant de l'addition des montants des marchés de travaux proposés à la signature du maître d'ouvrage devra être inférieur ou égal au coût prévisionnel établi par le maître d'œuvre en phase APD dans la limite d'une variation de [XX] %. »

6.2.2 Le maître d'œuvre peut-il s'engager sur les surfaces définitives de l'ouvrage ?

Non, le maître d'œuvre ne doit pas s'engager sur les surfaces définitives de l'ouvrage.

La réalisation de l'ouvrage incombe aux entreprises, seules débitrices d'une obligation de résultat.

Lorsque le contrat de maîtrise d'œuvre comporte un tel engagement, il s'inscrit généralement dans le cadre d'une opération de promotion immobilière. Le promoteur ayant lui-même pris un engagement à l'égard des acquéreurs sur les surfaces tente ainsi de reporter sur le maître d'œuvre cet engagement et les conséquences d'une éventuelle action en restitution d'une partie du prix de vente.



Exemple de clause :

« Les surfaces finales des ouvrages devront être conformes aux surfaces par ouvrage et par catégorie de locaux définis au programme en annexe.

Les surfaces pourront varier de 1 % en plus ou en moins des surfaces du programme. La compensation éventuelle entre surfaces excédant celles du programme et celles inférieures à celui-ci ne pourra s'opérer que sur des locaux de même catégorie situés dans le même ouvrage.

En cas de surface finale inférieure de plus de 1 % aux surfaces prévues au programme en annexe, il sera appliqué au maître d'œuvre de conception et d'exécution une pénalité de 900 €/m² de SHAB manquante excédant le seuil de 1 % ci-dessus.

La pénalité sera applicable dans la limite de 5 % du forfait définitif des honoraires du maître d'œuvre de conception et d'exécution. »

6.2.3 Le maître d'œuvre peut-il s'engager sur l'obtention des autorisations d'urbanisme ?

Non, il ne peut en aucun cas s'engager sur l'obtention des autorisations d'urbanisme.

En effet, si la délivrance d'une autorisation d'urbanisme implique le dépôt d'un dossier de demande complet respectant les règles d'urbanisme, l'autorisation peut également être refusée pour un motif extérieur aux prestations du maître d'œuvre (appréciation subjective de l'insertion du projet dans son environnement, volonté politique, pression des riverains, etc.).



Exemple de clause sur l'obtention d'un permis de construire purgé de tous recours :

« L'architecte a pour mission d'obtenir le permis de construire purgé de tous recours et de toutes procédures administratives de retrait permettant la réalisation de l'opération immobilière. »

Le maître d'œuvre ne saurait davantage s'engager sur l'obtention d'une [autorisation purgée de tous recours](#), dès lors qu'il n'a aucune maîtrise sur les actions des tiers.



Exemple de clause sur la purge des délais de recours :

« En cas de recours des tiers sur le permis de construire, aucune somme ne sera due à l'architecte. »



Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« L'architecte établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire ou de déclaration de travaux suivant la réglementation en vigueur. Il assiste le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Le maître d'ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques. Postérieurement au dépôt du permis de construire ou de la déclaration de travaux, l'architecte assiste le maître d'ouvrage, à sa demande, dans ses rapports avec l'administration. »

Les honoraires de l'architecte correspondant à la mission PC doivent donc lui être versés en totalité au jour du dépôt du dossier de demande (s'il est bien complet), et non de l'obtention de l'autorisation.

La rémunération d'un travail effectivement accompli ne saurait en effet dépendre d'un événement extérieur, en l'occurrence la décision de l'autorité compétente.



Extrait d'un échéancier de paiement :

Élément de mission	Honoraires (%)
Remise du dossier de PC	50 %
Obtention du PC	50 %

6.2.4 Le maître d'œuvre peut-il contractualiser des engagements de performance ?

Le maître d'ouvrage peut imposer aux intervenants des objectifs spécifiques de performance, généralement environnementaux, à atteindre.

Le maître d'œuvre prend alors un engagement contractuel qui dépasse le cadre réglementaire.

Le contrat peut ainsi prévoir qu'il garantira :

- l'obtention de labels et certifications facultatives (certification HQE, certification BREEAM évaluant la performance environnementale des bâtiments neufs, label Well centré sur le bien-être des salariés, etc.) ;

L'obligation d'intégrer à la conception du projet les exigences de certification et/ou labels ne constitue pas une obligation de résultat, sauf à ce que le contrat le stipule.



Exemple de clause :

« La certification NF Habitat constitue une obligation de résultat et le maître d'œuvre doit donc concevoir et suivre la réalisation du projet de manière à ce qu'elle soit obtenue. »

Pour devenir acceptable, l'engagement du maître d'œuvre doit s'inscrire dans le cadre strict de ses missions et de son obligation de moyen.



Exemple de clause :

« La certification NF Habitat constitue l'un des éléments essentiels du programme que le maître d'œuvre doit, dans les limites de sa mission, intégrer à sa conception. »



Exemple de clause corrigée :

« L'architecte, dans le cadre de son obligation de moyen, intégrera dès le début de la phase conception les critères de performance énergétique, de certification ou de conditions particulières de déroulement du chantier choisis par le maître d'ouvrage pour le projet, l'obtention des certifications et labels définis constituant un des éléments essentiels du programme une obligation de résultat. »

- le respect d'exigences plus contraignantes que celles issues de la réglementation (cf. CCH).

Les réglementations thermique et environnementale n'imposent pas d'obligation de résultat, mais des « objectifs » de résultat. Les constructeurs s'engagent sur des températures et consommations issues d'un calcul théorique uniquement.

Le contrat ne doit donc pas :

- assortir le respect de la réglementation d'une obligation de résultat ;
- imposer un niveau d'exigence supérieur à celui de la réglementation (majoration des indicateurs de la RE 2020, obligation de respecter les indicateurs 2025, 2028 ou 2031 de la RE 2020, etc.).



Exemple de clause :

« En résonance des enjeux de développement durable de sa politique RSE, le maître d'ouvrage porte l'ambition forte de favoriser la neutralité carbone de ses opérations et de préserver les ressources de la planète. Dans cette optique, le maître d'œuvre s'engage à respecter dans sa conception les seuils d'émissions carbone à échéance 2028 de la RE 2020. »



Exemple de clause garde-fou (à propos de la RT 2012/RE 2020) :

« Le maître d'œuvre s'emploie, dans le cadre de son obligation de moyen, à mettre en œuvre les solutions architecturales et techniques pour obtenir les performances environnementales visées ci-dessus.

Les résultats de consommations théoriques, obtenus à partir des logiciels de calculs, ne peuvent en aucun cas engager le maître d'œuvre sur des consommations réelles dans la mesure où, dans ces consommations réelles, sont incorporées des consommations qui ne sont pas intégrées dans les réglementations et modèles de calcul et sont sujettes au comportement des occupants et aux conditions climatiques qui peuvent s'écarter notablement de la moyenne.

Les éventuelles contraintes particulières formulées par le maître d'ouvrage ne pourront en aucun cas introduire un lien entre les performances théoriques et les consommations réelles. »



Au-delà des exigences réglementaires, les contrats d'assurance de l'ensemble des intervenants doivent proposer des garanties adaptées.

Focus

Focus sur les clauses de commissionnement :

Le terme « commissionnement » est dérivé du terme anglais « commissioning » (parfois noté Cx).

Cette mission représente l'ensemble des tâches permettant de :

- mener à terme une installation neuve ou faisant l'objet d'une rénovation lourde afin qu'elle atteigne un niveau de performances contractuel (techniques et financières) et créer les conditions pour le maintenir ;
- mettre à disposition des clients et/ou des usagers la documentation et les instructions d'utilisation et de maintenance, incluant l'initiation ou même la formation des intervenants.

Cette mission ne peut être confiée qu'à un bureau d'études thermiques justifiant d'une compétence spécifique (connaissance des types d'installations en matière de CVC et des systèmes complexes de type GTB, énergies renouvelables, etc., familiarité avec l'exploitation-maintenance des installations, les essais, les équilibrages de réseaux, etc.).

Le commissionneur peut être rattaché à la maîtrise d'ouvrage soit en direct, soit en étant membre d'un groupement de maîtrise d'œuvre.

Des clauses d'engagement de performance énergétique, avec bonus-pénalités, peuvent être prévues au contrat.

Il existe trois formules d'engagement de performance :

- la garantie de performance énergétique intrinsèque (GREI) : l'engagement porte sur une performance cible vérifiable par calculs théoriques mis à jour à la livraison du bâtiment ;
- la garantie de résultats énergétiques (GRE) : l'engagement porte sur une performance cible à respecter sur une longue durée, généralement de 5 à 10 ans, vérifiable par mesure des consommations réelles et application de formules d'ajustement dépendant des conditions climatiques et des usages du bâtiment ;
- la garantie de résultats énergétiques initiale (GREi) : formule intermédiaire appelée parfois « GRE courte durée », elle consiste en une GRE limitée à 2 ou 3 ans après la livraison, sans transfert de responsabilité vers l'exploitant.

Texte de référence : Boîte à outils de l'ADEME :
https://www.asso-iceb.org/wp-content/uploads/2018/05/ICEB_Guide_Commissionnement_extrait.pdf

 Les maîtres d'œuvre doivent être vigilants lorsqu'ils acceptent une telle mission, laquelle nécessite des compétences spécifiques et engage son titulaire sur des performances à la fois techniques et financières (retours sur investissements, économies de charge, niveau de consommation réelle, etc.).

A noter que les prestations liées à la maintenance du bâtiment nécessitent de souscrire une assurance spécifique.

6.2.5 Le maître d'œuvre peut-il contractualiser un engagement au-delà des garanties légales des constructeurs ?

L'[article 1792 du Code civil](#) instaure une garantie décennale, par laquelle tout constructeur (y compris les maîtres d'œuvre) est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité et la sécurité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Cette garantie est enfermée dans un délai de forclusion, ce qui signifie qu'au-delà du délai de dix ans, la responsabilité du maître d'œuvre ne pourra plus être engagée sur ce fondement.

Certains maîtres d'ouvrage n'hésitent cependant pas à insérer dans les contrats de maîtrise d'œuvre une clause prévoyant que :

- la garantie décennale sera due pour une durée supérieure ;

 Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre s'engage à garantir le maître d'ouvrage au titre de la garantie décennale pour une durée de 20 ans à compter de la réception ».

L'insertion d'une telle clause est inacceptable : rien ne justifie que la maîtrise d'œuvre aggrave son risque alors même que la garantie décennale comporte un délai d'épreuve relativement long au bénéfice des maîtres d'ouvrage.

Le terme du contrat doit être fixé dans un délai raisonnable et à une échéance proche de la réception, laquelle constitue matériellement l'aboutissement du projet.

A noter que le maître d'œuvre ne sera pas couvert au-delà du délai de dix ans par son assureur.

- le maître d'œuvre sera tenu de procéder à une visite de contrôle annuelle jusqu'à l'expiration du délai de dix ans ou d'assister le maître d'ouvrage en cas de désordre affectant l'ouvrage dans ce même délai ; étant observé que cette mission ne fait pas l'objet d'une rémunération dédiée.



Exemple de clause :

« A l'expiration de l'année de parfait achèvement, le maître d'œuvre est tenu d'assurer les obligations de sa mission découlant des responsabilités biennale et décennale.

Il continue de devoir dans ce cas, assister le maître d'ouvrage tant vis à vis des entreprises que des acquéreurs ou du gestionnaire ainsi qu'aux demandes qui pourraient lui être faites par l'expert missionné au titre de la police dommages ouvrage. »

Cette clause, qui traduit une obligation de faire confinant à un contrat de maintenance, doit être fermement combattue.

Au surplus, la maîtrise d'œuvre pourrait être placée en situation de conflit d'intérêts si le désordre pour lequel elle doit assistance au maître d'ouvrage venait à relever de sa responsabilité.

Un même raisonnement peut être retenu à propos de clauses étendant la durée de la garantie de bon fonctionnement.

6.3 Le maître d'œuvre peut-il renoncer à des dispositifs protecteurs légaux ?

Sur la validité des clauses de renonciation à des dispositifs légaux protecteurs

Au moyen de clauses insérées au contrat, le maître d'ouvrage peut imposer au maître d'œuvre de renoncer à des dispositifs légaux protecteurs, tels que :

- l'imprévision ([C. civ., art. 1195](#)) ;
- la force majeure ([C. civ., art. 1218](#)) ;
- l'exception d'inexécution ([C. civ., art. 1219](#)).

Ces clauses de renonciation sont juridiquement valables, dès lors que le texte de référence auquel il est dérogé ne revêt pas un caractère d'ordre public.

Exemples de législations d'ordre public en marchés privés :

- [loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction](#) instaurant notamment la garantie décennale ;
- [loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance](#).

Sur l'opportunité pour le maître d'œuvre d'accepter ou non de telles dérogations

- Clause de renonciation à la théorie de l'imprévision : il est préférable de négocier l'insertion d'une clause de renégociation plutôt que de s'arc bouter sur le retrait d'une clause de renonciation à la théorie de l'imprévision ;
- Clause de renonciation à la force majeure : il est recommandé de s'y opposer, car la force majeure permet au maître d'œuvre de suspendre l'exécution d'une obligation en cas d'empêchement temporaire ou définitif ;
- Clause de renonciation à l'exception d'inexécution : à l'avantage du maître d'œuvre en cas de non-paiement des honoraires (le maître d'œuvre peut alors suspendre l'exécution de ses prestations), l'exception d'inexécution doit toutefois être manipulée avec précaution, les juges n'étant pas favorables à sa mise en œuvre.

Si le contrat prévoit par ailleurs des mécanismes de suspension de la mission en cas notamment de non-paiement des honoraires par le maître d'ouvrage, il n'est pas nécessaire de s'opposer à l'insertion d'une telle clause dans le contrat .

7.0 Préambule

Si les travaux portent sur des existants, quelques précautions sont à prendre par le maître d'œuvre dans le cadre de son contrat.

On entend par « existants » les parties anciennes de la construction sur, sous ou dans lesquelles les travaux neufs sont réalisés (ex. extension, rénovation, etc.).

7.1 Quelles sont les précautions à prendre à propos de la mission du maître d'œuvre ?

Lorsqu'il conçoit un projet sur un existant, le maître d'œuvre doit disposer en amont de l'ensemble des informations relatives au site.

A cet effet, il doit intégrer à son contrat des prestations spécifiques.

7.1.1 La réalisation d'un état des lieux de l'existant

La réalisation d'un état des lieux de l'existant avant toute intervention permet de :

- renseigner le maître d'ouvrage sur l'état des ouvrages existants et la nécessité de prévoir des travaux complémentaires ;
- attirer son attention sur les aléas possibles en cours de chantier ;
- avertir les voisins de nuisances éventuelles ;
- éviter toute contestation ultérieure sur l'état de l'existant avant et après les travaux.

Le contrat doit préciser que le maître d'œuvre procèdera au mesurage des ouvrages existants et, si besoin, au relevé des héberges dans les limites des informations nécessaires pour établir son projet. Il établira les relevés aux échelles appropriées ou complètera les relevés préalablement établis.

 Le maître d'œuvre ne peut pas se voir confier une mission de relevé des limites de propriété du terrain et de relevé topographique du terrain naturel avant travaux, lesquels incombent exclusivement à un géomètre-expert.

Il prendra soin en revanche de rappeler dans son contrat au maître d'ouvrage qu'il lui appartient de fournir ces pièces et/ou de faire réaliser ces relevés par un géomètre-expert à ses frais.

Focus

Focus sur les avoisinants :

Les « existants » ne doivent pas être confondus avec les « avoisinants », qui recouvrent les bâtiments, voies et réseaux situés à proximité du terrain d'assiette du projet.

Il est important d'effectuer des relevés avant travaux sur les avoisinants, notamment lorsque le projet est situé dans un environnement urbain dense ou en cas de mitoyennetés. Ces relevés permettront de justifier qu'il n'existe pas de lien entre le chantier et des désordres qui seraient invoqués par les voisins sur leurs ouvrages.

Ils sont réalisés par un tiers et non le maître d'œuvre de l'opération :

- soit un expert judiciaire désigné par un tribunal (référé préventif) à l'initiative du maître d'ouvrage ou de tout constructeur ;
- soit un commissaire de justice (ex-huissier) dans le cadre d'opérations de moindre importance.

7.1.2 La préconisation des diagnostics à réaliser

Le contrat doit prévoir que le maître d'œuvre déterminera la liste des diagnostics nécessaires.

En revanche, il n'établit pas la méthodologie de travail.

Par ailleurs, s'il exerce un regard critique sur les conclusions du bureau d'études, il ne se substitue pas à leur analyse et n'a pas de mission VISA sur les rendus du bureau d'études.

Exemple : le maître d'œuvre prescrit une étude géotechnique G2. Le géotechnicien établit le cahier des charges déterminant l'implantation et la méthodologie des sondages. Le maître d'œuvre statue sur la suite à donner à cette première étude.

Si le maître d'œuvre accepte une mission de coordination des études, notamment des rendus des bureaux d'études, il ne doit en revanche pas s'engager sur un contrôle de leur contenu.

7.2 Quelles sont les précautions à prendre à propos des diagnostics ?

Dans son contrat, le maître d'œuvre doit attirer l'attention du maître d'ouvrage sur la nécessité de réaliser des diagnostics :

- avant le commencement des travaux ;
- tout au long du chantier, notamment lorsque leur réalisation en amont est impossible (site occupé, sondages destructifs, etc.).

Il a également intérêt à rappeler au maître d'ouvrage qu'un sondage est un mode d'investigation par nature limité, qui permet d'établir une tendance mais pas de statuer avec certitude sur le volume de travaux à réaliser.

Le contrat prévoit que le maître d'ouvrage prendra à ses frais le coût de ces diagnostics, après avoir conclu un contrat en direct avec le diagnostiqueur.

A noter que ces diagnostics (hors études géotechniques) sont susceptibles d'être réalisés par le maître d'œuvre sous réserve qu'il justifie de compétences spécifiques et d'une assurance adaptée.

S'il ne dispose pas des compétences nécessaires et entend sous-traiter cette prestation, il en demeure malgré tout responsable en première ligne et doit en conséquence s'assurer à ce titre.

Il n'est donc pas recommandé de contractualiser une mission de diagnostic que le maître d'œuvre ne pourra pas réaliser personnellement.

Si le contrat met toutefois à la charge du maître d'œuvre la réalisation de diagnostics, il doit se rapprocher de son assureur en vue de la souscription d'une convention spéciale.

7.3 Quelles sont les précautions à prendre à propos des études techniques ?

Le maître d'œuvre peut être le seul interlocuteur du maître d'ouvrage mais doit faire une analyse suffisamment précise de l'impact technique des travaux (structures, isolation, réseaux, etc.).

S'il ne dispose pas des compétences nécessaires, il doit s'entourer de bureaux d'études dans le cadre :

- soit d'un contrat conclu en direct par le maître d'ouvrage avec le bureau d'études ;
- soit d'un contrat de sous-traitance, auquel cas il devra vérifier que le bureau d'études sous-traitant dispose d'une assurance adaptée.

Le contrat doit comporter une clause par laquelle le maître d'ouvrage donne son accord de manière explicite sur l'intervention de ces bureaux d'études et leur rémunération, afin d'éviter que le maître d'ouvrage refuse ultérieurement de prendre en charge leurs honoraires.

7.4 Quelles sont les précautions à prendre à propos des surcoûts liés à la découverte d'aléas en cours de chantier ?

Le maître d'ouvrage, mal informé du risque de surcoûts de travaux liés à la découverte d'aléas en cours de chantier, pourra refuser de les prendre en charge.

Ce risque de surcoûts est toutefois fréquent dans le cadre de travaux sur existants, les diagnostics ne permettant pas toujours d'identifier avec précision le volume des travaux nécessaires (ex. nombre de pans de bois d'un mur de façade à reprendre).

L'information du maître d'ouvrage doit prendre la forme d'une clause dans le contrat, par laquelle il s'engage à prendre en charge ces surcoûts.



Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage reconnaît avoir connaissance des risques de travaux supplémentaires nécessaires et non prévus découverts en cours de réalisation et s'engage à les prendre en charge. »

7.5 Quelles sont les précautions à prendre en matière d'assurances ?

Dans le cadre de travaux sur existant, l'assurance décennale obligatoire couvre les dommages causés aux ouvrages existants indissociables des travaux neufs.

Les ouvrages existants sont dits « indissociables » lorsqu'ils sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles.

Exemple : des fondations neuves totalement incorporées aux fondations existantes en l'absence de rabotage et de joint de dilatation.

En revanche, ne sont pas couverts par l'assurance décennale obligatoire les [dommages aux existants](#) dissociables, pour lesquels doit être souscrite une assurance facultative complémentaire.

Exemple : un enduit de façade n'est pas techniquement indivisible de l'ouvrage existant sur lequel il a été posé à l'occasion de travaux de ravalement d'un immeuble.

Dans son contrat, le maître d'œuvre doit veiller à informer le maître d'ouvrage sur la nécessité de :

- souscrire, dans le cadre de son assurance dommages-ouvrage, une garantie facultative couvrant les dommages aux existants dissociables ;
- choisir des constructeurs pouvant justifier, au titre de leur responsabilité civile, d'une garantie complémentaire couvrant les dommages aux existants dissociables.

8.1 Qu'est-ce qu'une pénalité ?

Les pénalités constituent une sanction financière prévue par le contrat et infligée au maître d'œuvre en cas de non-respect de l'une de ses obligations contractuelles.

Outil coercitif, elles ont pour but d'inciter le maître d'œuvre à respecter ses engagements.

Les pénalités ont également pour objet de compenser le préjudice qui pourrait être supporté par le maître d'ouvrage à raison de l'inexécution par le maître d'œuvre de ses obligations contractuelles. En cela, elles ont une fonction réparatrice.

Si le contrat le stipule, les pénalités peuvent avoir un caractère libératoire. Dans ce cas, elles libèrent le maître d'œuvre de toute obligation indemnitaire à l'égard du maître d'ouvrage résultant de l'engagement contractuel dont elles sanctionnent le non-respect.

Les pénalités s'appliquent à la discrétion du maître d'ouvrage.

Elles revêtent un caractère automatique si leurs conditions d'application sont prédéterminées dans le contrat.

Les pénalités ne sont pas couvertes par les contrats d'assurance, s'agissant de clauses pénales au sens de l'[article 1231-5 du Code civil](#) relevant de la seule volonté des parties et n'ayant donc pas un caractère aléatoire.

8.2 Quelles sont les pénalités susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre ?

Les pénalités sanctionnent un manquement contractuel :

- pénalités en cas de dépassement d'un objectif : non-respect des délais d'exécution, du coût objectif, des surfaces indiquées au programme, etc.



Exemple de pénalité relative au coût des travaux :

« Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance et que le dépassement est imputable à la maîtrise d'œuvre, le maître d'œuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par un taux égal à 5 %. »



Exemple de pénalité relative à la surface finale :

« En cas de surface finale inférieure de plus de 1 % aux surfaces prévues au programme, il sera appliqué au maître d'œuvre de conception et d'exécution une pénalité de 900 €/m² de SHAB manquante excédant le seuil de 1 % ci-dessus. »

- pénalités ponctuelles : sanction en cas de retard ou d'absence à une réunion, en cas d'exemplaires manquants, etc.



Extrait d'un tableau de pénalités :

Prévention sécurité		Pénalités
Absence à une réunion de CISSCT	Par réunion et par personne	2000€
Retard à une réunion de CISSCT	Par retard	1000€
Absence à une quelconque réunion organisée par le coordonnateur SPS	Par réunion	1000€
Retard dans la fourniture de l'analyse de risque et non-conformité	Par jour	2000€
Démarche environnementale		
Retard de fourniture des documents	Par jour et par document	1000€
Non-respect des prescriptions environnementales	Par écart constaté	5000€
Non-respect des prescriptions concernant le bruit	Par écart constaté	2000€

8.3 La contractualisation de pénalités est-elle opportune ?

La contractualisation des pénalités, si elles revêtent un caractère libératoire, permet de déterminer à l'avance le risque financier auquel le maître d'œuvre s'expose en cas de manquement contractuel.

Du point de vue du maître d'ouvrage, elle constitue une garantie offerte par le maître d'œuvre sur la réalisation de sa mission aux conditions fixées par le contrat.

La difficulté ne tient pas tant à la contractualisation de pénalités qu'à leur caractère souvent excessif et leur application automatique, la plupart du temps sans discussion préalable et sans que le maître d'ouvrage n'ait à démontrer un préjudice.

Elles doivent être fixées de manière équitable, en tenant compte de l'enjeu de l'opération et de la nature de l'obligation du maître d'œuvre. Le maître d'œuvre n'est en effet débiteur que d'une obligation de moyen, là où l'application de pénalités sous-entend un engagement de résultat.

Si des pénalités sont prévues au contrat, ce qui n'est pas obligatoire, elles doivent être encadrées et acceptées en pleine conscience des montants en jeu.

8.4 Quels garde-fous peuvent être contractualisés ?

L'application de pénalités n'est acceptable qu'à condition de contractualiser les garde-fous suivants.

- Les pénalités ne peuvent sanctionner qu'une obligation incombant au seul maître d'œuvre.

Le maître d'œuvre doit avoir l'entière maîtrise de la prestation, il ne doit pas dépendre de la bonne diligence d'un tiers.

Les pénalités portant sur les délais d'exécution des travaux, la levée des réserves, la constitution des DOE, etc. ne devraient donc pas, en principe, être contractualisées.



Exemple de clause relative au retard dans l'exécution des travaux :

« En cas de retard dans l'exécution des travaux imputable au maître d'œuvre à une entreprise dès lors que le maître d'œuvre a été défaillant, négligent, ou encore n'a ni pris ou proposé les mesures ou sanctions s'imposant à son encontre, ni proposé au maître d'ouvrage les dispositions nécessaires pour y remédier, le maître d'œuvre sera redevable au maître d'ouvrage d'une pénalité d'un montant de 1/3.000^{ème} du montant de ses honoraires des éléments de mission concernés (qu'il s'agisse de DET et/ou d'AOR/OPL/GPA/GB) par jour de retard. »

- Les pénalités doivent impérativement être plafonnées, c'est-à-dire ne pas dépasser un montant prédéterminé.

Le montant du plafond peut être négocié en tenant compte de deux critères :

- l'assiette de calcul : il est recommandé de ne pas se référer à la rémunération globale du maître d'œuvre, mais au montant des honoraires correspondant à l'élément de mission ;
- le taux appliqué : il est recommandé de ne pas dépasser un taux de 5 % tel que le prévoit le contrat-type de l'Ordre des architectes.

- Il est souhaitable que les pénalités soient libératoires.

Leur application libère le maître d'œuvre à l'égard du maître d'ouvrage de toute indemnisation complémentaire susceptible de naître du manquement contractuel qu'elles sanctionnent.



Exemple de clause relative à des pénalités non libératoires :

« L'attention du maître d'œuvre est attirée sur le fait qu'en application de l'[article 1231-3 du Code civil](#), il pourra se voir réclamer des dommages et intérêts si sa responsabilité est reconnue dans des retards de livraison aux acquéreurs. »

- Les pénalités peuvent prendre la forme de retenues provisoires.

Dans ce cas, elles ne trouveront à s'appliquer à l'issue de l'opération qu'à condition que le maître d'œuvre ne soit pas parvenu à compenser le retard ou le manquement qu'elles sanctionnent.

La retenue provisoire permet au maître d'œuvre de percevoir l'intégralité de sa rémunération s'il a pu rattraper son retard notamment.

- Le contrat doit prévoir l'envoi d'une mise en demeure préalable à l'application des pénalités afin de permettre au maître d'œuvre de prendre les mesures nécessaires pour éviter leur application.



Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« En cas de dépassement des délais d'exécution fixés à l'article XX, imputable à l'architecte, celui-ci encourt une pénalité d'un montant HT égal à :

□ 1 / 3000 de l'élément de mission concerné par jour ouvré de retard

□ € par jour ouvré de retard

dans la limite de 5 % de l'élément de mission en cours d'exécution.

Pour l'application des pénalités de retard, le point de départ est le lendemain de l'expiration des délais d'exécution des prestations.

Les pénalités, calculées à titre provisionnel, ne seront pas appliquées si l'architecte respecte finalement le délai global de réalisation des études.

Les pénalités sont libératoires. »

8.5 En cas de groupement, comment se répartissent les pénalités ?

La convention de groupement doit prévoir les modalités de répartition des pénalités.

Classiquement, les cotraitants s'accordent sur une répartition à l'aune des responsabilités de chacun. En cas de désaccord, le mandataire procède à une répartition au prorata des honoraires de chaque membre.

Si la convention de groupement instaure un comité directeur, décisionnaire sur cette question, chaque membre de la maîtrise d'œuvre doit veiller à disposer d'un droit de vote et que le mode de scrutin ne le place pas en situation de dépendance des autres membres.

Si la convention ne prévoit pas les modalités de répartition des pénalités, il revient au mandataire de procéder à cette répartition. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il prend le risque de supporter seul le montant global des pénalités.

8.1 Qu'est-ce qu'une pénalité ?

Les pénalités constituent une sanction financière prévue par le contrat et infligée au maître d'œuvre en cas de non-respect de l'une de ses obligations contractuelles.

Outil coercitif, elles ont pour but d'inciter le maître d'œuvre à respecter ses engagements.

Les pénalités ont également pour objet de compenser le préjudice qui pourrait être supporté par le maître d'ouvrage à raison de l'inexécution par le maître d'œuvre de ses obligations contractuelles. En cela, elles ont une fonction réparatrice.

Si le contrat le stipule, les pénalités peuvent avoir un caractère libératoire. Dans ce cas, elles libèrent le maître d'œuvre de toute obligation indemnitaire à l'égard du maître d'ouvrage résultant de l'engagement contractuel dont elles sanctionnent le non-respect.

Les pénalités s'appliquent à la discrétion du maître d'ouvrage.

Elles revêtent un caractère automatique si leurs conditions d'application sont prédéterminées dans le contrat.

Les pénalités ne sont pas couvertes par les contrats d'assurance, s'agissant de clauses pénales au sens de l'[article 1231-5 du Code civil](#) relevant de la seule volonté des parties et n'ayant donc pas un caractère aléatoire.

8.2 Quelles sont les pénalités susceptibles d'être appliquées au maître d'œuvre ?

Les pénalités sanctionnent un manquement contractuel :

- pénalités en cas de dépassement d'un objectif : non-respect des délais d'exécution, du coût objectif, des surfaces indiquées au programme, etc.



Exemple de pénalité relative au coût des travaux :

« Si le coût constaté est supérieur au seuil de tolérance et que le dépassement est imputable à la maîtrise d'œuvre, le maître d'œuvre supporte une pénalité égale à la différence entre le coût constaté et le seuil de tolérance multiplié par un taux égal à 5 %. »



Exemple de pénalité relative à la surface finale :

« En cas de surface finale inférieure de plus de 1 % aux surfaces prévues au programme, il sera appliqué au maître d'œuvre de conception et d'exécution une pénalité de 900 €/m² de SHAB manquante excédant le seuil de 1 % ci-dessus. »

- pénalités ponctuelles : sanction en cas de retard ou d'absence à une réunion, en cas d'exemplaires manquants, etc.



Extrait d'un tableau de pénalités :

Prévention sécurité		Pénalités
Absence à une réunion de CISSCT	Par réunion et par personne	2000€
Retard à une réunion de CISSCT	Par retard	1000€
Absence à une quelconque réunion organisée par le coordonnateur SPS	Par réunion	1000€
Retard dans la fourniture de l'analyse de risque et non-conformité	Par jour	2000€
Démarche environnementale		
Retard de fourniture des documents	Par jour et par document	1000€
Non-respect des prescriptions environnementales	Par écart constaté	5000€
Non-respect des prescriptions concernant le bruit	Par écart constaté	2000€

8.3 La contractualisation de pénalités est-elle opportune ?

La contractualisation des pénalités, si elles revêtent un caractère libératoire, permet de déterminer à l'avance le risque financier auquel le maître d'œuvre s'expose en cas de manquement contractuel.

Du point de vue du maître d'ouvrage, elle constitue une garantie offerte par le maître d'œuvre sur la réalisation de sa mission aux conditions fixées par le contrat.

La difficulté ne tient pas tant à la contractualisation de pénalités qu'à leur caractère souvent excessif et leur application automatique, la plupart du temps sans discussion préalable et sans que le maître d'ouvrage n'ait à démontrer un préjudice.

Elles doivent être fixées de manière équitable, en tenant compte de l'enjeu de l'opération et de la nature de l'obligation du maître d'œuvre. Le maître d'œuvre n'est en effet débiteur que d'une obligation de moyen, là où l'application de pénalités sous-entend un engagement de résultat.

Si des pénalités sont prévues au contrat, ce qui n'est pas obligatoire, elles doivent être encadrées et acceptées en pleine conscience des montants en jeu.

8.4 Quels garde-fous peuvent être contractualisés ?

L'application de pénalités n'est acceptable qu'à condition de contractualiser les garde-fous suivants.

- Les pénalités ne peuvent sanctionner qu'une obligation incombant au seul maître d'œuvre.

Le maître d'œuvre doit avoir l'entière maîtrise de la prestation, il ne doit pas dépendre de la bonne diligence d'un tiers.

Les pénalités portant sur les délais d'exécution des travaux, la levée des réserves, la constitution des DOE, etc. ne devraient donc pas, en principe, être contractualisées.



Exemple de clause relative au retard dans l'exécution des travaux :

« En cas de retard dans l'exécution des travaux imputable au maître d'œuvre à une entreprise dès lors que le maître d'œuvre a été défaillant, négligent, ou encore n'a ni pris ou proposé les mesures ou sanctions s'imposant à son encontre, ni proposé au maître d'ouvrage les dispositions nécessaires pour y remédier, le maître d'œuvre sera redevable au maître d'ouvrage d'une pénalité d'un montant de 1/3.000^{ème} du montant de ses honoraires des éléments de mission concernés (qu'il s'agisse de DET et/ou d'AOR/OPL/GPA/GB) par jour de retard. »

- Les pénalités doivent impérativement être plafonnées, c'est-à-dire ne pas dépasser un montant prédéterminé.

Le montant du plafond peut être négocié en tenant compte de deux critères :

- l'assiette de calcul : il est recommandé de ne pas se référer à la rémunération globale du maître d'œuvre, mais au montant des honoraires correspondant à l'élément de mission ;
- le taux appliqué : il est recommandé de ne pas dépasser un taux de 5 % tel que le prévoit le contrat-type de l'Ordre des architectes.

- Il est souhaitable que les pénalités soient libératoires.

Leur application libère le maître d'œuvre à l'égard du maître d'ouvrage de toute indemnisation complémentaire susceptible de naître du manquement contractuel qu'elles sanctionnent.



Exemple de clause relative à des pénalités non libératoires :

« L'attention du maître d'œuvre est attirée sur le fait qu'en application de l'[article 1231-3 du Code civil](#), il pourra se voir réclamer des dommages et intérêts si sa responsabilité est reconnue dans des retards de livraison aux acquéreurs. »

- Les pénalités peuvent prendre la forme de retenues provisoires.

Dans ce cas, elles ne trouveront à s'appliquer à l'issue de l'opération qu'à condition que le maître d'œuvre ne soit pas parvenu à compenser le retard ou le manquement qu'elles sanctionnent.

La retenue provisoire permet au maître d'œuvre de percevoir l'intégralité de sa rémunération s'il a pu rattraper son retard notamment.

- Le contrat doit prévoir l'envoi d'une mise en demeure préalable à l'application des pénalités afin de permettre au maître d'œuvre de prendre les mesures nécessaires pour éviter leur application.



Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« En cas de dépassement des délais d'exécution fixés à l'article XX, imputable à l'architecte, celui-ci encourt une

pénalité d'un montant HT égal à :

☐ 1 / 3000 de l'élément de mission concerné par jour ouvré de retard

☐ € par jour ouvré de retard

dans la limite de 5 % de l'élément de mission en cours d'exécution.

Pour l'application des pénalités de retard, le point de départ est le lendemain de l'expiration des délais d'exécution des prestations.

Les pénalités, calculées à titre provisionnel, ne seront pas appliquées si l'architecte respecte finalement le délai global de réalisation des études.

Les pénalités sont libératoires. »

8.5 En cas de groupement, comment se répartissent les pénalités ?

La convention de groupement doit prévoir les modalités de répartition des pénalités.

Classiquement, les cotraitants s'accordent sur une répartition à l'aune des responsabilités de chacun. En cas de désaccord, le mandataire procède à une répartition au prorata des honoraires de chaque membre.

Si la convention de groupement instaure un comité directeur, décisionnaire sur cette question, chaque membre de la maîtrise d'œuvre doit veiller à disposer d'un droit de vote et que le mode de scrutin ne le place pas en situation de dépendance des autres membres.

Si la convention ne prévoit pas les modalités de répartition des pénalités, il revient au mandataire de procéder à cette répartition. S'il ne s'acquitte pas de cette obligation, il prend le risque de supporter seul le montant global des pénalités.

9.1 A quelles conditions la cession du contrat peut-elle intervenir ?

9.1.1 A l'initiative du maître d'ouvrage

La cession du contrat à un autre maître d'ouvrage ne pose pas de difficulté tant que les droits et obligations du maître d'œuvre, sur la base desquels il s'est initialement engagé, ne sont pas modifiés.

Le contrat doit ainsi comprendre une clause par laquelle le maître d'ouvrage s'engage à ne céder le contrat qu'à condition de conserver en l'état les droits et obligations des parties.

L'engagement du maître d'ouvrage doit être ferme.

Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage peut se substituer toute personne physique ou morale de son choix dans les droits et obligations du contrat ou céder le contrat. »

Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage pourra substituer toute société de son choix dans les droits et obligations du marché ou céder le marché, il fera ses meilleurs efforts pour que le cessionnaire ou le substitué conserve les droits et obligations issus du présent marché. »

Dans un souci d'équité, le maître d'œuvre doit pouvoir résilier le contrat si les conditions de reprise par le nouveau maître d'ouvrage ne sont pas satisfaisantes.

Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« Sauf stipulation contraire, le maître d'ouvrage s'engage avec l'architecte pour la totalité de l'opération décrite au présent contrat.

Le maître d'ouvrage s'interdit de céder l'un quelconque de ses droits à construire et notamment, de transférer le permis de construire au bénéfice d'un tiers :

- avant reprise du présent contrat, dans des conditions identiques, par toute personne physique ou morale appelée à se substituer au maître d'ouvrage et acceptée par l'architecte;
- ou, à défaut d'une telle reprise, avant résiliation du présent contrat. »

9.1.2 A l'initiative du maître d'œuvre

S'agissant d'un contrat conclu intuitu personae (en considération de la personne), le maître d'œuvre ne peut généralement pas céder le contrat à un autre maître d'œuvre.

Certains contrats l'envisagent toutefois sous réserve de l'accord préalable du maître d'ouvrage.



Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« Le maître d'œuvre ne pourra transférer tout ou partie de ses droits et obligations découlant du présent contrat à un tiers sans l'accord écrit et préalable du maître d'ouvrage. »

9.2 Le maître d'ouvrage peut-il suspendre l'exécution du contrat ?

9.2.1 En quoi consiste la suspension du contrat ?

Il est fréquent que le maître d'ouvrage insère dans le contrat une clause par laquelle il se ménage la faculté de suspendre l'exécution du contrat.

La suspension consiste en un arrêt temporaire de l'exécution du contrat. Pendant ce laps de temps, les parties ne sont plus tenues d'exécuter tout ou partie de leurs obligations (prestations, livrables, délais d'exécution, règlement des honoraires, etc.).

La clause de suspension permet, lorsqu'un événement imprévu menace la poursuite de l'opération, de suspendre le contrat plutôt que de le résilier dans l'attente d'une meilleure visibilité.

Stipulée au seul bénéfice du maître d'ouvrage dans la plupart des contrats, la suspension peut toutefois placer le maître d'œuvre dans une situation incertaine.

Elle n'est donc acceptable qu'à condition que les modalités de la suspension soient bien encadrées :

- motifs et formalisme de la décision de suspension ;
- durée de la suspension ;
- conditions de reprise ou de fin anticipée de la mission.

9.2.2 Dans quels cas la suspension du contrat peut-elle être prononcée par le maître d'ouvrage ?

Le contrat doit définir précisément les motifs justifiant que le maître d'ouvrage suspende l'exécution du contrat.

Afin d'éviter tout abus, le maître d'ouvrage ne doit en effet pas pouvoir prendre une telle décision de manière discrétionnaire.



Exemple de clause :

« La suspension de la mission peut être demandée par le maître d'ouvrage sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de justifier sa décision. »



Exemple de clause :

« Lorsque la poursuite de l'exécution du contrat est rendue temporairement impossible du fait d'une circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur ou du fait de l'édition par une autorité publique de mesures venant restreindre, interdire, ou modifier de manière importante l'exercice de certaines activités en raison d'une telle circonstance, le maître d'ouvrage peut suspendre l'exécution du contrat. »

9.2.3 Quel formalisme doit être respecté ?

S'il décide de suspendre le contrat, le maître d'ouvrage doit respecter le formalisme prévu au contrat, afin de prémunir le maître d'œuvre d'une suspension brutale.

La clause de suspension doit, dans cette optique, prévoir que :

- la décision de suspension sera notifiée par LRAR par le maître d'ouvrage et ne prendra effet qu'à compter de la réception du courrier, voire d'un délai de prévenance.

Prévoir un délai de prévenance permet au maître d'œuvre d'achever une prestation en cours, qui sera rémunérée ;

- l'établissement d'un constat contradictoire des prestations effectivement réalisées au jour de la suspension, qui seront rémunérées au prorata de leur avancement.



Exemple de clause :

« La suspension du contrat est notifiée par le maître d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci prend effet quinze (15) jours après la date de la première présentation du courrier.

Dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder huit (8) jours à compter de la date d'effet de la décision de suspension des prestations, les parties constatent l'état d'avancement des prestations et, le cas échéant, décident de manière concertée du maintien d'une partie des obligations contractuelles du maître d'œuvre pendant la suspension.

Le maître d'ouvrage règle dans les trente (30) jours de ce constat les prestations effectivement exécutées. S'agissant des prestations en cours, les parties conviendront d'un avancement sur présentation des justificatifs des prestations engagées et de la quote-part d'honoraires y afférente. »

9.2.4 La suspension du contrat doit-elle être limitée dans le temps ?

Oui, la suspension du contrat doit impérativement être encadrée dans un délai raisonnable, à l'issue duquel le maître d'ouvrage devra statuer sur la reprise de la mission ou sur la résiliation du contrat.



Exemple de clause :

« Si la suspension dure plus de [XX mois/ans] continus, le maître d'œuvre aura le droit de considérer le présent contrat comme résilié après notification au maître d'ouvrage d'une mise en demeure de reprendre le programme, restée sans effet après expiration d'un délai de 15 jours calendaires. »

Il s'agit là d'éviter que le contrat ne soit suspendu indéfiniment.

Cette situation pourrait en effet être très préjudiciable pour le maître d'œuvre qui, alors même qu'il aurait suspendu ses prestations pendant plusieurs mois, serait rappelé soudainement pour poursuivre l'exécution du contrat, aux dépens de son organisation interne et de ses autres projets (changement d'équipe, équipe mobilisée sur d'autres opérations, refus d'intervenir sur d'autres opérations par crainte de ne pas disposer des moyens suffisants, etc.).



Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage pourra librement suspendre la mission du maître d'œuvre pendant un délai maximum de trois (3) ans à compter de la notification du marché. »

Face à une telle clause, deux axes de négociation sont à envisager :

- le délai peut être négocié à la baisse (à titre d'exemple, le contrat-type de l'Ordre des architectes prévoit un délai de 3 mois à l'issue duquel la suspension prend fin) ;
- le contrat peut prévoir que le délai de suspension sera défini d'un commun accord par les parties le moment venu.

Si le délai ainsi défini aura l'avantage d'être adapté à la situation ayant conduit à la suspension, encore faut-il que les parties parviennent à un accord. Le contrat doit donc également prévoir qu'à défaut d'accord des parties, elles pourront résilier le contrat.

9.2.5 Le contrat peut-il anticiper les conditions de reprise de la mission ?

Oui et il est même essentiel de les prévoir contractuellement.

La clause de suspension doit ainsi imposer au maître d'ouvrage de prendre position sur la poursuite de l'opération ou la résiliation du contrat à l'issue du délai de suspension.

Si le maître d'ouvrage décide de ne pas poursuivre l'opération, le contrat doit préciser que :

- le contrat sera résilié sans faute du maître d'œuvre, aux conditions fixées par le contrat ;
- si certaines obligations contractuelles ont été maintenues pendant la suspension, elles seront rémunérées.

Si le maître d'ouvrage décide de poursuivre l'opération, le contrat doit prévoir que les parties seront tenues de fixer les modalités de reprise d'un commun accord (évolution du programme, des prestations de maîtrise d'œuvre, de la rémunération du maître d'œuvre, des délais d'exécution, etc.) et qu'en l'absence d'accord, elles seront libres de résilier le contrat sans faute.



Exemple de clause :

« Dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder quinze (15) jours à compter de la décision du maître d'ouvrage de poursuivre l'opération, les parties conviennent des modalités de reprise de l'exécution du projet et, le cas échéant, des modifications à apporter au contrat (programme, prestations, délais d'exécution et rémunération de la maîtrise d'œuvre, calendrier du projet, etc.).

A défaut d'accord entre les parties, les parties conviennent de résilier le contrat d'un commun accord. »

9.3 Le maître d'œuvre peut-il suspendre l'exécution du contrat ?

Oui, bien que cela soit peu fréquent, le contrat peut offrir la faculté au maître d'œuvre de suspendre l'exécution du contrat, notamment en cas de retard de paiement des honoraires.

A noter que l'[article 1219 du Code civil](#) prévoit que l'une des parties au contrat peut refuser d'exécuter son obligation si l'autre n'exécute pas la sienne, mais les juges en font une application stricte. Il est donc préférable de prévoir une clause dans le contrat en faveur du maître d'œuvre.



Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« La suspension de la mission peut être demandée par l'une ou l'autre des parties, soit en cas d'événements extérieurs mettant en cause le déroulement de l'opération, soit en cas de manquement de l'autre partie à ses obligations contractuelles (retard dans le règlement de la rémunération due au maître d'œuvre, non-respect des délais de remise ou d'approbation des documents, retard manifeste du maître d'ouvrage dans la formalisation d'un avenant, etc.).

Dans ce cas, la suspension ne peut intervenir qu'après mise en demeure, par lettre RAR, restée infructueuse dans les 15 jours suivant sa réception par l'autre partie. »

Il est également recommandé de prévoir dans le contrat qu'en cas de carence du maître d'ouvrage à notifier la suspension, le maître d'œuvre pourra en prendre l'initiative.



Exemple de clause :

« Lorsqu'il apparaît que le maître d'ouvrage a, de fait, suspendu l'exécution du contrat (ex. absence de réponse ou prise de décision bloquant l'avancement du projet), le maître d'œuvre met en demeure le maître d'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception, de poursuivre l'exécution du contrat, de le suspendre ou de le résilier. En l'absence de réponse du maître d'ouvrage et passé un délai de 15 jours, le contrat se trouve suspendu. »

9.4 A quelles conditions le maître d'ouvrage peut-il résilier le contrat ?

Les modalités de résiliation du contrat doivent être encadrées pour éviter tout abus.

La clause de résiliation doit ainsi prévoir :

- des motifs précis de résiliation.

La clause autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat « pour tout manquement contractuel » doit ainsi être révisée, afin de n'admettre la résiliation qu'en suite de fautes graves et/ou répétées du maître d'œuvre ;

- une mise en demeure préalable du maître d'œuvre.

Le maître d'œuvre doit refuser toute résiliation dite « de droit », c'est-à-dire sans mise en demeure préalable ;

- le règlement des honoraires correspondant aux prestations effectivement réalisées par le maître d'œuvre au jour de la notification de la résiliation ;
- lorsque la résiliation n'est pas fautive, le versement par le maître d'ouvrage au maître d'œuvre d'une indemnité de résiliation.



Exemple de clause :

« Les parties peuvent, d'un commun accord, résilier le présent contrat par voie d'avenant ou de protocole transactionnel, lequel précise, le cas échéant, les modalités d'indemnisation du maître d'œuvre.

Si elle intervient unilatéralement, la décision de résilier doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception un mois avant l'échéance. Si elle est justifiée par la défaillance de l'une des parties à ses obligations contractuelles, hors cas de décès ou d'incapacité civile, la décision de résilier doit être précédée d'une mise en demeure de s'y conformer.

Les honoraires du maître d'œuvre sont, quel que soit le motif de la résiliation, réglés à proportion des prestations effectivement exécutées. Ils sont majorés de 10 % si le maître d'ouvrage est à l'initiative de la résiliation et ne justifie d'aucune faute de la part du maître d'œuvre. »

9.5 A quelles conditions le maître d'œuvre peut-il résilier le contrat ?

En l'absence de clause de résiliation à l'initiative du maître d'œuvre, ce dernier peut se retrouver en difficulté, en cas de relations conflictuelles avec le maître d'ouvrage, pour sortir de l'opération.

Il est donc fortement recommandé d'insérer une telle clause au contrat, afin d'éviter toute situation de blocage.

S'agissant plus particulièrement des architectes, l'[article 38 du Code de déontologie des architectes](#) leur interdit de dénoncer leur contrat, si ce n'est pour un motif juste et raisonnable.

Le contrat-type de l'Ordre des architectes énumère les situations dans lesquelles l'architecte est fondé à résilier le contrat, cette liste pouvant être complétée.



Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« La résiliation du présent contrat ne peut intervenir sur initiative de l'architecte que pour des motifs justes et raisonnables tels que, par exemple :

- perte de confiance manifestée par le maître d'ouvrage
- immixtion du maître d'ouvrage dans l'exécution de sa mission
- impossibilité pour l'architecte de respecter les règles de son art, de sa déontologie ou de toutes dispositions légales ou réglementaires
- choix imposé par le maître d'ouvrage d'une entreprise ne présentant pas les garanties indispensables à la bonne exécution de l'ouvrage
- violation par le maître d'ouvrage d'une ou de plusieurs clauses du présent contrat. »

Cette clause peut être reprise et adaptée par les autres maîtres d'œuvre.



La résiliation unilatérale par le maître d'œuvre reste risquée. En cas de litige, le juge appréciera librement si le motif ayant justifié la résiliation est sérieux et pourra engager la responsabilité du maître d'œuvre à défaut.

Il est donc recommandé de privilégier, autant que faire se peut, une résiliation d'un commun accord, laquelle est toujours possible même en l'absence de clause au contrat la prévoyant.

Elle prendra la forme d'un avenant ou d'un bref protocole d'accord.



Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« Les parties peuvent décider ensemble la résiliation du présent contrat. Cette résiliation prend la forme d'un écrit (protocole, correspondances, etc.) signé des deux parties, qui fixe notamment la date de fin du contrat, le solde de la rémunération ainsi que les modalités de l'indemnisation éventuelle du maître d'œuvre. »



L'abandon effectif par le maître d'œuvre de l'opération n'équivaut pas à une résiliation. Même s'il a abandonné l'opération, sa mission se poursuit et sa responsabilité peut être engagée. Le maître d'œuvre ne peut à aucun moment envisager de quitter l'opération sans avoir au préalable formalisé son départ.

9.6 En cas de groupement, peut-on résilier partiellement le contrat ?

En cas de défaillance de l'un des cotraitants, le contrat peut être résilié partiellement afin de l'exclure du groupement.

Le groupement doit ensuite déterminer les modalités de reprise de la mission du cotraitant défaillant.

9.7 La résiliation impacte-t-elle le prix de cession des droits de propriété intellectuelle ?

Bien souvent le prix de cession des droits de propriété intellectuelle est compris dans la rémunération du maître d'œuvre. Aucune distinction n'est donc faite entre les honoraires relatifs à la mission de maîtrise d'œuvre et le prix de cession.

Il existe alors un risque, en cas de résiliation, que l'intégralité du prix de cession ne soit pas versée au maître d'œuvre, qui sera rémunéré au prorata des seules prestations effectuées.

Afin d'éviter cette situation, il est recommandé de bien distinguer dans le contrat :

- le prix de cession des droits de propriété intellectuelle ;
- les honoraires.

Ainsi, en cas de résiliation du contrat, le maître d'œuvre pourra solliciter le versement de l'intégralité du prix de cession, décorrélé du montant des honoraires dus.

9.8 Quand peut-on réclamer une indemnité de résiliation ?

Si la résiliation est demandée par le maître d'ouvrage et qu'elle n'est pas motivée par une faute de la maîtrise d'œuvre, une indemnité de résiliation peut être réclamée.

L'indemnité de résiliation tend à couvrir les conséquences préjudiciables d'une rupture anticipée du contrat pour le maître d'œuvre (mobilisation inutile de personnel, investissement dans du matériel ou des logiciels, défaut d'intervention sur d'autres opérations faute de moyens disponibles au jour de la consultation, etc.).

Si le principe de l'indemnité et son montant n'ont pas été fixés par le contrat, le maître d'ouvrage n'aura toutefois pas l'obligation d'indemniser le maître d'œuvre.

Il est donc recommandé de prévoir dans le contrat le versement d'une indemnité par le maître d'ouvrage en cas de résiliation sans faute.



Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage peut mettre fin au contrat pour un motif autre qu'une faute du maître d'œuvre.

Dans ce cas, le maître d'œuvre a droit au paiement :

- des honoraires correspondant aux missions exécutées et de ses frais au jour de la résiliation ;
- d'une indemnité de résiliation égale à [XX] % (plafonnée à 20 %) des rémunérations restant à percevoir si sa mission n'avait pas été prématurément interrompue. »

9.9 Quelles sont les précautions à prendre en cas de succession de maître d'œuvre ?

Le maître d'ouvrage peut choisir de remplacer le maître d'œuvre en cours d'opération, après avoir procédé à la résiliation de son contrat.

Lorsque la succession s'opère entre deux architectes, l'architecte successeur est tenu de respecter sa déontologie.

De manière générale, un constat contradictoire doit être réalisé entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, de préférence en présence du maître d'œuvre successeur.

Ce constat procède à un état des lieux des prestations déjà exécutées, de l'avancement des travaux s'ils sont entamés et des situations de travaux réglées, des documents transmis au maître d'ouvrage (afin de fixer la version transmise) et des honoraires restant dus.

Il est recommandé d'imposer contractuellement cette formalité au maître d'ouvrage.



Exemple de clause :

« En cas de résiliation du présent contrat, un constat contradictoire est établi entre le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage (qui se porte fort d'y associer le maître d'œuvre successeur s'il est déjà désigné) portant sur :

- les prestations exécutées et celles restant à réaliser ;
- le stade d'avancement des travaux ;

- les situations de travaux déjà réglées ;
- les dates de commencement et de fin de mission ;
- les documents transmis au maître d'ouvrage qu'il conviendra d'annexer au constat ;
- les honoraires réglés au maître d'œuvre et ceux restant dus.

Ce constat sera formalisé par un écrit signé des parties.

En cas de désaccord des parties, elles feront appel à un huissier à frais partagés, à l'initiative de la partie la plus diligente. »

10.1 A quelle juridiction faut-il confier le règlement des litiges ?

Les contrats de maîtrise d'œuvre peuvent comporter une clause d'attribution juridictionnelle.

Elle consiste à désigner à l'avance le tribunal qui statuera sur les litiges nés de l'exécution du contrat.

Certains maîtres d'ouvrage imposent que les litiges soient portés devant les tribunaux de commerce, lesquels ne sont pas constitués de juges professionnels. En pratique, les décisions rendues favorisent plutôt les entreprises, aux dépens des maîtres d'œuvre.

Pour cette raison, il est préférable que le contrat renvoie vers les tribunaux judiciaires en cas de litige.

A noter que l'activité des architectes ne revêt pas en principe un caractère commercial, de sorte que l'attribution de compétence au bénéfice des tribunaux de commerce ne s'impose pas.

Il convient également de s'assurer que le tribunal choisi est situé à proximité du centre de décision des parties (qui peut être éloigné du site de l'opération). L'éloignement géographique ne favorise pas un règlement rapide et économique du litige (déplacements, désignation d'un postulant, etc.).

10.2 Peut-on intégrer une clause d'arbitrage dans le contrat ?

La clause d'arbitrage prévoit que les parties confieront la résolution de leurs litiges à une instance composée d'un ou plusieurs arbitres choisis par elles ([CPC, art. 1442](#)).

Le recours à l'arbitrage présente des risques :

- l'arbitre désigné ne dispose pas de l'ensemble des compétences requises pour déterminer les causes techniques du sinistre, le mode réparatoire et le montant de l'indemnité.

Il n'est pas davantage un professionnel du droit et ne peut donc raisonnablement pas statuer sur les responsabilités ;

- l'arbitre statue seul sur les éléments factuels produits par les parties.

Certaines parties, notamment les maîtres d'ouvrage équipés d'une équipe juridique aguerrie au contentieux, trouveront un avantage à cette procédure ;

- la probité de l'arbitre pose souvent question ;
- la procédure est coûteuse, la partie perdante supportant l'ensemble des frais, outre l'indemnité ;
- la sentence arbitrale a valeur de jugement.

Cela signifie que la partie perdante pourra certes en faire appel, mais perdra le bénéfice d'un double degré de juridiction puisqu'elle ne pourra pas saisir au préalable le tribunal judiciaire ;

- la décision rendue n'est pas nécessairement favorable au maître d'œuvre, dont le périmètre d'intervention et les responsabilités sont souvent méconnus.

Si le principe de l'arbitrage est non négociable pour le maître d'ouvrage, il convient d'être vigilant sur trois points essentiels.

La clause d'arbitrage doit :

- prévoir un délai suffisant (au minimum trois mois) avant que ne soit enclenchée la procédure d'arbitrage, afin que les parties puissent trouver une solution amiable ;
- ne pas imposer une liste d'arbitres prédéfinie par le maître d'ouvrage, comme cela se pratique souvent en matière de promotion immobilière.

Si le maître d'ouvrage refuse de céder sur ce point, le maître d'œuvre doit pouvoir contribuer à l'établissement de la liste des arbitres ;

- ne pas conférer à la sentence arbitrale un caractère définitif.

Il est impératif que la décision rendue puisse faire l'objet d'un appel.

Il peut être proposé, en alternative de l'arbitrage, une clause de médiation.

10.3 Peut-on intégrer une clause de règlement amiable des litiges dans le contrat ?

Oui, cela est même fortement recommandé.

En toute hypothèse, il est indispensable que le contrat impose aux parties de mettre en œuvre, avant toute procédure judiciaire, une procédure de règlement amiable des litiges (conciliation, médiation, etc.).

Il s'agit pour les parties de trouver une solution à leur litige avec l'aide d'un tiers et de ne saisir un juge qu'en cas d'échec des négociations.

Les procédures de règlement amiable des litiges favorisent une résolution rapide et moins onéreuse des litiges.

10.3.1 Peut-on imposer aux parties de recourir à la médiation conventionnelle ?

La médiation conventionnelle constitue un mode alternatif de règlement des litiges par lequel les parties décident d'avoir recours à un tiers avant de saisir le juge.

La médiation est « conventionnelle » car elle résulte d'un accord des parties formalisé dans le contrat.

Elle ne doit pas être confondue avec la médiation de la consommation, laquelle est réservée aux litiges entre un professionnel et un client consommateur.

La médiation présente de nombreux avantages :

- elle favorise une discussion entre les parties, la recherche d'une solution réparatoire efficace, une répartition équitable des responsabilités ;
- en pratique, lorsque les parties s'inscrivent dans une démarche constructive, elle permet de régler rapidement et à moindre coût les litiges ;

- les parties restent libres d'engager une procédure judiciaire si elles ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente.



Exemple de clause de médiation conventionnelle (principe) :

« Tout différend qui viendrait à se produire entre les parties au présent contrat sera, préalablement à toute instance judiciaire, soumis à la médiation d'un médiateur : [noms et coordonnées d'un médiateur ou centre de médiation]

Il est entendu que la clause de médiation préalable ne fait pas obstacle aux demandes de mesures conservatoires. »

Le choix d'un centre de médiation permet aux parties, en fonction de la technicité du litige, de faire appel à un médiateur disposant des compétences requises.



Exemple de clause de médiation conventionnelle (modalités) :

« La médiation sera mise en œuvre par la saisine du centre de médiation, à la demande de l'une des parties ou conjointement par lettre recommandée avec accusé de réception et copie à l'autre partie si la demande de médiation n'est pas conjointe.

Dans un délai de [XX] jours à compter de sa saisine, le centre de médiation soumettra par tout moyen (courrier, mail, etc.) à l'agrément des parties le nom d'un médiateur figurant sur sa liste. Les parties s'engagent à répondre à cette proposition et à coopérer activement au processus de médiation.

Au terme d'un délai de [XX] jours, si les parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le choix du médiateur, celui-ci sera désigné par le président du tribunal judiciaire compétent statuant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

Dans les [XX] jours suivant sa désignation par le centre de médiation, le médiateur se rapprochera des parties afin d'organiser dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le mois qui suit sa nomination, une première réunion de médiation.

Il est convenu que la durée de la médiation sera de trois mois à compter de la saisine du centre de médiation. Cette durée pourra être renouvelée d'un commun accord entre les parties.

Les parties s'obligent expressément à participer activement à la première réunion de médiation organisée par le médiateur et, pour ce faire, à répondre avec diligence à toutes demandes formulées par ce dernier.

Il est entendu que la médiation n'a pas vocation à retarder la saisine éventuelle de la juridiction compétente mais à trouver dans les meilleurs délais une solution au différend existant.

C'est pourquoi, cette clause de médiation obligatoire et préalable s'impose aux parties et au juge.

La médiation est un processus confidentiel. En conséquence les parties s'engagent à respecter la confidentialité qui est attachée au déroulement de cette procédure ainsi qu'à tous les propos, actes, documents y afférents.

Les frais et honoraires du médiateur, ainsi que les autres frais et honoraires occasionnés par la mission de médiation seront supportés à part égale par les parties.

En cas d'échec de la médiation, les parties retrouveront toute liberté afin d'user des voies de droit qui leur sont ouvertes.
»

10.3.2 En quoi consiste la clause de saisine préalable du CROA ?

La clause de saisine préalable prévoit qu'en cas de conflit, les parties décident de soumettre leur litige au Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, afin de parvenir à un accord amiable, avant toute procédure judiciaire.

Cette clause propre aux contrats d'architecte favorise un règlement amiable du litige par une instance dont l'objectif est de garantir des rapports équilibrés entre les architectes et le grand public, ainsi que de veiller au respect des règles de la profession.

A noter que la clause n'est pas applicable lorsque la responsabilité décennale de l'architecte est engagée ([C. civ., art. 1792-5](#)).



Exemple de clause de saisine préalable du CROA (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« En cas de différend découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci, les parties conviennent de désigner, avant toute procédure judiciaire, d'un commun accord une tierce personne qui aura pour mission de les concilier, étant précisé que les Parties conviennent dès à présent que cette tierce personne sera le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont l'architecte relève.

En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du Conseil régional est facultative. »

10.4 Quel droit faut-il appliquer en cas de projet à l'étranger ?

Dans le cadre d'une opération située à l'étranger, il faut garder à l'esprit que la législation française est particulièrement contraignante pour les maîtres d'œuvre.

Ils doivent donc veiller à ne jamais appliquer la loi française ou faire référence à des concepts de droit français (ex. garantie décennale issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction) par le biais de leurs contrats.

La négociation doit tenir compte des spécificités juridiques locales (ex. dans les pays anglo-saxons, les droits et obligations des parties sont principalement régis par le contrat).

Dans tous les cas, le contrat doit :

- être précis sur les prestations réalisées suivant un projet préalablement défini par le maître d'ouvrage ;
- prévoir les conditions de rémunération, en n'omettant pas les frais de déplacement ;
- prévoir la devise utilisée pour le paiement des honoraires (préférer l'euro pour éviter les risques liés au change) ;
- sur le volet des responsabilités et de l'assurance :
 - déterminer la durée et la portée des engagements ;
 - limiter la responsabilité du maître d'œuvre dans le temps et fixer un plafond de responsabilité à un certain montant (faculté offerte dans de nombreux pays).

Lorsque le contrat comporte une clause d'arbitrage, deux situations sont à envisager :

- dans les pays disposant d'un système judiciaire fiable : la clause ne présente pas d'intérêt ;

- dans les autres pays : la clause sera utilement maintenue (ex. désignation de la chambre de commerce internationale).

Document de référence : [Guide AFEX Contrats Export : Négocier et bâtir en 10 points](#)

11.1 Peut-on avoir recours à la signature électronique ?

11.1.1 Le contrat peut-il être signé par le biais d'une signature électronique ?

Oui, le droit français a intégré la réglementation européenne en matière de signature électronique.

Il convient toutefois de l'envisager avec prudence car, à ce jour, les juges ne sont pas fixés sur la force probante d'une signature électronique.

Pour bien comprendre les enjeux de la signature électronique, il faut se pencher sur la réglementation européenne qui prévoit trois types de signature, offrant des niveaux de garantie différents :

- La signature électronique simple: elle ne répond à aucune exigence particulière.
Il peut s'agir du nom d'une personne inséré en fin de courriel ou encore du scan d'une signature manuscrite.
La signature électronique simple a une existence juridique mais elle n'est pas présumée fiable (à propos d'une signature scannée : [Cass. Com., 13 mars 2024, n° 22-16.487](#)) : celui qui l'invoque doit démontrer la fiabilité du procédé utilisé, preuve impossible à défaut d'avoir recours à un processus d'authentification ou à un tiers certificateur ;
- La signature électronique avancée : elle repose sur l'utilisation d'un code d'authentification et d'un numéro d'identification personnel qui n'est communiqué qu'au seul intéressé, par le biais d'une entreprise de service de signature électronique.
Elle n'est pas présumée fiable : celui qui l'invoque doit établir sa fiabilité en produisant un fichier de preuves (décrivant le procédé de signature utilisé les procédés techniques assurant sa fiabilité, les modalités d'identification du signataire et de conservation de l'écrit électronique garantissant son intégrité, etc.) dont le contenu est apprécié par les juges.
A ce jour, l'efficacité juridique de la signature électronique avancée n'est pas toujours reconnue par les juges ;
- La signature électronique qualifiée : elle fait intervenir un tiers de confiance agréé, lequel vérifie la signature et remet au signataire un certificat numérique en vue de son identification.
Elle est présumée fiable (celui qui la conteste doit démontrer qu'elle n'est pas authentique) et offre donc une réelle sécurité juridique.

Si l'opération pour laquelle un contrat de maîtrise d'œuvre est signé ne présente pas d'enjeu majeur, le recours à une signature électronique avancée est envisageable si :

- le dispositif de signature est conforme à la réglementation européenne ;
- le prestataire de signature met à disposition des parties un fichier de preuves suffisant.

Si l'opération est sensible ou à fort enjeu financier, il est vivement recommandé de recourir à une signature manuscrite ou à une signature électronique qualifiée.

Dans tous les cas, il convient de recourir à un prestataire reconnu et pérenne.

Document de référence: [Guide de sélection du niveau des signatures et des cachets électroniques de l'ANSSI](#)

11.1.2 Les parties peuvent-elles contractuellement renoncer à contester la validité d'une signature électronique ?

Certains contrats comportent une clause par laquelle le maître d'œuvre renonce à contester la validité de la signature électronique.

Exemple de clause :

« Pour l'exécution du présent contrat, toute notification peut valablement être faite au maître d'œuvre à l'adresse figurant dans le présent contrat.

Par accord entre les signataires et conformément à l'[article 1367 du Code civil](#), le présent contrat est signé de manière électronique, par l'intermédiaire du prestataire [X] qui assure la sécurité et l'intégrité des copies numériques du présent contrat dans les conditions prévues notamment par les [articles 1366](#) et 1367 du Code civil, le [décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017](#) et le [règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014](#).

Les signataires déclarent se satisfaire de ce procédé de signature et de la preuve qu'il apporte quant à l'identité des signataires et à l'intégrité du présent contrat. Ils renoncent donc définitivement et irrévocablement à contester la validité et le contenu du présent contrat pour tout motif lié à l'utilisation de ce procédé. »

La portée de cette clause est très relative puisqu'elle fait partie intégrante du contrat dont la validité même sera contestée pour défaut de signature.

Si le juge saisi de cette contestation considère que le procédé de signature électronique employé n'est pas fiable, le contrat et toutes les clauses qu'il contient n'engageront pas les parties.

11.2 Le contrat peut-il imposer au maître d'œuvre le recours à une plateforme collaborative ?

Oui, le maître d'ouvrage peut imposer au maître d'œuvre et aux autres intervenants de recourir à un système d'échange de données informatisé (SEDI) ou plateforme collaborative.

11.2.1 En quoi consiste une plateforme collaborative ?

Il existe autant de plateformes que d'usages.

Souvent utilisée pour l'échange de documents et d'informations (plans, études, maquettes, etc.), elle est alors assimilable à une plateforme de gestion électronique des documents (GED) augmentée.

Exemple: la plateforme KROQI permet d'échanger des documents, d'y apporter des commentaires, d'optimiser la gestion documentaire, mais également de définir des tâches, planifier des réunions, visualiser des maquettes, etc.

Certaines plateformes proposent des fonctionnalités plus avancées, permettant le suivi de l'opération : mise à disposition de documents, approbation des livrables si le maître d'ouvrage est partie prenante de la plateforme, visas, instructions aux entreprises, etc.

A noter que, sur une même opération, plusieurs plateformes peuvent être déployées :

- une plateforme d'échanges entre le maître d'ouvrage et les intervenants ;
- une plateforme interne à l'équipe de maîtrise d'œuvre ;
- une plateforme interne aux entreprises ;
- une plateforme dédiée aux maquettes 3D et au BIM, etc.

11.2.2 Que peut prévoir le contrat en cas de recours à une plateforme collaborative ?

Le contrat ou une annexe au contrat peut :

- désigner la personne chargée de créer la plateforme, qui peut-être :
 - le maître d'ouvrage ;
 - le prestataire BIM si le projet est BIMé ;
 - l'un des intervenants (maîtrise d'œuvre, mandataire du groupement dans les marchés globaux, entreprise principale, etc.) ;
- décrire les modalités d'accès et d'utilisation de la plateforme (système d'authentification, droits ouverts aux utilisateurs, modalités de dépôt des documents, etc.) ;
- lister les prérequis techniques (système d'exploitation, abonnement, etc.) dont doit disposer le maître d'œuvre pour utiliser la plateforme ;
- prévoir sa durée d'exploitation, souvent corrélée à la durée de l'opération ;
- si le maître d'ouvrage délègue la création de la plateforme au maître d'œuvre, il peut décrire les fonctionnalités minimales attendues, les modalités d'administration, etc.

11.2.3 Quelles précautions doit prendre le maître d'œuvre ?

Le maître d'œuvre doit relire avec attention les dispositions contractuelles relatives à la plateforme afin de :

- bien identifier ses engagements (ex. délai de dépôt des livrables ou des visas sur la plateforme) ;
- déterminer les points de blocage éventuels (ex. modalités de restitution des données en cas de litige) ;
- évaluer les coûts directs (ex. abonnement à la plateforme, mise à jour éventuelle de son système d'exploitation, etc.) et indirects (ex. temps passé pour prendre en main l'outil, le cas échéant le créer et l'administrer) induits par l'utilisation de la plateforme.

Ces coûts doivent être intégrés dans les honoraires du maître d'œuvre ;

- identifier les exigences du maître d'ouvrage qui dicteront le choix du prestataire si le maître d'œuvre est chargé de la création de la plateforme ;
- exiger du maître d'ouvrage, si le contrat ne le prévoit pas, des garanties sur :
 - la fiabilité et la pérennité du prestataire choisi par le maître d'ouvrage ;
 - la confidentialité des données et les droits ouverts aux autres intervenants (ex. visualisation, téléchargement, modification des documents mis en ligne par le maître d'œuvre) ;
 - les fonctionnalités de la plateforme : elles doivent être adaptées à la réalité d'une opération de construction (ex. notification du dépôt d'un nouveau document appelant une action du maître d'œuvre) ;
 - la traçabilité des flux (ex. journal des activités par utilisateur) ;
 - la procédure à suivre en cas d'inaccessibilité de l'outil : le contrat doit tenir tenu compte des risques de dysfonctionnement et définir un mode alternatif de communication ;
 - la réversibilité des données: le maître d'œuvre doit pouvoir accéder et récupérer ses données à tout moment, y compris après la fin de son intervention.

Si la plateforme cesse d'être exploitée, il doit être mis en mesure, en temps utile, d'exporter l'ensemble des informations, échanges et documents utiles à la préservation de ses intérêts.

Le maître d'ouvrage doit garantir au maître d'œuvre que le prestataire et l'administrateur de la

plateforme s'engageront à lui donner un accès sans condition à ses données, y compris en cas de rupture des relations contractuelles.

Si sa mission inclut la création et/ou l'administration de la plateforme collaborative, le maître d'œuvre est susceptible d'engager sa responsabilité en cas de défaillance ou d'inadaptation de l'outil. Il est préférable que les maîtres d'œuvre, si la plateforme n'est pas réservée à l'usage de l'équipe de maîtrise d'œuvre, ne s'impliquent pas dans sa mise en place.

Exemple de clause corrigée :

« Une plateforme d'échange de documents sera mise en place par le maître d'ouvrage à ses frais et sous sa responsabilité. Chaque intervenant disposera de droits d'accès et autorisations de modifications suivant son périmètre d'intervention, ainsi que d'un droit de réversibilité des informations, échanges et documents qui y seront déposés y compris après l'achèvement du présent contrat. L'ensemble des éléments de communication transitera par cette plateforme d'échange des documents. Il est entendu qu'il est de la responsabilité de chaque intervenant de consulter l'ensemble des informations y figurant et d'en prendre entière connaissance pour le déroulement de ses prestations. Chaque intervenant doit s'informer et déposer ses données pour prise en compte par les autres intervenants. »

Exemple de clause :

« Le maître d'ouvrage pourra indifféremment confier au maître d'œuvre le soin de mettre à disposition et d'administrer le S.E.D.I., ou lui demander d'utiliser un S.E.D.I. qu'il aura lui-même sélectionné.

Dès la notification de son contrat, le maître d'œuvre présente au maître d'ouvrage l'outil mis en place. Il sera opérationnel durant toute la durée du présent contrat.

La formation des maîtres d'œuvre et des équipes du maître d'ouvrage ainsi que de ses prestataires sont à la charge du maître d'œuvre. Les cahiers des charges du DCE préciseront que les formations des entreprises seront à la charge des entrepreneurs.

Le S.E.D.I. est maintenu à disposition du maître d'ouvrage jusqu'à la fin des levées de réserve et des GPA.

En fin d'opération, une extraction des données du S.E.D.I. est fourni au Maître d'Ouvrage au format et selon l'arborescence disponible sur le S.E.D.I.

Le maître d'œuvre s'organise de façon à garantir que chaque document remis au Maître d'Ouvrage au format papier ou, éventuellement par mail, correspond au même document au format numérique mis à disposition sur le S.E.D.I.

Il choisit et administre le S.E.D.I. de telle sorte qu'à tout moment, un utilisateur trouve aisément n'importe quel document soit par le biais du plan de classement, soit par le moteur de recherche. »

11.3 Le contrat peut-il anticiper un risque d'atteinte cyber ?

Oui, le contrat peut comprendre une clause par laquelle le maître d'ouvrage s'engage à limiter ses recours à l'encontre du maître d'œuvre qui ferait l'objet d'une attaque cyber.

Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre n'engagera pas sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage dans l'hypothèse où ce dernier subirait un dommage à raison d'une attaque cyber supportée par le maître d'œuvre ou l'un de ses prestataires. »

Exemple de clause limitative :

« S'il venait lui-même ou l'un de ses prestataires à faire l'objet d'une attaque cyber, le maître d'œuvre supportera les conséquences financières de sa responsabilité à l'égard du maître d'ouvrage dans la limite de 10 % du montant total de ses honoraires. »

12 Marchés privés Contrats conclus avec des particuliers

Les particuliers, lorsqu'ils agissent dans un but non professionnel, constituent une catégorie spécifique de maîtres d'ouvrage.

En leur qualité de consommateurs, ils bénéficient d'une protection particulière.

On entend par consommateur « toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ([C. conso., art. liminaire](#)).

12.1 Avant de signer le contrat, quelles sont les informations à fournir au particulier ?

En toutes circonstances, le maître d'œuvre doit informer le maître d'ouvrage sur le contenu du contrat qu'il s'apprête à signer.

Cette obligation d'information précontractuelle est encadrée par le Code de la consommation lorsque le maître d'ouvrage est un particulier.

Il est tenu de lui délivrer une information compréhensible à propos de l'engagement qu'il s'apprête à prendre.

Il doit être en mesure de démontrer la délivrance effective de ces informations ; il lui est recommandé de les reporter sur un document écrit en double exemplaire, qu'il fera signer par son client.

L'étendue de l'obligation précontractuelle d'information varie en fonction du lieu de signature du contrat : lorsque le contrat est signé hors agence, le particulier bénéficie en effet d'un droit de rétractation.

12.1.1 Quelles sont les informations à fournir quel que soit le lieu de signature du contrat ?

Le maître d'œuvre doit informer le particulier sur :

- son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ;
- ses activités ;
- le prix de ses prestations ou les modalités du calcul de ses honoraires (honoraires forfaitaires, tarif horaire, frais directs compris ou non dans les honoraires, TVA) ;
- les modalités de paiement (délai de paiement, pénalités éventuelles en cas de retard de paiement avec ou non mise en demeure préalable) ;
- la date à laquelle la mission devra débuter et la durée estimative du contrat ;
- la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Le document formalisant la délivrance de l'information précontractuelle peut également mentionner :

- l'identité de l'assureur et le numéro de police du maître d'œuvre ;
- les caractéristiques essentielles de l'opération envisagée (construction, rénovation, extension, etc.) et les missions que le particulier entend confier au maître d'œuvre.

[OUTIL : Modèle d'informations précontractuelles à l'attention des consommateurs](#)

12.1.2 Quelle information supplémentaire faut-il fournir lorsque le contrat est conclu hors agence ?

Lorsque le contrat est négocié et/ou signé en dehors de l'agence, outre les informations générales, le maître d'œuvre doit informer son client qu'il bénéficie d'un droit de rétractation.

Ce droit permet au particulier de se rétracter, autrement dit de changer d'avis, dans un délai de 14 jours à compter de la signature du contrat.

Le particulier, qui exerce son droit, n'a pas à motiver sa décision ni à supporter le coût des prestations qui auraient déjà été exécutées par le maître d'œuvre.

Il est donc recommandé de suspendre le démarrage des prestations jusqu'à l'expiration du délai de rétractation et d'en informer le maître d'ouvrage.

[OUTIL : Modèle d'informations précontractuelles à l'attention des consommateurs lorsque le contrat est négocié et/ou signé hors établissement](#)

12.2 Quelles sont les clauses devant obligatoirement être insérées dans le contrat ?

Le maître d'œuvre doit impérativement insérer dans les contrats qu'il conclut avec un particulier deux clauses protectrices des consommateurs en lien avec :

- la protection des emprunteurs ;
- la médiation de la consommation.

12.2.1 La protection des emprunteurs

En cas de travaux de construction ou de rénovation d'un immeuble à usage d'habitation ou mixte (professionnel et habitation) à l'initiative d'un particulier, le contrat de maîtrise d'œuvre doit prévoir une clause de protection des emprunteurs.

Cette clause informe le particulier que, s'il entend recourir à un prêt immobilier, le contrat sera conclu sous la condition suspensive de l'obtention de ce prêt ([C. conso, art. L. 313-42](#)).

S'il n'entend pas recourir à l'emprunt, le particulier doit renoncer définitivement au bénéfice de la clause suspensive par l'apposition d'une mention manuscrite dans le contrat.

Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« Lorsque le maître d'ouvrage a recours à un prêt bancaire pour financer les dépenses liées à cette opération, il bénéficie d'un régime particulier obligatoire (sauf si le prêt est destiné à financer une activité professionnelle).

Le maître d'ouvrage n'envisage pas de recourir à un prêt :

Il recopie de sa main, en toutes lettres, la mention suivante : « Je soussigné, (nom et prénom), maître d'ouvrage, déclare ne pas demander de prêt pour la réalisation de cette opération et reconnaît avoir été informé des conséquences de ma renonciation et notamment du fait que, si je recourais néanmoins à un prêt, je ne pourrais me prévaloir du bénéfice des dispositions protectrices du Code de la consommation relatives au crédit immobilier » (art. L. 313-42 du Code de la consommation).

Le maître d'ouvrage envisage de recourir à un prêt :

Le contrat est alors signé sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts suivants :

Montant total TTC à financer à l'aide de prêts :€

La condition suspensive commence à courir au jour de la signature du contrat et sa durée de validité est fixée à un mois. Pendant ce délai, aucun commencement d'exécution ne peut être exigé de l'architecte.

Le maître d'ouvrage s'engage au cours de cette période à contacter différents organismes bancaires afin d'obtenir plusieurs offres préalables de prêts. Il s'engage à fournir dès réception à l'architecte une copie de chacune de ces offres préalables.

En l'absence d'obtention du ou des prêts dans le délai imparti, toute somme versée à l'avance par le maître de l'ouvrage à l'architecte est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit ([art. L. 313-41 du Code de la consommation](#)).

Si la non-obtention du ou des prêts a pour cause la faute, la négligence, la passivité, la mauvaise foi ou tout abus de droit du maître d'ouvrage, comme en cas de comportement ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêt, l'Architecte pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive de prêt réalisée en application de l'[article 1178 du Code civil](#), avec attribution de dommages-intérêts dans l'hypothèse où de ce fait, l'architecte aurait subi un préjudice . »

L'insertion dans le contrat de cette clause, qui peut être utilisée par tous concepteurs en modifiant la qualité du maître d'œuvre, constitue une obligation légale.

Dans le cas où la condition suspensive ne se réaliserait pas (prêt refusé), le contrat serait réputé n'avoir jamais existé. Si le maître d'œuvre a commencé sa mission, il ne pourra donc prétendre à aucune rémunération, voire même sera tenu de restituer les honoraires qu'il aurait déjà perçus.

12.2.2 La médiation de la consommation

Depuis le 1^{er} janvier 2016, tout client consommateur a le droit de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en cas de litige l'opposant à un professionnel.

Le contrat de maîtrise d'œuvre doit contenir une clause informant le particulier de cette faculté qui lui est offerte.

L'identité du médiateur désigné ainsi que ses coordonnées doivent être mentionnés dans le contrat.

Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« En cas de litige, le client, s'il est un consommateur, peut saisir le médiateur de la consommation s'il justifie avoir préalablement adressé une réclamation écrite à l'architecte restée sans suite ou n'ayant pas aboutie à la résolution du litige.

La saisine du médiateur n'est pas conditionnée à l'absence de déclaration préalable du sinistre auprès de l'assureur de l'architecte. Toutefois, le consommateur ne pourra pas saisir le médiateur de la consommation si l'assureur du professionnel a expressément déclaré prendre en charge le sinistre subi par le consommateur.

Le recours au médiateur de la consommation est gratuit pour le client consommateur.

Au titre du présent contrat, le médiateur de la consommation compétent est :

☐ Le Centre de la Médiation de la Consommation des Conciliateurs de Justice (CM2C), désigné par décision du Conseil national de l'ordre des architectes du 27 mai 2021 et agréé par la CECMC, le 10 mai 2022.

La saisine s'effectue par voie électronique <https://www.cm2c.net/> .

☐ Un autre médiateur

[référéncé sur le portail de la Médiation de la consommation](#)

Si le processus de médiation n'aboutit pas ou si l'objet du litige n'entre pas dans le champ d'application de la médiation de la consommation, les parties saisissent le Conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Le Conseil régional peut, soit émettre un avis sur l'objet du différend, soit organiser une procédure de règlement amiable.

En matière de recouvrement d'honoraires, la saisine du Conseil régional est facultative. »

13.1 Quels marchés publics incluent des prestations de maîtrise d'œuvre ?

13.1.1 Les marchés de maîtrise d'œuvre

La mission de maîtrise d'œuvre doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'un ouvrage ou d'un projet urbain/paysager.

La mission de maîtrise d'œuvre est généralement confiée dans le cadre d'un marché spécifique.

A noter qu'elle peut également être dévolue :

- au sein d'un marché global sachant que cette pratique tend à se développer ;
- de façon résiduelle, en utilisant la technique d'achat particulière de l'accord-cadre suivi de marchés subséquents.

13.1.2 Les marchés de défense et de sécurité

Les marchés de défense et de sécurité sont conclus par l'Etat et ses établissements publics.

Ils ont pour objet la fourniture d'équipements et la réalisation de travaux en lien avec la sécurité ou des usages militaires.

Ils ne sont pas soumis au principe de l'allotissement : un unique marché de défense ou de sécurité peut regrouper des prestations de maîtrise d'œuvre et des travaux.

13.1.3 Les accords-cadres à marchés subséquents

L'accord-cadre est une technique d'achat, qui permet de présélectionner un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de conclure un « accord-cadre » prévoyant les règles relatives à des commandes futures, pendant une période donnée.

Le maître d'ouvrage peut ensuite attribuer des marchés subséquents aux opérateurs sélectionnés dans l'accord-cadre.

Le titulaire de l'accord-cadre bénéficie d'un droit d'exclusivité sur les commandes du maître d'ouvrage : pour les prestations visées, le maître d'ouvrage est engagé exclusivement avec le ou les titulaires, pendant toute la durée contractuelle (sauf si l'accord-cadre prévoit une clause de non-exclusivité).

Il convient toutefois de garder à l'esprit que, si l'accord-cadre ne prévoit pas de montant minimum de prestation, le maître d'ouvrage n'est pas obligé de passer un marché subséquent avec le ou les titulaires.

Dans quels cas les maîtres d'ouvrage ont recours à l'accord-cadre ?

Les maîtres d'ouvrage ayant recours à des accords-cadres pour des prestations de maîtrise d'œuvre sont principalement des entités parapubliques, notamment des bailleurs sociaux (ex. réalisation de constructions préfabriquées).

L'accord-cadre est également utilisé en matière d'aménagement urbain et paysager :

- l'accord-cadre fixe les principes et modalités d'intervention de la maîtrise d'œuvre ;
- pour chaque opération menée dans le cadre de l'aménagement projeté, un marché subséquent est conclu au titre des prestations de maîtrise d'œuvre.

L'objectif est souvent de créer une concurrence entre les différents maîtres d'œuvre sélectionnés afin de faire baisser les prix.

A noter que, dans le cadre du dispositif « un maire, un architecte », l'Ordre des architectes a mis à disposition des architectes un accord-cadre à bons de commandes pour des prestations de conseil en architecture.

Outil: Accord-cadre à bons de commandes pour des prestations de conseil en architecture

L'accord-cadre est-il adapté aux marchés de maîtrise d'œuvre ?

L'accord-cadre est une technique d'achat peu adaptée à la maîtrise d'œuvre, car elle répond souvent à une logique industrielle et de pré-formatage de la réponse aux besoins de l'acheteur, qui s'éloignent du travail de conception des maîtres d'œuvre.

L'accord-cadre peut présenter en revanche un intérêt particulier en matière d'aménagement urbain et paysager, où il s'avère utile d'engager des études globales couvrant toute la zone à aménager dans un premier temps, avant d'assurer un accompagnement du maître d'ouvrage sur chaque opération de construction résultant de ces études dans un second temps.

13.1.4 Les marchés globaux

Outil: Tableau Synthétique des marchés globaux

Qu'est-ce qu'un marché public global ?

Un marché public global permet à un acheteur public de confier à un groupement d'opérateurs des prestations de maîtrise d'œuvre et la réalisation des travaux, voire également la maintenance et/ou l'exploitation de l'ouvrage.

Les contrats globaux sont en principe incompatibles avec les règles d'attribution des marchés publics :

- le principe d'allotissement : les marchés sont par principe passés en lots séparés, sauf si leur objet ne permet pas l'identification de prestations distinctes ([CCP, art. L. 2113-10](#)) ;
- la mise en concurrence des opérateurs économiques ([CCP, art. L. 3](#)) ;
- le principe de séparation des missions de maîtrise d'œuvre et de construction ([CCP, art. L. 2431-1](#)).

Le Code de la commande publique prévoit toutefois plusieurs exceptions à ces règles.

Il s'agit des marchés de conception-réalisation, des marchés globaux de performance, des marchés globaux sectoriels et des marchés de partenariat.

Ces marchés globaux qui visent à répondre à des situations particulières constituent une catégorie de contrats à part au sein des marchés publics et présentent des spécificités (ex. procédures de passation particulières).

Qu'est-ce qu'un marché public de conception-réalisation ?

Le marché de conception-réalisation porte à la fois sur la conception et la réalisation de l'ouvrage, par un même opérateur économique ou un même groupement d'opérateurs économiques.

Il peut être conclu dans deux hypothèses :

- lorsque le maître d'ouvrage justifie d'un motif d'ordre technique lié à la destination ou à la mise en œuvre technique de l'ouvrage ;

Exemple : [transformation du Pont Sainte-Anne](#) à Nantes

- lorsque le maître d'ouvrage s'engage à respecter un objectif de performance énergétique.

Les organismes HLM ne sont pas soumis à ces conditions et peuvent donc recourir librement au marché de conception-réalisation.

Texte de référence : [CCP, art. L. 2171-2](#)

Qu'est-ce qu'un marché public global de performance ?

Le marché public global de performance (MGP) porte sur la conception, la réalisation, l'exploitation et/ou la maintenance d'ouvrages existants ou à construire.

Il comporte des engagements de performance mesurables (niveau d'activité, qualité de service, efficacité énergétique ou incidence écologique).

Exemple : le [téléphérique urbain de Saint-Denis de la Réunion](#) a été construit et est exploité au moyen d'un marché public global de performances.

Texte de référence : [CCP, art. L. 2171-3](#)

Qu'est-ce qu'un marché public global de performance énergétique à paiement différé ?

Il s'agit d'une catégorie de marché public global mise en place à titre expérimental, pour une durée de 5 ans à compter de la promulgation de la [loi n° 2023-222 du 30 mars 2023](#) visant à ouvrir le tiers financement à l'Etat, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.

Les marchés publics globaux de performance énergétique à paiement différé (MGPEPD) portent sur la rénovation énergétique d'un ou plusieurs bâtiments. Ils ne concernent pas les projets de construction neuve.

Le paiement différé n'étant en principe pas autorisé en marchés publics, le maître d'ouvrage doit réaliser une étude préalable afin de démontrer l'intérêt de recourir à un MGPEPD.

L'Etat et ses établissements publics doivent également obtenir une autorisation des ministres chargés du budget et de l'économie pour conclure ces marchés globaux.

Qu'est-ce qu'un marché global sectoriel ?

Les marchés globaux sectoriels portent sur la conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et/ou la maintenance des ouvrages construits dans des secteurs spécifiques : défense, sécurité civile, services pénitenciers et hospitaliers, infrastructures du Grand Paris, etc.

Seul un nombre restreint de maîtres d'ouvrage peut recourir aux marchés globaux sectoriels :

- l'Etat, dans le domaine régalien ;
- les établissements publics de santé ;
- la société du Grand Paris.

Exemple : [centre de détention Tatutu de Papeari](#)

Texte de référence : [CCP, art. L. 2171-4](#)

Qu'est-ce qu'un marché de partenariat ?

Le marché de partenariat porte sur la construction, la transformation, la rénovation, le démantèlement ou la destruction d'ouvrages, équipements ou biens immatériels nécessaires au service public ou à l'exercice d'une mission d'intérêt général, et tout ou partie de leur financement.

Le titulaire du marché assure la maîtrise d'ouvrage de l'opération.

Cette mission globale peut comprendre l'aménagement, l'entretien, la maintenance, la gestion (y compris d'une mission de service public) ou encore l'exploitation des biens.

Le recours au marché de partenariat est encadré :

- la valeur du marché doit être supérieure à certains seuils, qui diffèrent en fonction de l'objet du marché ;
- le maître d'ouvrage doit démontrer que le recours à un tel contrat présente un bilan coût/avantage plus favorable que les autres modes de réalisation du projet ;
- certaines personnes publiques relevant de la catégorie des administrations publiques centrales, les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire ne sont pas autorisées à recourir au marché de partenariat.

Texte de référence : [CCP, art. L. 1112-1](#)

13.2 Quelle procédure pour quel marché ?

13.2.1 Quels sont les seuils applicables à la passation des marchés publics de maîtrise d'œuvre ?

Les procédures de passation diffèrent selon le montant du marché :

- procédure adaptée ;
- procédure formalisée (procédure avec négociation, dialogue compétitif ou appel d'offres restreint) ou concours.

La première étape consiste donc à en estimer ce montant pour le comparer aux seuils déterminant la procédure de passation à respecter.

A noter que le maître d'ouvrage peut faire le choix de recourir au concours ou à une procédure formalisée même si le montant des honoraires est en deçà des seuils.

Procédures auxquelles le maître d'ouvrage peut recourir en fonction du prix du marché (par montant d'honoraires HT)

	Aucune procédure imposée	Procédure adaptée	Procédure formalisée concours	ou
Etat et ses établissements publics (sauf EPIC)	< 40 000 €	< 143 000 €	> 143 000 €	
• Collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics • Organismes HLM • Etablissements publics de santé • EPIC de l'Etat	< 40 000 €	< 221 000 €	> 221 000 €	

Textes de référence :

- Marchés passés sans publicité ni mise en concurrence : [CCP, art. R. 2122-8](#)
- Seuils des procédures adaptée et formalisée : [avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande publique, JO du 7 décembre 2023](#)

13.2.2 Comment estime-t-on le montant du marché ?

Doivent être pris en compte les montants d'honoraires de tous les éléments de mission de maîtrise d'œuvre nécessaires à la réalisation de l'opération, y compris celui des missions complémentaires même si elles sont confiées, par marché séparé, à un autre intervenant (ex. mission OPC).

Doivent également être pris en compte les montants des éventuelles options et primes.

A noter que, dans les marchés globaux, le montant des prestations autres que celles dévolues à la maîtrise d'œuvre, à commencer par le montant des travaux, est intégré dans le calcul du montant à prendre en considération pour le choix de la procédure de passation.

13.2.3 Quels autres critères sont pris en compte dans le choix de la procédure de passation ?

Le choix de la procédure dépend de l'enjeu de l'opération.

Une opération à fort enjeu architectural nécessite l'organisation d'un concours permettant le choix entre plusieurs projets.

Dans les autres cas, le choix d'une procédure favorisant le dialogue, étape indispensable à une collaboration efficace et à une réalisation de qualité, est à privilégier.

En dessous des seuils de 143 000 € HT (autorités publiques centrales) ou 221 000 € HT (collectivités territoriales), le maître d'ouvrage a le choix entre utiliser une procédure formalisée ou déterminer une procédure adaptée dans le respect du cadre légal et réglementaire et des principes de liberté d'accès à la commande publique, de transparence des procédures et d'égalité de traitement des candidats.

Focus

Focus sur le marché à procédure adaptée par « consultation avec prestation d'intention »

La MIQCP a publié une fiche sur le cas particulier dans lequel un maître d'ouvrage, dans le cadre d'une procédure adaptée restreinte, souhaiterait que des candidats présélectionnés à partir de leurs dossiers de candidature remettent un « mémoire d'intentions ».

Il s'agit d'une prestation suffisamment caractérisée mais qui, à la différence du concours, ne saurait constituer un début de production du projet susceptible d'être réalisé en l'état par son auteur.

Plus précisément, la MIQCP propose que le mémoire d'intentions soit réalisé sous la forme de trois planches A3 :

- Une restitution par le candidat de sa compréhension du site et du territoire dans lequel il s'inscrit : traits et enjeux paysagers principaux du site aux diverses échelles, regard sur l'histoire, les identités du territoire et la société qui le fait vivre, etc. ;
- Une restitution par le candidat de sa compréhension des attentes programmatiques de la maîtrise d'ouvrage : principaux enjeux d'usage de l'ouvrage prévu, potentialités d'évolutions programmatiques, options s'agissant d'association des forces locales, etc. ;
- Une note des intentions de conception témoignant de la rencontre entre un « déjà là » (le territoire et le site) et un « à venir » : les candidats sont invités à exprimer les pistes qui pourraient constituer les déterminants de leur conception (qualité de service, usages prévus et imprévus, potentialités d'adaptabilité, options constructives et bioclimatiques, matériaux envisageables, ambiances recherchées, valorisation des singularités, qualités des lieux, ruptures et continuités visuelles).

Pour éviter le piège de la présentation d'un véritable projet abouti, les figurations graphiques habituelles d'architecture, telles que façades, plans, coupes, vues perspectives, sont proscrites.

A noter que la MIQCP conseille aux maîtres d'ouvrage d'envisager un régime d'indemnisation résultant du coût journalier standard de l'équipe mobilisée affecté à une durée de trois à cinq jours.

Cette indemnité, à moduler en fonction de la complexité de l'opération, ne viendra pas en déduction de la rémunération de la mission de maîtrise d'œuvre.

13.2.4 Est-il possible de confier des prestations de maîtrise d'œuvre sans publicité ni mise en concurrence ?

Les marchés dont le montant est inférieur à 40 000 € HT (ce qui est peu fréquent en maîtrise d'œuvre) peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable, dans le respect de la loi sur l'architecture et des dispositions spécifiques applicables à la maîtrise d'ouvrage publique (obligation de définir un programme et d'arrêter l'enveloppe financière).

Le maître d'ouvrage peut également passer un marché sans publicité ni mise en concurrence lorsqu'en raison notamment d'une première procédure infructueuse, d'une urgence particulière, de l'objet ou de la valeur estimée du marché, le respect d'une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts du maître d'ouvrage ou à un motif d'intérêt général.

Des marchés de maîtrise d'œuvre sont ainsi passés sans publicité ni mise en concurrence lorsque la prestation ne peut être fournie que par un seul opérateur pour des raisons artistiques, techniques ou tenant à la protection des droits d'exclusivité.

Le maître d'ouvrage doit veiller à ne pas contracter systématiquement avec le même prestataire sous peine de sanctions pénales (complicité et recel de délit de favoritisme).

13.3 Qu'est-ce qu'un concours ?

Le concours est une technique d'achat qui permet à l'acheteur de choisir, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet.

Le concours de maîtrise d'œuvre est obligatoirement un concours restreint, anonyme et indemnisé à hauteur de 80 % du prix estimé des études à effectuer.

13.3.1 Quand un concours est-il obligatoire ?

Le concours est obligatoire pour tous les marchés de maîtrise d'œuvre passés par les acheteurs ayant la qualité de maître d'ouvrage, dont le montant est supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui portent sur la construction d'un bâtiment neuf ([CCP, art. R. 2172-2](#)).

Les acheteurs ayant la qualité de maître d'ouvrage sont :

- l'Etat et ses établissements publics ;
- les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
- les organismes œuvrant dans l'habitat social ;
- certains organismes listés dans le Code de la sécurité sociale.

Le concours n'est en revanche pas obligatoire dans cinq cas :

- réutilisation ou réhabilitation d'ouvrages existants ou réalisation d'un projet urbain ou paysager ;
- marché sans mission de conception (ex: marché portant sur la mission OPC)

- ouvrages réalisés à titre de recherche, essai ou expérimentation
- ouvrages d'infrastructures
- ouvrages de bâtiments réalisés par des organismes HLM, par les SEM de construction et de gestion de logements sociaux et par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires.

S'il n'organise pas de concours pour l'un de ces cinq motifs, le maître d'ouvrage doit recourir à l'une des procédures formalisées (procédure avec négociation, dialogue compétitif, appel d'offres restreint).

Il est cependant recommandé d'organiser un concours si l'opération présente un enjeu architectural, technique, urbain ou paysager important, quel que soit le montant du marché.

13.3.2 Quels est l'intérêt pour le maître d'ouvrage de recourir au concours ?

Les avantages du concours pour un maître d'ouvrage sont nombreux :

- Il crée une émulation favorisant l'innovation et apportant ainsi une valeur ajoutée au projet, notamment du point de vue de la qualité architecturale ;
- Il assure la transparence et la crédibilité du processus de sélection du projet et de l'équipe de maîtrise d'œuvre ;
- Un jury compétent accompagne le maître d'ouvrage dans ses choix, garantie supplémentaire de réussite de l'opération ;
- Le projet n'est pas figé à l'issue du concours ; il va s'enrichir dans les phases ultérieures de conception des observations du jury et du dialogue avec le maître d'ouvrage et les futurs usagers.

13.3.3 Quels principes généraux régissent l'organisation d'un concours ?

Le processus se déroule en trois étapes :

- la sélection par le maître d'ouvrage des candidats après un avis motivé du jury ;
- le classement des projets anonymes par le jury et la désignation du ou des lauréats par le maître d'ouvrage ;
- la négociation avec le lauréat ou les lauréats puis la signature du marché public de maîtrise d'œuvre.

Synthèse des étapes d'un concours

Avis de concours et dossiers de candidatures	• envoi de l'avis d'appel public à candidature mentionnant les critères d'évaluation des projets • réception, ouverture et enregistrement des candidatures par le maître d'ouvrage
Choix des candidats	• examen des candidatures par le jury et avis motivé • établissement par le maître d'ouvrage de la liste des candidats admis à concourir • information des candidats non retenus
Réception des projets	• réception des projets • ouverture des propositions pour analyse • organisation de l'anonymat pour la présentation des projets au jury

Avis du jury	• examen des projets sur la base du rapport établi par le maître d'ouvrage • procès-verbal du jury retraçant l'examen des prestations et ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et/ou questions qu'il envisage de poser aux candidats • formulation d'un avis motivé (y compris sur les primes) et classement en fin de procès-verbal • levée possible de l'anonymat
Dialogue	• possibilité pour le jury de dialoguer avec les candidats sur la base des questions consignées au procès-verbal • établissement d'un procès-verbal complet retraçant ce dialogue
Choix de(s) lauréat(s)	• désignation du ou des lauréats par le maître d'ouvrage après réception des avis et du procès-verbal du jury • publication d'un avis de résultat de concours
Attribution du marché public de maîtrise d'œuvre	• marché négocié sans publicité et sans mise en concurrence avec le lauréat ou les lauréats du concours • conclusion du marché avec l'attributaire • montant du marché tenant compte de la prime allouée

13.3.3.1 Sélection par le maître d'ouvrage des candidats après un avis motivé du jury

L'avis de concours

L'avis de concours est un document publié par le maître d'ouvrage afin d'informer les potentiels candidats du début de la procédure. Pour susciter de bonnes candidatures, il est souhaitable qu'il contienne les informations essentielles du projet.

Le contenu et la diffusion de l'avis obéissent à des règles strictes.

Il est publié au JOUE et au BOAMP. Une fois publié, les informations qu'il contient ne peuvent être remises en cause, sauf à publier un avis rectificatif et à reporter la date de remise des candidatures.

L'avis de concours précise :

- le nombre minimum de candidats admis à concourir et le cas échéant un nombre maximum ;
 - les critères, non pondérés, de sélection des candidatures et d'évaluation des projets par le jury ;
 - le niveau des prestations demandées aux candidats admis à concourir (niveau ESQ au minimum sans dépasser le niveau APS) et le montant de la prime attribuée aux candidats ;
 - le délai dont disposent les potentiels candidats pour répondre à l'avis de concours.
- Le délai recommandé de réception des candidatures est de 30 jours à compter de l'envoi de l'avis de concours à la publication.

L'envoi des candidatures

Les potentiels candidats remettent un dossier de candidature qui comprend également le dossier d'œuvres (les références ne sont par principe pas limitées dans le temps, même si certains maîtres d'ouvrage restreignent les périodes de référence, parfois de façon abusive).

L'examen des candidatures

Le maître d'ouvrage ouvre les enveloppes des candidatures et enregistre leur contenu.

Les candidatures reçues dans les délais sont transmises au jury qui les examine, formule un avis motivé et dresse un procès-verbal, signé par tous ses membres.

Suite à l'avis du jury, le maître d'ouvrage demande aux candidats sélectionnés de transmettre, dans un délai qu'il fixe, les documents justifiant qu'ils ne sont pas dans un cas d'interdiction de soumissionner (si un des candidats ne produit pas les justificatifs demandés à temps, sa candidature est déclarée irrecevable et le maître d'ouvrage complète sa sélection au vu de l'avis du jury).

Le maître d'ouvrage arrête la liste des participants et informe les candidats non retenus du rejet de leur candidature en leur indiquant les motifs de ce rejet.

13.3.3.2 Classement des projets anonymes et désignation des lauréats

L'envoi du dossier de concours

Le maître d'ouvrage procède à l'envoi simultané et par écrit aux participants du dossier de concours.

Focus

Focus sur le contenu du dossier de concours :

Le dossier de concours contient au minimum :

- des informations générales telles que la référence de l'avis de concours publié, l'adresse à laquelle les prestations doivent être transmises, l'adresse du profil acheteur sur lequel les documents de la consultation sont mis à disposition des participants ;
- la date limite de réception des prestations, qui doit tenir compte du temps nécessaire aux participants pour réaliser les prestations demandées dans le cadre du concours ;
- la liste détaillée des prestations à présenter de manière anonyme (ESQ ou APS) ;
- les critères d'évaluation des projets par le jury (ex. : le parti architectural, urbain et paysager, l'efficacité organisationnelle et la valeur d'usage, la maîtrise et la bonne interprétation des contraintes et exigences du programme, l'adéquation du projet avec le montant des travaux et l'enveloppe prévisionnelle).

L'analyse des projets

Avant leur communication au jury, les enveloppes contenant les prestations afin qu'elles soient enregistrées. Si un élément distinctif est présent, le maître d'ouvrage veille à rendre la prestation concernée anonyme.

Les plans et projets sont examinés par le jury qui vérifie la conformité des prestations au règlement du concours, les évalue et en propose un classement fondé sur les critères annoncés dans l'avis de concours.

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations, lequel :

- consigne le classement des projets ;
- indique les observations du jury ;
- mentionne, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions que le jury envisage de poser aux candidats concernés ;
- se prononce sur les primes allouées aux participants.

L'anonymat est ensuite levé.

Dans le cas où le jury a consigné des questions dans le procès-verbal, il peut inviter les participants à y répondre. Aucune nouvelle prestation n'est présentée lors de l'audition avec le jury. Un second procès-verbal est établi et signé par tous les membres. Il relate de manière complète ce dialogue.

Le choix de(s) lauréat(s)

L'avis du jury et le ou les procès-verbaux sont transmis au maître d'ouvrage qui choisit le(s) lauréat(s) du concours (sans être lié par l'avis du jury mais avec l'obligation de rendre publics les motifs de son choix s'il est différent).

Le choix des lauréats s'effectue indépendamment des offres financières, qui ne sont transmises au maître d'ouvrage qu'au stade ultérieur de la négociation.

Si un maître d'ouvrage s'enquière des honoraires à titre informatif, il doit garantir aux candidats invités à remettre un projet, qu'il désignera le(s) lauréat(s) du concours sans prendre en compte les offres financières relatives à chacun des projets.

Cette garantie consiste pour le maître d'ouvrage à prévoir une remise des offres financières auprès d'un huissier de justice, lequel les remettra au maître d'ouvrage une fois le(s) lauréat(s) du concours officiellement désignés.

En tout état de cause, le maître d'ouvrage ne peut valablement opposer aux lauréats leur offre financière au stade des négociations puisqu'elles ne constituent que de simples références n'engageant pas les candidats.

Le maître d'ouvrage publie ensuite un avis de résultats de concours au JOUE et au BOAMP.

13.3.3.3 La négociation avec le(s) lauréat(s) et la signature du marché public de maîtrise d'œuvre

Le maître d'ouvrage invite le(s) lauréat(s) à négocier sur les conditions d'exécution du marché en leur demandant de remettre leur offre.

L'offre comporte le projet remis dans le cadre du concours, une note sur la méthode pour réaliser la mission, une proposition d'honoraires et toute observation sur les documents contractuels proposés par la maîtrise d'ouvrage.

 La négociation ne doit pas se limiter pas à la détermination d'un montant d'honoraires, elle doit permettre d'établir les conditions d'une réalisation optimale du projet en donnant à l'équipe de maîtrise d'œuvre le temps et les moyens nécessaires au bon déroulement de l'opération.

Il est important que la négociation porte sur toutes les dispositions contractuelles, notamment celles relatives aux taux de tolérance, aux délais d'études et d'approbation du maître d'ouvrage, aux modalités de passage au forfait de rémunération définitif, au mode de dévolution des marchés de travaux, etc.

Le maître d'ouvrage attribue ensuite le marché au(x) lauréat(s).

Il informe les autres participants de sa décision en leur indiquant :

- les motifs l'ayant conduit à ne pas les retenir ;
- le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre ;
- la date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché (qui ne peut être inférieure à 16 jours ou 11 jours si la notification est faite par voie électronique).

Le marché public de maîtrise d'œuvre est notifié et un avis d'attribution est publié dans un délai maximal de 30 jours à compter de la signature du marché.

Il est à noter que la décision d'attribution dans le cadre d'un concours est contestable, de la même manière que dans les autres procédures d'attribution de marchés publics.

13.3.4 A quelles étapes du concours le candidat peut-il avoir une influence sur le contenu du marché ?

13.4 Qu'est-ce qu'une procédure avec négociation ?

La procédure avec négociation est la procédure par laquelle un acheteur discute les conditions du marché public avec un ou plusieurs opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations.

Le maître d'ouvrage peut choisir d'y recourir dans des conditions strictes prévues par le Code de la commande publique et, concernant plus particulièrement les marchés de maîtrise d'œuvre, lorsque le contrat comporte des prestations de conception.

Cette procédure est généralement retenue lorsque le concours n'est pas obligatoire et que l'opération ne présente pas un enjeu particulier conduisant le maître d'ouvrage à choisir un projet.

Texte de référence : [CCP, art. R. 2124-3](#)

13.4.1 Quelles sont les étapes de la procédure avec négociation ?

La sélection des candidats consiste à choisir au minimum trois candidats admis à soumissionner, après examen de leurs compétences, références et moyens.

Une lettre d'invitation est adressée aux candidats sélectionnés afin qu'ils participent à la négociation ; cette lettre les invite à remettre leur offre.

Avant d'entrer en négociation, une rencontre collective s'organise pour :

- présenter et expliquer les attentes du maître d'ouvrage ;
- répondre aux questions des candidats sur le programme ou le règlement de la consultation ;
- lever les zones d'ombre éventuelles.

Cette réunion peut être précédée d'une visite des lieux, qui doit avoir lieu suffisamment tôt avant la date de remise des offres.

Les candidats remettent leur offre sous la forme d'un projet de marché de maîtrise d'œuvre. Elle ne doit pas contenir de prestations (plan, note incluant un commencement de réponse au programme, etc.).

A la suite des négociations sur les conditions de réalisation de la mission, le maître d'ouvrage fixe une date limite pour la présentation d'éventuelles offres révisées.

Le maître d'ouvrage attribue le marché public de maîtrise d'œuvre et informe les autres candidats du rejet de leur offre en précisant les motifs et le nom de l'attributaire.

Il publie un avis d'attribution dans les 30 jours suivant la signature du marché.

13.4.2 Sur quoi portent les négociations ?

La phase de négociation permet de discuter en détail des conditions de réalisation de la mission.

Elle ne doit pas conduire à discuter de la prestation de conception en elle-même, ce qui pourrait être considéré comme un début d'exécution du marché avant qu'il ne soit attribué.

En revanche, peuvent utilement être abordées les clauses relatives notamment à :

- l'organisation de la maîtrise d'ouvrage ;
- le calendrier des études ;
- les délais de réalisation ;
- le prix ;
- les taux de tolérance ;
- le mode de dévolution des marchés de travaux ;
- les pénalités ;
- l'assurance ;
- l'adéquation de la proposition du maître d'œuvre avec les exigences du maître d'ouvrage.

13.5 Qu'est-ce qu'un dialogue compétitif ?

Le dialogue compétitif permet au maître d'ouvrage de discuter avec les candidats admis à participer à la procédure en vue de définir une ou plusieurs solutions de nature à répondre à ses besoins, sur la base de laquelle ou desquelles les candidats vont ensuite remettre une offre.

Tous les aspects du marché peuvent être discutés avec les participants sélectionnés.

Texte de référence : [CCP, art. R. 2124-3](#)

13.5.1 En quoi le dialogue compétitif se distingue du concours ?

Le dialogue compétitif permet d'associer les candidats à la définition du programme et du contenu du marché, notamment dans le cas d'opérations complexes. Mais, contrairement au concours, le maître d'ouvrage ne peut pas demander aux candidats un plan ou un projet.

A noter toutefois que le maître d'ouvrage peut solliciter des candidats des prestations en amont des études d'esquisse (ex. études de faisabilité ou de diagnostic) qui donneront lieu au versement d'une prime.

13.5.2 Dans quel cas recourir à un dialogue compétitif ?

Le dialogue compétitif doit être réservé aux opérations pour lesquelles le maître d'ouvrage n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins.

Complexe et onéreuse, cette procédure nécessite une maîtrise d'ouvrage structurée, capable de garantir aux participants au dialogue compétitif le respect de leurs droits, notamment en matière de propriété intellectuelle.

Le dialogue compétitif est le plus souvent utilisé en vue de l'attribution de marchés globaux (marchés de conception-réalisation et marchés globaux de performance).

13.6 Qu'est-ce qu'un appel d'offres ?

L'appel d'offres consiste pour le maître d'ouvrage à choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, sans négociation, sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats.

Il est « ouvert » lorsque tout opérateur économique peut remettre une offre, ou « restreint » lorsque seuls les opérateurs économiques sélectionnés sont autorisés à remettre une offre.

Texte de référence : [CCP, art. R. 2124-2](#)

13.6.1 Peut-on négocier dans un appel d'offres ?

Non, il n'y a pas de négociation.

Les offres sont intangibles. Le maître d'ouvrage peut uniquement demander aux candidats de préciser la teneur de leur offre.

Avant la signature de l'acte d'engagement, le maître d'ouvrage et le candidat retenu peuvent procéder à une mise au point du marché. La mise au point est un simple aménagement de l'offre pour y apporter de légères modifications (ex. adapter le calendrier de réalisation des prestations, substituer certains matériaux).

13.6.2 Quand est-il pertinent de recourir à un appel d'offres ?

L'appel d'offres est inapproprié pour les marchés de maîtrise d'œuvre comportant des prestations de conception.

Le maître d'ouvrage doit en effet définir un cahier des charges très précis pour pouvoir obtenir des offres comparables, ce qui n'a pas de sens en matière de création architecturale.

Cette procédure est en revanche appropriée si le montant des honoraires est supérieur aux seuils des procédures formalisées, pour la passation :

- d'un marché de maîtrise d'œuvre de substitution sans prestations de conception, en cours de chantier, qui serait rendu nécessaire par la résiliation du marché de maîtrise d'œuvre initial ;
- d'un marché limité à la mission OPC.

13.7 Quelle procédure de passation pour un marché global ?

13.7.1 Comment détermine-t-on la procédure de passation applicable ?

La procédure de passation applicable est déterminée en fonction de la valeur estimée du besoin, sur la base du montant total du ou des marchés envisagés.

L'ensemble de la rémunération prévisionnelle du titulaire du marché global est pris en compte.

Montant < 5 538 000 € HT

Montant > 5 538 000 € HT

Pas de procédure formalisée, mais le maître d'ouvrage peut décider de se conformer à une procédure formalisée

Procédure formalisée au choix :

- procédure avec négociation
- dialogue compétitif
- appel d'offres

Pas d'obligation de constituer un jury

Obligation de constituer un jury

13.7.2 Quand et à quelle fin un jury est-il constitué ?

Quand un jury est-il obligatoire ?

Le Code de la commande publique impose aux acheteurs ayant la qualité de maître d'ouvrage de constituer un jury pour la passation des marchés de conception-réalisation ou globaux de performance dès lors que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils des procédures formalisées.

Les acheteurs ayant la qualité de maître d'ouvrage sont :

- l'Etat et ses établissements publics ;

- les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
- les organismes œuvrant dans l'habitat social ;
- certains organismes listés dans le Code de la sécurité sociale.

En revanche, le jury n'est pas obligatoire si le marché est relatif à :

- la réutilisation ou à la réhabilitation d'ouvrages existants ou à la réalisation d'un projet urbain ou paysager ;
- des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essai ou d'expérimentation ;
- des ouvrages d'infrastructures ;
- des ouvrages de bâtiment réalisés par des organismes HLM, par les SEM de construction et de gestion de logements sociaux et par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires d'habitations.

Dans le cadre des marchés globaux de performance, le jury n'est pas non plus obligatoire si le marché ne confie aucune mission de conception à son titulaire.

A noter que les marchés globaux sectoriels ne sont pas concernés par l'obligation de recourir à un jury.

Quelle est la composition du jury ?

Le jury, désigné par le maître d'ouvrage, est composé exclusivement de personnes indépendantes des candidats.

Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente.

Quel est le rôle du jury ?

Le jury intervient à plusieurs stades :

- lors de la sélection des candidatures, le jury rend un avis motivé sur la liste des candidats à retenir.
Les candidats retenus sont invités à présenter certaines prestations, comportant au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment, ou un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage s'il s'agit d'un ouvrage d'infrastructure ;
- après l'audition des candidats, le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé ;
- le marché est attribué « au vu de l'avis du jury », ce qui signifie que le maître d'ouvrage doit le prendre en compte mais qu'il n'est pas tenu par cet avis.
Pour attribuer un marché global de performance, le maître d'ouvrage doit se fonder sur une pluralité de critères, dont obligatoirement le coût global et un ou plusieurs critères relatifs aux objectifs de performance définis en fonction de l'objet du marché public.

13.7.3 Les parties peuvent-elles négocier ?

Oui, seules les offres finales (c'est-à-dire les offres déposées après que le maître d'ouvrage a mis fin au dialogue dans la procédure de dialogue compétitif ou après la date limite commune définie par le maître d'ouvrage dans les autres procédures) sont exclues de toute négociation.

A noter que, de son côté, le maître d'ouvrage peut demander des clarifications ou des précisions sur les offres.

13.8 Comment améliorer mon sort dans la procédure de passation ?

Trop souvent, le marché public est considéré comme un contrat d'adhésion, à prendre ou à laisser, sur lequel le candidat n'aurait aucune emprise.

Même si l'exercice n'est pas simple, avec une marge de manœuvre plus ou moins importante selon la procédure de passation mise en œuvre, des astuces peuvent être utilisées pour tenter d'améliorer les conditions d'intervention de la maîtrise d'œuvre.

Il existe plusieurs moments où le candidat peut influencer sur la rédaction finale du marché.

13.8.1 Le temps des questions-réponses

La phase des questions-réponses est une étape clé dans le processus de passation des marchés publics.

Elle permet aux candidats de poser des questions au maître d'ouvrage sur tous les aspects du marché : programme, cahier des charges, budget, adéquation du programme avec l'enveloppe financière, etc.

La formulation des questions doit être bien réfléchie et permettre au maître d'ouvrage d'apporter une réponse simple à rédiger.

Dans la mesure du possible, les questions doivent être précises et fermées (réponse par oui ou non).

Il est ainsi souvent préférable de poser plusieurs questions précises qu'une seule plus générale.

13.8.2 Le temps de la négociation

A la différence des autres secteurs d'activité, il est rare que les procédures de passation lancées pour confier des prestations de maîtrise d'œuvre ne comportent pas une période de négociation avec le maître d'ouvrage.

Pendant la période de négociation, doivent être discutés les éléments propres à l'opération, tout particulièrement les clauses du marché (ex. délais d'études, taux de tolérance, etc.) et la proposition financière du maître d'œuvre.

Dans les concours, la négociation se déroule après désignation de(s) lauréat(s). Le maître d'œuvre discute dans des conditions favorables qui doivent être mises à profit.

13.8.3 Le temps de la mise au point du marché

La période de mise au point du marché intervient à un moment où l'attributaire est connu et la mise en concurrence est terminée.

Dès qu'il sait qu'il a remporté le marché, il est recommandé au maître d'œuvre de se rapprocher du maître d'ouvrage pour lui proposer une mise au point du marché.

Cette mise au point va lui permettre d'acter dans le marché les précisions apportées par exemple à l'occasion des questions-réponses. Celles-ci peuvent par exemple être annexées au marché.

Quand aucune négociation n'est prévue ou lorsqu'elle est interdite (appel d'offres), il s'agit du seul moment où le candidat peut agir directement sur la rédaction du marché public.

Les modifications, précisions ou corrections qui peuvent être apportées au marché dans le cadre de sa mise au point ne doivent pas remettre en cause la mise en concurrence entre les candidats en vue de l'attribution du marché.

13.9 Dans quels cas une prime peut être accordée ?

13.9.1 A propos des marchés de maîtrise d'œuvre

Quelle prestation peut donner lieu à une prime ?

Toute remise de prestations doit donner lieu au versement d'une prime.

Ainsi, lorsque le maître d'ouvrage organise un concours, les opérateurs économiques qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours bénéficient d'une prime.

L'objectif est d'éviter que seuls les cabinets d'architectes ou bureaux d'études pouvant se permettre d'investir dans des prestations à perte concourent.

Quel est le montant de la prime ?

Le montant de la prime est indiqué dans les documents de la consultation :

- dans le cadre d'un concours, il est égal au prix estimé des études à effectuer (généralement du niveau de l'esquisse ou de l'avant-projet sommaire), affecté d'un abattement au plus égal à 20 % ([CCP, art. R. 2172-4](#)) ;
- en l'absence de concours, le montant de la prime est librement défini par le maître d'ouvrage.

La prime est soumise à la TVA.

La prime peut être réduite ou supprimée, notamment lorsque le projet d'un candidat n'est pas conforme au programme ; les modalités de réduction ou de suppression de la prime sont précisées dans les documents de la consultation.

Exemple : suppression de la prime justifiée par le fait qu'une partie du projet proposé par le candidat se situait en dehors de la zone constructible du plan local d'urbanisme.

A noter que le montant insuffisant de la prime attribuée aux candidats est une irrégularité, qui peut conduire à l'annulation du marché de maîtrise d'œuvre.

La prime se répercute-t-elle sur la rémunération du titulaire ?

Oui, la rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime reçue pour sa participation à la procédure.

Comment se déroule le versement de la prime ?

Le maître d'ouvrage verse la prime aux participants au concours, sur proposition du jury et de manière simultanée, dès que le(s) lauréat(s) sont désignés.

Il n'est pas lié par la proposition du jury.

L'annulation de la procédure a-t-elle des répercussions sur le versement de la prime ?

Non, le paiement de la prime est dû même en cas de procédure annulée, quel que soit le vice ayant entraîné l'annulation, compte tenu du caractère contractuel du règlement de la consultation qui est indépendant de l'attribution du marché.

13.9.2 A propos des marchés globaux

Quand est-ce qu'une prime doit être versée ?

Pour les marchés globaux de conception-réalisation, le versement d'une prime est obligatoire dès lors que les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations.

Pour les marchés globaux de performance, la prime doit être prévue lorsque le marché comporte des prestations de conception et que les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations.

L'obligation de verser une prime vaut indépendamment de la procédure de passation retenue (procédure adaptée ou formalisée).

Lorsque la procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux candidats sur proposition du jury.

A noter que la procédure de passation est irrégulière si les documents de la consultation omettent de prévoir le versement d'une prime.

Quel est le montant de la prime ?

Le montant de la prime attribuée au candidat est égal au prix estimé des études de conception à effectuer, telles que définies par les documents de la consultation, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

La prime est ventilée entre les membres du groupement ayant participé à l'exécution de ces prestations, selon une répartition dont le maître d'ouvrage est en droit d'exiger l'indication dans l'offre.

La non-conformité de l'offre au programme peut conduire à une réduction de la prime.

La prime se répercute-t-elle sur la rémunération du titulaire ?

Oui, la rémunération du titulaire du marché de conception-réalisation ou du marché global de performance tient compte de la prime qu'il a reçue.

14.0 Préambule

Un marché public de maîtrise d'œuvre est constitué de plusieurs documents particuliers, notamment :

- un acte d'engagement (AE) ;
- un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
- un cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Les clauses du marché peuvent également être déterminées par référence à un document général tel que le CCAG MOE.

Ces documents et leurs éventuelles annexes doivent être examinés avec attention.

14.1 Quel sont les points à vérifier dans l'acte d'engagement ?

L'acte d'engagement prime, dans la majorité des cas, sur les autres documents contractuels.

Si une mention erronée ou défavorable devait figurer dans l'acte d'engagement, celle-ci s'appliquerait au détriment du titulaire du marché.

14.1.1 La rémunération

Il est important de s'assurer que les montants qui figurent à l'acte d'engagement correspondent bien à ce qui avait été convenu en amont de la signature du contrat.

14.1.2 Les délais d'exécution

Le maître d'œuvre doit s'assurer de la cohérence entre les délais d'exécution indiqués dans l'acte d'engagement et ceux figurant dans le CCAP.

14.1.3 L'assurance

Dans la perspective d'éventuels contentieux, l'acte d'engagement doit identifier correctement les garanties d'assurance des parties, dont elles doivent par ailleurs justifier.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de joindre les attestations d'assurance des cotraitants et des sous-traitants identifiés, le cas échéant.

14.1.4 Les annexes à prévoir

Un tableau récapitulatif du coût journalier des effectifs dédiés à la mission

Afin d'être en mesure de chiffrer précisément les coûts engendrés par la mobilisation de la maîtrise d'œuvre, une bonne pratique consiste à annexer à l'acte d'engagement un tableau indiquant le coût journalier des effectifs de l'équipe dédiée à la mission.

Cette démarche permet au maître d'œuvre, en cas de réclamation ultérieure, de fonder sa demande de rémunération complémentaire sur une valorisation convenue contractuellement en amont avec le maître d'ouvrage.

Un tableau de répartition des tâches

Si les tâches ne sont pas clairement distinguées au sein du groupement de maîtrise d'œuvre, chacun des cotraitants prend le risque d'être condamné pour des négligences ou des fautes commises en réalité par un autre cotraitant.

Il est donc fortement recommandé d'annexer à l'acte d'engagement un tableau faisant apparaître la répartition précise des tâches au sein du groupement.

Une clause encadrant la réponse de la maîtrise d'œuvre au programme

Afin de corriger les imprécisions éventuelles du programme et clarifier le cadre contractuel d'intervention de la maîtrise d'œuvre, il peut être opportun dans certains cas d'annexer à l'acte d'engagement une clause encadrant la réponse architecturale, technique et économique au programme.

Cette pratique permet de caractériser plus facilement l'ajout des prestations complémentaires de maîtrise d'œuvre à la demande de la maîtrise d'ouvrage.

Une clause d'exclusion de solidarité

Afin d'éviter que la maîtrise d'œuvre puisse être recherchée au titre de missions ne lui incombant pas, une clause visant à exclure toute responsabilité solidaire ou in solidum peut utilement figurer en annexe de l'acte d'engagement.

Exemple de clause d'exclusion de solidarité :

« D'une façon générale, la maîtrise d'œuvre s'engage à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs visés dans le marché, en agissant selon les règles de l'art. Sa responsabilité s'apprécie dans les limites de la mission qui lui est confiée par la maîtrise d'ouvrage.

Il est convenu que la maîtrise d'œuvre ne peut être tenue responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération. »

Exemple de clause d'exclusion de solidarité en cas de groupement solidaire de maîtrise d'œuvre :

« D'une façon générale, la maîtrise d'œuvre s'engage à tout mettre en œuvre pour atteindre les objectifs visés dans le marché, en agissant selon les règles de l'art. Sa responsabilité s'apprécie dans les limites de la mission qui lui est confiée par la maîtrise d'ouvrage.

La solidarité du mandataire ou des membres du groupement de maîtrise d'œuvre entre eux se limite dans leurs rapports avec le maître d'ouvrage à les engager à pallier la défaillance de l'un des cotraitants. La responsabilité de chacun des cotraitants porte exclusivement sur les prestations correspondant à leur part du marché.

Il est convenu que la maîtrise d'œuvre ne peut être tenue responsable, de quelque manière que ce soit, ni solidairement ni in solidum, à raison des dommages imputables aux autres intervenants participant à l'opération. »

14.2 Quels sont les points à vérifier dans le cahier des clauses administratives particulières ?

14.2.1 L'objet du marché et dispositions générales

A noter que les délais d'exécution peuvent figurer parmi ces dispositions.

14.2.2 Les pièces constitutives

Le CCAP prévoit un ordre de priorité des différents documents contractuels.

Une attention particulière doit y être accordée.

Cet ordre de priorité peut en effet aboutir à faire primer des clauses défavorables sur des clauses qui auraient pourtant fait l'objet d'une négociation et dont la rédaction aurait été revue afin de garantir une relation contractuelle équilibrée.

14.2.3 La mission

La définition des missions, à la fois dans le CCAP et le CCTP, doit faire l'objet d'une attention particulière.

Le maître d'ouvrage peut en effet imposer dans ces documents particuliers des niveaux d'exigences supérieurs à ce qui peut légalement être demandé (ex. niveau très fin de détail des rendus, démarche HQE, etc.).

14.2.4 La clause d'insertion sociale

Le périmètre de l'action d'insertion sociale imposée au maître d'œuvre, ainsi que ses modalités de mise en œuvre et de contrôle sont prévus dans le CCAP.

Cette obligation n'est pas forcément adaptée aux maîtres d'œuvre, dont les effectifs mobilisés pour le projet sont souvent réduits ou composés d'experts.

14.2.5 La clause environnementale

Les obligations environnementales du maître d'œuvre, ainsi que les modalités de leur vérification et de leur contrôle, sont définies par le maître d'ouvrage.

La maîtrise d'œuvre doit être attentive à leur contenu : les objectifs qui lui sont assignés doivent être cohérents et atteignables dans la mesure où leur non-respect peut être sanctionné.

Il peut être intéressant d'adapter la clause environnementale pour reporter sur les entreprises certains objectifs (ex. pratiques et matériaux utilisés).

14.2.6 La rémunération du maître d'œuvre

En ce qui concerne l'échéancier de paiement, les pourcentages proposés doivent être en cohérence avec les prestations à rémunérer.

A défaut, le maître d'œuvre risque d'être confronté à une sous-rémunération de ses prestations à l'avancement, qui est susceptible de le mettre en difficulté financière.

Par ailleurs, la rémunération de la mission DET ne doit pas se faire « à l'avancement des travaux » mais au « prorata de la durée du chantier ».

La notion d'avancement des travaux peut en effet avoir pour effet un ajustement du montant mensuel de rémunération si la masse des travaux est réalisée moins vite que le rythme escompté au regard de la durée du chantier.

14.2.7 Les pénalités

Les pénalités sont souvent d'un montant très élevé et leur application cumulée peuvent conduire à un montant total déconnecté de toute réalité.

Il est donc essentiel de prévoir un plafond de pénalités, de préférence par élément de mission, pour limiter le risque financier.

A titre indicatif, ce plafond peut être fixé à 10% de l'élément de mission.

14.2.8 Les délais d'exécution

Les délais d'exécution indiqués pour la réalisation de chacune des missions ne doivent pas être « standardisés » ou envisagés en considération exclusivement d'une échéance électorale par exemple.

Ils doivent être réfléchis pour correspondre à l'ouvrage à réaliser.

Il ne faut donc pas hésiter à suggérer leur adaptation, surtout en cas de déconnexion flagrante avec la réalité du terrain.

14.2.9 Les engagements financiers

Le maître d'œuvre doit être attentif aux clauses impactant sa rémunération.

La clause prévoyant des pénalités pour non-respect de l'engagement sur le coût des travaux en phase conception est illégale. Le maître d'œuvre doit s'opposer à son insertion dans le marché.

A noter qu'en tout état de cause, si un juge devait être saisi en vue de l'appliquer, il constaterait son illégalité.

Le maître d'œuvre doit également vérifier les modalités de définition du coût total définitif du marché.

Exemple de clause :

« Ne sont pas pris en compte, dans ce coût total définitif, les travaux supplémentaires et modifications relevant de sujétions techniques imprévues, d'un changement de réglementation, des conséquences de la liquidation d'une entreprise, d'une modification des informations fournies par le maître d'ouvrage ou d'une demande de celui-ci ».

14.2.10 Les ordres de service

Le CCAG Travaux ([art. 3.8](#)) prévoit des modalités très précises de répartition des tâches entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, clarifiant le rôle de chacun auprès des entreprises dans l'exécution des marchés de travaux.

Le maître d'œuvre doit veiller à que le CCAP y fasse bien référence.

En pratique, les maîtres d'ouvrage sont plutôt favorables à renvoyer aux dispositions du CCAG Travaux sur les ordres de service dans leurs marchés, ce qui contribue à protéger la maîtrise d'œuvre.

14.2.11 L'interruption et la suspension des prestations

Par principe, le maître d'œuvre ne dispose pas d'un droit à interrompre ou suspendre ses prestations.

Ce n'est que dans certaines situations contractuellement définies que le maître d'œuvre est autorisé à interrompre ou suspendre ses prestations :

- soit le marché comporte une clause dédiée ;
- soit le marché se réfère au CCAG MOE ([art. 25](#)).

Dans ce dernier cas, le maître d'œuvre doit vérifier que le CCAP ne comporte pas de dérogations au CCAG MOE sur ce point.

14.2.12 L'arrêt de l'exécution des prestations

La clause qui prévoirait un arrêt de l'exécution des prestations sans indemnité doit, autant que faire se peut, être contestée.

Cette remarque vaut particulièrement pour des marchés exigeant de la part du maître d'œuvre un investissement conséquent, qui le conduirait potentiellement à prioriser ce projet sur d'autres projets de moindre ampleur.

14.2.13 La résiliation du marché

Sur les motifs de la résiliation

Lorsque le marché se réfère au CCAG MOE, le maître d'œuvre peut demander la résiliation du marché notamment lorsqu'il rencontre, au cours de l'exécution des prestations, des difficultés techniques particulières ([CCAG MOE, art. 29](#)).

Le maître d'œuvre doit donc s'assurer que le CCAP ne comporte pas de dérogation au CCAG MOE.

Par ailleurs, le maître d'œuvre doit être particulièrement attentif aux clauses insérées dans le CCAP pour justifier une résiliation à l'initiative de la maîtrise d'ouvrage.

Il arrive en effet que la maîtrise d'ouvrage intègre des motifs de résiliation sans lien avec la mission du maître d'œuvre et sur lesquels il n'exerce aucune influence (ex. absence d'obtention d'un financement ou d'achèvement des travaux dans le délai prévu dans les marchés de travaux).

De même, en cas de non-respect des engagements pris sur le coût des travaux, la résiliation aux torts du maître d'œuvre n'est pas une sanction proportionnée et acceptable. La reprise des études pèse déjà très lourd financièrement dans une pareille hypothèse.

Sur l'indemnité de résiliation

Dans la mesure du possible, le maître d'œuvre ne doit pas accepter une résiliation pour faute du maître d'œuvre sans indemnisation et/ou avec un abattement sur sa rémunération.

A noter qu'en cas de résiliation pour motif d'intérêt général, l'indemnité de résiliation due par le maître d'ouvrage est calculée en appliquant un pourcentage au montant initial HT du marché, diminué du montant HT des prestations admises, fixé par défaut à 5% dans le CCAG MOE ([art. 31](#)).

Quand bien même le marché peut prévoir un autre pourcentage, il n'apparaît pas opportun (sauf à vouloir introduire un rapport de force dans les discussions) de négocier cette clause. Il pourrait s'avérer dommage d'entrer en conflit inutilement avec la maîtrise d'ouvrage sur un sujet qui, en principe, n'est qu'un choix fait en dernier recours.

Sur ce sujet, le CCAG MOE, dans le prolongement du CCAG PI, respecte un juste équilibre.

14.2.14 L'achèvement de la mission

Il est important de vérifier que le marché prend fin à l'expiration du délai d'un an de la période de garantie de parfait achèvement (GPA) et non pas, comme le prévoient certains CCAP, à la levée de la dernière réserve.

Toute mission poursuivie au-delà de la GPA doit donner lieu à une mission distincte et rémunérée en tant que telle.

14.2.15 L'utilisation des résultats

Le CCAG MOE a pour particularité de régler les problématiques relatives à la propriété intellectuelle de l'ouvrage : il consacre un régime de concession à titre non exclusif des droits patrimoniaux sur les résultats, hors connaissances antérieures.

Il est préférable que le marché renvoie au CCAG MOE ([art. 22](#), [art. 23](#) et [art. 24](#)) plutôt que de vouloir intégrer une clause de propriété intellectuelle spécifique, dont la rédaction est souvent maladroite et inadaptée.

14.2.16 Les clauses de réexamen

Il est recommandé d'introduire dans le marché des clauses de réexamen, notamment dans les trois hypothèses suivantes.

En cas de défaillance d'un membre du groupement

En cas de défaillance d'un membre du groupement, le marché peut prévoir son remplacement en cours d'exécution du marché.

Une telle clause permet d'éviter que le marché ne soit résilié.

Exemple de clause de réexamen en cas de défaillance d'un cotraitant :

« Remplacement du titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d'exécution :

Sur proposition du mandataire, le maître d'ouvrage pourra substituer un des membres du groupement afin de le remplacer.

Le maître d'ouvrage vérifiera que le remplaçant proposé ne relève pas d'un des cas d'interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financières, sur la base des mêmes pièces que celles produites par le titulaire.

A l'issue de cet examen, le maître d'ouvrage acceptera ou non la substitution.

Cette substitution ne pourra emporter d'autres modifications substantielles au marché.

Le remplaçant proposé pourra être soit un des membres du groupement, soit une entreprise tierce.

Le remplacement pourra intervenir, après accord du mandataire du groupement et du maître d'ouvrage, dans les hypothèses suivantes :

- cessation d'activité ;
- cession de contrat ;
- décès ;
- difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financières empêchant ou risquant d'empêcher la mise en œuvre des obligations contractuelles ;
- défaillance dans l'exécution des obligations contractuelles ;
- sortie volontaire d'un membre du groupement. »

En cas d'allongement de la durée du chantier

En cas d'allongement de la durée du chantier, le marché peut prévoir que le maître d'œuvre percevra une rémunération complémentaire dans des conditions plus favorables que celles prévues par le CCAG MOE.

Exemple de clause relative à la prolongation de la durée du chantier :

« La durée du chantier est estimée à [XX] mois d'exécution des travaux, y compris la période de préparation. Dans le cadre du caractère global et forfaitaire de sa mission, le maître d'œuvre s'engage à ne pas demander d'honoraires complémentaires en cas de prolongation inférieure à 10 % par rapport à la durée estimée du chantier.

En revanche, en cas de dépassement de la durée de chantier au-delà de 2 mois, lié notamment à des aléa(s) technique(s), défaillance d'une ou plusieurs entreprise(s) titulaire(s) de l'un des lots du marché de travaux ou d'un ou plusieurs sous-traitant(s), retards provenant d'aléas administratifs et opérationnels non imputables au maître d'ouvrage, le maître d'œuvre a droit à une rémunération complémentaire correspondant à la charge supplémentaire résultant de la prolongation de la durée du chantier. Celle-ci sera adaptée par voie d'avenant et précédée le cas échéant d'un prix provisoire notifié par ordre de service. La rémunération mensuelle sera déterminée en considération de la part DET dédiée à l'avancement du chantier et du coût journalier de l'équipe de maîtrise d'œuvre assurant le suivi du chantier figurant dans l'acte d'engagement et ses annexes, les difficultés rencontrées pouvant justifier un suivi renforcé.

Le maître d'œuvre ne pourra être rémunéré pour une prolongation de chantier dont l'origine lui est imputable. »

En cas de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement

En cas de prolongation du délai de garantie de parfait achèvement, le marché peut prévoir une rémunération complémentaire.

Exemple de clause relative à la prolongation du délai de GPA :

« Dans l'hypothèse exceptionnelle où toutes les réserves signalées lors de la réception ne seraient pas levées à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la mission du maître d'œuvre peut être prolongée sur décision expresse du maître d'ouvrage jusqu'à la levée de la dernière réserve.

La prolongation de la mission du maître d'œuvre fera l'objet d'une rémunération complémentaire, dont le montant sera déterminé en fonction des moyens à maintenir pour assurer le suivi de la levée des réserves et du coût journalier de l'équipe de maîtrise d'œuvre figurant dans l'acte d'engagement et ses annexes. »

14.2.17 Les dérogations

Lorsque le marché se réfère au CCAG MOE, le CCAP doit répertorier dans son dernier article la liste des éventuelles dérogations au CCAG MOE.

Cette clause permet d'identifier rapidement les modifications opérées par le maître d'ouvrage, auxquelles le maître d'œuvre doit prêter une attention particulière.

Une dérogation qui n'aurait pas été recensée dans cette liste n'en est pas moins opposable. Lorsque le marché renvoie au CCAG MOE, il est donc recommandé de ne pas en limiter la lecture aux seules dérogations listées dans son article final.

14.3 Quels sont les points à vérifier dans le cahier des clauses techniques particulières ?

Le CCTP peut prévoir des obligations de suivi de chantier très contraignantes pour le maître d'œuvre, qui n'apparaissent pas dans les autres documents contractuels.

Il est essentiel pour la maîtrise d'œuvre de chiffrer de manière adéquate ses prestations, en tenant compte du détail technique imposé par le CCTP.

Plus généralement, toute mission complémentaire doit faire l'objet d'une valorisation financière.

15. Marchés publics Rôles et obligations des parties

15.1 Quelles sont les obligations de la maîtrise d'ouvrage ?

Le maître d'ouvrage doit s'assurer de la faisabilité et de l'opportunité de chaque opération envisagée, avant sa réalisation.

En application de l'[article L. 2421-1 du Code de la commande publique](#), il lui appartient de :

- déterminer la localisation de l'opération ;
- élaborer le programme ;
- fixer l'enveloppe financière prévisionnelle ;
- financer l'opération ;
- choisir le montage contractuel selon lequel l'ouvrage sera réalisé ;
- conclure les marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux.

Texte de référence : [CPP, art. L. 2421-1 à L. 2421-5](#)

Le maître d'ouvrage doit définir correctement ses besoins.

À défaut, il s'expose à plusieurs risques :

- une définition inexistante ou insuffisante du programme ;
- un budget incohérent avec les objectifs poursuivis ;
- une mauvaise définition des données d'entrée (géotechnie, définition des emprises, etc.).

La maîtrise d'œuvre peut alors se retrouver contrainte par des engagements intenables, déconnectés de la réalité, et supporter par la suite un décalage de rémunération et des sanctions contractuelles.

Il est important, lors de la consultation, de vérifier que les informations transmises par le maître d'ouvrage sont suffisamment précises et cohérentes.

15.1 Quelles sont les obligations de la maîtrise d'ouvrage ?

Le maître d'ouvrage doit s'assurer de la faisabilité et de l'opportunité de chaque opération envisagée, avant sa réalisation.

En application de l'[article L. 2421-1 du Code de la commande publique](#), il lui appartient de :

- déterminer la localisation de l'opération ;
- élaborer le programme ;
- fixer l'enveloppe financière prévisionnelle ;
- financer l'opération ;
- choisir le montage contractuel selon lequel l'ouvrage sera réalisé ;
- conclure les marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux.

Texte de référence : [CPP, art. L. 2421-1 à L. 2421-5](#)

Le maître d'ouvrage doit définir correctement ses besoins.

À défaut, il s'expose à plusieurs risques :

- une définition inexistante ou insuffisante du programme ;
- un budget incohérent avec les objectifs poursuivis ;
- une mauvaise définition des données d'entrée (géotechnie, définition des emprises, etc.).

La maîtrise d'œuvre peut alors se retrouver contrainte par des engagements intenables, déconnectés de la réalité, et supporter par la suite un décalage de rémunération et des sanctions contractuelles.

Il est important, lors de la consultation, de vérifier que les informations transmises par le maître d'ouvrage sont suffisamment précises et cohérentes.

15.2 Quel est le rôle des parties dans la phase des « questions-réponses » ?

15.2.1 Quand et sur quels points les candidats peuvent-ils interroger le maître d'ouvrage ?

La phase des questions-réponses est une étape clé dans le processus de passation des marchés publics.

Elle permet aux candidats de poser des questions au maître d'ouvrage sur tous les aspects du marché : programme, cahier des charges, budget, etc.

Les candidats doivent être vigilants car les questions ne peuvent être posées que dans le délai fixé par le règlement de la consultation. De même, le maître d'ouvrage est tenu d'y répondre dans le délai indiqué dans le règlement.

La phase des questions-réponses offre aux candidats la possibilité de clarifier certaines informations qui trahiraient, de la part du maître d'ouvrage, une préparation insuffisante (ex. lorsque le programme défini et le budget alloué à sa réalisation ne sont pas cohérents).

Il ne faut pas hésiter à interroger le maître d'ouvrage sur les données d'entrée du projet (géotechnie, définition des emprises, etc.) et le programme.

Les réponses apportées permettront :

- soit d'obtenir les précisions nécessaires en amont, réduire ainsi les risques et faire prendre conscience au maître d'ouvrage des carences affectant son projet en temps utile ;
- soit d'acter l'existence de paramètres incertains, sur lesquels il sera possible de jouer pour justifier un décalage avec les engagements par la suite.

15.2.2 Quelles options s'offrent aux candidats à l'issue de la phase des « questions-réponses » ?

Deux options s'offrent au candidat :

- soit la difficulté identifiée a été corrigée par le maître d'ouvrage, par le biais d'une modification du programme, et le marché peut être conclu ;
- soit aucune réponse satisfaisante n'a été apportée et, dans ce cas :

- le candidat peut choisir de conclure le marché et signaler dans sa réponse à l'appel d'offres, par le biais d'un rapport d'étonnement ou de signalement (qui prendra la forme d'une lettre adressée au maître d'ouvrage), qu'il n'a pas reçu de réponse favorable à sa question.

Ce rapport permettra de prouver, plus tard, que le maître d'ouvrage avait connaissance de la difficulté soulevée et qu'il a décidé de ne pas s'en saisir.

Il peut également justifier l'insertion d'une clause spécifique dans le marché de maîtrise d'œuvre par laquelle le maître d'ouvrage s'engagerait, en cas d'échec du projet en lien avec la difficulté identifiée, à ne pas en reporter la responsabilité sur le maître d'œuvre et à lui verser une rémunération complémentaire si une reprise d'études s'avérait nécessaire ;

- le candidat peut pousser le maître d'ouvrage à lancer une nouvelle consultation, notamment si le projet n'apparaît pas du tout abouti ;
- le candidat peut renoncer à conclure le marché, s'il estime que le projet n'est pas correctement défini et présente trop de risques.

15.3 Quel est le rôle du maître d'œuvre titulaire d'une mission de base ?

15.3.1 En quoi consiste la mission de base ?

Les éléments de la mission de base de la maîtrise d'œuvre sont définis aux [articles R. 2431-4 et suivants du Code de la commande publique](#).

Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte :

- les études d'esquisse (ESQ) ;
- les études d'avant-projet (AVP ou APS/APD) ;
- les études de projet (PRO) ;
- l'assistance du maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux (ACT) ;
- la direction de l'exécution des marchés publics de travaux (DET) ;
- l'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR) ;
- l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux (VISA) ou les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre (EXE).

Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, elle comporte les mêmes éléments à l'exception des études d'esquisse.

15.3.2 La mission de base peut-elle être découpée en plusieurs tranches ?

Oui, bien qu'elle donne lieu à un marché unique, la mission de base peut être découpée en une tranche ferme et plusieurs tranches optionnelles.

De cette manière, le maître d'ouvrage peut, moyennant le versement d'une indemnité de dédit et/ou d'attente, ne pas aller au terme de la mission de base et renoncer à l'opération.

Les tranches optionnelles ne peuvent être confiées à un autre maître d'œuvre que celui titulaire de la tranche ferme.

Les différentes parties techniques doivent pouvoir être réalisées distinctement et être assorties d'un prix spécifique.

15.3.3 Peut-on confier une mission partielle à un autre maître d'œuvre en cas de défaillance du maître d'œuvre initial ?

Oui, une mission partielle peut-être confiée à un nouveau maître d'œuvre en cas de défaillance du maître d'œuvre initial, titulaire d'une mission de base.

Dans ce cas, l'ensemble des éléments de mission confiés aux deux maîtres d'œuvre successifs doivent respecter le contenu de la mission de base.

Pour circonscrire au mieux les limites d'intervention des deux maîtres d'œuvre, il est dans l'intérêt de tous d'établir contradictoirement un état d'avancement de la mission du maître d'œuvre initial et, si la mission DET est entamée, un état d'avancement des travaux.

15.4 Quelles missions complémentaires peuvent être confiées au maître d'œuvre ?

Ces missions sont énumérées, de façon non exhaustive, dans l'annexe 20 du Code de la commande publique ([arrêté du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé](#)).

Il appartient à la maîtrise d'œuvre d'inciter le maître d'ouvrage à les contractualiser si elles s'avèrent nécessaires à la cohérence de l'opération.

Quelle mission complémentaire ?	Pour quel projet ?
Assistance au maître d'ouvrage pour mettre en œuvre la consultation et l'information des usagers ou du public	Toutes opérations
Coordination, ou participation à la coordination, des actions des intervenants extérieurs à la maîtrise d'œuvre si elle s'impose en complément de la mission d'OPC	Toutes opérations
Etablissement d'un schéma directeur de la qualité pendant la réalisation des études et/ou la période de préparation des travaux	Toutes opérations
Suivi particulier de la mise en œuvre de certains éléments d'ouvrage, nécessitant une présence permanente (mission « DET renforcée »), complété, pour les infrastructures, de la tenue d'un journal de chantier	Toutes opérations
Détermination des coûts d'exploitation et de maintenance	Toutes opérations
Justification des choix architecturaux et techniques par l'analyse du coût global de l'ouvrage, complétée si besoin d'une proposition de mise en place d'un système de gestion	Toutes opérations
Insertion des arts plastiques dans l'opération	Toutes opérations

Définition et choix des équipements mobiliers	Spécifique bâtiment
Traitement de la signalétique	Spécifique bâtiment
Définition et mise en œuvre de projets particuliers de paysage	Spécifique bâtiment
Evaluations environnementales des différentes variantes envisagées et, pour la variante retenue, des propositions tendant à réduire les impacts du projet sur l'environnement	Spécifique infrastructure
Etablissement des dossiers complémentaires nécessaires (ex. étude d'impact) et assistance au maître d'ouvrage	Spécifique infrastructure
Vérification des notes de calcul des opérateurs économiques chargés des travaux	Spécifique infrastructure
Contrôle de cohérence des documents d'exécution (si le maître d'œuvre n'assure pas la direction des travaux)	Spécifique infrastructure
Etablissement des spécifications techniques des marchés de travaux topographiques et de reconnaissance géologique et géotechnique	Spécifique infrastructure
Réalisation d'un bilan environnemental du projet et des opérations de mise en service	Spécifique infrastructure

15.5 Quel est le rôle du maître d'œuvre dans un marché global ?

15.5.1 En quoi consiste la mission de maîtrise d'œuvre dans un marché global ?

Dans un marché global (conception-réalisation, marché global de performance, etc.) comportant des prestations de conception, l'équipe de maîtrise d'œuvre chargée de la conception de l'ouvrage et du suivi de sa réalisation doit être identifiée.

Pour les marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment, une mission de base est nécessairement confiée à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui comporte les éléments de mission suivants :

- les études d'avant-projet définitif ;
- les études de projet ;
- les études d'exécution ;
- le suivi de la réalisation des travaux ;
- l'assistance au maître d'ouvrage aux opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Cette mission peut également comprendre les études d'esquisse et les études d'avant-projet sommaire.

A noter que rien n'interdit que des bureaux d'étude de l'entreprise chargée des travaux figurent dans l'équipe de maîtrise d'œuvre.

Il est essentiel pour le maître d'œuvre de réfléchir, selon le projet et ses spécificités, à l'intérêt que peut présenter une collaboration étroite avec les entreprises de travaux dès la phase de conception.

Le principe d'indépendance du maître d'œuvre à l'égard de l'entreprise est difficilement conciliable avec les marchés globaux. Ces marchés incitent en effet les cotraitants à travailler ensemble dès les études, en associant l'entreprise à la conception, afin que soit mise en place une bonne méthode de réalisation.

15.5.2 Un marché global peut-il être divisé en tranches ?

La mission confiée au groupement doit porter à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux pour que le marché conserve son caractère global.

Elle ne peut donc pas être scindée en une tranche ferme au titre des prestations de conception et une tranche conditionnelle (ou optionnelle) au titre des travaux.

Le caractère global du marché implique au contraire que le maître d'ouvrage s'engage fermement sur l'exécution de l'ensemble des missions ([Conseil d'Etat, 29 avril 2015, SYVADE, n° 386748, publié aux tables](#)).

15.5.3 Quels sont les risques encourus par la maîtrise d'œuvre dans un marché global ?

Deux risques majeurs peuvent être encourus :

- Risque que le suivi des travaux soit exercé par le bureau d'études désigné par l'entreprise de travaux, membre de l'équipe de maîtrise d'œuvre, et non l'architecte.

Cette répartition des missions au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre pourrait être préjudiciable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et le respect de la conformité au projet.

En toute hypothèse, dans une telle situation, l'architecte ne doit pas signer la DAACT ni intervenir lors des réunions de chantier. Son intervention doit se limiter au seul suivi de la conformité architecturale ;

- Risque de glissement des responsabilités : de l'entreprise, débitrice d'une obligation de résultat, vers la maîtrise d'œuvre, pourtant débitrice d'une simple obligation de moyen.

A titre d'exemple, la garantie de parfait achèvement est une obligation de résultat qui incombe au réalisateur et ne doit pas être répercutée sur la maîtrise d'œuvre.

15.6 La maîtrise d'œuvre est-elle tenue d'une obligation de résultat ?

Le maître d'œuvre doit respecter ses engagements contractuels.

Il n'est pas pour autant tenu à une obligation de résultat comme les entreprises, mais bien à une simple obligation de moyen.

Conformément à l'[article L. 2431-1 du Code de la commande publique](#), la mission de maîtrise d'œuvre doit permettre d'apporter une réponse au programme du maître d'ouvrage (et non lui garantir une telle réponse), ce qui la distingue de la mission confiée aux entreprises de travaux :

« La mission de maîtrise d'œuvre est une mission globale qui doit permettre d'apporter une réponse architecturale, technique et économique au programme défini par le maître d'ouvrage pour la réalisation d'une opération.

La mission de maîtrise d'œuvre est distincte de celle confiée aux opérateurs économiques chargés des travaux, sous réserve des dispositions relatives aux marchés [...] »

Toute clause selon laquelle le maître d'œuvre serait tenu à une obligation de résultat doit donc, dans la mesure du possible, être écartée des marchés de maîtrise d'œuvre.

16. Marchés publics Contenu du forfait

16.1 Qu'est-ce qu'un prix forfaitaire ?

Il s'agit d'un prix global qui rémunère le titulaire du marché pour toutes les prestations qui lui sont confiées (conception, suivi de l'exécution des travaux, missions complémentaires, etc.).

Il s'oppose au prix unitaire, qui consiste à fixer un prix à l'unité d'une prestation précisément définie dans le marché, lequel sera ensuite appliqué aux quantités exécutées.

16.2 Le prix forfaitaire est-il obligatoire dans les marchés publics de maîtrise d'œuvre ?

Oui, les marchés publics de maîtrise d'œuvre sont obligatoirement forfaitaires ([CCP, art. L. 2432-1](#)).

Exemple de clause formalisant le caractère forfaitaire de la rémunération :

« La rémunération du marché est forfaitaire pour l'exécution des prestations décrites par le CCAP et le CCTP du marché.

L'offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois d'août 20 [XX].

Le coût prévisionnel est établi dans les conditions prévues à l'article [XX] du CCAP.

Forfait provisoire de rémunération :

Il est fixé à [XX] € HT, soit [XX] € TTC, le taux de TVA en vigueur au jour de la signature du contrat étant de [XX] %. »

16.3 Comment est-il fixé ?

Le prix forfaitaire est fixé par le marché, en tenant compte :

- de l'étendue de la mission ;
- du degré de complexité de la mission ;
- du coût prévisionnel des travaux.

Textes de référence :

- [CCP, art. L. 2432-1](#)
- [MIQCP, Guide à l'intention des maîtres d'ouvrage publics pour la négociation des rémunérations de maîtrise d'œuvre, oct. 2019](#)

16.4 Le prix forfaitaire peut-il être modifié ?

En marchés publics, le maître d'œuvre est en droit de solliciter une rémunération complémentaire, au-delà du forfait initial, dans les cas et conditions suivantes :

Événement entraînant une modification forfaitaire	pouvant une du prix	Condition	Limite contractuelle
Prestations supplémentaires décidées par le maître d'ouvrage		Démonstration par le maître d'œuvre de la réalité de l'hypothèse dont il souhaite se prévaloir	Vérifier que le marché ne comporte pas une clause minorant ou plafonnant la rémunération supplémentaire octroyée si l'un de ces événements devait se produire
Apparition de prestations indispensables pour réaliser l'ouvrage selon les règles de l'art			
Survenance de sujétions imprévues			
Survenance de circonstances imprévisibles	de	Réunion des parties afin de déterminer les suites de l'exécution du marché	Vérifier que le marché ne comporte pas une clause dérogeant à ce mécanisme
Prolongation de la durée du chantier supérieure à 10 %		Discussion entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre pour déterminer les conditions d'une rémunération complémentaire	

16.4.1 Les prestations supplémentaires décidées par le maître d'ouvrage

Est-ce qu'un formalisme particulier encadre la décision du maître d'ouvrage ?

Pour les marchés se référant au CCAG MOE, le maître d'ouvrage doit adresser au maître d'œuvre un ordre de service, comportant un prix provisoire avec une valorisation financière des prestations ([CCP, art. L. 2194-3](#)).

En l'absence de valorisation, le maître d'œuvre peut décider de ne pas exécuter l'ordre de service. Il doit en informer le maître d'ouvrage dans un délai de 15 jours.

Si les travaux supplémentaires sont nécessaires à la poursuite du chantier ou pour préserver l'ouvrage, il est recommandé d'attirer particulièrement l'attention du maître d'ouvrage sur les conséquences de l'absence de valorisation de l'ordre de service, afin de lui permettre de prendre les mesures qui s'imposent.

Les prestations supplémentaires peuvent-elles être illimitées ?

Non, lorsque les prestations supplémentaires commandées par le maître d'ouvrage atteignent 10 % du montant du marché initial, le maître d'œuvre peut refuser d'exécuter l'ordre de service tant qu'un avenant n'a pas pris en compte ces modifications.

Pour les marchés se référant au CCAG MOE, cette limite favorable au maître d'œuvre existe par défaut ([CCAG MOE, art. 14](#)). Il est donc important de s'assurer que les documents particuliers du marché ne dérogent pas au CCAG MOE sur ce point.

16.4.2 Les prestations indispensables à la réalisation d'un ouvrage selon les règles de l'art

Ces prestations peuvent donner lieu à une rémunération supplémentaire même sans ordre de service du maître d'ouvrage.

La rémunération est soumise à la démonstration de trois conditions par le maître d'œuvre :

- la prestation supplémentaire ne résulte pas d'un oubli ou d'une faute du maître d'œuvre ;
- la prestation est indispensable à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
- le maître d'ouvrage ne doit pas avoir refusé expressément l'exécution de la prestation.

16.4.3 Les circonstances imprévisibles

Il s'agit des circonstances que les parties ne pouvaient prévoir dans leur nature ou leur ampleur, et qui modifient de manière significative les conditions d'exécution et l'économie du marché.

Elles justifient une rencontre des parties pour examiner leurs conséquences sur la poursuite du marché, en application d'une clause de rendez-vous (ou clause de revoyure) qui doit figurer au marché.

Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage décident, à cette occasion, des modalités de partage de la charge financière induite par cette situation et formalisent leur accord par la signature d'un avenant.

Le CCAG MOE comporte une clause de rendez-vous ([art. 26](#)). Pour les marchés qui se réfèrent au CCAG MOE, il est donc important de s'assurer que les documents particuliers ne contiennent pas une clause dérogeant à ce mécanisme protecteur.

16.4.4 La prolongation de la durée du chantier supérieure à 10 %

Que prévoit le CCAG MOE ?

Le CCAG MOE ([art. 15.3.5](#)) prévoit que, si la durée du chantier se prolonge au-delà de 10 %, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre doivent se rapprocher afin de discuter d'une rémunération supplémentaire de la maîtrise d'œuvre.

Cette clause protectrice existe par défaut pour les marchés se référant au CCAG MOE ; il est donc primordial de vérifier que le marché de maîtrise d'œuvre ne comporte pas de clause dérogeant à ce mécanisme.

Le maître d'ouvrage ne sera tenu d'octroyer une rémunération supplémentaire qu'à condition que le maître d'œuvre démontre la réalisation de prestations supplémentaires du fait de l'augmentation de la durée de chantier ([Conseil d'Etat, 29 septembre 2010, Babel, n° 319481, publié aux tables](#)).

Ce dispositif peut-il faire l'objet d'aménagements contractuels ?

Oui, il est possible de renforcer contractuellement le droit à rémunération du maître d'œuvre.

La solution à privilégier est l'intégration d'une clause de réexamen lors de la négociation du marché.

Exemple de clause de réexamen :

« La durée du chantier est estimée à [XX] mois. Dans le cadre du caractère global et forfaitaire de sa mission, la maîtrise d'œuvre n'a pas droit à rémunération complémentaire en cas de dépassement de moins de [XX] mois du chantier. Au-delà de ce délai, la rémunération de la maîtrise d'œuvre est réévaluée au prorata du montant mensuel initial de la mission DET.

Cette clause trouve à s'appliquer lorsque les causes identifiées de retard sont notamment parmi les suivantes :

- Aléa(s) technique(s)
- Défaillance d'une ou plusieurs entreprise(s) titulaire(s) de l'un des lots du marché de travaux ou d'un ou plusieurs sous-traitant(s)
- Retards provenant d'aléas administratifs et opérationnels »

Exemple de clause de réexamen :

« La durée du chantier est estimée à [XX] mois d'exécution des travaux, y compris la période de préparation. Dans le cadre du caractère global et forfaitaire de sa mission, le maître d'œuvre s'engage à ne pas demander d'honoraires complémentaires en cas de prolongation inférieure à 10 % par rapport à la durée estimée du chantier.

En revanche, en cas de dépassement de la durée de chantier au-delà de 2 mois, lié notamment à des aléa(s) technique(s), défaillance d'une ou plusieurs entreprise(s) titulaire(s) de l'un des lots du marché de travaux ou d'un ou plusieurs sous-traitant(s), retards provenant d'aléas administratifs et opérationnels non imputables au maître d'ouvrage, le maître d'œuvre a droit à une rémunération complémentaire correspondant à la charge supplémentaire résultant de la prolongation de la durée du chantier. Celle-ci sera adaptée par voie d'avenant et précédée le cas échéant d'un prix provisoire notifié par ordre de service. La rémunération mensuelle sera déterminée en considération de la part DET dédiée à l'avancement du chantier et du coût journalier de l'équipe de maîtrise d'œuvre assurant le suivi du chantier figurant dans l'acte d'engagement et ses annexes, les difficultés rencontrées pouvant justifier un suivi renforcé.

Le maître d'œuvre ne pourra être rémunéré pour une prolongation de chantier dont l'origine lui est imputable. »

Exemple de clause de réexamen (la clause se borne à reprendre le dispositif du CCAG MOE, ce qui n'est pas suffisant) :

« Clause de revoyure en application de l'[article 15.3.5 du CCAG MOE](#)

Conformément aux articles [R. 2194-2](#) et [R. 2194-5](#) du Code de la commande publique, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre se rapprochent en vue de convenir d'un avenant pour prendre en compte les modifications du marché résultant d'une prolongation de la durée du chantier de plus de 10 % par rapport à celle prévue dans l'acte d'engagement, dans les conditions définies par l'article 15.3.5 du CCAG-MOE. »

A noter que l'ajout de taux journaliers, dans une annexe financière à l'acte d'engagement par exemple, facilite les discussions sur le chiffrage des demandes.

Exemple de tableau issu du contrat-type de l'Ordre des architectes :

Coût journalier servant de base aux modifications du marché de maîtrise d'œuvre :

	Préciser la qualité de l'intervenant (directeur, chef de projet, assistant-technicien, etc.)	Préciser la qualité de l'intervenant (directeur, chef de projet, assistant-technicien, etc.)	Préciser la qualité de l'intervenant (directeur, chef de projet, assistant-technicien, etc.)	Préciser la qualité de l'intervenant (directeur, chef de projet, assistant-technicien, etc.)
	Montant journée	Montant journée	Montant journée	Montant journée
Cotraitant 1	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Cotraitant 2	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Cotraitant 3	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT
Cotraitant XX	€ HT	€ HT	€ HT	€ HT

16.5 Le maître d'œuvre peut-il obtenir une rémunération en raison des travaux supplémentaires exécutés par les entreprises ?

Par principe, les travaux supplémentaires exécutés par les entreprises n'entraînent pas de rémunération complémentaire pour la maîtrise d'œuvre.

Les travaux supplémentaires peuvent entraîner des pénalités pour la maîtrise d'œuvre, s'ils résultent d'une erreur ou d'un oubli dans la conception de l'ouvrage qui lui serait imputable.

Par exception, le marché de maîtrise d'œuvre peut prévoir différentes catégories de modifications.

Elles permettent de déterminer les travaux qui ouvrent droit à une rémunération complémentaire.

A cet effet, le maître d'œuvre établit et tient à jour, en cours d'exécution du marché, un tableau de suivi des travaux supplémentaires en les imputant aux entreprises concernées, en fonction des catégories de modifications prévues au marché.

Il adresse régulièrement ce tableau à la maîtrise d'ouvrage pour rendre contradictoire cette répartition et pour qu'elle puisse émettre des observations.

Exemple de clause issue du contrat-type de l'Ordre des architectes :

« Modifications en cours d'exécution du marché :

1 – Modifications prévues dans le cadre de clauses de réexamen

En application de l'[article R. 2194-1 du Code de la commande publique](#), la rémunération du maître d'œuvre fait l'objet de clauses de réexamen permettant, quel que soit le montant des modifications :

- le passage à la rémunération définitive dans les conditions définies à l'article [XX] du CCAP ;
- d'adapter les études du maître d'œuvre en présence de variantes retenues par le maître d'ouvrage lors de la passation et de l'attribution des marchés de travaux ;
- lorsque le maître d'ouvrage a pris la décision d'ouvrir aux variantes lors de la passation des marchés de travaux puis de les retenir lors de la signature, la rémunération du maître d'œuvre est réexaminée si les études de conception doivent impérativement être reprises ou qu'une nouvelle autorisation d'urbanisme est nécessaire ;
- en présence de telles variantes, le maître d'œuvre indique dans un document annexé au rapport d'analyse des offres les conséquences de leur prise en compte sur sa mission et les incidences éventuelles sur sa rémunération, exprimée en journées de travail supplémentaires selon les montants journaliers identifiés dans l'annexe financière à l'acte d'engagement.
- la révision des prix du marché dans les conditions définies à l'article [XX] du CCAP .

2 – Suivi et classification des modifications apportées aux marchés de travaux

Lorsque les marchés de travaux sont modifiés, le maître d'œuvre renseigne un document de suivi qui inventorie les modifications apportées en moins-value et plus-value, leurs montants et incidences éventuelles sur le délai de réalisation des travaux. Il propose au maître d'ouvrage leur classification dans l'une des 3 catégories suivantes :

- Catégorie 1 : modifications initiées par le maître d'ouvrage et correspondant à une modification du programme ;
- Catégorie 2 : modifications qui s'imposent au maître d'ouvrage du fait d'éléments nouveaux et non prévisibles à la signature des marchés de travaux ;
- Catégorie 3 : modifications initiées par le maître d'œuvre résultant d'erreurs et omissions qui lui sont imputables, y compris les éventuelles adaptations économiques acceptées par le maître d'ouvrage pour compenser ces erreurs ou omissions.

Les modifications des catégories 1 et 2 peuvent donner lieu à une modification du marché de maîtrise d'œuvre dans les conditions définies aux articles [XX] du CCAP. »

16.6 Les cotisations d'assurance sont-elles comprises dans le forfait ?

Oui, en principe le prix du marché couvre toutes les prestations, y compris les frais liés aux assurances du maître d'œuvre.

Lorsque la cotisation d'assurance du maître d'œuvre est fixée en fonction du coût final des travaux, le marché peut prévoir que le maître d'ouvrage prendra en charge le complément de cotisation lié à l'augmentation du coût des travaux.

Une telle clause n'est pas habituelle en marchés publics (souvent admise en marchés privés), mais peut être proposée au moment de la phase de négociation.

Exemple de clause sur la prise en charge par le maître d'ouvrage du complément d'assurance :

« Le maître d'ouvrage s'engage, en cas d'augmentation du coût réel des travaux HT par rapport au coût prévisionnel, à rembourser au maître d'œuvre, l'ajustement de la prime d'assurance qu'engendrerait pour ce dernier cette augmentation.

Un justificatif émanant de la compagnie d'assurances sera transmis au maître d'ouvrage. Un avenant est conclu afin de prendre en compte cette modification de la rémunération du maître d'œuvre. »

16.7 Le forfait s'applique-t-il dans les mêmes conditions pour les marchés globaux ?

Non, en principe le prix proposé par le groupement candidat à un marché global est définitif une fois accepté par le maître d'ouvrage.

La rémunération n'évoluera plus en cours d'exécution, sauf à ce que le maître d'ouvrage décide de procéder à des modifications de prestations.

Le caractère évolutif de la rémunération du maître d'œuvre ne s'applique pas dans le cadre de marchés globaux.

17. Marchés publics Rémunération

17.1 Comment le marché fixe-t-il la rémunération du maître d'œuvre ?

17.1.1 Quels sont les principes qui régissent la rémunération du maître d'œuvre ?

La rémunération du maître d'œuvre est obligatoirement forfaitaire.

Elle est fixée en tenant compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux.

Les modalités d'établissement de la rémunération varient selon la durée du marché :

- dans les marchés de moins de trois mois : le prix est ferme mais peut être actualisé si sa durée dépasse finalement trois mois ;
- dans les marchés d'une durée supérieure à trois mois : le prix fait obligatoirement l'objet d'une révision durant l'exécution.

17.1.2 En quoi consiste la rémunération provisoire ?

La rémunération du maître d'œuvre est provisoire lorsque le coût prévisionnel des travaux n'est pas connu au moment de la signature du marché.

La rémunération provisoire est fixée en tenant compte de la part consacrée aux travaux dans l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître d'ouvrage.

17.1.3 Quand et comment la rémunération provisoire devient-elle définitive ?

La rémunération provisoire devient définitive au plus tard lorsque le maître d'ouvrage accepte les études APD.

Le marché comporte une clause de réexamen qui définit les modalités de passage du prix provisoire au prix définitif.

La rémunération définitive est fixée par voie d'avenant, sur la base du coût prévisionnel des travaux déterminé par le maître d'œuvre.

A l'issue de la phase APD, le maître d'œuvre doit donc veiller à ce qu'un avenant à son marché soit conclu visant à :

- arrêter le coût prévisionnel définitif des travaux sur lequel le maître d'œuvre s'engage ;
- fixer le forfait définitif de la rémunération du maître d'œuvre.

Il est fréquent que les marchés publics de maîtrise d'œuvre comportent des clauses restreignant toute majoration du prix provisoire.

Exemple de clause limitant l'augmentation de la rémunération du maître d'œuvre en cas d'augmentation du coût des travaux :

« Au stade de la fixation du coût prévisionnel, un ajustement du forfait de rémunération pourra intervenir par voie d'avenant dans le cas où le maître d'œuvre pourra justifier d'une charge supplémentaire résultant d'une modification de programme ou d'une modification de prestations décidées par le maître d'ouvrage.

Toutefois, en cas de modification du programme ou de prestations ayant une incidence sur la charge de travail du maître d'œuvre à la demande du maître d'ouvrage par suite d'événements qui s'imposent à lui (changement de réglementation par exemple) et sans que cela résulte d'erreurs, d'imprécisions ou d'omissions du maître d'œuvre, cette charge supplémentaire de travail ne sera pas prise en compte pour la détermination du forfait définitif si elle n'excède pas 2 % du forfait provisoire. Au-delà de ces 2 % la rémunération du maître d'œuvre pourra être adaptée par voie d'avenant. »

Exemple de clause pénalisant le maître d'œuvre sur sa rémunération en cas d'augmentation du coût des travaux :

« Forfait définitif de rémunération : lors des éventuelles remises suivantes de l'APD, si le coût prévisionnel des travaux correspondant au programme (Cp) est supérieur à l'enveloppe financière affectée aux travaux fixée dans l'acte d'engagement (Co), le forfait définitif de la mission de base (FD) sera renégocié sur la base suivante.

- Acceptation du montant prévisionnel des travaux présenté par le maître d'œuvre.
- Sauf à ce que les éléments justifiant ce montant prévisionnel résultent de sujétions imprévues et indépendantes du maître d'œuvre, le forfait définitif de la mission de base (FD) sera alors égal au forfait provisoire (FP) diminué du montant calculé comme suit :

Coût prévisionnel des travaux : Déduction du forfait provisoire :

La diminution de la rémunération globale sera répartie proportionnellement sur l'ensemble des phases de la mission de base hors esquisse. »

Exemple de clause laissant la détermination du forfait définitif à la discrétion du maître d'ouvrage en cas d'augmentation du coût des travaux :

« Le forfait définitif de rémunération fait, le cas échéant, l'objet d'un avenant au présent marché. Il tient notamment compte du programme définitif de l'opération, arrêté par le maître de l'ouvrage à l'issue de l'APD. L'augmentation éventuelle du coût prévisionnel des travaux n'est pas de nature à entraîner systématiquement une augmentation du forfait de rémunération.

Si le forfait définitif est égal au forfait provisoire, le maître d'ouvrage le notifie par ordre de service. Le coût prévisionnel des travaux est contractualisé par avenant.

Si le forfait définitif F diffère du forfait provisoire Fo, le maître d'ouvrage propose un projet d'avenant qui détermine le coût prévisionnel des travaux C et le forfait définitif F. En attendant la conclusion et la notification de l'avenant, le maître d'œuvre poursuit sa mission, et sa rémunération est établie sur la base des propositions du maître d'ouvrage. »

En remplacement, le maître d'œuvre peut proposer la clause-type proposée par l'Ordre des architectes relative à la fixation du coût prévisionnel des travaux et du forfait définitif de rémunération.

Exemple de clause issue du contrat-type de l'Ordre des architectes :

« La rémunération provisoire devient définitive lors de l'acceptation par le maître d'ouvrage de l'APD et de l'engagement du maître d'œuvre sur le coût prévisionnel des travaux.

Afin d'établir le cout prévisionnel des travaux, l'estimation définitive du cout prévisionnel des travaux (EDC) fournie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet distingue :

- le Cout des Travaux Indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les données du programme initial (CTI) ;
- le Cout des Travaux complémentaires nés des Aléas et sujétions apparus pendant les études de conception (CTA) ;
- le Cout des Travaux complémentaires nés des Modifications de programme validées par le maître d'ouvrage (CTM).

Le montant du cout prévisionnel des travaux ainsi que le montant de la rémunération définitive du maître d'œuvre sont arrêtés par avenant dans le délai de 15 jours suivants la validation des études d'avant-projet définitif ou des études d'avant-projet dans le cadre d'une opération de logement.

Pour passer de la rémunération provisoire à la rémunération définitive, les parties conviennent de modifier le marché conformément à l'[article R. 2194-1 du Code de la commande publique](#) en appliquant la clause de réexamen suivante [au choix] :

- Rémunération modulée

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions suivantes :

Forfait définitif = Forfait provisoire + [(CTA+CTM) * (Forfait provisoire / PEFPT)]

- Rémunération proportionnelle

Le montant définitif de la rémunération forfaitaire pour la mission de base est calculé dans les conditions suivantes :

Forfait définitif de rémunération = CPT x (Forfait provisoire / PEFPT) »

17.1.4 Comment fonctionne la révision du prix ?

Les marchés de maîtrise d'œuvre sont par essence à prix révisables.

Le prix est révisé selon :

- une formule spécifique prévue dans le marché ;
- ou une formule par défaut, issue du CCAG MOE ([art. 10](#)).

Le marché prévoit également la date à laquelle le prix est révisé et la périodicité de la révision.

17.2 Le marché peut-il prévoir une avance pour le maître d'œuvre ?

Oui, le versement d'une avance est même imposé lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT et le délai d'exécution supérieur à deux mois ([CCP, art. R. 2191-3](#)).

Le CCAG MOE ([art. 11](#)) prévoit deux régimes d'avance, l'option A étant la plus favorable au maître d'œuvre :

	Taux d'avance pour les PME (% du montant du marché)	Taux d'avance pour les autres types d'entreprises (% du montant du marché)
Option A (s'applique par défaut)	Minimum 20 %	Minimum 5 %
Option B	Minimum 5 %	Minimum 5 %

A noter qu'il est possible de négocier un taux supérieur au moment de la conclusion du marché. Au-delà d'un seuil de 30 %, il s'agit d'une avance facultative majorée qui peut donner lieu, si le maître d'ouvrage le souhaite, à une garantie à première demande, voire à une caution personnelle et solidaire.

17.3 Le marché peut-il limiter les engagements financiers du maître d'œuvre ?

17.3.1 Quels engagements pèsent sur le maître d'œuvre ?

Le maître d'œuvre s'engage sur le coût des travaux à deux étapes différentes de l'opération, avec des sanctions qui diffèrent à chaque étape :

Etape de l'opération	Engagements du maître d'œuvre	Sanction possible de l'engagement
Assistance pour la passation des marchés de travaux	A l'issue de la consultation, le montant des marchés de travaux doit respecter l'estimation du maître d'œuvre	Reprise de ses études sans rémunération complémentaire
Suivi d'exécution des travaux	Le montant final des travaux ne doit pas dépasser le montant prévu au marché (en principe, le coût total des marchés de travaux)	Application d'une pénalité qui ne peut excéder 15 % de sa rémunération pour les éléments de mission DET et AOR

A noter que les modalités d'application de la pénalité sont déterminées dans le marché et peuvent donc être négociées par le maître d'œuvre.

En ce sens, il est impératif de préciser dans le marché que le respect de l'obligation relative au coût de l'opération s'apprécie hors travaux supplémentaires et/ou sujétions techniques imprévues.

17.3.2 Les engagements du maître d'œuvre sont-ils assortis d'un taux de tolérance ?

Oui, si le marché fixe un taux de tolérance.

A défaut, si le marché fait référence au CCAG MOE, les taux de tolérance du CCAG MOE ([art. 13](#)) s'appliquent :

	Construction neuve	Réhabilitation
Coût prévisionnel des travaux	5 %	3 %
Coût résultant des marchés de travaux	10 %	5 %

A noter que les taux prévus au CCAG MOE se situent dans la fourchette haute des taux rencontrés en pratique. Lorsque le marché se réfère au CCAG MOE, le maître d'œuvre doit donc bien vérifier que le marché n'y déroge pas.

Il est important de prévoir dans le marché qu'un avenant sera signé pour réajuster les engagements financiers du maître d'œuvre en cas de modification du coût des travaux liée à des causes qui lui extérieures, tant en phase études qu'en phase travaux.

A défaut, le maître d'œuvre pourra être pénalisé du fait d'une augmentation du coût des travaux liée par exemple à des modifications décidées par le maître d'ouvrage ou à des aléas.

17.3.3 Quelles sanctions peuvent être appliquée au maître d'œuvre en cas de dépassement de ses engagements ?

Les sanctions varient suivant la phase de l'opération.

Concernant l'engagement sur le montant des marchés de travaux

La seule sanction susceptible d'être appliquée au maître d'œuvre est la résiliation de son marché, pour motif d'intérêt général, lorsqu'à l'issue de la consultation des entreprises, le montant des marchés de travaux dépasse l'estimation du maître d'œuvre.

Le maître d'ouvrage n'est cependant pas obligé de résilier le marché de maîtrise d'œuvre.

Il peut soit accepter l'augmentation du coût des travaux et signer les marchés de travaux au montant atteint, soit faire reprendre les études par le maître d'œuvre sans rémunération supplémentaire.

A noter qu'aucune pénalité ne peut être appliquée au maître d'œuvre en raison de ce dépassement et qu'en cas de résiliation, elle ne peut être justifiée par une faute du maître d'œuvre ([Cour administrative d'appel de Lyon, 26 avril 2018, N° 16LY00136, point 6](#)).

Focus sur la possibilité pour le maître d'ouvrage de résilier pour motif d'intérêt général lorsque les prestations sont scindées en parties techniques :

Le nouveau CCAG PI ([art. 22](#)) prévoit la possibilité pour le maître d'ouvrage d'arrêter l'exécution des prestations sans indemnité, lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties techniques qui s'exécutent distinctement.

Cette faculté était déjà présente dans le CCAG PI de 2009.

En pratique, les maîtres d'ouvrage assimilaient le découpage des « parties techniques distinctes » aux éléments de mission de maîtrise d'œuvre.

Le maître d'ouvrage dévoyait la clause en résiliant le marché de maîtrise d'œuvre à l'issue d'un élément de mission pour motif d'intérêt général (ex. parce que le résultat de la consultation des entreprises ne permettait pas de respecter le coût prévisionnel des travaux) sans indemniser le maître d'œuvre.

Pour sa part, le CCAG MOE ne prévoit pas un tel mécanisme.

Le maître d'œuvre doit donc s'assurer que le marché qu'il s'apprête à conclure ne renvoie pas au CCAG PI sur ce point ou ne comporte pas un dispositif équivalent.

Exemple de clause issue du contrat-type de l'Ordre des architectes :

« Engagement du maître d'œuvre sur le respect du cout prévisionnel des travaux

En référence à l'[article 13 du CCAG-MOE](#), le maître d'œuvre s'engage à respecter le cout prévisionnel des travaux (CPT) à programme constant. Le contrôle de cet engagement s'opère en comparant le cout cumulé des marchés de travaux (CMT) réajusté au cout prévisionnel des travaux assorti d'un taux de tolérance fixé à [au choix] :

- 5 % [pour une opération de construction neuve]

- 10 % [pour une opération de réhabilitation]

Calcul du coefficient de réajustement :

Le réajustement du cout cumulé des marchés de travaux s'effectue par l'application d'un coefficient de réajustement calculé selon la formule suivante :

Coefficient de réajustement = index BT01 du mois m0 du marché de maîtrise d'œuvre / dernier Index BT01 publié avant le dépôt des offres des marchés de travaux

Le coefficient arrondi à l'entier supérieur est appliqué au cout cumulé des marchés de travaux.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout prévisionnel des travaux :

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante :

- [pour une opération de construction neuve] Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,05

- [pour une opération de réhabilitation] Seuil de tolérance = CPT hors taxes x 1,1

En cas de dépassement du seuil de tolérance, si le maître d'ouvrage n'accepte pas les offres des soumissionnaires, il exige du maître d'œuvre une reprise gratuite des études qui, par des adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettent d'atteindre à l'issue de nouvelles consultations, l'engagement pris en tenant compte du taux de tolérance.

Si à l'issue de ces démarches, le maître d'œuvre s'avère être dans l'incapacité d'atteindre ces objectifs, le maître d'ouvrage met en œuvre l'article [XX] du CCAP régissant les différends et les litiges. »

- Concernant l'engagement sur le montant final des travaux

La seule sanction à disposition du maître d'ouvrage est l'application d'une pénalité au maître d'œuvre, qui ne peut excéder 15 % de sa rémunération pour les éléments de mission DET et AOR.

Exemple de clause issue du contrat-type de l'Ordre des architectes :

« Engagement du maître d'œuvre sur le respect du coût cumulé des marchés de travaux

En référence à l'[article 13 du CCAG-MOE](#), le maître d'œuvre s'engage à respecter le coût cumulé des marchés de travaux. Le contrôle de cet engagement s'opère en comparant le cout total définitif de réalisation de référence au coût cumulé des marchés de travaux assorti d'un taux de tolérance fixé à [au choix] :

- 3 % [pour une opération de construction neuve]
- 5 % [pour une opération de réhabilitation]

Le cout total définitif de réalisation de référence correspond au coût total définitif de réalisation des travaux, hors révision de prix, diminuée des modifications des marchés de travaux relevant des catégories 1 et 2 définies à l'article 7.4.

Calcul du seuil de tolérance sur le cout cumulé des marchés de travaux :

Le seuil de tolérance est calculé selon la formule suivante [au choix] :

- [pour une opération de construction neuve] Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,03
- [pour une opération de réhabilitation] Seuil de tolérance = CMT hors taxes x 1,05

Si ce coût total définitif de réalisation des travaux de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maître d'œuvre supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (CTD - seuil de tolérance) x [2 X (forfait définitif de rémunération / cout prévisionnel des travaux)]

Conformément à l'[article R. 2432-4 du code de la commande publique](#), le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.

En outre, l'augmentation du montant des marchés de travaux résultant d'aléas ou de décisions du maître d'ouvrage ne pourra sanctionner les engagements du maître d'œuvre. Elle devra donc être exclue des calculs sus-mentionnés. »

17.4 Des primes peuvent-elles être intégrées au marché de maîtrise d'œuvre ?

Oui, le marché peut prévoir des primes, leurs conditions d'attribution, ainsi que leurs modalités de calcul et de versement.

De tels mécanismes d'incitation sont toutefois rares dans les marchés de maîtrise d'œuvre.

17.4.1 Quel intérêt pour le maître d'ouvrage ?

Ces primes, en plus des mécanismes d'engagements, peuvent inciter le maître d'œuvre à rechercher des économies en phase d'études comme en phase de réalisation.

Leur intérêt dépend cependant de l'équilibre qu'elles créent entre recherche de performance et qualité finale de l'ouvrage.

L'application de primes de performance pourrait au contraire pousser le maître d'œuvre à rechercher des économies, au risque de proposer un ouvrage aux finitions moindres par rapport aux attentes du maître d'ouvrage.

De même, les primes pour réalisation anticipée des prestations paraissent peu compatibles avec les enjeux liés à la maîtrise d'œuvre: les délais qui lui sont imposés en phase de conception sont souvent déjà très optimisés, sans compter que la maîtrise d'œuvre n'a pas ou peu de prise sur les délais d'exécution qui relèvent des entreprises.

17.4.2 Quel intérêt pour le maître d'œuvre ?

Pour certains éléments de mission incombant exclusivement au maître d'œuvre (ex. remise des études), il peut être intéressant de prévoir une prime pour réalisation anticipée des prestations, autrement appelée « prime de performances financières ».

Plusieurs objectifs sont recherchés :

- améliorer les délais d'exécution ;
- rechercher une meilleure qualité des prestations ;
- réduire les coûts de l'opération.

Il est nécessaire de :

- définir et quantifier ou dater un objectif de performance ;
- préciser les modalités de contrôle de la performance.

Exemple de clause fixant une prime de performance financière :

« Une prime P de 5 % du gain effectif est attribuée à la maîtrise d'œuvre, si les deux conditions ci-après sont réunies :

- C (coût prévisionnel estimé par le maître d'œuvre à l'issue de l'APD) $\leq 0.99 Co'$ (enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage à la fin de l'APD, corrigée des éventuelles modifications de programme décidées en cours d'exécution) ;

- C_{ref} (coût de référence des marchés de travaux notifiés) $\leq C$, sans qu'il ait été besoin de reprendre les études et de relancer en consultation un ou plusieurs lots avec impact négatif sur le calendrier de l'opération.

Cette prime P est égale à $5 \% \times (Co' - C_{ref})$.

Il est rappelé que Co' et C_{ref} sont ramenés en valeur [mois/année]. Ainsi, les fluctuations de l'inflation sont neutralisées.
»

17.5 Comment est fixée la rémunération de la maîtrise d'œuvre dans un marché global ?

Le régime spécifique de rémunération des maîtres d'œuvre ne s'applique pas lorsqu'ils interviennent dans le cadre d'un marché global.

Les marchés globaux sont en principe soumis au régime général des marchés de travaux pour la détermination du prix et les modalités de rémunération du titulaire (CCAG Travaux).

[focus]

Focus sur la rémunération dans les marchés globaux de performance :

La rémunération du titulaire est modulée à la hausse ou à la baisse en fonction des prestations réalisées.

Le titulaire doit donc être particulièrement attentif à ce que prévoient les pièces contractuelles concernant sa rémunération, notamment en ce qu'elle dépend de l'amélioration de l'efficacité énergétique du bâtiment.

Dans ce type de marché, le risque supporté par la maîtrise d'œuvre sur sa rémunération doit être rapporté à sa part d'intérêt dans l'opération.

18.1 Quelles sont les modalités de paiement du maître d'œuvre ?

Le règlement des comptes du marché se fait par acomptes, qui n'ont pas de caractère définitif.

La procédure d'établissement des acomptes est prévue par le CCAG MOE ([art. 11.2](#)), mais elle est généralement précisée dans le marché.

Pour les marchés se référant au CCAG MOE, les acomptes prennent la forme d'une demande de paiement, adressée chaque mois au maître d'ouvrage pour les prestations réalisées le mois précédent.

Le CCAG MOE fixe une périodicité mensuelle des acomptes. Toutefois, en pratique, le marché adapte souvent cette périodicité en fonction de la nature des missions et leur durée.

A noter que le maître d'ouvrage peut remettre en cause le montant des acomptes versés en cours d'exécution lorsqu'il considère qu'il ne correspond pas à l'avancement réel des prestations de maîtrise d'œuvre.

18.2 Comment s'organise les paiements en cas de groupement ?

Pour les marchés se référant au CCAG MOE, le paiement s'effectue directement auprès de chaque cotraitant, tant pour les groupements conjoints que solidaires.

Un aménagement est possible pour les groupements solidaires.

Le marché peut en effet prévoir que les paiements se feront sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire du groupement ou de tous les cotraitants.

18.3 Comment se prémunir d'un refus de payer du maître d'ouvrage ?

Pour les marchés se référant au CCAG MOE, le maître d'œuvre peut suspendre ses prestations en cas de retard de paiement de plus de trois mois.

Il est important de vérifier que le marché ne comporte pas de dérogation à la procédure de suspension prévue dans le CCAG MOE.

18.4 Peut-on prévoir une retenue de garantie dans un marché de maîtrise d'œuvre ?

L'insertion d'une retenue de garantie est proscrite.

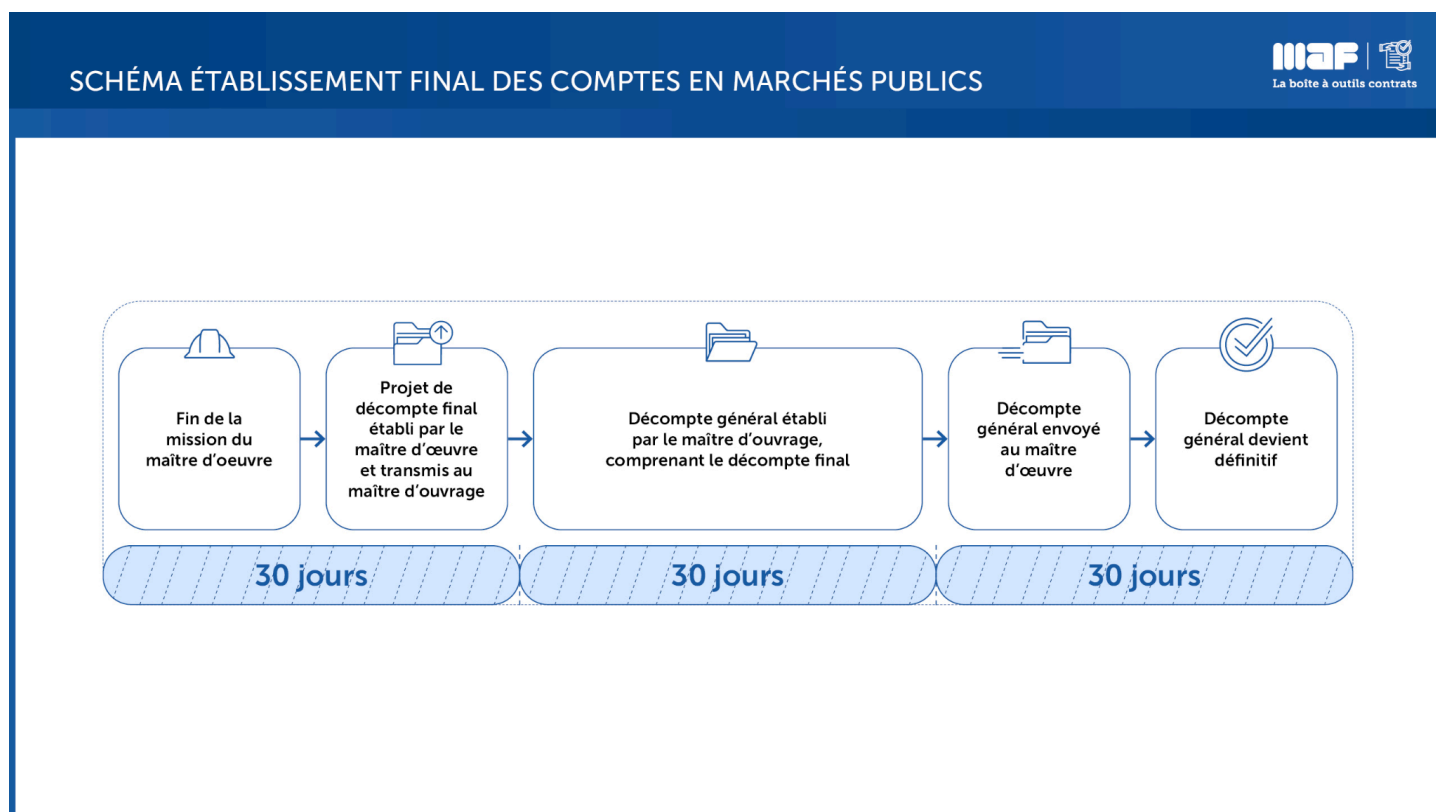
La retenue de garantie permet en effet au maître d'ouvrage de disposer de fonds pour financer les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception de l'ouvrage.

Le maître d'œuvre n'étant jamais redevable du parfait achèvement de l'ouvrage, elle n'a donc pas sa place dans un marché de maîtrise d'œuvre.

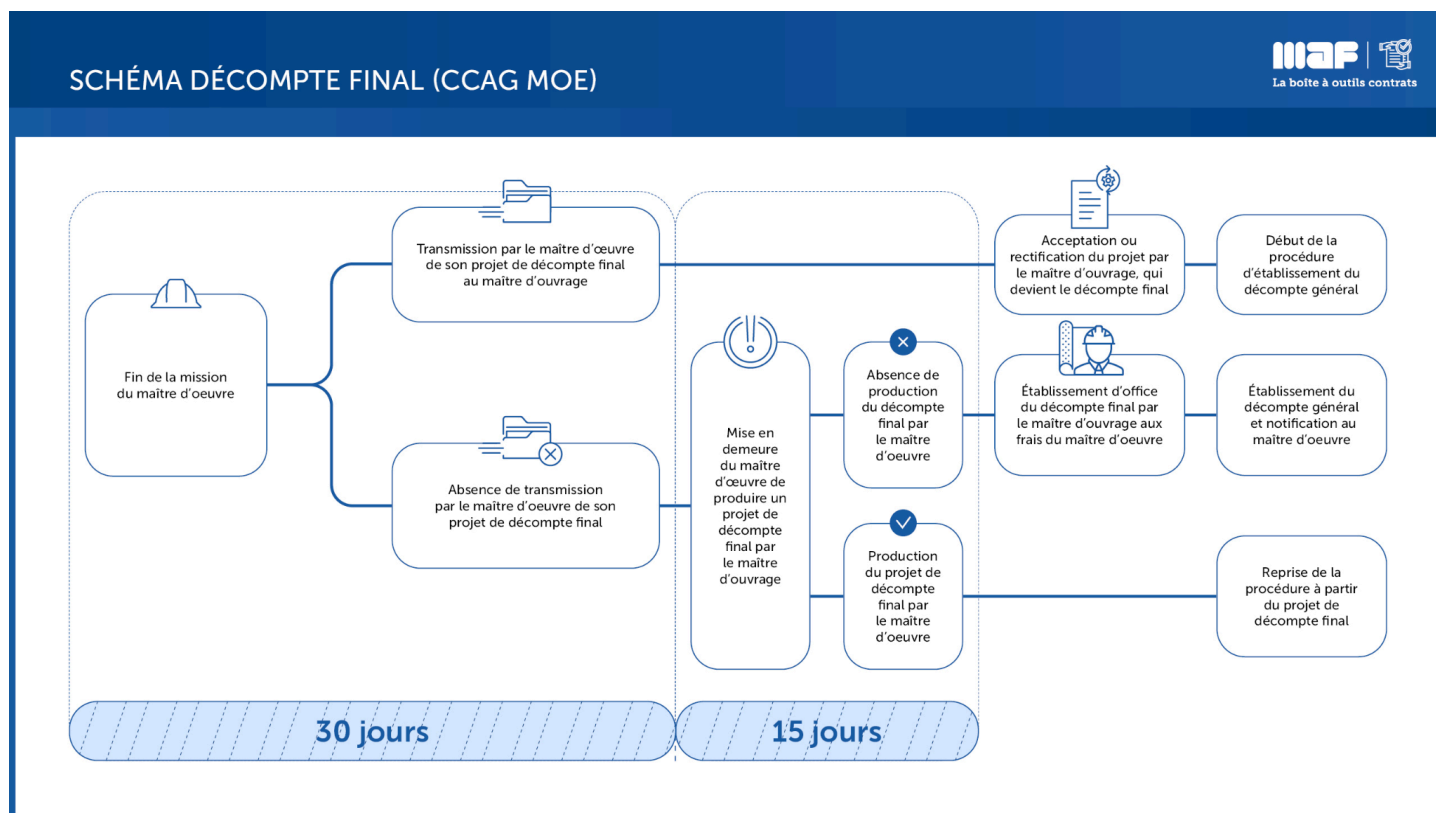
A noter que certains maîtres d'ouvrage prévoient malgré tout dans leurs marchés de maîtrise d'œuvre des retenues de garantie adaptées.

Il est recommandé de s'opposer à cette pratique si la retenue n'est pas adaptée aux missions du maître d'œuvre et sanctionne en réalité une obligation qui incombe aux entreprises ou à un tiers au marché de maîtrise d'œuvre (ex. remise des DOE, levée des réserves et avis du bureau de contrôle).

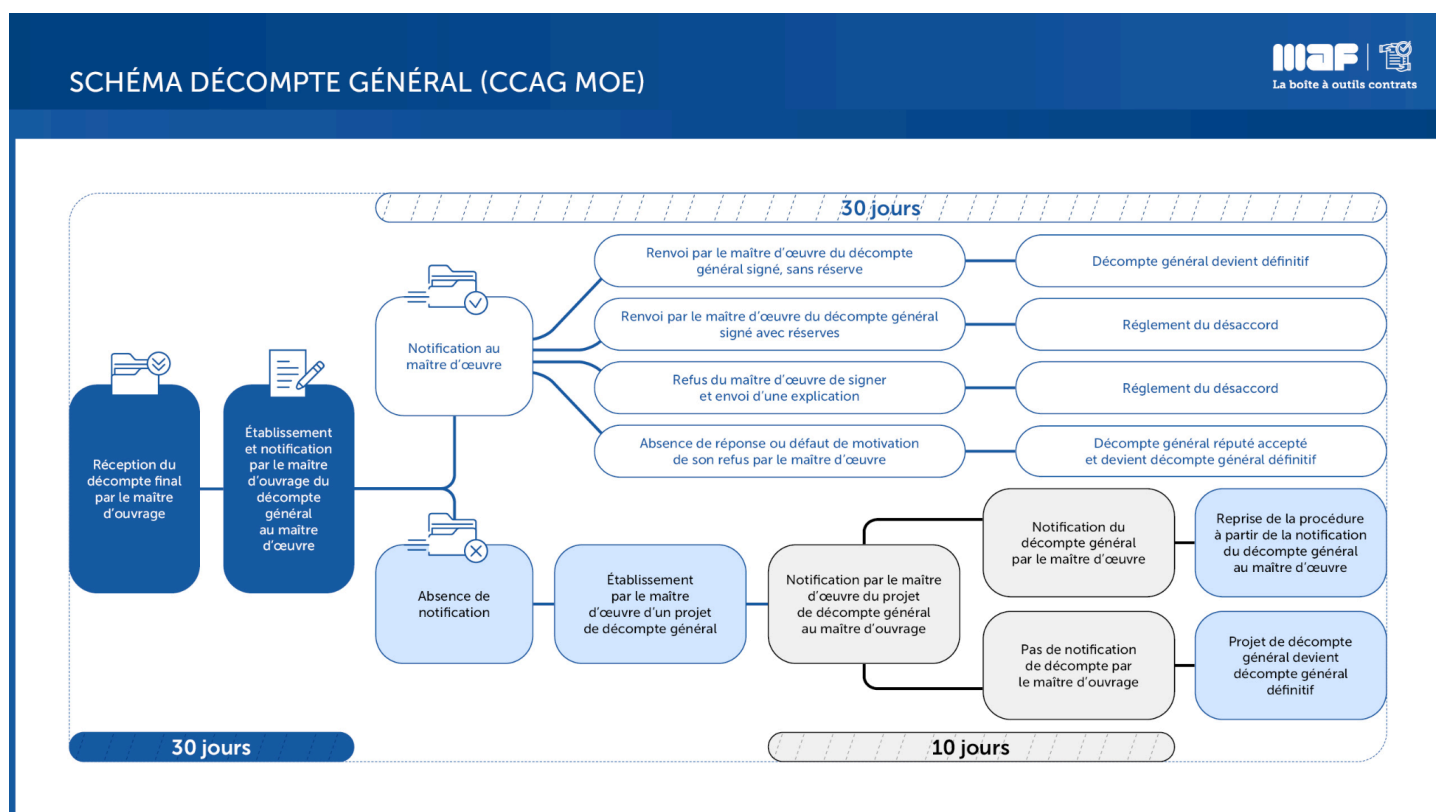
18.5 Quelles sont les modalités d'établissement final des comptes prévues par le CCAG MOE ?



Comment est établi le décompte final (CCAG MOE) ?



Comment est établi le décompte général (CCAG MOE) ?



Le CCAG MOE prévoit un cas général et des situations particulières, permettant d'établir d'office le décompte en cas d'inertie du maître d'œuvre ou du maître d'ouvrage.

Des délais impératifs s'appliquent à chaque étape de la procédure, sous peine de forclusion pour certains.

Ces délais sont protecteurs des intérêts du maître d'œuvre. Il est donc important de s'assurer que le marché n'instaure pas des délais plus courts.

18.6 Comment solliciter une rémunération complémentaire ?

Lorsque le maître d'œuvre a réalisé des prestations supplémentaires ouvrant droit à une rémunération complémentaire, il peut présenter au maître d'ouvrage une demande en ce sens, en justifiant les prestations réalisées et les sommes y afférentes.

Cette demande peut être présentée soit en cours d'exécution du marché, soit lors de l'établissement définitif des comptes entre les parties.

Le maître d'œuvre doit être vigilant au délai général de forclusion lié au règlement des différends entre les parties, en cas de refus du maître d'ouvrage.

Sauf clause particulière dans le marché, il est impératif de réitérer ou de présenter l'ensemble des demandes de rémunération complémentaire au moment de la remise du décompte final du maître d'œuvre, par la transmission d'un mémoire en réclamation.

En cas d'oubli, les demandes seront forcloses et pourront être rejetées pour ce seul motif par le maître d'ouvrage, peu important leurs justifications sur le fond.

Un soin particulier doit également être porté à la rédaction du mémoire en réclamation: il doit exposer de façon précise les demandes et être accompagné de pièces en justifiant le principe et le chiffrage. À défaut, la demande de rémunération complémentaire pourra être considérée comme irrecevable par le juge ([CE, 27 septembre 2021, Commune de Bobigny, n° 442455, publié aux tables](#)).

19. Marchés publics Délais d'exécution

19.1 Comment sont encadrés les délais d'exécution dans le marché ?

19.1.1 Qu'est-ce qu'un délai d'exécution ?

Le délai d'exécution doit être distingué de la durée du marché :

- le délai d'exécution est le temps imparti au titulaire du marché pour exécuter les prestations ;
- la durée du marché correspond à la période durant laquelle le marché est en vigueur et chaque partie peut exiger de l'autre le respect de ses engagements contractuels.

La durée du marché engage les deux parties (qui sont liées durant celle-ci) alors que le délai d'exécution engage uniquement celui qui doit réaliser les prestations visées (qui pourra être sanctionné s'il ne s'y conforme pas).

Il est recommandé d'indiquer la durée du chantier dans le CCAP pour cadrer les engagements pris dans le suivi des travaux et faciliter une réévaluation de la rémunération en cas d'allongement.

La durée d'exécution des marchés de travaux ne conditionne aucunement celle du marché de maîtrise d'œuvre, qui ne prend fin qu'à l'issue de la garantie de parfait achèvement.

19.1.2 Peut-on aménager contractuellement le point de départ du délai d'exécution ?

Le point de départ du délai d'exécution du marché (ou du premier élément de mission) est en principe fixé dans l'ordre de service de démarrage des prestations, sauf si le CCAP prévoit comme point de départ la notification du marché de maîtrise d'œuvre.

Texte de référence : [CCAG MOE, art. 15.1.1](#)

Plus particulièrement, il est recommandé d'aménager contractuellement le point de départ des délais de présentation des livrables à fournir à chaque élément de mission (études APS/APD, dossier de demande de permis de construire, pièces constitutives du DCE, etc.).

Exemple de clause issue du contrat-type de l'Ordre des architectes :

« Point de départ des délais de présentation des documents

Le point de départ des délais de présentation des études fixés à l'article [XX] de l'acte d'engagement sont définis de la manière suivante :

Point de départ des délais
de présentation des études

Etudes d'esquisse (sauf en cas de concours)	Date de démarrage de la mission telle que définie à l'article [XX] de l'acte d'engagement
---	---

Etudes d'avant-projet sommaire	• Date indiquée dans l'ordre de service • A défaut, date de l'accusé de réception par le maître d'œuvre de l'ordre d'engager les études de la phase concernée
--------------------------------	---

Etudes d'avant-projet définitif

Dossier de permis de construire

Etudes de projet

Eléments du DCE produits par le maître d'œuvre

Etudes d'exécution

Dossier des ouvrages Date de la réception par le maître d'œuvre des DOE des exécutés entrepreneurs

19.1.3 Le maître d'œuvre peut-il négocier les délais pour chaque élément de mission ?

Oui, il est souvent prévu des délais distincts pour chaque élément de mission de la maîtrise d'œuvre dans l'acte d'engagement ou le CCAP du marché de maîtrise d'œuvre, afin de permettre une validation des prestations en séquençage.

Selon la dimension du projet, le maître d'œuvre a tout intérêt à négocier ces délais afin qu'ils soient en cohérence avec le travail à entreprendre selon l'élément de mission en cause.

Exemple de clause formalisant les différents délais d'exécution des éléments de mission

« Les délais d'exécution des éléments de mission suivants sont exprimés en nombre de semaines calendaires selon la répartition ci-après :

Etudes APS	XX	semaines
Etudes APD	XX	semaines
Etudes PRO	XX	semaines
Constitution des DCE des entreprises	XX	semaines
Analyse des offres	XX	semaines
VISA (à compter de la réception du document d'exécution transmis par l'entreprise)	XX	semaines
Traitement des projets d'acomptes mensuels d'entreprise (à compter de leur réception)	XX	jours
Traitement des projets de décomptes généraux	XX	jours
Etablissement des dossiers des ouvrages exécutés	XX	semaines

Le maître d'œuvre doit être particulièrement attentif aux délais d'exécution de certaines missions, telles que le traitement des réclamations et des projets de décomptes des entreprises.

Le non-respect de ces délais peut en effet conduire le maître d'ouvrage à appliquer des pénalités, si elles sont prévues au marché de maîtrise d'œuvre.

Focus

Focus sur le délai de traitement du projet de décompte final des entreprises :

Depuis la réforme du CCAG Travaux en 2014, un mécanisme de décompte général et définitif tacite existe.

Le CCAG Travaux ([art. 12.4.4](#)) prévoit qu'en l'absence d'établissement d'un projet de décompte général par la maîtrise d'œuvre après réception du projet de décompte final de l'entreprise, cette dernière peut établir elle-même un projet de décompte général.

Le projet de décompte général de l'entreprise, en l'absence de réponse de la maîtrise d'ouvrage dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, devient alors le décompte général et définitif.

Le traitement du projet de décompte final des entreprises par la maîtrise d'œuvre doit donc faire l'objet d'une réelle attention de sa part, afin d'éviter un contentieux lié à la naissance d'un décompte général et définitif tacite.

19.1.4 Le marché peut-il comporter une clause relative à la prolongation du délai d'un élément de mission ?

L'[article 15.3 du CCAG MOE](#) prévoit la possibilité pour le maître d'œuvre de solliciter une prolongation du délai d'exécution lorsqu'il est dans l'impossibilité de le respecter pour des motifs dont la maîtrise d'œuvre n'est pas à l'origine.

Il est alors possible d'allonger les délais d'exécution de chacun des éléments de mission.

Le maître d'œuvre doit vérifier que le marché ne comporte pas de clause limitant :

- les causes de retard justifiant une demande de prolongation ;
- ou le délai d'information du maître d'ouvrage en cas de difficulté d'exécution.

19.2 Comment sont encadrées les pénalités dans le marché ?

19.2.1 Qu'est-ce qu'une pénalité ?

Les pénalités constituent une sanction financière prévue au marché.

La maîtrise d'ouvrage ne peut pas appliquer de pénalités qui ne seraient pas expressément prévues dans le marché.

Elles ont pour but de garantir au maître d'ouvrage le respect par le maître d'œuvre de ses obligations contractuelles.

Les pénalités visent à inciter le maître d'œuvre à respecter ses engagements et prennent la forme de sanctions pécuniaires forfaitaires, qui se substituent aux dommages-intérêts. Elles ont une fonction à la fois dissuasive et réparatrice.

Les pénalités sont « libératoires » dans la mesure où elles interdisent au maître d'ouvrage de réclamer toute indemnité supplémentaire au titre des préjudices qu'elles couvrent.

En marchés publics, les juges considèrent que les pénalités sont libératoires.

Il est toutefois recommandé de le préciser dans le marché afin d'éviter toute dissension sur ce point avec la maîtrise d'ouvrage.

Plus encore, il peut être précisé que les pénalités sont libératoires, vis-à-vis du maître d'ouvrage, de toute forme d'indemnisation complémentaire susceptible de naître du manquement contractuel qu'elles sanctionnent.

19.2.2 Quelles pénalités sont prévues dans les marchés publics de maîtrise d'œuvre ?

Les pénalités peuvent recouvrir de multiples sujets.

Le maître d'œuvre doit donc être attentif aux stipulations du marché dans lequel des pénalités peuvent être disséminées.

A titre d'illustration, sont généralement prévues des pénalités pour les motifs suivants :

- retard ou non remise d'un document prévu au marché (ex. étude) ;
- absence ou retard aux réunions de chantier ;
- non-respect de la clause d'insertion sociale ou absence injustifiée à une réunion de suivi de son exécution ([CCAG MOE, art. 18.1.5](#)) ;
- non-respect des clauses environnementales ([CCAG MOE, art. 18.2.3](#)) ;
- retard dans la vérification des projets de décompte et du décompte final ;
- retard dans l'instruction des mémoires en réclamation ;
- retard dans la levée des réserves ;
- plus généralement, retard dans l'exécution d'une mission.

Il est recommandé au maître d'œuvre de bien vérifier les pénalités prévues au marché et de les négocier tant sur leur montant que leurs modalités de calcul.

Il doit notamment s'opposer fermement à toute pénalité qui sanctionnerait un manquement dont il ne peut être tenu responsable, comme pour le retard dans la réalisation des travaux.

19.2.3 Peut-on négocier les modalités de calcul des pénalités ?

Oui, les modalités de calcul des pénalités relèvent de la négociation des parties.

Elles peuvent être calculées de manière journalière, mensuelle ou encore forfaitaire. Pour les marchés se référant au CCAG MOE, l'[article 16.2.3](#) prévoit un calcul forfaitaire.

Le maître d'œuvre doit s'assurer de la cohérence entre les prestations à accomplir et le délai octroyé pour les réaliser, afin de ne pas s'exposer à l'application de pénalités.

A noter que les modalités de calcul des pénalités sont généralement formalisées de la même manière dans tous les marchés du maître d'ouvrage et donc difficilement négociables. Il est alors recommandé d'orienter les négociations sur les cas d'application des pénalités plutôt que leurs modalités de calcul.

Exemple de clause fixant les modalités de calcul pour une pénalité en particulier :

« Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et du décompte final

Si le délai fixé à l'article [XX] du CCAP n'est pas respecté, le maître d'œuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé :

- pour les projets de décompte mensuels, à 1/3000 du montant HT de l'acompte correspondant. Cependant, si le retard du maître d'œuvre entraîne le versement d'intérêts moratoires aux entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au montant des intérêts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal applicable ;

- pour les projets de décompte final, à 1/30 000 du montant HT du décompte final. »

19.2.4 Peut-on plafonner le montant des pénalités ?

Oui et cela est même fortement recommandé.

A noter que l'[article 16.2 du CCAG MOE](#) prévoit que les pénalités de retard sont plafonnées à 10 % du montant total hors taxe du marché.

Le marché peut préciser si le montant de référence est celui du marché, de la tranche du marché considéré ou encore du bon de commande, selon la nature de la prestation.

Si le taux retenu porte sur la globalité du marché, les pénalités de retard susceptibles d'être appliquées peuvent atteindre un montant considérable.

Il est donc fortement recommandé de négocier le montant de référence pris pour le calcul du plafond, en retenant par exemple le montant de l'élément de mission en cours.

20.0 Préambule

Les contrats de maîtrise d'œuvre précisent, le plus souvent, les conditions d'utilisation et de cession des droits d'auteur dans une « clause de propriété intellectuelle » qui doit faire l'objet d'une attention particulière.

Focus

Focus sur les droits de propriété intellectuelle :

La propriété intellectuelle regroupe :

- la propriété littéraire et artistique, dont le droit d'auteur.

En architecture, le droit d'auteur inclut les esquisses, plans, croquis et édifices. Les idées et les concepts non concrétisés ne sont en revanche pas protégés.

L'auteur de l'œuvre jouit sur son œuvre d'un droit de propriété incorporelle, exclusif et opposable à tous, du seul fait de la création de l'œuvre ([CPI, art. L. 111-1](#)). Il n'a pas à accomplir de formalités pour en bénéficier (contrairement au droit de propriété industrielle) ;

- la propriété industrielle.

Les droits de propriété industrielle s'acquièrent par un dépôt (ex. dépôt d'une marque ; pour un brevet, dépôt du dessin ou du modèle) ou par l'usage (ex. noms commerciaux, enseignes).

Focus

Focus sur le droit d'auteur :

Le droit d'auteur n'est reconnu par les juges qu'à condition que l'œuvre soit originale.

L'œuvre doit porter « l'empreinte de la personnalité de son auteur ».

Pour les œuvres plus techniques, elle doit être le résultat d'un « effort personnalisé » ou encore « l'accomplissement d'un travail individuel et intellectuel ».

Un architecte est ainsi protégé par le droit d'auteur lorsqu'il crée des formes particulières distinctes des simples nécessités techniques. Cela est moins certain s'il conçoit un bâtiment sans particularisme ou sur la base d'un cahier des charges détaillé.

Le droit d'auteur confère à l'architecte :

- un droit moral qui correspond à ses intérêts non économiques : droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ;
- des droits patrimoniaux qui lui donnent le droit exclusif d'exploiter son œuvre et d'en tirer un profit financier (droit de reproduction, de représentation et d'adaptation).

20.2 Quelles sont les précautions à prendre lorsque le contrat prévoit la cession des droits patrimoniaux ?

Les droits patrimoniaux sont cessibles, contrairement au droit moral.

La plupart des contrats de maîtrise d'œuvre, notamment ceux conclus avec des promoteurs, comporte une clause de cession des droits d'auteur.

20.2.1 Qui cède les droits ?

Seul l'auteur de l'œuvre peut en céder les droits.

Le signataire du contrat, lorsqu'il contient une clause de cession des droits, doit donc être l'auteur de l'œuvre, c'est-à-dire son créateur.

Il est important de s'assurer que le contrat de maîtrise d'œuvre sera signé par la bonne entité juridique, celle qui portera les droits d'auteur :

- l'architecte, personne physique, lorsqu'il exerce seul en libéral ;
- l'entité « sous le nom de qui l'œuvre est divulguée » ([CPI, art. L. 113-1](#)) lorsque l'œuvre est conçue par une agence d'architecture ou les co-auteurs lorsque l'œuvre a été conçue par plusieurs architectes libéraux.

De même, une attention particulière doit être portée à la cohérence dans les signatures : le signataire du contrat doit également signer les plans.

Focus

Focus sur le titulaire des droits d'auteur :

- Pour les personnes morales : une personne morale ne peut pas être titulaire de droits d'auteurs, sauf s'il s'agit d'une œuvre collective ([CPI, art. L. 113-5](#)).
- Lorsque plusieurs architectes libéraux travaillent ensemble sur le même projet : il s'agit d'une œuvre de collaboration ([CPI, art. L. 113-2](#)). La répartition des droits intervient d'un commun accord entre les architectes. En cas de désaccord, le litige est porté devant le juge. S'ils ont formé un groupement, il est recommandé de traiter cette question dans la convention de groupement.
- Lorsque l'œuvre est conçue par une équipe d'architectes, sous la direction de l'un d'entre eux : il s'agit alors d'une œuvre collective ([CPI, art. L. 113-5](#)), créée sur l'initiative d'une personne physique ou morale qui l'édite, la publie et la divulgue sous son nom. L'œuvre collective sera la propriété de la personne physique ou morale qui la divulgue.
- Dans le cadre d'une intervention sur une œuvre préexistante, sans la collaboration de l'architecte initial : il s'agit d'une œuvre dite composite. La nouvelle œuvre incorporée à l'œuvre préexistante est la propriété de l'auteur qui l'a réalisée, sans remettre en cause les droits de l'architecte de l'œuvre initiale. Chaque architecte est titulaire de ses propres droits sur sa réalisation.

Focus

Focus sur les droits d'auteur de l'architecte salarié :

Les droits d'auteur attachés à l'œuvre conçue par le salarié ne sont pas automatiquement cédés à son employeur par la conclusion du contrat de travail ([CPI, art. L. 111-1 alinéa 1^{er}](#)) ou le versement des salaires.

Le contrat de travail de l'architecte salarié doit comporter une clause spécifique de cession des droits (ou dans le contrat de prestations de l'architecte free-lance) afin qu'un transfert des droits s'opère au bénéfice de l'agence d'architecture qui l'emploie.

Exemple de clause à insérer dans le contrat de travail :

« S'agissant des œuvres, le salarié s'engage à céder à la société X, à titre exclusif, pour la France et pour toute la durée légale du droit d'auteur, ses droits patrimoniaux d'auteur sur les œuvres de toute nature qu'il pourra être amené à créer au cours de l'exécution du présent contrat. »

A noter toutefois qu'existe une présomption d'œuvre de collaboration ou d'œuvre collective entre l'architecte salarié et son employeur, laquelle est la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée ([CPI, art. L. 113-5](#)).

Dans tous les cas, le salarié est en droit de demander que son nom figure sur les études, plans et bâtiments dont il est l'auteur.

20.2.2 Quels droits peuvent être cédés ?

Seuls les droits patrimoniaux, tels que décrits dans la clause de propriété intellectuelle insérée dans le contrat de l'architecte, peuvent être cédés.

Les droits patrimoniaux recoupent principalement :

- le droit de représentation : il s'agit du droit de communiquer l'œuvre au public par tout procédé ([CPI, art. L. 122-2](#)) (ex. présentation publique) ;
- le droit de reproduction : pour les œuvres d'architecture, la reproduction consiste dans l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type ([CPI, art. L. 122-3](#)).

Il est également possible de concéder une licence de droits au lieu de les céder. Il s'agit d'un accord juridique permettant l'utilisation d'une œuvre protégée, suivant un usage limité et aux conditions fixées par le contrat.

A noter que la cession globale des œuvres futures est nulle ([CPI, art. L. 131-1](#)). Toutefois, ne sont pas considérées comme des œuvres futures celles dont la destination est préalablement identifiée dans le programme et le contrat de l'architecte.

20.2.3 A quelles conditions la clause de cession est-elle valable ?

Pour être valable, la clause de cession des droits d'auteur doit :

- comporter une mention distincte pour chacun des droits cédés ;
- délimiter le domaine d'exploitation des droits cédés (étendue, destination, lieu et durée).

Texte de référence : [CPI, art. L. 131-3](#)

Une mention distincte pour chacun des droits cédés

Chacun des droits cédés est considéré comme unique et autonome ; il doit faire l'objet d'une mention distincte dans la clause de cession.

Exemple de clause :

« Droit de réaliser, reproduire et traduire les documents architecturaux et l'œuvre, en tout ou partie, par tous moyens connus ou inconnus à ce jour, dont notamment impression, photocopie, dessin, gravure, lithographie, sérigraphie, photographie, copies numérique et analogique, par l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type (les documents architecturaux et/ou l'œuvre) et/ou tous procédés analogues, en toutes dimensions, sans limitation de tirage ou de copie, sur tous supports de communication au public connus ou inconnus à ce jour et notamment papier, carton, films, enregistrements magnétiques et numérique, disque dur, clé USB, DVD, CD Rom, disques multimédia dossiers et/ou communiqués de presse newsletters photographies, brochures, supports de publicité, articles de presse. »

Les conditions d'exploitation des droits cédés

La durée de la cession et le territoire sur lequel elle portera doivent être prévus dès la signature du contrat.

La cession peut être consentie pour une durée limitée ou pour la durée des droits d'auteur (s'il s'agit d'une personne physique : 70 ans après le décès de l'auteur ; s'il s'agit d'une personne morale : 70 ans après sa création).

Elle peut l'être pour un ou plusieurs pays (ex. seulement la France, l'Europe ou le monde entier).

Les clauses prévoyant que les droits d'auteur de l'architecte sont cédés pour le monde entier et pour toute la durée des droits d'auteur sont parfaitement légales.

Exemple de clause illégale (aucune précision de la durée de la cession et du territoire sur lequel elle s'exerce) :

« L'architecte confère au maître d'ouvrage qui l'accepte, les droits exclusifs de reproduction et, représentation et d'exploitation de tous les dessins, plans, modèles, et de tous autres documents protégés par le droit d'auteur qu'il exécutera en vertu du présent contrat et ce pour permettre au maître d'ouvrage la commercialisation de l'opération. »

20.2.4 La validité de la cession dépend-elle de son caractère onéreux ?

Non, les droits de représentation et de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou onéreux ([CPI, art. L. 122-7](#)). Le versement d'un prix n'est pas une condition de validité de la cession des droits de l'architecte sur son œuvre.

La cession des droits intervient d'ailleurs souvent sans rémunération spécifique.

Cependant, les droits d'auteurs se négocient.

Le prix de cession est librement fixé par les parties et peut prendre en compte l'importance du projet, l'étendue des droits cédés, l'exposition médiatique de l'œuvre (ex. un musée au rayonnement international) ou encore l'exploitation qui en sera faite (ex. produits dérivés).

Il ne faut pas hésiter à demander que le contrat précise la répartition de la rémunération du maître d'œuvre entre :

- d'une part, ses honoraires pour les prestations réalisées ;
- d'autre part, le prix de cession des droits d'auteur.

Exemple de clause ne prévoyant pas de rémunération distincte :

« Le maître d'ouvrage deviendra propriétaire, à titre exclusif et au fur et à mesure de leur création, sous réserve du paiement de leur prix inclus dans les honoraires prévus dans le contrat, de tout document, croquis, esquisse, plan, rapport, étude, calque, dessin et maquette, pièce écrite et, plus généralement de toute création technique et/ou artistique réalisés par l'architecte dans le cadre de l'œuvre objet du contrat, quel qu'en soit la forme ou le support.

A cet effet, l'architecte cède et transporte au maître d'ouvrage, sous réserve du complet paiement de ses honoraires qui comprennent le prix de cession des droits d'auteur, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d'auteur et de protection des œuvres, les droits de propriété incorporelle afférents à toutes les œuvres de l'esprit créées par l'architecte dans le cadre du présent contrat.

Le maître d'œuvre reconnaît que le versement de la rémunération qui lui est due au titre du présent contrat, constituera la contrepartie de la cession au maître d'ouvrage de ses droits patrimoniaux sur son œuvre. »

Exemple de clause prévoyant une rémunération distincte :

« Le prix de la présente cession des droits de propriété intellectuelle est compris dans le prix du contrat à hauteur d'un montant correspondant à [XX] % des honoraires relatifs aux phases d'esquisses et d'APS, il sera versé en plus des honoraires prévus pour ces phases. »

Exemple de clause prévoyant une cession à titre gratuit :

« En tant que de besoin, les architectes, qui en ont la libre disposition et sont dûment habilités pour ce faire, cèdent gratuitement et irrévocablement et à titre exclusif au maître d'ouvrage, qui l'accepte, l'ensemble des droits patrimoniaux qu'ils ont sur l'œuvre et les plans, au fur et à mesure de leur création, en ce comprenant la totalité du droit de reproduction, du droit de représentation et du droit d'adaptation. »

Exemple de clause de cession payante :

« En contrepartie de la cession des droits d'auteur, le cessionnaire (maître d'ouvrage) verse au cédant (maître d'œuvre/architecte) :

- une rémunération forfaitaire d'un montant de [XX] € ;

ou

- une rémunération proportionnelle aux revenus perçus lors de l'exploitation de l'œuvre à hauteur de [XX] % de ces revenus. »

20.2.5 La cession des droits est-elle nécessairement exclusive ?

Non, les parties au contrat peuvent contractualiser une cession exclusive ou non-exclusive.

Si la cession des droits est exclusive, l'architecte est dans l'impossibilité d'exploiter les droits cédés d'aucune manière que ce soit.

Si la cession est non-exclusive, il dispose concurremment avec le maître d'ouvrage des droits d'auteur sur son œuvre. L'architecte peut ainsi réutiliser librement les résultats de son travail.

A noter qu'en marchés publics, le CCAG MOE consacre le principe d'une cession non-exclusive des résultats.

Le caractère non exclusif est plus favorable à l'architecte et peut être négocié au cas par cas.

Exemple de clause de cession non-exclusive des droits :

« Le maître d'ouvrage entend disposer des droits sur les réalisations du maître d'œuvre (projet architectural, plans, calques, maquettes, perspectives, images, notes techniques et architecturales, etc.), ci-après désignées « les résultats ».

En conséquence, l'architecte cède au maître d'ouvrage :

- la propriété matérielle des résultats, ainsi que tout élément ou document devant être remis au maître d'ouvrage en vertu du présent contrat ;

- et, à titre non exclusif, les droits de propriété intellectuelle ci-après définis dont il est le cas échéant titulaire sur les résultats ; de sorte que le maître d'ouvrage soit en mesure, sous réserve que la mission de l'architecte s'exécute jusqu'à son terme, de réaliser et mener à bonne fin le programme en un exemplaire et sur le site indiqué aux présentes, ainsi que de promouvoir et commercialiser le programme, ses activités ou celles de son groupe, et ce même si le contrat est résilié.

De son côté, le maître d'œuvre conserve à titre non-exclusif les droits de propriété intellectuelle qu'il possède le cas échéant sur les résultats, et qu'il pourra réutiliser dans le cadre de ses activités ou pour la promotion de ses activités et réalisations. »

20.2.6 Quelles précautions faut-il prendre pour préserver les intérêts de l'architecte ?

Il est important de déterminer avec précision la destination des créations et l'usage qui va en être fait.

Le contrat doit détailler la liste des droits cédés, les modes d'exploitation couverts par la cession, ainsi que les différents types de supports sur lesquels les créations pourront être exploitées.

Exemple de clause :

« Par le présent contrat, sont cédés au maître d'ouvrage les droits patrimoniaux suivants :

- Droit de réaliser, en un seul exemplaire, le projet, objet du présent contrat ;
- Reproduction photographique des plans et/du bâtiment ;
- Représentation de l'œuvre sur certains supports [à préciser]. »

Il peut également être utile de prévoir une clause permettant à l'architecte :

- dans les cas définis au contrat, d'utiliser ou représenter l'œuvre pour ses référencements, site internet, books, etc. ;
- de faire à nouveau usage des concepts présents dans l'œuvre, expression de son empreinte architecturale, dans le cadre d'autres projets.

Exemple de clause :

« Par dérogation au caractère exclusif de la cession consentie, le maître d'ouvrage, ou ses ayants cause, ne pourra en aucune manière priver l'architecte du droit d'utiliser, de représenter l'œuvre, notamment l'image de l'immeuble, et de la reproduire dans n'importe quel but qu'il estimera approprié dans le cadre de ses projets professionnels, notamment pour une promotion littéraire, article, critique, édition professionnelle, vidéo et/ou film, etc.

En outre, la cession consentie au maître d'ouvrage ne saurait priver l'architecte du droit de faire l'usage de concepts présents dans l'œuvre et qui sont l'expression de son art, dans des projets futurs. »

20.2.7 Et si le contrat ne comporte pas de clause de cession ?

La cession de tout ou partie des droits d'auteur ne se présume pas. Elle doit être constatée par écrit.

En l'absence de clause dans son contrat de mission ou de contrat de cession distinct, l'architecte conserve l'intégralité de ses droits d'auteur.

20.2.8 La cession des droits d'auteur peut-elle intervenir une fois l'ouvrage achevé ?

Oui, si rien n'a été prévu dans le contrat initial de l'architecte et que les parties s'accordent ultérieurement sur une cession des droits d'auteur, un contrat de cession des droits peut être établi entre le maître d'ouvrage et l'architecte.

Outil: Contrat-type de cession des droits d'auteur

20.3 Peut-on s'opposer à une clause de garantie ?

Les clauses de propriété intellectuelle prévoient souvent que l'architecte doit garantir au maître d'ouvrage la jouissance paisible des droits cédés.

Cette obligation peut être assortie d'une « garantie à première demande ». Elle est constituée par l'architecte auprès d'un garant et permet au maître d'ouvrage, s'il le requiert, d'obtenir le versement d'une somme d'argent en compensation d'un préjudice, sans que le garant puisse s'y opposer.

Il est recommandé de ne pas s'engager à garantir à première demande le maître d'ouvrage des conséquences de toutes les réclamations qui pourraient être présentées par des tiers au titre d'une action en contrefaçon ou de parasitisme.

Il existe en effet un risque que l'architecte se trouve dans l'obligation d'indemniser le maître d'ouvrage à la suite d'actes dont il n'est pas responsable.

Exemple de clause de garantie à première demande :

« L'architecte garantit le maître d'ouvrage de toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit de propriété intellectuelle auquel les éléments auraient porté atteinte, ou un acte de concurrence déloyale et/ou parasitaire.

En conséquence, l'architecte prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le maître d'ouvrage serait condamné à raison d'un acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme résultant des éléments cédés et ce, dès que la condamnation les prononçant devient exécutoire, ainsi que les indemnisations et frais de toute nature, dépensés par le maître d'ouvrage pour assurer sa défense, y compris les frais d'avocat. »

Exemple de clause de garantie :

« L'architecte garantit au maître d'ouvrage que l'œuvre est originale et que les droits cédés ne portent pas atteinte aux droits des tiers dont le cédant aurait connaissance.

En conséquence, si une action en contrefaçon, de concurrence déloyale ou parasitisme venait à s'ouvrir à l'encontre du maître d'ouvrage, l'architecte s'engage à collaborer de bonne foi à la défense des intérêts du cessionnaire en fournissant tous les éléments d'information et l'assistance nécessaires à cet effet. En cas de condamnations du maître d'ouvrage au titre de l'une des actions précitées, l'architecte prendra à sa charge celles qui lui seront directement imputables par décision de justice. »

20.4 Comment préserver les droits de l'architecte en cas d'impayés ?

Le contrat peut utilement prévoir que la cession des droits d'auteur n'interviendra qu'une fois l'intégralité des honoraires payés.

Exemple de clause :

« La cession des droits patrimoniaux au fur et à mesure de l'avancement de la mission de l'architecte est conditionnée au parfait paiement de l'intégralité de ses honoraires.

Par conséquent, toute reproduction ou représentation des créations de l'architecte effectuée avant paiement intégral des honoraires sera constitutive de contrefaçon qu'elle soit effectuée par le cessionnaire ou par tout ayant droit de ce dernier.
»

20.5 Comment préserver les droits de l'architecte en cas de résiliation de son contrat ?

Afin que l'architecte ne soit pas contraint de céder ses droits d'auteur alors que l'intégralité de ses honoraires n'auraient pas été versés, à la suite de la résiliation du contrat par le maître d'ouvrage, il est recommandé d'insérer une clause subordonnant la cession des droits au paiement d'une indemnité.

Exemple de clause :

« En cas de résiliation, l'architecte conservera ses droits d'auteurs sur les plans et les dessins qu'il a réalisés. Si le client souhaite continuer à utiliser ces plans et dessins, une somme forfaitaire sera versée à l'architecte en compensation de la cession de ses droits d'auteur. Cette somme sera fixée d'un commun accord entre les parties, avec pour référence les usages professionnels en la matière. »

Par ailleurs, si le contrat distingue bien le prix de cession des droits d'auteur des honoraires dus pour les prestations réalisées, le maître d'ouvrage devra régler le prix de cession des droits au moment de résilier s'il entend poursuivre l'opération avec un autre opérateur.

20.6 Comment sont protégés les droits d'auteur dans le CCAG MOE ?

20.6.1 Quels sont les grands principes du régime protecteur du CCAG MOE ?

Lorsque le marché de maîtrise d'œuvre s'y réfère, le régime protecteur du CCAG MOE s'applique :

- définition des termes utilisés pour la protection de la propriété intellectuelle ([art. 22](#)) ;
- concession à titre non exclusif du droit d'utiliser des connaissances antérieures uniquement en ce qu'elles sont nécessaires pour utiliser les résultats ([art. 23](#)) ;
- concession à titre non exclusif du droit d'utiliser les résultats ([art. 24](#)) : les droits liés aux résultats sont concédés par le maître d'œuvre au maître d'ouvrage et/ou des tiers désignés dans le marché, pour les seuls besoins découlant de l'objet du marché.

Il est donc recommandé de bien définir l'objet du marché.

A noter que la concession des droits couvre les résultats uniquement à compter de leur livraison et à la condition

que les prestations aient bien été admises par le maître d'ouvrage ([art. 24.1](#)).

Le CCAG MOE rappelle également que le droit moral du maître d'œuvre est incessible ([art. 24.2](#)), à la différence des droits patrimoniaux (droit de reproduction et droit de représentation).

Sauf cas particuliers, les dispositions du CCAG MOE se suffisent à elle-même et n'ont donc pas besoin d'être complétées dans le CCAP.

20.6.2 Comment est rémunérée la concession des droits d'utilisation des résultats ?

La concession des droits patrimoniaux afférents aux résultats doit être rémunérée.

Elle peut être soit comprise dans le montant des prestations, soit dissociée du montant des prestations.

Le CCAG MOE prévoit que le montant du marché tient compte, par défaut, du prix de la concession des droits d'utilisation des résultats ([art. 24.1](#)).

Pour qu'il en soit autrement, le maître d'œuvre doit s'assurer que, dans les documents particuliers du marché :

- le prix de la concession des droits et le montant du marché sont bien dissociés ;
- le prix de la concession des droits est indiqué dans l'acte d'engagement ;
- le CCAP comporte une dérogation au CCAG MOE sur le principe de rémunération des droits.

20.6.3 Est-il pertinent de dissocier le montant des prestations du prix de la concession des droits d'utilisation des résultats ?

Oui, dissocier le montant des prestations du prix de la concession des droits d'utilisation des résultats est pertinent à propos de constructions d'envergure ou de bâtiments amenés à recevoir du public.

En cas d'exploitation commerciale des résultats par le maître d'ouvrage (notamment par des actes de représentation et de reproduction), le contrat doit comporter une clause de rémunération proportionnelle aux recettes de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre (ex. tournage, cartes postales, livre d'art, etc.).

Il n'existe pas de grille tarifaire ; le montant de cette concession peut donc être fixé librement dans le cadre de l'offre, voire négocié lorsque la procédure de passation le permet. Dans tous les cas, il dépend de l'étendue, de la destination, du lieu et de la durée d'exploitation du droit concédé.

Les documents particuliers du marché doivent prévoir les finalités de l'exploitation commerciale et les modalités de contrôle des versements effectués ([art. 24.7](#)).

A noter que, lorsqu'il est impossible d'appliquer une rémunération proportionnelle en raison des conditions d'exploitation de l'œuvre, la rémunération forfaitaire reste autorisée. Il en va ainsi en cas d'exploitation non commerciale des résultats par le maître d'ouvrage qui n'implique pas le paiement direct d'un prix.

20.6.4 Est-il pertinent d'adapter le régime du CCAG MOE dans le CCAP ?

Le CCAG MOE est protecteur des intérêts de la maîtrise d'œuvre.

La concession des droits dans le CCAG MOE couvre les résultats uniquement à compter de leur livraison et à la condition que les prestations aient bien été admises par le maître d'ouvrage ([art. 24.1](#)).

Il ne doit donc pas être dérogé à cette règle protectrice dans le CCAP : elle évite que le maître d'ouvrage se sépare du maître d'œuvre en décriant son travail tout en l'utilisant pour poursuivre le projet avec un autre opérateur.

Le CCAG MOE peut en revanche être complété dans les cas suivants :

- afin de dissocier le prix de la concession des droits d'utilisation des résultats de la rémunération des prestations ;
- en cas d'exploitation commerciale des résultats par le maître d'ouvrage ;
- en cas d'extension des droits concédés à d'autres personnes que le maître d'ouvrage, que le CCAP désigne.

20.6.5 Et dans les marchés globaux ?

Il est recommandé d'intégrer dans les marchés globaux le régime protecteur du CCAG MOE avec les adaptations qui peuvent s'avérer nécessaires en fonction de l'ampleur du projet.

20.6.6 Comment est protégé le droit moral de l'architecte en cas de modification de son œuvre ?

Le droit moral de l'architecte sur son œuvre suppose qu'aucune modification ne puisse y être apportée sans son accord, ou à tout le moins sans qu'il puisse être entendu.

Le maître d'ouvrage peut cependant toujours procéder aux « modifications rendues strictement indispensables par des impératifs esthétiques, techniques ou de sécurité publique, légitimés par les nécessités du service public et notamment la destination de l'ouvrage ou son adaptation à des besoins nouveaux » (CCAG MOE, [art. 24.2.1.3](#) ; [Conseil d'Etat, 11 septembre 2006, n° 265174, publié aux tables](#)).

Pour cette raison, lorsque certaines adaptations ou modifications de l'ouvrage peuvent être anticipées, il est recommandé d'en cadrer la mise en œuvre dans le marché de maîtrise d'œuvre.

Lorsqu'elles ne peuvent être anticipées, le CCAG MOE ([art. 24.2.1.3](#)) prévoit que le maître d'ouvrage s'engage à informer le maître d'œuvre avant toute adaptation ou modification ultérieure de l'ouvrage qui n'aurait pas fait l'objet d'une autorisation spécifique dans les documents particuliers du marché et qui serait susceptible de l'altérer ou de le dénaturer.

En tout état de cause, le maître d'œuvre (ou ses ayants droit) peut, en vertu de son droit moral (y compris s'il a cédé ses droits patrimoniaux ou après leur extinction), s'opposer à des modifications susceptibles de dénaturer sa conception architecturale, qui ne seraient pas strictement indispensables.

A noter que le droit moral ne confère aucune exclusivité à l'auteur initial du projet pour assurer la maîtrise d'œuvre des travaux modifiant son œuvre. Cette mission doit être attribuée par le maître d'ouvrage après mise en concurrence, conformément au Code de la commande publique.

21. Responsabilités et assurances

21.1 Comment peut-on se prémunir contractuellement d'une condamnation in solidum ?

21.1.1 Qu'est-ce que la clause d'exclusion de l'in solidum ?

Dans le cas où plusieurs constructeurs (entreprises, maîtres d'œuvre, contrôleur technique, etc.) ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le juge peut prononcer leur « condamnation in solidum ».

Une condamnation in solidum permet au maître d'ouvrage de poursuivre chacun des constructeurs condamnés en paiement de l'intégralité du paiement des sommes qui lui sont dues, à charge pour celui qui a été actionné de se retourner vers les autres constructeurs responsables pour être remboursé des sommes avancées.

Toutefois, en cas d'insolvabilité des autres constructeurs responsables, la prise en charge totale des indemnités sera supportée par un seul intervenant alors même que sa quote-part de responsabilité peut être faible.

Exemple : une entreprise (80 %) et un maître d'œuvre (20 %) sont condamnés in solidum au paiement d'une indemnité pour des désordres survenus en cours de chantier. Le maître d'ouvrage se tourne vers le maître d'œuvre qui lui règle l'intégralité de la somme. L'entreprise étant en liquidation judiciaire et non assurée avant réception, le maître d'œuvre n'a aucun recours et supporte la condamnation dans sa globalité.

A ce jeu-là, l'architecte, qui dispose d'une couverture d'assurance élargie, est souvent le grand perdant.

Pour s'en prémunir, les maîtres d'œuvre doivent insérer une clause d'exclusion de l'in solidum dans leurs contrats.

Exemple de clause :

« Le maître d'œuvre assume sa responsabilité professionnelle dans les limites de la mission qui lui est confiée.

Hors les cas des garanties légales des constructeurs (articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil), le maître d'ouvrage limite sa demande d'indemnisation à la stricte part de la réparation du dommage imputable au maître d'œuvre ; il renonce ainsi à solliciter la condamnation in solidum du maître d'œuvre pour les parts de responsabilité imputables aux autres coobligés. »

Il peut être compliqué de convaincre les maîtres d'ouvrage d'insérer cette clause dans le contrat car ils ont tendance à considérer qu'elle limite la responsabilité du maître d'œuvre.

Il s'agit là d'une confusion classique entre « exclusion de solidarité » et « limitation de responsabilité ».

21.1.2 Quels sont les arguments en faveur de la clause d'exclusion de l'in solidum ?

La clause d'exclusion de l'in solidum participe à un rééquilibrage contractuel pour les raisons suivantes :

- Elle ne limite pas la responsabilité du maître d'œuvre.

La clause prévoit uniquement que chaque constructeur responsable contribuera au paiement de la dette à hauteur de sa propre quote-part de responsabilité. Autrement dit, le maître d'œuvre ne se décharge pas de ses fautes, mais n'assume pas celles des autres.

La clause est d'autant plus justifiée que le maître d'œuvre est tenu d'une obligation de moyen. Il serait donc anormal qu'il assume, par le jeu de la solidarité (qui, en droit français, ne se présume pas), les fautes des entreprises qui sont soumises, pour leur part, à une obligation de résultat.

- La portée de cette clause est relative.

Elle ne s'applique pas aux désordres de nature décennale conformément à l'[article 1792-5 du Code civil](#).

Elle ne concerne que les désordres en matière contractuelle, c'est-à-dire survenus avant réception principalement.

- La clause d'exclusion de l'in solidum permet d'intéresser davantage la maîtrise d'ouvrage au choix d'entreprises présentant des garanties suffisantes (une obligation d'assurance complète doit leur être imposée dans leurs marchés de travaux : [clause-type à insérer dans les marchés de travaux](#) Télécharger via [ce lien](#)).

Si le maître d'ouvrage refuse l'insertion d'une clause d'exclusion de l'in solidum, il lui appartient alors de souscrire une [assurance tous risques chantier \(TRC\)](#) ou d'imposer aux autres intervenants la souscription de garanties complémentaires pour ne pas exposer le maître d'œuvre à un risque de condamnation in solidum inéquitable.

21.1.3 Focus sur la clause d'exclusion de l'in solidum dans les marchés publics

La clause d'exclusion de l'in solidum, validée par les tribunaux judiciaires, n'est à ce jour pas pratiquée dans les marchés publics .

Rien ne s'oppose d'un point de vue légal à son insertion dans les marchés publics.

S'il est vrai que les marchés publics sont élaborés par les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre ne doivent pas s'interdire d'influencer cette rédaction dans le cadre de la consultation.

Le maître d'ouvrage peut utilement être interrogé dans le cadre de la phase des questions-réponses.

Exemple de question à l'attention du maître d'ouvrage :

« La jurisprudence de la Cour de cassation ([Cass. 3^{ème} civ., 25 mai 2023, n° 21-20643, Bull.](#)) prévoit que le maître d'œuvre est tenu à réparation à hauteur de sa part de responsabilité et admet en conséquence la validité d'une clause excluant les conséquences des condamnations in solidum.

Pouvez-vous confirmer que rien ne s'oppose à l'insertion de cette clause issue du droit positif lors de la mise au point du marché ? Ou à défaut peut-on intégrer une clause reposant sur la possibilité prévue en marchés publics de limiter la responsabilité du maître d'œuvre à hauteur d'un montant généralement constitué du niveau des garanties d'assurance qu'il a souscrites ? »

Exemple de clause d'exclusion de l'in solidum en marchés publics :

« Le maître d'œuvre assume sa responsabilité professionnelle dans les limites de la mission qui lui est confiée et dans le cadre de son obligation de moyen.

Le maître d'ouvrage limite sa demande d'indemnisation à la stricte part de la réparation du dommage imputable au maître d'œuvre ; il renonce ainsi à solliciter la condamnation in solidum du maître d'œuvre pour les parts de responsabilité imputables aux autres coobligés. »

21.2 Comment limiter contractuellement la responsabilité du maître d'œuvre ?

Le contrat peut comporter une clause limitant la responsabilité du maître d'œuvre :

- en la plafonnant à un certain montant ;
- en l'excluant dans certaines circonstances (ex. en matière d'atteinte cyber).

A noter qu'il n'est pas possible de limiter contractuellement la responsabilité des constructeurs en matière de responsabilité décennale ([C. civ., art. 1792-5](#)).

21.2.1 Clause limitative à un certain montant

La limitation de responsabilité peut être fixée à un plafond défini par le contrat (ex. une somme maximale, un multiple des honoraires, etc.).

Exemple : le maître d'œuvre, peu importe le montant réel du préjudice subi par le maître d'ouvrage à raison d'une faute qu'il aurait commise, ne pourra être tenu de régler plus de 100.000 €.

Dans cette hypothèse, le maître d'ouvrage accepte le risque de ne pas être pleinement indemnisé, ce qui peut expliquer les réticences d'un certain nombre d'entre eux d'intégrer une clause limitative de responsabilité dans le contrat.

Une solution équitable consiste à proposer une clause limitative de responsabilité fixée aux plafonds de garantie du maître d'œuvre, tels que prévus dans sa police d'assurance.

Le maître d'ouvrage est ainsi indemnisé par l'assureur dans la limite de ses plafonds de garantie, mais ne peut recourir auprès du maître d'œuvre pour le complément d'indemnité qui resterait à sa charge.

Cette clause tend à mettre le maître d'œuvre à l'abri d'un recours sur ses fonds propres, lesquels sont souvent limités. Pour cette raison, les maîtres d'œuvre souscrivent des garanties d'assurance élevées permettant au maître d'ouvrage d'être correctement indemnisé.

Elle contribue également à rétablir un certain équilibre contractuel par un partage du risque proportionnel aux capacités financières des acteurs du projet.

Exemple de clause limitative de responsabilité en marchés privés :

« Le maître d'œuvre supporte les conséquences financières de sa responsabilité dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance.

En conséquence, le maître d'ouvrage se porte fort de toutes condamnations prononcées contre le maître d'œuvre en cas de dépassement des plafonds de garantie de son contrat d'assurance. Cette clause est étendue aux recours des tiers. »

Exemple de clause limitative de responsabilité en marchés publics :

« Le maître d'œuvre supporte les conséquences financières de sa responsabilité (pénalités, indemnités, etc.) dans les limites des plafonds de garantie fixés dans son contrat d'assurance. »

21.2.2 Clause limitative en matière d'urbanisme

Dans le cadre d'une mission PC, l'architecte doit respecter l'ensemble des règles d'urbanisme qui s'appliquent au projet, dont la détermination peut s'avérer délicate.

Les juges font preuve d'une grande sévérité à l'égard des architectes et considèrent notamment que :

- en présence d'un permis obtenu sur la base d'un document local d'urbanisme illégal, l'architecte engage sa responsabilité s'il n'informe pas son client de l'illégalité de ce document :
 - l'architecte méconnaît son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de sa cliente sur les risques juridiques encourus par un projet fondé sur un plan d'occupation des sols contraire à la loi montagne ([Cass. Civ. 3^{ème}, 7 avril 2015, n° 14-11198](#)) ;
 - l'obligation d'information et de conseil de l'architecte s'étend à la vérification de la faisabilité du projet aux règles d'urbanisme, impliquant de mettre en garde son client en cas de violation par le plan local d'urbanisme de la loi littoral ([Cass. Civ. 3^{ème}, 19 janvier 2022, n° 20-21422](#)) ;
- l'architecte engage sa responsabilité si, en présence d'une réglementation administrative spécifique contraire aux dispositions du Code de la construction et de l'habitation, il ne recueille pas l'interprétation de l'administration sur la réglementation applicable (à propos de différentes normes applicables aux résidences de tourisme : [Cass. Civ. 3^{ème}, 12 juillet 2018, n° 17-20.092](#)).

Afin de contourner cette difficulté, il est recommandé aux architectes d'insérer dans leurs contrats une clause limitant leur responsabilité en matière d'urbanisme.

Exemple de clause limitative en matière d'urbanisme en marchés privés :

« L'architecte ne saurait être tenu d'anticiper l'illégalité d'une règle d'urbanisme régulièrement publiée, qu'elle soit locale ou nationale. Il ne saurait spécifiquement assumer les conséquences de l'annulation d'une autorisation obtenue sur la base d'une réglementation annulée postérieurement. Il appartient dans ces hypothèses au maître d'ouvrage de former son recours contre les autorités administratives concernées.

Au-delà des questions d'urbanisme, l'architecte n'a pas pour mission de s'assurer de la compatibilité des différentes réglementations administratives spécifiques susceptibles de s'appliquer au projet envisagé par le maître d'ouvrage. C'est ainsi au seul maître d'ouvrage de prendre attache avec les administrations concernées par son projet pour s'assurer de sa faisabilité au regard des règles applicables à son projet. »

Exemple de clause limitative en matière d'urbanisme en marchés publics :

[Le maître d'ouvrage n'est pas l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire]

« L'architecte ne saurait être tenu d'anticiper l'illégalité d'une règle d'urbanisme régulièrement publiée, qu'elle soit locale ou nationale. Il ne saurait spécifiquement assumer les conséquences de l'annulation d'une autorisation obtenue sur la base d'une réglementation annulée postérieurement. Il appartient dans ces hypothèses au maître d'ouvrage de former son recours contre l'autorité compétente ayant délivré l'autorisation d'urbanisme .

Au-delà des questions d'urbanisme, l'architecte n'a pas pour mission de s'assurer de la compatibilité des différentes réglementations administratives spécifiques susceptibles de s'appliquer au projet envisagé par le maître d'ouvrage. C'est ainsi au seul maître d'ouvrage de prendre attache avec les administrations concernées par son projet pour s'assurer de sa faisabilité au regard des règles applicables à son projet. »

[Le maître d'ouvrage est l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire]

« Le maître d'ouvrage, par ailleurs autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme, s'engage à ne pas rechercher la responsabilité de l'architecte au titre d'une éventuelle illégalité de l'autorisation d'urbanisme délivrée.

En pareille hypothèse, il s'engage également à le relever indemne de toutes condamnations, y compris s'agissant des conséquences de l'annulation de l'autorisation obtenue sur la base d'une réglementation annulée postérieurement.

Au-delà des questions d'urbanisme, l'architecte n'a pas pour mission de s'assurer de la compatibilité des différentes réglementations administratives spécifiques susceptibles de s'appliquer au projet envisagé par le maître d'ouvrage. C'est ainsi au seul maître d'ouvrage de prendre attache avec les administrations concernées par son projet pour s'assurer de sa faisabilité au regard des règles applicables à son projet. »

21.3 Quelles sont les garanties d'assurance susceptibles d'être exigées du maître d'œuvre ?

Le maître d'œuvre doit souscrire une assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle, raison pour laquelle le contrat comporte habituellement une clause « assurances ». A cet effet, il produit une attestation d'assurance.

Certains contrats prévoient qu'à défaut de justifier d'une assurance décennale au jour de la date d'ouverture du chantier, le maître d'œuvre s'expose à une résiliation pour faute. Cette clause se justifie dans la mesure où la souscription d'une assurance décennale est une obligation légale.

A noter qu'en matière d'assurance décennale, les conditions de couverture sont régies par le Code des assurances, notamment en ce qui concerne les plafonds de garantie, les exclusions et les franchises.

En revanche, rien ne justifie que le contrat mette à la charge du maître d'œuvre la souscription d'une assurance responsabilité civile professionnelle dont les plafonds dépasseraient ceux habituellement délivrés pour ce type de risque, voire une absence de plafond.

Exemple de clause excluant tout plafond d'assurance :

« Le maître d'œuvre déclare avoir souscrit une police « responsabilité civile professionnelle » couvrant de façon illimitée les dommages dont il pourrait se rendre responsable à l'égard des tiers à l'opération de construction. »

Exemple de clause assurances :

« Garantie de la responsabilité décennale :

Cette police doit garantir la responsabilité décennale au sens des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil dans les conditions prévues aux articles L. 241-1 et suivants du Code des assurances.

Garantie de la responsabilité civile générale :

Cette police doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile générale que les architectes sont susceptibles d'encourir vis-à-vis des tiers et du maître de l'ouvrage, à la suite de tous dommages corporels, matériels ou immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non à des dommages corporels et/ou matériels) survenant pendant ou après la réception des travaux.

Pour la responsabilité civile professionnelle, les montants de garantie du contrat d'assurance souscrit seront les suivants :

4 750 000 € par sinistre dont :

- pour les dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre et 9 000 000 € par année d'assurance,
- pour les dommages matériels et immatériels : 1 750 000 € par sinistre et 3 500 000 € par année d'assurance, dont 500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d'assurance pour les dommages immatériels non consécutifs. »

En cas de doute, le maître d'œuvre doit se rapprocher de son assureur pour vérifier que les montants de garantie de son contrat d'assurance sont conformes aux exigences du maître d'ouvrage.

21.4 Quels engagements doit prendre le maître d'ouvrage en matière d'assurances ?

Sauf en marchés publics, le maître d'ouvrage est tenu de souscrire une [assurance dommages-ouvrage](#) sauf exceptions.

Le maître d'œuvre a tout intérêt à lui rappeler cette obligation dans la clause assurances du contrat, afin de justifier qu'il a exercé son devoir de conseil :

Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« Le maître d'ouvrage déclare avoir été informé par la maîtrise d'œuvre de l'obligation de souscrire, avant l'ouverture du chantier, une assurance de dommages à l'ouvrage, dans les cas et limites définis aux [articles L. 242-1, L. 243-1-1 et L. 243-9 du Code des assurances](#).

Cette assurance couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage construit ou qui le rendent impropre à sa destination, et qui, en principe, sont apparus après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement. Elle s'applique aux ouvrages existants (c'est-à-dire aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et appartenant au maître d'ouvrage) qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »

Le maître d'œuvre devra également l'informer de la possibilité de souscrire des assurances facultatives couvrant certains dommages non pris en charge par les assurances obligatoires.

Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« Le maître d'ouvrage déclare en outre avoir été informé de la possibilité de souscrire des assurances complémentaires, couvrant notamment :

- les dommages subis par l'ouvrage pendant l'exécution des travaux ;
- les dommages subis par les ouvrages existants qui ne relèvent pas de l'assurance de dommages à l'ouvrage définie au premier alinéa ci-avant, et qui résultent de l'exécution des travaux ;
- les dommages causés aux avoisinants du fait de l'exécution des travaux (c'est-à-dire causés aux bâtiments voisins ou aux parties du bâtiment existant avant l'ouverture du chantier et n'appartenant pas au maître d'ouvrage). »

A noter que, lors de la réalisation de grands chantiers, le coût des travaux peut dépasser les seuils prévus par les contrats d'assurance des constructeurs. Le maître d'ouvrage doit alors se tourner vers une solution collective qui complète les garanties individuelles de base de chaque constructeur.

La clause assurances prévoit en conséquence l'obligation pour le maître d'ouvrage de recourir à un [contrat collectif de responsabilité décennale](#).

Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« Pour les opérations (travaux et honoraires) dont le coût prévisionnel est supérieur à 15 millions d'euros HT, le maître d'ouvrage ou son mandataire s'engage à souscrire ou à faire souscrire pour le compte des constructeurs tels que définis à [l'article 1792-1 du Code civil](#), un contrat collectif de responsabilité décennale.

Cette police de responsabilité décennale, de seconde ligne, aura pour seuil de déclenchement le plafond de garantie de chaque police individuelle de responsabilité décennale, sans pouvoir pour la maîtrise d'œuvre être supérieur à 3 millions d'euros par sinistre. Ce contrat d'assurance collectif a pour objet de compléter les garanties d'assurance de responsabilité décennale apportées par les contrats d'assurance souscrits par chacun des intervenants à l'opération faisant l'objet du présent contrat, dans les conditions définies aux [articles R. 243-1](#), [R. 243-2](#) et [R. 243-3 du Code des assurances](#).

D'ores et déjà, la maîtrise d'œuvre traitant avec le maître d'ouvrage, s'engage à adhérer à la police ainsi souscrite par le maître d'ouvrage auquel il donne mandat pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte, conformément à l'[article L. 112-1 du Code des assurances](#) qui prévoit que l'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée.

Ce mandat est irrévocable comme étant donné dans l'intérêt commun des parties concernées.

La prime relative à ce contrat sera prise en charge par le maître d'ouvrage. »

Il est enfin fortement recommandé d'imposer au maître d'ouvrage la souscription d'une assurance tous risques chantier (TRC) [renvoi BOC point 6.3.2] visant à le protéger contre les dommages matériels de type accidentels affectant le chantier au cours de sa réalisation (incendies, vols, détérioration, etc.).

Il est souhaitable que l'assurance TRC soit souscrite « avec abandon de recours », afin que l'assureur ne puisse pas rechercher la garantie des constructeurs et statue rapidement sur le sinistre en cours.

Exemple de clause (contrat-type de l'Ordre des architectes) :

« Le maître de l'ouvrage souscrira à ses frais, au profit de l'ensemble des intervenants, une police tous risques (TRC) chantier sans recours dont l'objet est de garantir notamment les erreurs de conception, les dommages matériels accidentels en cours de travaux, les dommages immatériels, les dommages aux existants.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité de l'architecte ne peut être supérieure à celle prévue au contrat d'assurance de responsabilité souscrit par lui .

[Si le maître d'ouvrage refuse d'insérer une clause d'exclusion de l'in solidum]

La souscription de la police TRC par le maître d'ouvrage au profit de l'ensemble des intervenants constitue une condition essentielle de la validité du contrat. »